에듀랜드 공인중개사

용어해설집

※에듀랜드 회원전용으로 무단배포 및 무단전재를 금지합니다.

에듀랜드

용어해설집
Contents

Part 01 • 부동산학개론 1

Part 02 • 민법 및 민사특별법 63

Part 03 • 공인중개사 법령 및 중개실무 141

Part 04 • 부동산공시법 185

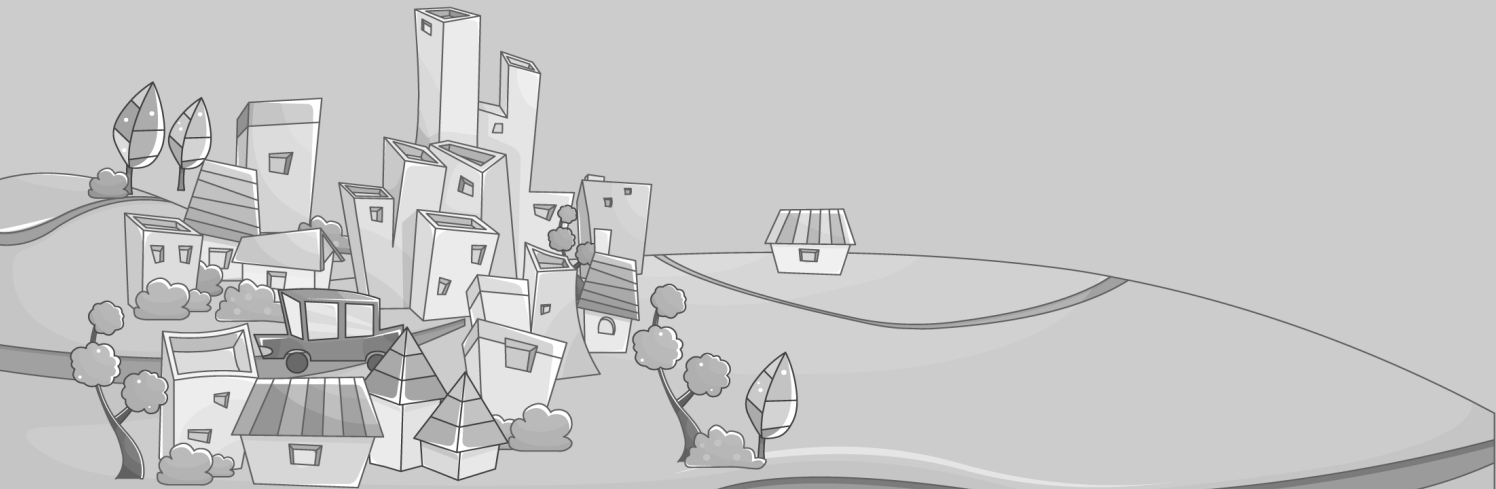
Part 05 • 부동산세법 231

Part 06 • 부동산공법 273

공 인 중 개 사

1

부동산학개론



01 부동산학개론

ㄱ

가격과 가치(價格과 價値)

가격(price)은 '특정 부동산에 대한 교환의 대가로서 시장에서 매수인과 매도인 간에 실제 지불된 금액'을 말하며, 가치(value)란 '장래 기대되는 편익을 현재가치로 환원한 값'을 말한다. 장래 기대되는 편익에는 소득과 같은 화폐적 편익뿐만 아니라, 만족감과 쾌적성과 같은 비화폐적인 편익도 포함된다.

가격은 가치가 화폐를 매개로 하여 표현된 과거 값으로 수요가 공급을 초과하면 가격은 가치 이상이 되고, 수요가 공급에 미달될 때는 가격은 가치 이하로 떨어진다.

따라서 가격은 수요·공급의 불일치로 인하여 가치와 단기적으로 괴리될 수 있으나 장기적으로는 경쟁의 원리에 의해 가격과 가치는 일치하게 된다.

가격변동률(價格變動率)

부동산감정평가방식의 하나인 거래사례비교법에 의하여 대상부동산의 가격을 구하고자 하는 경우, 거래사례의 거래시점과 대상부동산의 가격시점이 달라서 그 사이에 가격수준의 변동이 인정되는 때에는 당해 사례의 매매가격을 가격시점에 있어서의 가격으로 수정해야 하는데, 이때 가격수준의 변동 정도를 가격변동률이라 한다.

즉, 거래시점의 거래사례가격에 이 가격변동률을 곱하면 가격시점에 있어서의 거래사례가격으로 수정이 되는 것이다.

가격수준(價格水準)

부동산가격수준을 말하는 것으로서, 어떤 지역 내 부동산의 평균적인 가격을 말한다. 가격수준에는 토지의 가격수준과 건물의 가격수준이 있다. 그리고 가격수준은 지역분석을 통해 파악된다.

가격수준조정저당(價格水準調整抵當, PLAM : Price-Level Adjusted Mortgage)

이자율을 변화시켜 인플레이션 위험에 대처하는 것이 아니라 예상된 인플레율에 따라 저당가격수준(저당잔금액)을 정기적으로 조정하여 인플레위험에 대처하는 방식이다. 따라서 융자잔액이 융자원금보다 커질 수 있다. 그리고 매년 적용되는 이자율은 인플레가 전혀 없다고 가정했을 때의 실질 이자율이다.

가격시점(價格時點)

감정평가액 결정의 기준이 되는 날짜로, 물건의 가격조사를 완료한 일자로 하는 것이 원칙이다. 다만, 소급감정 등과 같이 가격시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사가 가능한 경우에 한하여 그 일자를 가격시점으로 정할 수 있다. 이를 평가시점이라고도 한다.
임료의 가격시점은 임료산정의 개시일자로 한다.

가능조소득(PGI : Potential Gross Income)

투자부동산으로부터 얻을 수 있는 최대한의 임대료수입을 의미하는데 이 의미의 계산은 부동산 임대와 관련하여 영업수지를 계산할 때 임대단 위 수에다 단위당 연임대료를 곱하여 구한다.

가변이자율저당대부 방법

차입자와 대출자간에 사전에 합의된 내용에 따라 이자율이 변화되는 저당을 말하는데 이는 대부 후 예상치 못한 인플레이션 급증에 대비한 저당대부 방법이다. 이자율이 변함에 따라 저당지불액을 달리하는 방법과 상환기간을 달리하는 방법의 두 가지가 있다.

가사정착물

가사정착물(domestic fixture)이란 남의 집을 빌려서 사용하는 주택 임차인이 생활의 편의와 안락을 위해서 설치한 물건이다. 공부방에 설치한 서가(書架)나 창틀에 부착시킨 블라인드 등은 가사정착물의 좋은 예가 된다. 가사정착물로 임차자정착물로서 동산으로 취급된다.

감가수정 · 감가상각

감가수정이란 감정평가에서 대상부동산에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가 및 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 그 가격시점에 있어서의 대상 물건의 가격을 적정화하는 작업을 말한다. 감가수정방법에는 내용년수를 기준으로 하는 방법(정액법 · 정률법 · 상환기금법)과 관찰감가법 그리고 분해법 등이 있다.
이에 대해 감가상각이란 취득원가를 내용년수동안 배분하는 기업회계상의 개념이다. 즉 기계와 같은 고정자산은 사용 또는 시간의 흐름에 따라 가치가 떨어지므로 이런 가치감소분을 매 영업연도의 감가액으로 계상하여 자산의 장부가액에서 그 감가액을 공제하는 것을 말한다.

감응도분석(민감도분석)

위험의 내용이 산출결과에 어떠한 영향을 미치는가를 파악하는 방법으로 투자효과를 분석하는 모형의 투입요소(임대료, 영업비, 공실률, 감가상각비, 보유기간 등)가 개별적 · 집단적으로 변화함에 따라 투자에 대한 순현가나 내부수익률이 어떻게 변화하는가를 분석하는 것이다. 감응도분석은 투자수익에 가장 민감하게 영향을 주는 요소가 무엇인가를 파악할 수 있는데 감응도가 큰 투자일수록 순현가의 변동이 심하고 더 위험한 투자로 평가한다.

감채기금계수

n년 후에 1원을 만들기 위해서 매년 불입해야 할 액수로 일정 누적액을 기간 말에 만들기 위해서 매 기간마다 적립해야 할 액수를 구하는 계수를 말하는데 상환기금계수라고 한다.

계수는 $\frac{r}{(1+r)^n-1}$ 로 표시된다.

연금의 내가계수와 역수관계에 있다.

강성 효율적 시장

공표된 정보이건 공표되지 않은 정보이건 어떠한 정보도 이미 시장가치에 반영되어 있는 시장을 강성 효율적 시장이라고 하는데 강성 효율적 시장이야말로 진정한 의미의 효율적 시장이며 완전경쟁시장의 가정에 부합되는 시장이다.

개발권 이전제도(TDR : Transferable Development Rights)

미국에서 이용되는 토지정책으로, 개발행위가 제한되고 규제되는 보전지역의 토지소유자들의 재산권을 소유권과 개발권으로 구분하여, 개발권을 독립된 재산권으로 보고 그 매매를 인정하는 제도이다.

부동산 소유권에 양도성이 있듯이 부동산개발권에도 양도가능성이 있도록 한 것이다. 이 제도는 이용 및 개발계획 제한으로 인한 손실을 완화시킬 수 있어 형평성을 제고시킨다.

개별 분석

개별 분석이란 지역분석을 통하여 판정된 지역의 표준적 사용과 가격수준을 기준으로 대상부동산의 개별적 요인을 분석하여 최유효사용을 판단하여 대상부동산의 가격을 판정하는 작업이다.

부동산 감정평가에 있어서 개별 분석이 중요시되는 이유는 부동산의 가격은 그 부동산의 최유효사용을 전제로 하여 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성되는 것이기 때문이며 부동산마다 개별 요인을 달리하고 최유효사용과 표준적 사용이 항상 일치하지는 않기 때문이다.

개별성(비대체성)

지표상에 존재하는 토지는 위치 · 지형 · 지세 · 지반 등이 동일한 것이 없다는 토지의 특성을 말하며, 그 개성도 다양하며 대체될 수 없는 성질을 가지고 있다는 점에서 비동질성, 비대체성이라고도 하는데 이로부터 파생되는 특징은 다음과 같다.

① 일물일가의 법칙이 배제된다.
② 부동산비교를 어렵게 한다.
③ 감정평가를 해야 하는 근거가 된다.
④ 부동산분석시에 개별분석을 해야 하는 이론적 근거가 된다.

거래사례비교법

거래사례비교법은 대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 다른 물건의 거래사례와 비교하여 대상물권의 현황에 맞게 시점수정(時點修正) 및 사정보정(事情補正) 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말하며 이 방법에 의하여 구한 가격을 비준가격이라 한다.
사례의 선택, 시점수정, 사정보정, 지역요인 및 개별 요인의 비교 등을 통한 실증적인 방법으로 3방식 중 실무상 가장 중추적인 역할을 한다.

거미집이론

에치켈이 체계화한 이론으로서 미국의 주기적인 돼지와 옥수수의 가격파동분석에서 유래되었다. 수요량은 가격에 대하여 즉각적으로 반응하나 공급량은 생산기간이 필요하기 때문에 시차를 두고 반응한다는 시장균형에 대한 동적 이론으로서, 부동산시장은 주기적으로 초과수요와 초과공급을 반복하며 가격폭등과 폭락을 반복하는 과정을 통하여 시장균형에 도달하게 되는데 그 궤적이 마치 거미집모형과 유사하다고 하여 거미집이론이라고 이름이 붙여진 이론이다. 주거용 부동산보다는 상업용이나 공업용 부동산에 더 잘 적용된다.

건물의 생애주기 = 건물의 수명성

일반적으로 건물로 신축되어 그 내용연수가 전부 만료하여 철거되기까지 공통적인 국면이 있는 데 이를 건물의 생애주기 또는 빌딩의 라이프사이클(life cycle)이라고 한다.
건물의 생애주기는 전개발단계, 신축단계, 안정단계, 노후단계, 폐물단계 등으로 진행된다.

건부감가(建附減價)

어느 부지에 건물이 있고 그 부지의 지상물이 최유효이용상태가 아닌 경우, 부지에 건물 등이 존재하기 때문에 나타나는 부지에 대한 제약분(制約分)을 부지가격에서 감액하는 것을 말하는데 통상 나지의 가격을 상한으로 하여 건부감가가 행해진다. 일반적으로 건물면적에 비해서 부지면적 이 크면 클수록 부지에 대한 제약은 적고, 지상건물이 견고할수록 제약은 크다.

결손준비비(缺損準備費)

건물 등 부동산의 임대차에 있어서 임대기간 중에 임차인이 약정한 임료를 지불하지 않음으로써 발생할 임대인의 손실을 전보(塡補)하기 위한 표준적인 일정액을 말한다. 보증금 등 결손에 대한 충분한 조치가 있으면 별도의 계상은 필요가 없다.

경기변동(순환)

경제현상은 정지된 상태를 계속 유지하는 것이 아니라 호경기와 불경기를 규칙적 또는 불규칙적으로 파도와 같이 변동하면서 반복하는데 이 현상을 경기변동 또는 경기순환이라고 한다.

경기시차관계

부동산경기국면은 일반경기국면과 동시에 진행되기도 하고 앞서 가기도 하며 또는 뒤따라가기

도 하는데 이와 같은 현상을 부동산경기순환과 일반경기순환의 시차관계라 하고 이 유형은 전순환적 · 동시순환적 · 후순환적 · 역순환적 관계 등이 있다.

① **전순환적 관계** : 부동산경기와 일반경기의 시차관계에서 부동산 중 주거용 · 상업용 · 공업용 등 부분별 경기가 일반경기순환에 비해 앞서 진행되는 관계를 말한다.

② **동시순환적 관계** : 부동산경기와 일반경기의 시차관계에서 부동산 중 주거용 · 상업용 · 공업용 등 부문별 경기와 일반경기순환이 동시에 진행되는 관계를 동시순환적 관계라 하는데 상업용과 공업용 부동산은 주거용 부동산과 달리 일반경기순환과 동시순환적 관계에 있다.

③ **후순환적 관계** : 부동산경기와 일반경기의 시차관계에서 부동산 중 주거용 · 상업용 · 공업용 등 부문별 경기가 일반경기순환에 비해 늦게 진행되는 관계를 후순환적 관계라 하는데 부동산시장경기는 일반적으로 후순환적 관계로 알려져 있다.

④ **역순환적 관계** : 부동산경기와 일반경기의 시차관계에서 부동산 중 주거용 · 상업용 · 공업용 등 부문별 경기와 일반경기의 순환이 서로 정반대의 방향으로 진행되는 관계를 역순환적 관계라 하는데 주거용 부동산의 건축경기는 일반경기와는 반대되는 역순환적 현상을 보이고 있다고 할 수 있다.

경제성 분석

경제성 분석이란 시장분석의 결과 주어진 자료를 토대로 하여 개발 사업에 대한 최종적인 투자를 결정하는 것으로 개발사업의 수익성 여부를 평가하기 위한 분석이다.

경제성 분석의 과정은 개발사업으로부터 예상되는 영업소득과 영업경비를 분석하여 첫해의 세전 현금수지를 추계하고 예상수지 명세표를 확정하여 미래의 세후 현금수지를 계산하고 이를 현재가치로 환원하여 순현가법, 내부수익률법 등을 적용하여 최종의 투자결정을 내린다.

경제적 관리(경영관리)

부동산의 경제적 관리는 부동산을 활용하여 발생하는 총수익 · 제비용(관리비) · 순이익이 합리적으로 산출되도록 하는 관리인데 순이익이 적정수준이면 이를 계속 유지시키고 적정수준에 미달되면 적정수준 이상이 되도록 노력하여야 한다. 관리의 분야에는 이외에도 법률적 관리와 기술적 관리 등이 있다.

경제적 내용연수

당해 건물이 인근지역의 변화, 인근환경과 부적합, 시장성의 감퇴 등 경제적으로 더 이상 사용할 수 없을 때까지의 사용연한을 경제적 내용연수라 하는데 이는 건물의 수명을 경제적 측면에서 파악하는 개념으로 부동산활동과 관련해서는 경제적 내용연수가 다른 내용연수보다 중요하다. 경제적 내용연수는 물리적 내용연수보다 짧다.

계승(繼承)

침입의 결과 새로운 차원의 인구집단 또는 토지이용이 종래의 것을 교체하는 결과를 말한다.

계승은 다른 형태의 침입을 불허하는 지배적 형태가 된다. 천이라고도 한다.

고정이자율 저당

전체 대출기간 동안 고정된 이자율을 적용하는 저당(대출)이다.
융자가 이루어진 이후 시장이자율이 대출이자율보다 낮아질 경우 차입자는 만기전 변제로 금리위험을 피하려하고, 시장이자율이 대출이자율보다 높아질 경우 기존 융자가 계속될수록 대출자가 손해를 보게 된다. 따라서 대출자가 차입자의 조기상환위험과 금리위험을 반영하여 고정이자율 저당대출을 할 경우 대출이자율이 변동이자율 대출보다 초기 이자율이 높은 것이 일반적이다.

공간균배의 원리

공간균배의 원리란 경쟁관계에 있는 점포는 점포 사이에 있는 공간을 서로 균등하게 배분한다는 이론을 말한다. 이 이론은 하나의 상권에 동질적인 소비자가 균등하게 분포하고 있다고 가정하고, 한 점포가 먼저 입지하고 새로운 점포가 입지할 때 어느 위치에 입지하는 것이 유리한가를 분석하는 이론이다. 이에 따른 점포유형에는 집재성, 집심성, 산재성, 국부적 집중성 점포가 있다.

공급량의 변화

공급곡선상에서 부동산가격이 변함에 따라 생산자가 공급하려는 부동산의 수량이 변화하는 것을 공급량의 변화라고 한다. 이 공급량의 변화는 공급곡선상의 변화를 의미하고 공급곡선상의 이동이라고 한다.

공급의 변화

공급곡선을 구할 때 일정하다고 보았던 여러 조건, 즉 기술수준, 생산요소의 가격, 기타 날씨, 기후조건 등이 어느 하나라도 변화하면 공급곡선은 전체가 좌상향, 우하향으로 이동하게 되는데 이를 공급의 변화라 한다. 공급의 변화는 공급곡선 자체의 변화를 의미하고 공급곡선의 이동이라고 한다.

공시지가(公示地價)

토지거래보상 및 과세의 기준을 삼기 위해 법률의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 매년 공시기준일 현재의 가격을 조사·평가하여 토지평가위원회의 심의를 거쳐 공시하는 토지 1제곱미터의 적정가격을 말한다.

공중권(空中權)

공중권이란 토지의 소유권자가 토지의 공중공간(air space)을 일정한 높이(高度)까지는 타인에게 방해받지 않고 포괄적으로 이용하고 관리할 수 있는 권리를 말하며 지표면을 이용하려는 지상권과는 구분된다. 공중권은 사적 공중권과 공적 공중권으로 구분하고 이의 설명은 다음과 같다.
① **사적 공중권**(私的 空中權) : 토지소유권자가 사적으로 이용·관리할 수 있는 범위인 사적 공중

공간까지를 뜻하는데 일조권과 같은 것으로 인접 토지소유권자의 권리를 방해해서는 안된다.

② **공적 공중권**(公的 空中權) : 어떤 공중공간에 대해서 공공목적으로 이용할 수 있는 권한으로 공적 공중공간을 의미하는데 항공권 같은 것이다.

공중획지

공중공간도 지표나 지하와 마찬가지로 획지로 분할될 수 있다. 획지는 수평이나 수직으로도 분할할 수 있다. 이렇게 공중공간을 획지로 분할하는 것을 공중분할(air subdivision)이라 하고, 공중권의 일부를 구분하여 그를 경계로 삼아 수평, 수직으로 생기게 되는 공간을 공중획지(air lot)라 한다.

관리신탁

부동산 신탁에서 신탁회사는 수탁된 부동산의 관리를 대행해 주고 수수료를 받는 신탁형태를 말하는데 갑종 관리신탁과 을종 관리신탁으로 구분된다.

① **종합관리형(갑종 관리신탁)** : 신탁회사는 부동산의 소유자가 맡긴 부동산을 전체적으로 관리·운영하여 주고 그 수익을 부동산 소유자인 수익자에게 배당하는 신탁형태이다.

② **부분관리형(을종 관리신탁)** : 관리를 하되 전체적인 관리가 아니라 일부만을 관리하는 것을 말하며 보통소유권의 법률관리만을 말하는 경우가 이에 해당한다. 일명 명의신탁이라 부른다.

관찰감가법(觀察減價法)

부동산감정평가활동에서 감가수정을 하는 방법의 한 가지로서, 대상부동산의 각 구성부분에 대하여 내용연수나 잔가율 등을 사용하지 않고 대상부동산의 각 구성부분 즉 지붕, 외벽, 창 등의 파손·노후화·균열 등의 실태를 관찰하여 감가액을 직접 구하는 방법이다.

이 방법은 내용연수에 의한 감가수정방법에 의한 경우 실제의 감가액과 불일치하다고 판단될 때 내용연수에 의한 계산상의 감가수정액과 실제의 감가액을 일치, 조정시키기 위하여 채택된다.

광의(廣義)의 부동산

넓은 뜻의 부동산으로 협의의 부동산에 의제부동산(준부동산)을 합친 개념이다.

광의의 부동산 = 협의의 부동산 + 의제부동산(준부동산)

구분평가

1개의 대상 물건이라도 가치를 달리하는 부분이 있는 경우 이를 구분하여 평가할 수 있는데 이를 구분평가라 한다. 예를 들면 1개의 토지가 전면부는 상업용, 후면부는 주거용으로 이용되는 경우, 즉 1필지가 2획지로 이용되는 경우 구분평가를 한다.

국부적 집중성 점포

동 업종의 점포끼리 국부적 중심지에 입지하여야 유리한 점포를 말하는데 국부적 집중성 점포에는 농기구점, 석재점, 철공소, 비료상점, 종묘점, 기계공구점 등이 있다.

권리분석

권리분석이란 대상부동산에 대한 권리관계의 태양(態樣)을 실질적으로 조사·확인·판단함으로써 일련의 부동산활동을 안전하게 하려는 작업을 말한다.

권리분석작업은 부동산에 대한 권리의 하자유무를 조사·확인·판단하는 것에 불과한 것이지 발견된 하자를 제거하기 위한 조치를 취하는 것까지 의미하는 것은 아니며 권리분석은 권리확인, 권리조사, 권원조사, 권리의 태양에 관한 확인이라고도 한다.

부동산권리분석의 특별원칙은 능률성의 원칙, 안전성의 원칙, 증거주의 원칙, 탐문주의 원칙 등이 있다.

귀속임대료

임차자는 일정기간 주택서비스를 사용한 대가를 임대료의 형태로 집주인에게 지불한다. 물론 자기집을 소유하고 있는 사람은, 아무에게도 임대료를 지불하지 않는다. 하지만 주택매수에 든 자금은 다른 용도로도 사용할 수 있었으므로, 집주인도 역시 그만큼의 수입을 주거비용으로 지불하는 셈이 된다. 주택소유자가 지불하는 이같은 비용을 귀속임대료(ascribed rent)라 한다. 따라서 임차자든 소유자든 주택서비스에 대한 대가를 매 기간마다 지불하는 것은 마찬가지다.

규모의 경제(規模의 經濟)

투입된 모든 생산요소의 총량(규모)의 확대로 생기는 생산비상의 절약 내지 수익상의 이익을 가리킨다. 다시 말하면 기업의 생산규모가 증가함에 따라 평균비용이 점점 감소하는 것을 의미한다. 규모에 대한 수익이라고도 한다.

균형가격(임대료)

어느 가격 수준에서 수요와 공급이 일치하고 있다면 수요자들은 사고 싶어하는 것들을 모두 살 수 있고 공급자들은 팔고 싶어하는 것들을 모두 팔 수 있어 수요자들과 공급자들이 모두 만족하게 되는데 이를 균형이라 하고 균형이 이루어지고 있는 수요가격과 공급가격을 균형가격이라고 한다.

또한 이 때의 수요량과 공급량을 균형량이라고 한다.

균형의 원칙

부동산의 유용성이 최고도로 발휘되기 위해서는 구성 요소간의 내부결합에 균형이 있어야 한다는 원칙이다. 균형의 여부는 개별 분석을 통해서 판단되며 균형의 원칙은 기능적 감가의 이론적 근거가 된다.

균형의 원칙은 내부구성요소의 균형을 의미하므로 외부구성요소와의 적합을 강조하는 적합의 원칙과는 차이가 있다.

금융적 위험

부동산투자시 많은 자금이 소요되면서 투자재원의 일부로 부채를 사용했을 경우 원금과 이자를 매 기마다 지불해야 하는데, 이때 부채가 많으면 원금과 이자에 대한 채무불이행의 가능성이 높아지며, 파산할 위험도 그만큼 더 커지게 되는 위험을 금융적 위험이라 한다.

기능적 내용연수

당해 건물이 건물과 부지의 부적응, 설계의 불량, 형식의 구식화, 설비의 부족과 불량 등 기능적으로 더 이상 사용할 수 없을 때까지의 사용연한을 기능적 내용연수라고 한다.
이 기능적 내용연수는 건물의 수명을 기능적 측면에서 파악하는 개념이다.

기대수익률(예상수익률, 사전수익률)

당해 투자대상으로부터 앞으로 기대되는 수익률이 기대수익률인데 이를 내부수익률이라고도 한다. 예를 들어 A 토지를 현재 1억원을 투자하면 1년 후에 비용을 제외하고 1,000만원의 수익을 기대한다면 기대수익률은 10%가 된다고 할 수 있다.

기대이율(期待利率)

임대차 등에 제공되는 부동산의 취득을 위하여 투자된 자본가격에 대한 투자자가 기대하는 수익의 비율을 말한다. 즉, 기대이율은 부동산이 물리적·기능적·경제적으로 소멸할 때까지 전기간 중에서 일부기간에 대하여 부동산을 사용·수익하는 것을 기초로 발생하는 경제가치에 대응하는 수익의 비율로, 임대차 기간동안 계약에 따른 단기적인 수익률이다.

기본적 분석

어느 회사의 영업실적, 사업계획 등과 같은 공표된 사실(정보)을 토대로 시장가치의 변동을 분석하는 것을 말한다.
준강성 효율적 시장의 시장참여자들은 모두 기본적 분석을 하고 있다고 전제하므로 준강성 효율적 시장에서는 기본적 분석을 통해서는 정상이윤 이상의 초과이윤을 얻을 수 없다.

기본적 사항의 확정

기본적 사항의 확정이란 부동산평가를 행함에 있어 실천적 작업을 결정하는 기본적인 것으로 대상부동산, 가격시점, 가격(또는 임료)의 종류 등을 확정하는 것을 말한다.
이는 평가활동의 제1단계 작업으로서 이의 적정성 여부는 처리계획의 수립 등 다음 제반절차의 수행에 중대한 영향을 미침은 물론, 이 작업이 부적절한 경우에는 의뢰인이 요구하는 적정한 평가액의 산정이 불가능하게 될 수도 있다.

기술적 관리(유지관리)

부동산의 기술적 관리란 대상부동산에 대한 물리·기능적 흠을 발견하여 기술적인 조치를 하든지 기술적으로 유지·보존하는 행위를 말한다.

기술적 관리를 협의의 관리라고도 하고 내용으로는 위생관리 · 보전관리 · 설비관리 · 보안관리 등이 있다.

기여의 원칙

부동산의 가격은 대상부동산의 생산비의 합이 아니라 대상부동산을 구성하고 있는 각 요소의 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙을 말한다.
기여의 원칙은 부분과 전체에 관계되는 것으로 추가투자의 적정성 판정의 기준이 된다.

기초가격(基礎價格)

부동산감정평가의 원가방식 중 적산법으로 임료를 구할 때의 기초가 되는 가격을 말한다. 가격과 임료는 원본과 과실의 관계에 있으므로 임료를 구하기 위한 원본가치로서 기초가격을 산정할 필요가 있다.
기초가격은 가격시점에서 대상물건이 갖는 가격이지만, 반드시 대상물건의 최유효이용을 전제로 하는 가격은 아니고, 임대차계약 내용이나 조건에 알맞은 사용을 전제로 하는 가격이다.

기한부평가

앞으로 도래할 어느 일정한 시점을 기준으로 한 평가이다.

기회비용

기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로 인해서 선택되지 않은 다른 기회를 희생한 대가를 의미한다. 즉 현재 선택함으로써 포기해야 하는 다른 것의 대가 중 최선의 것을 의미한다.
어떤 행위의 기회비용은 재화의 희생뿐만 아니라 시간의 희생도 포함하는 것으로 기회비용은 합리적 의사결정의 기준이 된다. 기회비용의 원칙이란 어떤 투자대상의 가치평가를 그 투자대상의 기회비용에 의해 평가하는 원리이다. 기회비용은 실제 지불된 비용이 아니고 계산된 비용, 인식된 비용이다. 따라서 기회비용은 지불에 대한 요구수익률을 측정하는 중요한 기준이 된다.

ㄴ

나지(裸地)

지상에 건축물 및 기타 정착물이 없고 지상권 등 토지의 사용수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있지 아니한 토지를 말한다. 이는 건부지에 비하여 최유효이용이 기대되기 때문에 매매에 있어서 가격이 비싸며 토지가격에 대한 감정평가의 기준이 된다.

내구성

부동산은 대표적인 내구재로서 그 효용이 장기간에 걸쳐서 지속되는 성질을 말한다.

내구성이 있는 부동산을 연구대상으로 하는 부동산학에서는 가격과 가치를 엄격히 구별하고 있으며 부동산의 내구성으로 인하여 투하자본 회수의 장기성, 장기저리의 주택금융의 필요성, 할부판매 등의 경제적 특성을 갖게 한다.

내부수익률법

내부수익률은 예상된 현금유입의 현가합과 현금유출의 현가합을 서로 같게 만드는 할인율이다. 즉, 순현가를 0으로 만드는 할인율로 투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정하는 방법을 내부수익률법(IRR)이라 한다.

내부수익률 ≥ 요구수익률이면 투자할 것이고, 내부수익률 < 요구수익률이면 투자하지 않을 것이다.

내용연수

내용연수란 감가상각자산의 수명을 말하고 이에는 물리적 내용연수와 경제적 내용연수가 있다. 물리적 내용연수는 상각자산의 구조상으로 본 내용연수로서 자연적으로 노폐할 때까지의 기간을 말하고 경제적 내용연수는 경제적 효용면으로 본 내용연수로서 임대수익할 수 있는 상태의 기간을 말한다. 부동산활동에서는 물리적 내용연수보다 경제적 내용연수가 더 중요하다. 일반적으로 내용연수라 하면 경제적 내용연수를 말한다.

노벨티 광고(novelty ads)

노벨티란 개인 또는 가정에서 이용되는 실용적이며 장식적인 조그만 물건을 말하는데 그것을 광고매체로 이용하는 것을 노벨티 광고라 한다. 즉 재떨이, 볼펜, 수건 등에 상호, 전화번호 등을 표시하는 방법이다.

노벨티 광고의 목적은 ㉠ 부동산업자를 일반에게 알리고, ㉡ 장래 고객을 확보하고, ㉢ 거래하여 준데 대한 감사의 뜻을 표하며, ㉣ 차후에도 계속 호의를 가져달라는데 있다.

① 노벨티는 될 수 있는 한 부동산과 관계있는 제품이면서 상대가 필요로 하는 것이 좋다.

② 노벨티는 사용횟수가 많고 수명이 긴 것이 좋다.

노선가식평가법

노선가(路線價)란 가로에 연접한 표준획지의 단가를 말한다. 노선가식평가법은 특정한 가로(街路)에 연접한 토지를 동일 접근성에 따라 하나의 단지로 설정하여 표준획지의 단가로 노선가(路線價)를 결정하고, 이를 기초로 같은 가로에 연접해 있는 다른 획지의 가격을 깊이・토지의 형태・가로 등에 따라 보정을 가하여 수학적으로 산출하는 방법이다.

노선가식평가법은 과세평가, 수용보상평가 등에 이용되고 있다.

뉴타운(New Town) = 신도시

대도시의 폐단극복을 위해 계획인구에 상한선을 두고, 대도시에서 경제적으로 독립하고 주거・

상업·공업 등 다양한 토지이용에 따라 자족성을 유지하며 평면확산을 방지하여 장기간 단계적으로 개발하는 도시이다. 즉, 대도시 주변에 계획적으로 건설된 대규모 주택단지를 말하며, 종합적으로 소도시가 형성될 수 있는 도시기능을 구비한 신생도시이다.

ㄷ

다계층채권(CMO : Collateralized Mortgage Obligation)

저당담보증권의 한 종류로 저당채권의 총 발행액을 몇 개의 그룹으로 배분한 후 각 그룹마다 서로 상이한 이자율을 적용하고, 원금이 지급되는 순서를 다르게 정하고, 이처럼 나누어진 그룹의 순서에 따라 원금의 지불이 연속적으로 이루어지는 형태의 저당채권을 말한다. 이때 나누어진 각 그룹을 트랜치(tranche)라 한다.

다핵심이론

다핵심이론은 맥캔지(Mckenzie)의 대도시 공간구조에 관한 연구를 해리스와 울만이 발전시킨 이론으로 도시성장에 있어서 도심의 핵심은 하나가 아니라 여러 개이고 도시는 복수의 핵심 주변에서 발달한다는 이론이다.

① 핵심지들은 도시가 팽창하면 할수록 그 수가 많아지고 보다 전문화된다.
② 도시의 토지이용패턴은 단일 중심지를 핵으로 하여 이루어지는 것이 아니라 수 개의 불연속적인 핵심지를 중심으로 형성된다.

단독평가

단독평가란 한 사람의 평가 주체에 의한 평가를 말하며 신속, 경제적인 장점이 있으나 각 부문에 대한 전문지식과 경험에 한계가 있고 객관성·타당성을 결할 우려가 있는 단점이 있다.

단순개발방식

부동산 개발방식 중 가장 전통적인 방식으로 토지소유자가 자력으로 개발하는 방식인 형질변경사업 등이 이것이다.

담보신탁

부동산신탁에서 위탁자가 부동산을 신탁회사에 신탁하고 신탁회사로부터 수익증서를 받아 이를 담보로 금융기관에서 대출을 받는 신탁방법이다. 담보신탁의 경우에는 차입자의 채무불이행 시 신탁회사가 대상부동산을 공매처분할 수 있는 매각권을 가지고 있기 때문에 저당권의 실행절차가 간편하여 시간과 경비를 절감할 수 있다는 이점이 있다.

대부비율(LTV : Loan To Value) = 저당비율, 융자비율

부동산가치에 대한 융자액의 비율을 말하며, 저당비율이라고도 한다. 대부비율이 높을수록 채무불이행시 원금을 회수하기가 어려우며, 부동산 가치가 하락할 경우 대부비율이 100%를 초과할 수도 있다.

공식은 대부비율(저당비율) $= \frac{\text{부채잔금(융자액)}}{\text{부동산의 가치}}$ 로 표시된다.

대체의 원칙

대체 가능한 2개 이상의 재화 간에는 상호 영향을 미쳐 가격이 형성되는데 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 가격원칙을 대체의 원칙이라고 말한다.

경제합리성을 추구하는 인간의 경제행위는 동등의 효용을 가진 2개 이상의 물건을 선택할 때는 값이 싼 쪽이 선택되고 값이 같을 때에는 효용성이 높은 것이 선택된다는 이론을 바탕으로 한 원칙이다.

대체충당금

부동산의 비품을 정기적으로 교체하기 위하여, 매 기간 일정액씩 영업경비에서 지출하여 적립하는 금액을 말한다. 따라서 대체충당금은 자본적 지출로 취급되어 세금공제가 되지 않는다.

대체효과

부동산이 상호 대체관계에 있을 때 어떤 부동산의 가격이 상승하면 소비자는 주어진 예산으로 효용을 극대화하기 위하여 그 부동산의 사용을 줄이고 다른 부동산의 사용을 늘린다.

즉, A부동산과 B부동산이 상호 대체관계에 있을 때 A부동산의 가격이 상승하면 A부동산의 소비는 줄고 대체관계에 있는 B부동산의 소비가 증가하는 현상을 부동산가격의 대체효과라 한다.

대치원가(代置原價 : replacement cost)

가격시점 현재 대상부동산과 동일한 유용성을 갖는 부동산을 신축하는데 소요되는 효용성 측면의 원가를 말한다. 건축자재·공법(工法) 등의 변천으로 인하여 대상부동산과 동일한 물건의 재조달원가를 구하기 곤란한 경우 대상부동산과 동일한 효용을 갖는 부동산을 신규로 대치(代置)하는 경우의 원가를 말한다.

도넛 현상(Doughnut 現象) = 공동화현상

대도시의 기능이 마치 도넛과 같은 모양으로 되는 것으로, 도시에서의 토지수급 균형이 깨져, 지가고(地價高) 등의 현상이 일어나면 지주들이 더 큰 지가상승을 기대하고 시가지 중심부의 토지를 팔지 않아 토지 수요자들은 저렴한 토지를 찾아서, 또한 도심의 공해 때문에 도시외곽으로 이동하게 되는데, 이처럼 도시 중심부의 인구·기능·시설·능력 등이 교외로 분산되면서 중심부의 역할이 감소되어 비게 되는 현상을 말한다.

도시스프롤(sprawl) 현상

도시가 무질서하고 불규칙스럽게 평면적으로 확산되는 현상을 도시스프롤 현상이라고 한다. 도시스프롤 현상은 최유효이용에서 괴리됨으로써 일어나는 현상인데 도시스프롤 현상이 있는 도시의 지가수준은 지역특성에 따라 다양하지만 일반적으로 표준치 이하가 일반적이다. 이 현상은 주거지역뿐만 아니라 상업지역이나 공업지역에서도 생기고 대도시의 외곽부에서 더욱 기승을 부린다. 공공시설 등이 주택 등의 확산에 따르지 못하여 과밀도시의 병리현상으로 되는 경우가 많아 심각한 문제가 되고 있다.

도시화

도시화란 도시를 구성하고 있는 모든 요소들, 즉 인구·주택·교통량·문화시설·지가 등이 상호작용을 통해서 변화해가는 현상이라고 할 수 있다. 즉 인구의 증가를 통해서 인간의 생활양식이 변하고 생활의 기반인 농업사회로부터 산업사회로 변하는 사회적·문화적·경제적 변화의 과정이라 할 수 있다.

독립평가

부동산이 토지 및 건물로 구성되어 있는 경우에 토지만을 독립한 부동산(나지)으로 보고 평가하는 경우를 독립평가라고 한다. 독립평가는 일종의 조건부 평가이다.

독점중개의뢰계약

부동산중개의뢰시 한 중개업자에게 거래를 성사시킬 수 있도록 독점권을 부여하는 형태의 중개의뢰계약을 독점중개의뢰계약이라고 한다.

이는 중개업자의 개입없이 의뢰인이 직접 계약을 성사시킨 경우에도 의뢰받은 중개업자에게 보수가 보장된다는 점에서 전속중개의뢰계약과 차이가 있다.

중개업자에게 가장 유리한 형태로 중개업자가 보수를 받기 때문에 중개업자는 마음대로 비용과 노력을 들여 광고나 전시·안내를 하여 거래가 이루어질 수 있도록 전력한다.

독점지대(獨占地代)

토지의 공공독점에 기인하여 발생하는 지대를 말한다. 토지의 수요는 무한한 데 비해 공급이 독점되어 있는 경우, 토지생산물의 초과이윤은 지대로 전환된다. 즉, 다른 토지에서는 생산될 수 없는 최상품의 농산물은 생산비에 관계없이 그 농산물의 수요에 따라 가격이 결정된다. 이 독점적 초과이윤이 바로 지대가 된다.

동심원(同心圓)이론

동심원이론은 버제스(Burgess)에 의해 연구된 이론으로 도시는 그 중심지로부터 동심원상으로 확대되어 5개 지구[중심업무지대, 천이지대, 근로자주거지대, 주거(고소득)지대, 통근자지대]로 분화되면서 성장한다는 이론이다. 이 이론은 튀넨의 농촌토지이용구조를 도시토지이용구조에 적용시킨 것으로 5개 지구별 특징은 다음과 같다.

① **제1지구** : 중심업무지대(CBD : Central Business District)로서 도시확산의 힘의 원천이 되는 도시의 중심으로 백화점, 호텔, 금융기관 등이 주로 위치한다.
② **제2지구** : 중심업무지대를 둘러싸고 있는 지역으로 중심업무지대에 있던 업무시설이 입지하거나 경공업이 입지함으로써 주거환경이 악화되는 지역으로 천이지대라고도 한다.
③ **제3지구** : 변천지역에서 기반을 잡은 주민들이 다음 단계로 이주하는 지역으로 중심지 주변에 주로 직장을 가진 근로자 주거지대이다.
④ **제4지구** : 비교적 소득이 높은 경영자, 전문인들이 모여 사는 곳으로 비교적 높은 소득으로 살아가는 주거지대이다.
⑤ **제5지구** : 도시외곽의 지역으로 주민의 거의 모두가 낮에는 중심지에 위치한 직장에 나가고 밤에는 모여드는 통근자 지역이다.

동일수급권

부동산활동에 있어서 대상이 되는 대상부동산과 대체성 · 경쟁성 · 접근성 등의 관계가 성립되고, 그 가격형성에 상호 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역(圈域)을 말한다. 동일수급권은 대체관계가 작용할 수 있는 지역적 한계를 나타내는 것으로 인근지역을 포함하며 인근지역과 상관관계에 있는 유사지역은 물론이고 주변의 용도지역까지 포함하는 광역적인 개념이다. 종류로는 택지의 동일수급권(주거지 · 상업지 · 공업지 · 이행지의 동일수급권), 농지의 동일수급권, 임야의 동일수급권, 후보지의 동일수급권이 있다.
동일수급권은 거래사례선택의 최원방권이다.

등가교환방식(等價交換方式)

토지유효활용방식 중 등가교환방식은 토지소유자는 토지를 제공하고 개발업자는 건축자금을 부담하여 건물을 건축한 다음 완성된 건물의 건물면적을 토지소유자와 개발업자가 토지가격과 건축자금의 비율에 기초하여 나누는 방식을 말하며 부분양도방식과 전부양도방식이 있다.

ㄹ

리츠(REITs : Real Estate Investment Trusts)제도 – 부동산투자신탁

리츠제도는 주식 또는 수익증권을 발행하여 다수의 투자자로부터 자금을 조달한 후 이 자금을 소득창출부동산에 투자하여 얻은 임대료, 매매차익, 이자 등과 같은 수익을 투자자에게 배당해 주거나 이자의 형태로 되돌려주는 제도이다.
이는 부동산에 투자하는 뮤추얼펀드를 의미하며 투자자가 자금을 위탁한다는 점에서 부동산을 직접 위탁하는 부동산신탁과 차이가 있다. 우리나라 부동산투자회사법에서는 REITs를 자기관리REITs, 위탁관리REITs, 기업구조조정REITs 등의 세 가지로 구분하여 규정하고 있다.

ㄹ

마샬(Marshall)의 지가이론

마샬은 토지의 유용성에 대한 화폐가치의 총액을 지가라고 하고 택지의 가격은 위치의 가치와 농업지대의 합으로 나타난다고 하여 위치의 중요성을 강조하였다.

만기전변제위험 = 조기상환위험

차입자가 대부기간 만기 전에 채무를 변제함에 따라 발생하는 위험을 말한다.

만기전 변제는 저당이자율 > 시장이자율일 때 발생한다. 차입자의 입장에서는 저당이자율이 시장이자율보다 높으므로, 만기 전에 저당을 변제하는 것이 유리하다. 시장이자율이 하락되었으므로, 이자율이 낮은 저당을 새로 얻어 이자율이 비싼 오래된 저당을 변제하게 되면서 발생하는 위험이다.

만기전 변제위험은 고정이자율저당의 경우 특히 심각하다. 따라서 고정이자율저당에서는 이같은 위험에 대처하기 위하여 저당할인(mortgage discount)을 적용하거나, 만기전 변제에 대해서 벌금을 부과하기도 한다.

매가할인저당

인플레 등으로 저당이자율이 높은 시기에, 개발업자가 주택판매를 촉진하기 위하여 사용하는 저당이다. 이는 초기 몇 년 동안은 저당이자율을 낮게 적용하고, 그 이후는 정상이자율을 적용한다. 낮은 이자율 적용으로 인한 차액에 해당하는 금액은 저당설정시 개발업자가 매가 할인수수료로 대출기관에 지불한다. 따라서 개발업자의 비용부담이 증가하기 때문에 결국 주택매매가격이 높아질 수 있다.

매수방식(공영개발방식)

토지를 전면적으로 매수한 후 개발을 하여 택지로 이용하는 방식이 매수방식이고 주택지조성사업과 택지공영개발사업이 대표적인 사업으로 기존 토지를 수용하는 절차가 필요하다.

매후환대차(賣後還貸借)

매후환대차란 매도자가 다시 장기 임대차한다는 조건으로 대상부동산을 대출기관(또는 매수자)에 매도하는 것이다. 대출기관은 매매대금의 전부 또는 일부를 매도자에게 지불한다. 매후환대차의 경우, 대출기관은 대상부동산에 대한 소유권을, 매도자는 임차권을 가지고 있기 때문에, 역저당의 형태를 띤다.

맹지(盲地)

주위가 모두 다른 사람 소유의 토지로 둘러싸여 1필의 토지 사방 어느 면에도 공로(公路)에 접한 부분이 전혀 없는 토지를 말한다. 따라서 맹지의 소유자는 공로에 나서기 위하여 주위 토지

를 사용할 주위토지통행권이 있다.

무위험률

정부가 보증하는 국채의 실질이자율과 같이 장래 기대되는 수익이 확실한 경우의 수익률로써 순수한 시간에 대한 대가이다. 무위험율에 영향을 주는 요인에는 신용의 제한, 화폐의 수요와 공급, 저축율, 투자율 등이 있다.

물리적 내용연수

건물의 이용과 시간의 경과 또는 자연작용으로부터 생기는 마멸·파손 또는 노후화 등으로 물리적으로 더 이상 사용할 수 없을 때까지의 사용연한을 말하는데 이는 건물의 수명을 물리적 측면에서 파악할 때의 개념이다.

ㅂ

법률적 관리(보존관리)

부동산의 법률적 관리란 대상부동산의 유용성을 보호하고자 하는 법률상의 절차와 처리를 법적으로 확보하려는 관리행위로 이에는 권리분석과 계약관리 등이 있다.

법률적 위험

부동산 개발에 있어 개발인·허가 및 인·허가에 관련한 지역지구제, 환경평가, 교통부담, 전기, 상하수도 등의 시설공급 제한에 따르는 위험 등이 법률적 위험인데 이러한 위험은 사업을 아예 어렵게 하거나 개발원가를 가중시키는 요인이 되기도 한다. 법률적 위험을 최소화하기 위해서는 이미 이용계획이 확정된 토지를 구입하는 것이 바람직하다.

변동의 원칙

모든 현상은 자연법칙에 의해 항상 변화한다. 부동산에 대한 유용성도 그 내외적 요인의 변화에 따라 부단히 변동하므로 부동산가격도 가격형성요인의 상호 인과관계의 변동과정에서 형성된다는 원칙이 변동의 원칙이다. 이 원칙은 감정평가업무에 시점수정 및 가격시점을 확정해야 한다는 이론적 근거를 제시한다.

변동이자율저당

저당기간동안 이자율을 달리 적용하는 저당대부로써 이자율 변동위험을 대출자로부터 차입자에게 전가시키기 위해서 고안된 융자제도이다. 가변이자율저당대부방법과 조정이자율저당대부방법 등으로 구분된다.

보수적 예측방법

투자수익을 가능한 한 낮게 예측하고 그것을 기준으로 투자결정을 하는 것이다. 투자수익을 최대, 중간, 최소로 추계하고 그 중에서 최소추계치(最小推計値)를 판단기준으로 삼는 것이다. 이 같은 위험처리방법은 투자추계를 하향 편성함으로써 미래에 발생할지도 모를 위험을 상당수 제거할 수 있다는 가정에 근거를 두고 있다.

복조원가(reproduction cost : 복제원가)

대상부동산과 동일한 또는 유사한 재료에 의하여 부동산을 복조(複造)하는 비용을 복조원가라고 한다. 특수한 공법과 자재가 건물의 가치를 나타내는 교회, 절 같은 특수목적 건물 및 계획중인 건물의 평가에 적용된다.

복합부동산(複合不動産)

토지와 건물은 각각 별개의 다른 부동산이면서도 토지와 건물 모두 함께 부동산활동의 대상이 되기도 하고 거래나 평가가 되는 경우가 있는데 이를 복합부동산이라 한다.
개량부동산이라고도 불리며 감정평가시 일괄평가가 이루어진다.

부동산가격의 3면성

일반적으로 재화의 가격을 판단할 때에는 어느 정도의 비용이 투입되어 만들어진 물건인가 하는 비용성, 어느 정도의 값으로 시장에서 거래되고 있는가 하는 시장성, 그리고 물건을 이용함으로써 어느 정도의 이익 또는 편익을 얻을 수 있는가 하는 수익성 등 세 가지 측면에서 고찰할 수 있는데 이를 가격의 3면성이라 하고 특히 재화가 부동산일 때 부동산가격의 3면성이라고 한다.

부동산공급법칙

부동산 가격만을 변수로 하여 공급량과 가격의 관계를 나타낸 것으로 보통 A부동산의 가격이 높으며 높을수록 A부동산의 공급은 증가하고 가격이 낮으면 그 부동산의 공급이 감소하는 것을 공급법칙이라 한다. 즉 가격과 공급량은 비례관계에 있다는 것을 의미한다.

부동산공급의 가격탄력성

어떠한 부동산의 가격(임대료)의 변화율에 대한 그 부동산공급량의 변화율의 정도를 말하는 것으로 다음과 같이 표시된다.

$$\text{○ 공급의 가격탄력성} = \frac{\dfrac{\text{공급량의 변화분}}{\text{원래의 공급량}}}{\dfrac{\text{가격의 변화분}}{\text{원래의 가격}}} = \frac{\text{공급량의 변화율(\%)}}{\text{가격의 변화율(\%)}}$$

부동산관리의 3방식

부동산관리를 어떻게 하느냐에 따라 부동산소유자가 직접 관리하는 자가관리, 관리하는 업자에

게 위탁하여 관리하는 위탁관리, 자가관리에서 위탁관리로 이행할 경우 과도기에 하는 혼합관리 등으로 구분되는데 이들 자가관리, 위탁관리, 혼합관리를 부동산관리의 3방식이라고도 한다.

부동산관리의 정보체계

부동산관리에 관한 결정을 하기 위해서 필요한 자료를 수집・가공・정리하여 언제든지 정보를 이용할 수 있도록 체계화 해놓는 것을 부동산관리 정보체계라 한다.
이는 부동산관리를 과학화함으로써 위험을 제거할 뿐만 아니라 수익을 안정적으로 얻는데 크게 도움을 준다.

부동산권리분석(不動産權利分析)

대상부동산에 대한 권리관계의 상태(태양)를 실질적으로 조사・확인・판단하여 권리상태의 현상을 명확히 인식한 후, 일련의 부동산활동을 안전하게 하려는 부동산활동이다. 각종 부동산거래활동에서는 먼저 부동산권리관계의 하자 유무에 대한 판단이 요구되며, 거래활동의 한 분야로서 권리관계를 다루는 과학과 기술의 양면성을 지니는 작업이다. 부동산권리분석이 필요한 이유는 형식적 심사주의하에서는 등기의 공신력이 없기 때문에 거래사고의 위험이 높기 때문이다.

부동산 마케팅 믹스

마케팅 믹스(marketing mix)란 마케팅 목표의 효과적인 달성을 위하여 마케팅 활동에서 사용되는 여러 가지 방법을 전체적으로 균형이 잡히도록 조정, 구성하는 일이라 할 수 있다.
부동산 마케팅 믹스는 표적 시장에 도달하고 또 시장 표적을 만족시키는 과정에 영향을 주는 통제불가능한 환경변수에 적응하기 위해 통제가능변수인 마케팅 요소를 조합하는 것이다.

부동산상담(不動産相談)

부동산문제에 대해 조언, 안내, 지원을 제공하는 것을 의미한다. 즉, 부동산상담이란 의뢰인이 가지고 있는 다양한 문제들에 대해 상담사의 축적된 지식과 경험을 바탕으로 하여 적절한 조언과 해결책을 제공하는 것이다.

부동산수요법칙

어떤 부동산의 가격이 하락하면 그 부동산의 수요량은 증가하고 가격이 상승하면 그 부동산의 수요량은 감소한다. 이와 같이 부동산가격과 부동산수요량이 역(逆)의 관계를 나타내는 것을 수요의 법칙이라 한다.

부동산수요의 가격탄력성

어떤 부동산의 가격이 변화할 때 그 부동산의 수요량이 얼마나 변화하는가를 측정하는 척도를 말하는데 다음과 같이 부동산수요의 가격탄력성은 가격의 변화율(%)로 나타낸다.

○ 수요의 가격탄력성 $= \dfrac{\dfrac{\text{수요량의 변동분}}{\text{원래의 수요량}}}{\dfrac{\text{가격의 변동분}}{\text{원래의 변동분}}} = \dfrac{\text{수요량의 변화율(\%)}}{\text{가격의 변화율(\%)}}$

○ 수요의 소득탄력성 = 수요량의 변화율(%)/소득의 변화율(%)

○ 수요의 교차탄력성 = X재의 수요량의 변화율(%)/Y재의 가격변화율(%)

부동산시장(不動産市場)

부동산에 관한 권리나 부동산 자체가 교환되고 매매가 행해지는 곳으로, 장소가 아닌 매도인과 매수인이 서로 만나는 장을 의미한다. 다시 말해 부동산시장이란 부동산권리의 교환, 상호 유리한 가액으로 가액결정, 경쟁적 이용에 따른 공간균배, 토지와 공간이용의 패턴 결정, 수요와 공급의 조절을 돕기 위하여 의도된 상업활동을 하는 곳이다.

부동산시장의 경기순환

일반적으로 부동산경기는 주택건축경기를 의미한다. 경기순환은 회복시장 → 상향시장 → 후퇴시장 → 하향시장으로 진행된다. 다만 부동산경기의 각 순환국면은 불규칙적·불명확하며 일반경기에 비해 회복이 느리고 후퇴는 빠르다는 특징이 있다.

① 회복시장 : 하향시장이 저점을 지나 부동산가격의 하락이 중단, 반전(상승)하여 부동산거래가 늘어나고 부동산가격이 상승하기 시작하는 단계로 과거 판매했던 부동산 사례가격은 새로운 거래가격의 기준가격이 되거나 하한선이 된다.

② 상향시장 : 부동산의 가격이 계속 오르면서 거래가 활발해지는 시장으로 과거의 사례가격은 새로운 거래가격의 하한선이 되고 매도자 중시현상이 커지는 단계이다.

③ 후퇴시장 : 상향시장에서 보여 줬던 부동산가격의 상승이 중단, 반전(하락)하여 경기의 후퇴가 시작되어 불황으로 내려가는 국면으로 부동산거래는 점차 한산해지는 것이 일반적이나 일부에서 급격히 한산하여 거래가 끊기기도 하는데 과거에 거래되었던 사례가격은 새로운 거래의 상한선이 되거나 기준가격이 된다.

④ 하향시장 : 후퇴시장 다음에 나타나는 시장으로 부동산가격이 하락할 뿐만 아니라 특수한 거래 이외는 거의 일어나지 않아서 매수자 중시현상이 커지고 과거의 사례가격은 새로운 거래가격의 상한선이 된다.

⑤ 안정시장 : 일반시장과 달리 부동산시장이 지니고 있는 특수한 국면으로 불황에 강한 유형의 시장이라 할 수 있는데 부동산가격이 인정되어 있으면서 가벼운 상승을 유지하는 시장을 말한다. 실수요자에 의해 지탱되는 시장으로 경기순환에 의해 분류된 것은 아니나 경기와 전혀 무관하다고 할 수는 없으며 이 시장에서 과거의 사례가격은 신뢰할 수 있는 거래기준이 된다.

부동산 신디케이션

부동산 신디케이션이란 부동산개발사업을 공동으로 수행하기 위하여, 일반투자자들의 자금과 부동산개발업자의 전문성을 결합한 투자자 집단을 의미한다.

신디케이션이 부동산을 취득, 개발, 관리, 운영, 매도하기 위해서는 법인의 형태를 가져야 하는데, 이를 신디케이션회사 또는 신디케이트라고 하고, 결성된 신디케이션의 운영과 관리의 책임을 지는 법인이나 자연인을 신디케이터라고 한다. 보통 건설회사, 개발회사, 리츠회사 등이 신디케이터로서의 역할을 한다.

개발업자는 무한책임으로 관리・운영의 책임을 지며 투자자는 유한책임으로 투자한도 내에서 책임을 지며 출자비율에 따라 배당을 받는다.

부동산신탁

부동산신탁이란 부동산 소유자인 위탁자가 부동산의 유지・관리를 목적으로 하거나 투자수익을 올릴 목적으로 대상부동산을 수탁자에게 신탁하면 부동산을 위탁받은 수탁자는 그 부동산을 유지・관리하거나 또는 토지를 개발하여 임대하거나 분양하여 수익을 올려 그 수익을 수익자에게 교부하는 행위를 말한다.

부동산실명제(不動産實名制)

주택이나 토지 등을 실제 소유자 이름으로만 등기를 하게 하는 제도이다. 즉, 부동산실명제는 부동산에 관한 소유권과 전세권・저당권 등 물권등기시 실권리자 명의로 등기하게 함으로써 기존의 명의신탁제도를 악용하여 이루어졌던 ① 투기・탈세・탈법행위 등 반사회적 행위 방지, ② 부동산거래의 정상화, ③ 부동산가격의 안정 도모, ④ 국민경제의 건전한 발전을 도모하기 위해 제정되었다.

부동산 위치

부동산의 고정되어 있는 일정한 '곳'을 부동산의 위치라고 하며 부동산 위치의 개념은 협의의 위치, 광의의 위치, 최광의의 위치 등으로 구분하여 설명할 수 있다.

① **협의의 위치** : 대상부동산이 차지하는 위치로 획지를 의미한다.

② **광의의 위치** : 해당 부동산과 용도가 유사하고 가격수준이 비슷한 대상부동산이 속해 있는 지역적 위치로서 인근지역 개념이다.

③ **최광의의 위치** : 해당 부동산이 위치한 인근지역이 속해 있는 도나 시 등의 광역적 위치를 말한다.

부동산의 유효수요

부동산에 대한 수요는 인간의 욕망을 나타내는 막연한 수요가 아니라 대가를 지불할 수 있는 구매력을 수반한 수요여야 하는데 이를 부동산의 유효수요라고 한다.

부동산의 지역성(不動産의 地域性)

부동산은 자연적·인문적 조건의 전부 또는 일부를 공통적으로 가짐으로써 다른 부동산과 함께 어느 지역을 구성하고 있다. 따라서 부동산은 그가 속한 지역의 구성분자로서 그 지역과 상호의존·보완·협동 및 대체·경쟁관계에 있으며, 이들의 상호관계를 통하여 사회적·경제적·행정적 위치가 결정된다. 이러한 지역은 자연적·인문적 조건의 결합으로 이해되며, 또한 각각의 특성을 갖는다.

부동산의 특성(不動産의 特性)

① **자연적 특성** : 부동산 자체가 본래 지니는 특성으로, 부동성(비이동성, 지리적 위치의 고정성), 영속성, 부증성, 개별성 등이 있다.

② **인문적 특성** : 부동산이 인간과 어떤 관계를 형성할 때 나타나는 특성으로 용도의 다양성, 병합 및 분할의 가능성, 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성 등이 있다.

부동산투기

부동산투기는 부동산의 가격상승에 의한 양도차익만을 목적으로 부동산을 보유하는 것이다. 부동산투기의 대상은 아직 개발되지 않았지만 개발될 가능성이 있는 미성숙지를 주대상으로 한다.

부동산투자

부동산의 생산 활동을 통하여 장래의 수익을 획득할 것을 목적으로 합리적인 안정성과 원금의 궁극적인 회수를 전제로 하여 상당히 오랫동안 용도를 갖는 부동산에 자본을 투입하는 것이다.

부동산투자수익률

부동산투자수익률이란 부동산에 투자된 투자자본에 대한 부동산으로부터 수익된 임대료의 비율 $\left(\frac{\text{수익임대료}}{\text{부동산투자자본}}\right)$을 말한다.

투자수익률의 종류에는 기대수익률, 요구수익률, 실현수익률 3가지가 있다.

부동산투자위험

부동산투자로부터 발생하는 위험을 말하는데 부동산투자로부터 발생하는 위험은 크게 사업상의 위험, 금융상의 위험, 법적 위험, 인플레위험 등이 있다.

① **사업상의 위험** : 부동산 투자사업 자체로부터 발생하는 수익성에 관한 위험으로서 시장위험과 운영위험 및 위치적 위험 등이 있다.

② **금융적 위험** : 부동산투자시 투자재원의 일부로 부채를 사용했을 경우 원금과 이자를 매 기마다 지불해야 하는데 이로부터 발생하는 위험을 말한다.

③ **법적 위험** : 부동산은 위치의 고정성, 공급의 부증성이라는 물리적 특성 때문에 부동산을 둘러싸고 있는 소유권, 정부정책, 지역지구제 등의 법적인 환경에 지대한 영향을 받게 되는데 이러한 영향으로부터의 위험이 부동산투자에 대한 법적 위험이다.

부동산평가의 3방식

비용성의 측면에서 부동산의 가격을 구하는 것을 원가방식이라 하고 시장성의 측면에서 부동산의 가격을 구하는 것을 비교방식이라 하며 수익성의 측면에서 부동산의 가격에 접근하는 것을 수익방식이라 하고 이들 원가방식, 비교방식, 수익방식을 합쳐서 부동산평가의 3방식이라 한다.

부동산평가의 6방법

원가방식에는 가격을 구하는 원가법(복성식평가법)과 부동산의 임료를 구하는 적산법이 있고 비교방식에는 가격을 구하는 거래사례비교법과 임료를 구하는 임대사례비교법이 있으며 수익방식에는 부동산가격을 구하는 수익환원법과 임료를 구하는 수익분석법이 있다.
이와 같이 원가법과 적산법, 거래사례비교법과 임대사례비교법, 수익환원법과 수익분석법을 부동산평가의 6방법이라 한다.

부동산 포트폴리오

포트폴리오이론(portfolio theory)이란 투자자가 투자를 할 때 한 종목에 집중적으로 투자하지 않고 여러 종목에 분산 투자함으로써 위험을 분산시켜 안정된 수익을 얻으려는 자산투자이론이다. 부동산의 경우는 부동산의 자연적 특성인 지리적 위치의 고정성으로 인하여 부동산시장이 지역적으로 분화되기 때문에 부동산의 위치, 유형, 가격에 따라 다양한 부동산에 분산투자하여 불필요한 위험을 제거하여 보다 안정적이고 높은 수익을 얻을 수 있는 다양한 '부동산 포트폴리오'를 선택할 수 있다.

부동산학의 지도이념

부동산활동을 전개할 때나 부동산학이론을 개발할 때 지켜야 할 행동지침으로 부동산과 인간의 바람직한 관계개산을 위해 부동산학의 지도이념이 필요하게 된다.
부동산학의 지도이념에는 법률적 측면에서 공·사익 조화의 원리, 경제적 측면에서 효율적 관리의 원리, 기술적 측면에서 공간 및 환경가치증대의 원리 등이 있다.

부동산현상

부동산현상이란 인간이 이용하고 있는 부동산자체 및 부동산으로부터 비롯되는 여러 가지 법칙, 제도 등의 제현상을 말한다. 부동산현상은 복합개념 측면으로 분석해야 한다.

부동산환경

부동산을 에워싼 자연적·사회적·물리적·경제적 조건 또는 상황 등을 부동산환경이라고 한다. 부동산은 환경의 구성분자로 환경과 부동산의 관계는 전체와 부분의 관계가 성립되며, 양자의 관계는 상호 독립적인 관계가 아니라 서로 영향을 주고받는 유기적인 관계이다.

부동산활동

부동산활동이란 인간이 부동산을 대상으로 전개하는 관리적 측면에서의 여러 가지 행위 또는

태도를 말하고 다양한 부동산활동은 크게 소유활동과 거래활동으로 구분되기도 한다.

① **소유활동** : 부동산이용활동, 부동산관리활동, 부동산개발활동

② **거래활동** : 부동산취득, 처분활동, 임대차활동, 감정평가활동, 권리분석활동

부동산활동의 경제성 원칙

최소의 희생으로 최대의 효과를 올리려는 원칙이 경제성 원칙인데 부동산활동은 경제적 이익 및 합리성을 추구하는 것으로 부동산활동의 경제성은 부동산활동 전반에 걸쳐서 합리적 선택의 원칙이라고도 할 수 있다.

부동산활동의 공정성 원칙

부동산은 사회성과 공공성이 높은 재화이기 때문에 부동산활동도 사회성과 공공성을 갖고 있어야 하고 특히 공적 부동산활동에서 부동산활동이 공정해야 한다는 것이다.

부동산활동의 능률성 원칙

부동산활동의 일반원칙으로 능률성 원칙, 안전성 원칙, 경제성 원칙, 공정성 원칙 등을 드는데 이 중 능률성 원칙이란 부동산활동을 능률적으로 하여야 한다는 것으로 부동산활동의 과학화·기술화 내지는 합리화·근대화를 뜻하기도 한다. 부동산활동에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있으며 구체적인 능률성의 원리는 다음과 같다.

① **이전(利錢)의 원리** : 부동산활동에서 인간이 지금까지 담당하던 작업을 기계나 도구에 의존함으로써 능률화를 추구하는 원리

② **보족(補足)의 원리** : 부동산활동에서 인간 능력의 한계를 보충·극복하는 수단으로 기계(컴퓨터, 팩시밀리) 등을 사용함으로써 능률화를 추구하는 원리

③ **분담(分擔)의 원리** : 예컨대 부동산중개활동에서 부동산의 유형별로 각자의 전문분야에 따라 그 업무를 분담하여 처리하는 원리

④ **연결(連結)의 원리** : 부동산활동에서 그 업무를 분담하는 경우 각자가 행한 결과를 유기적으로 잘 연결함으로써 능률화를 추구할 수 있다는 원리

⑤ **표준(標準)의 원리** : 부동산활동에서 각종 서식 등을 표준화하여 능률을 꾀하는 원리

⑥ **분발(奮發)의 원리** : 부동산활동에 참여하는 사람은 적극적으로 활동해야 하는 원리

부동산활동의 안전성 원칙

거래사고는 항상 일어날 수 있다는 점에서 부동산활동에서 안전성이 중요한데 이 안전성은 경제적 안전성, 법률적 안전성, 기술적 안전성을 복합적으로 파악해야 한다.

그리고 안전성은 능률성을, 능률성은 안전성을 각각 저하시키는 요인이 될 수가 있기 때문에 안전성과 능률성은 상호 견제의 관계에 있다.

부동성(고정성 · 비이동성)

토지의 위치는 인간의 힘으로 이동할 수 없다는 토지의 본질적 특성을 말한다. 이 특성은 토지가 갖는 자연적 특성으로서 고정성, 비이동성이라고도 하며 부동성으로부터 파생되는 특징은 다음과 같다.

① 동산과 구별짓는 근거가 된다.
② 부동산활동은 현장에서 이루어지는 임장활동(臨場活動)의 특징을 갖는다.
③ 부동산 시장을 추상적 시장으로 만들고 국지화시킨다.

부분별 단가적용법(部分別 單價適用法) = 구성단위법

부동산감정평가에 있어서 원가법으로 재조달원가를 직접 구하는 방법 중의 하나로, 감정평가 대상부동산에 대해 구조부분마다 따로 표준단가(標準單價)를 구하여 이 단가에 해당 면적이나 수량을 곱하여 총공사비를 구하고 이에 간접공사비, 수급인의 적정이윤, 도급인이 부담할 통상의 부대비용을 가산하여 재조달원가를 구하는 방법이다.

부분원리금상환방법

상환만기일이 되어도 원리금이 완전히 상환되지 않고 일부분만 상환하는 방법인데 이는 변제만기일이 되어도 차주와 대주간에 원리금이 완전히 상환되지 않음을 합의한 특별금융이다.

부분평가

부분평가란 부동산이 복합부동산으로 구성되어 있는 경우 그 상태를 주어진 것으로 보고 그 구성부분을 평가대상으로 삼는 것을 말한다.
일체로 이용되고 있는 대상물건을 평가할 때 일부는 평가하지 않는 것이 원칙이지만 일체로 이용되고 있는 대상 물건의 일부분에 대하여 특수한 목적 또는 합리적인 조건이 수반되는 경우에는 전체의 상황을 상정하여 그 일부분만을 별도로 평가할 수 있다.

부(負)의 상환

저당잔금이 오히려 증가하는 것을 말하는 바, 초기 지불액이 이자지급액에도 못 미칠 경우 발생하며 특히 체증식 상환방법에서 많이 발생한다.

부(負)의 외부효과

한 경제주체의 행위가 시장기구를 통하지 않고 다른 제3자에게 미치는 불리한 효과를 말한다. 부의 외부효과는 사회가 부담하는 비용을 증가시키는데 사회가 부담하는 비용을 사회적 비용이라 한다. 부의 외부효과시에는 사적 비용은 감소한다.

부정형 획지(不整形劃地)

획지(劃地)의 형상의 한 가지로서, 획지의 형상이 정방형(正方形)이나 장방형(長方形)이 되지 못하는 토지를 말한다. 동일면적의 정형획지(整形劃地)에 비하여 이용도가 낮으므로 지가는 일

반적으로 정형획지에 비하여 이용도가 낮은 정도에 따라 저렴하다. 부정형획지에 대한 감정평가를 할 때에는 그와 근사한 획지의 면적을 상정하고 부정형 정도에 따라 30% 이내의 공제를 한다.

부증성(不增性)

토지는 생산비나 노동을 투입하여 물리적 절대량을 늘릴 수 없다는 물리적 특성이 있는데 이를 부증성이라고 한다. 부증성을 비생산성, 비증가성이라고도 하며 부증성으로부터 파생되는 특징은 다음과 같다.

① 생산비의 법칙이 적용되지 않는다.
② 토지의 공급곡선을 수직으로 만든다.
③ 토지이용을 집약화시키고 경제적 지대를 발생시킨다.
④ 균형가격의 성립을 어렵게 한다.

분할증분 저당

대출기관이 차입자의 이자부담을 덜기 위해 저당이자율을 낮게 적용하는 대신에 지분권자가 독점하던 지분가치 상승분을 나누어 갖는 조건으로 대출하는 경우 대상부동산을 매도하거나 상환할 때 대상부동산의 가치 증분의 일부를 추가이자로 취득하는 저당대부이다.

분할지분 저당

대출기관이 차입자의 이자부담을 덜기 위해 저당이자율을 낮게 적용하는 대신에 지분권자가 독점하던 지분가치 상승분을 나누어 갖는 조건으로 대출하는 경우 대상부동산의 가능 조소득이 일정액을 초과할 때 그 초과분의 일정비율을 추가이자로 취득하는 저당대부이다.

비율임대차

비율임대차는 임대료를 결정할 때 임차인 총수입의 일정비율을 임대료로 지불하는 임대차로 매장용 부동산에 일반적으로 적용된다.

비체계적 위험

시장의 전반적인 움직임과는 무관한 개별적인 부동산의 특성으로부터 야기되는 위험으로 개별자산에 국한하여 영향을 미치는 위험을 말한다. 투자대상을 다양화하여 분산투자를 함으로써 피할 수 있는 위험으로 이는 투자자가 여러 자산에 분산투자함으로써 제거될 수 있기 때문에 분산가능위험, 또는 피할 수 있는 위험이라 한다.

다양한 부동산 포트폴리오를 선택할 때 불필요한 비체계적인 위험을 제거하여 안정된 투자수익을 확보할 수 있으므로 포트폴리오의 선택에서 매우 중요한 의미를 갖는 것은 비체계적 위험이다.

BTL 사업방식(Build Transfer Lease)

민간이 자신의 비용으로 공공시설 등을 건설한 후 바로 국가나 지자체에 모든 관리 등을 귀속시

키고 그에 따른 리스료를 정부나 지자체로부터 민간이 받는 사업방식을 말한다.

빈지(濱地)

법으로 소유는 불가능하나 실익이 있는 토지를 말하는데 일반적으로 바다와 육지 사이의 해변 토지가 이에 해당된다.

ㅅ

사업수탁방식

건물의 개발단계에서부터 개발완료 후 운영까지의 부동산활용 전반을 개발자가 담당하는 부동산개발방식을 말하는데 토지(개발)신탁방식과 유사하지만 개발에서부터 운영까지 토지소유자 명의로 행해진다고 하는 점에서 차이가 있다.

사정보정(事情補正)

사정보정이란 거래사정이 개입된 가격수준을 그러한 거래사정이 개입되지 않았을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다. 사정보정의 작업은 일정한 법칙이나 기준이 없으므로 사정개입의 정도를 계량화하는 데는 감정인의 정확한 판단력이 요구되며 사정보정치는 다음공식에 의하여 구하여진다.

○ $\text{사정보정치} = \dfrac{\text{정상가격}}{\text{거래가격}} = \dfrac{100(\%)}{100(\%) \pm \text{사정개입의 정도}(\%)}$

산재성(散在性) 점포

서로 분산 입지하여야 하며 한 곳에 집재하면 서로 불리한 점포를 산재성 점포라 한다. 산재성 점포에는 잡화상, 어물점, 모자점, 양화점, 이발소, 공중목욕탕, 세탁소 등이 있다.

상권(배후지)

상권 또는 배후지(hinterland)란 대상 상가가 흡인할 수 있는 실질적인 소비자의 숫자가 존재하는 권역을 말한다. 상업활동을 성립시키는 지역조건을 가진 공간적 넓이라고 할 수 있으며 상업활동은 고객을 상대로 하므로 고객이 존재하는 배후지가 상업지 입지선정시 가장 중요하다.

상대적 위치

상대적 위치란 주변의 토지이용상황에 따라 결정되는 위치를 말한다. 상대적 위치를 경제적 위치라고도 하는데, 물리적(절대적) 위치보다 경제적 위치가 더 중요하다.
특정부지의 토지이용이 상대적 위치에 의해 영향을 받는 것을 토지의 위치성이라 한다.

상향여과

하위계층이 사용하던 저가주택이 수선되거나 재개발되어 상위계층의 사용으로 전환되는 것을 말한다. 주택의 상향여과과정은 소득의 증가 등과 같은 이유로 인해 저가주택에 대한 수요가 감소되었을 때 나타나며 재개발 등의 형태로 나타난다.

상환기금법(償還基金法)

상환기금법은 부동산감정평가의 원가방식에서 재조달원가로부터 내용연수에 따라 감가수정할 경우의 방법과 수익방식에서 가격을 구하는 방법의 2가지로 쓰인다.

전자는 부동산의 내용연수를 통하여 매년 감가액에 해당하는 일정액을 적립하고, 거기에 복리로 이자를 가산하여 산출한 원리금 합계액과 대상부동산 등의 재조달원가에서 잔존가격을 차감한 잔액과 같게 하려는 방법을 말하며, 후자는 수익환원법에서 대상부동산이 부지와 건물 기타의 상각자산과의 결합으로 구성되어 있을 경우 부동산임대 또는 일반기업경영에 의한 상각 전 순수익에 수익현가율을 곱하여 수익가격을 구하는 방법으로, 호스콜드방식이라고도 불린다.

상환비율

저당대부액 중 상환된 금액이 차지하는 비율을 상환비율이라 하고, 상환비율은 (1－잔금비율)이 된다.

상환 조견표

매 기간의 저당지불액을 원금상환분과 이자지급분으로 나누고, 원금의 미상환분을 하나의 표에 나타낸 것이다. 저당지불액을 이자지급분과 원금상환분으로 구별하는 이유는 부동산개발이나 투자를 전문적인 사업으로 할 경우 이자지급분은 보통 경비로 취급되어 과세대상에서 제외되기 때문에 이를 구분하기 위해 필요하다.

상환의 초기에는 원리금상환액 중에서 대부분 이자지급분이고 원금이 차지하는 비율은 적다. 그러나 상환기간이 지날수록 이자지급분이 차지하는 비율이 줄어들고 원금상환분이 차지하는 비율이 커지며 일반적으로 만기의 2/3 정도가 지나야 원금의 1/2 정도가 상환된다.

선매품점

선매품이란 고객이 상품의 가격, 스타일, 품질 등을 여러 상점과 비교하여 구매하는 것을 말하며, 선매품점이란 그러한 상품을 주로 판매하는 상점을 말하는데 이는 점포를 판매하는 상품에 따른 구분이다.

편의품점에 비해 가격수준이나 이윤율이 높은 대신에 구매회수가 적으므로 교통수단이나 접근성이 좋아야 한다. 집심성, 집재성 점포에 속하는 경우가 많으며 가구, 부인용 의상, 보석류 등이 이에 해당된다.

선용주의

선용주의란 주로 물이 귀한 건조지역에서 행해지는 것으로, 먼저 온 사람이 물을 독점적으로

사용하고, 남은 것이 있으면 그 다음 사람이 사용한다는 원칙이다. 따라서 선용주의에서는 인접 토지 소유자들 간에 동등한 용수권이나 합리적 사용이라는 개념이 없다.

선형이론(扇形理論)

도시내부구조의 일반화에 관한 호이트(Hoyt)의 이론으로서, 도시의 지역구조를 원(圓)과 그 중심에서 방사되는 선형상에 따라서 지역구조를 파악하려는 이론이다.
즉, 도시성장과정에서 주거지 배치가 도심지에서 부채꼴 모양으로 펼쳐가는 형태를 가진다는 주장이다.

소급평가

소급평가란 현재시점을 기준으로 평가하는 것이 아니라 과거의 어느 시점을 기준으로 하여 행하는 평가이다. 즉, 가격시점을 과거의 일정시점으로 잡고 행하는 평가를 말한다.

소득효과

부동산가격(임대료)이 상승했다는 말은 소비자의 실질소득이 상대적으로 줄었다는 것을 의미하게 되는데 소득이 줄어들면 소비자는 그전보다 적은 양의 부동산을 소비할 수밖에 없으며 이로 인해 수요량이 감소하는 현상을 소득효과라 한다.

수복재개발(修復再開發)

현재의 불량. 노후상태가 관리나 이용부실로 발생된 경우 본래의 기능을 회복하기 위하여 현재의 대부분 시설을 그대로 보존하면서 노후·불량화의 요인만을 제거시키는 소극적인 재개발로 도시재개발의 대표적인 예이다.

수요·공급의 원칙

부동산의 가격도 기본적으로는 그 수요와 공급과의 상호관계에 의하여 결정된다는 원칙이다. 부동산은 부증성, 부동성, 개발성 등 여러 특성 때문에 이 원칙이 제한을 받기도 하나 용도적 관점(택지개발, 주택의 신축 등)이나 효용면에서 대체가 가능하므로 수요·공급의 원칙이 적용된다고 볼 수 있다.

수요량의 변화

수요곡선상에서 부동산가격이 변화함에 따라 소비자가 구매하려는 부동산의 수량이 변화하는 것을 수요량의 변화라고 하는데 이 수요량의 변화는 수요곡선상의 변화로 나타난다. 수요량의 변화는 수요곡선상의 변화로 수요곡선 자체의 변화를 나타내는 수요의 변화와 구분된다.

수요의 변화

수요곡선을 구할 때 일정하다고 보았던 부동산가격 이외의 여러 조건, 즉 소득, 다른 재화의 가격, 기호 등 중의 어느 하나라도 변하면 수요곡선은 전체가 좌·우로 이동하는데 이를 수요의

변화라 하는데 이 수요의 변화는 수요곡선 자체의 변화로 나타난다.

수익배분의 원칙

수익배분의 원칙이란 토지·자본·노동 및 경영의 각 생산요소에 의하여 발생하는 총수익은 이들 제요소에 배분되는바 자본·노동 및 경영에 배분된 몫 이외의 잔여액(잉여생산성)은 그 배분이 정당하게 행하여지는 한 토지에 귀속된다는 원칙을 말한다.

수익분석법

수익분석법이란 일반기업경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순이익(상각 후)을 구한 후 대상 물건을 계속하여 임대차하는데 필요한 경비를 가산하여 대상 물건의 임료를 산정하는 방법을 말하고 이 방법에 의한 임료를 수익임료라 한다.

기업용 부동산에 귀속하는 순이익을 적절하게 구하는 경우에만 유효하며 통상적인 임대기간은 1년 또는 1개월 단위로 쓰인다.

수익체증·체감의 원칙

부동산에 대한 단위투자액을 계속적으로 증가시키면 그에 대응하는 수익이 어느 점(최대수익점)까지는 체증하지만 그 이후는 수익증가율이 체감하게 되는 바 이를 수익체증·체감의 원칙이라 한다.

수익환원법

수익환원법이라 함은 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순이익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 수익환원에 의하여 구한 가격을 수익가격이라 하며 임대용 부동산이나 기업용 부동산의 가격을 구하는데 유효하다.

수익환원법에 의한 수익가격의 산출산식은 다음과 같다.

○ $\text{수익가격} = \dfrac{\text{순수익}}{\text{환원이율}} = \dfrac{\text{총수익} - \text{총비용}}{\text{환원이율}}$

순가중개의뢰계약(net listing)

부동산중개의뢰에서 매도인이 매도가격을 미리 정하여 중개업자에게 제시하고 이를 초과한 가격으로 매도한 때는 그 초과액을 중개업자가 보수로 지급받는 의뢰계약방법이다. 이 계약은 현행 부동산중개업법상 금지된 형태이다.

순임대차

임차인은 순수한 임대료만을 임대인에게 지불하고 순임대료를 제외한 경비는 임대인과 임차인이 사전협상에 따라 지불하는 형태의 임대차를 말한다.

협상에 의한 비용부담 조건에 따라 1차, 2차, 3차 순임대차로 구분하는데 보통 순임대차라고 하면 1차 순임대차를 말하며 공업용 부동산의 경우 3차 순임대차가 널리 사용되고 있다.

순현가법(NPV : 純現價法) = 순현재가치

투자로 인하여 발생할 미래의 모든 현금흐름을 할인율(요구수익률)로 할인하여 얻은 순현가를 투자의 준거로 삼아 투자결정을 하는 방법이다. 즉, 순현가법은 투자의 결과로 발생하는 현금유입을 요구수익률로 할인하여 얻은 현금유입의 현가와 투자비용을 요구수익률로 할인하여 얻은 현금유출의 현가를 비교하는 투자분석방법이다.

순현가란 부동산 투자사업에 투입되는 비용과 산출되는 수익의 차이를 의미한다. 따라서 순현가는 투자사업에 대한 해당기업의 초과이윤이 되며 다음과 같이 계산된다.

"순현가 = 부동산 보유기간 동안 예상되는 매년의 세후 현금수지의 현재가치 + 부동산 처분시에 예상되는 세후 지분복귀액의 현재가치 − 지분투자액"이다. 따라서, 순현가 ≥ 0 이면 투자를 결정할 것이고 순현가 < 0 이면 투자를 하지 않을 것이다.

스킬믹스(skill mix) 기능

부동산업을 경영하는 경영자가 관리적·인간적·기술적 기능을 최고경영자층, 중간경영자층, 하층경영자층별로 어떻게 혼합할 것인가 하는 것을 스킬믹스 기능이라고 한다.

최고경영자층은 관리적 기능을 더 중요시하고, 중간경영자층은 인간적 기능을 더 중요시하며, 하층경영자층은 기술적 기능을 더 중요시한다.

시산가격

감정평가액을 산출하는 중간에 감정평가의 실천적 작업의 하나의 과정으로 감정평가의 3방식을 적용하여 구한 가격을 시산가격이라 한다. 원가방식에 의하여 구해진 시산가격을 적산가격(積算價格), 비교방식에 의하여 구해진 시산가격을 비준가격(比準價格), 수익방식에 의하여 구해진 시산가격을 수익가격(受益價格)이라고 한다. 최종적으로 감정평가액을 결정할 때는 이들 시산가격의 상호조정이 필요하다.

시장의 실패(市場의 失敗)

어떠한 요인에 의해 사적 시장의 매커니즘이 자원의 적정분배를 자율적으로 조정하지 못하는 것을 말한다. 예를 들면 불완전 경쟁, 외부효과, 정보의 불완전성, 공공재의 존재 등에 의해 발생한다.

시점수정(時點修正)

시점수정이란 사례물건의 거래시점과 대상물건의 가격시점이 불일치할 경우 사례가격을 거래시점의 가격수준에서 가격시점의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

○ 사례가격 = 거래사례가격 × 가격변동률 $\left(\frac{\text{가격시점의 지수}}{\text{거래시점의 지수}}\right)$

실질임료

실질임료는 순임료와 필요적 경비로 구성되는데 세부적인 것은 다음과 같다.

- 실질임료
  - 순임료
    1. 예금적성격을 갖는 일시금의 운용익(보증금 등)
    2. 선불적 성격을 갖는 일시금의 상각액(사글세)
    3. 선불적 성격을 갖는일시금의 미상각액에 대한 운용익
    4. 각 지불시기에 지불되는임료 중 순임료 상당액(월세)
    5. 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액
  - 필요제경비

지불임료

실현수익률(사후수익률)

실현수익률이란 투자를 통해서 실제로 달성된 수익률을 말하는데 사후수익률 또는 역사적 수익률이라고도 한다. 즉 10,000만원을 투자한 부동산이 1년간 1,000만원의 수익을 달성했을 경우 실현수익률은 10%가 된다.

ㅇ

애드믹스(ad mix)

부동산광고를 하는데 있어서 TV, 라디오, 신문광고 등 광고내용이 비싼 광고매체가 광고효과가 큰 것이 사실이지만 그렇다고 광고비를 어느 특정한 광고매체에만 집중시키는 것이 좋은 선택이라고 할 수 없다. 따라서 광고효과를 극대화하기 위해서는 다양한 광고매체를 효과적으로 짜맞춰야 하는데 이와 같이 광고효과의 극대화를 위해 광고매체를 조합하는 일을 애드믹스(ad mix)라 한다.

약성 효율적 시장

과거의 자료를 토대로 시장가치의 변동을 분석하는 것을 기술적 분석이라 하는데 이 기술적 분석에 의해서 밝혀진 기술적 지표들이 현재 부동산가치에 반영된 경우는 어느 누구도 과거의 추세분석으로는 정상이윤 이상의 초과이윤을 얻을 수 없다.

이와 같이 현재 시장가치가 과거의 추세를 충분히 반영하고 있기 때문에 현재 가치에 대한 과거의 역사적 자료를 분석한다고 하더라도 정상이윤 이상의 초과이윤을 획득할 수 없는 시장을 약성 효율적 시장이라고 말한다.

에스크로업(Escrow業) = 이행대행업

부동산거래에서 매도인과 매수인이 합의한 대로 거래가 이루어질 수 있도록 자금과 서류 등 모든 책임을 공정한 제3자에게 맡기어 이해당사자의 권리와 의무를 동시에 처리하기 위한 제도로서 부동산거래에서 거래개시시점과 종결시점 사이에서 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지할 수 있는 제도적 정치를 말한다. 에스크로업은 부동산거래가 복잡하고 발전된 사회에서는 필수적이며, 실제로도 복잡한 저당채무액 등을 정밀하게 검산하고, 소유권이전등기 절차・금융・보험까지 대행하고 있다.

여과현상(filtering)

주택을 저소득계층이 거주하는 저가주택과 고소득계층이 거주하는 고가주택으로 구분할 때 소득의 증・감, 주거지역의 개발 등으로 저가주택에서 고가주택으로, 고가주택에서 저가주택으로 이동하는 현상을 주택의 여과현상이라 한다. 과현상에는 하향여과와 상향여과가 있다.

① 하향여과(filtering-down) : 상위계층이 사용하던 고가주택이 하위계층의 사용으로 전환되는 것을 말한다.

② 상향여과(filtering-up) : 하위계층이 사용하던 저가주택이 수선되거나 재개발되어 상위계층의 사용으로 전환되는 것을 말한다.

연금의 미래가치 계수(연금의 내가계수)

매년 1원씩 받게 되는 연금을 이자율 r 로 계속해서 적립했을 때 n년 후에 달성되는 금액을 구하는 계수로 매 기간마다 일정액을 불입했을 때 기간 말에 달성되는 누적액을 구하는데 이용된다.

공식은 $\frac{(1+r)^n-1}{r}$ 이다.

감채기금계수와 역수관계에 있다.

연금의 현재가치 계수(연금의 현가계수)

매년 1원씩 n년 동안 받게 될 연금을 일시불로 환원한 액수로 일정기간동안 매 기간마다 일정액을 타게 될 때 이것의 현재가치를 구하는데 이용된다.

공식은 $\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$ 이 사용된다.

저당상수와 역수관계에 있다.

영속성(永續性)

토지는 사용이나 시간의 흐름에 의해서 소모와 마멸이 되지 않는다는 특성이 영속성이다. 영속성은 불변성, 비소모성, 내구성, 불괴성 등이라고 하는데 이 특성은 토지와 건물에 차이가 있으며 파생되는 특징은 다음과 같다.

① 부동산활동을 장기적으로 하게 한다.

② 소유의 이익과 이용의 이익을 구별시키며 임대차시장이 발달하는 근거가 된다.

예측의 원칙(豫測의 原則)

예측의 원칙이란 부동산의 가격 형성요인과 지역특성, 가격수준은 부단히 변하고 이에 따라 부동산가격도 변동되기 때문에 평가활동에 있어서는 그 요인의 추이나 동향에 대한 예측을 하여야 한다는 원칙이다.

부동산가격은 그 부동산 자체의 변화에 의하여 변하는 것보다 일반적으로 부동산을 둘러싼 사회적·경제적·행정적 요인의 변화에 따라 변하므로 과거 및 현재 뿐만 아니라 미래의 장기적 예측에 의하여 현재의 가격결정에 영향을 미치게 된다.

완전경쟁시장

똑같은 질을 가지고 있는 제품의 매도자와 매수자가 다수이면서 제품에 대한 완전한 정보를 가지고 있어 누구도 시장가격에 영향을 미칠 수 없을 만큼 경쟁이 이루어지고 있는 시장을 말한다. 따라서 개별기업은 시장의 가격을 주어진 대로 받아들이는 가격순응자가 되며 일물일가의 법칙이 성립된다.

외부효과

어떤 경제활동과 관련하여 시장의 교환과정에 참여하지 않는 다른 사람에게 의도하지 않는 혜택이나 손해를 가져다주는 데도 이에 대한 대가를 받지도 지불하지도 않는 것을 외부효과라 한다. 정(+)의 외부효과는 시장기구를 통하지 않고 이익을 받은 사람이 그에 대한 대가를 지불하지 않는 경우로 외부경제라고도 한다. 그 반대로 다른 사람에게 의도하지 않은 손해를 입히고도 이에 대한 대가를 지불하지 않는 경우를 부(−)의 외부효과라 한다.

요구수익률

투자에 뒤따르는 위험에 대한 비용을 감안한 최소한의 수익률을 요구수익률 또는 외부수익률이라고 한다. 투자를 한다는 것은 몇 개의 투자방법 중에서 다른 곳에 투자를 하는 기회를 포기한다는 데서 요구수익률을 기회비용이라고도 한다.

요구수익률은 위험을 감안한 수익률로서 위험이 크면 클수록 요구수익률도 커진다.

○ **요구수익률** = 무위험률 + 위험할증률 + 예상인플레율

용도의 다양성

토지는 주거용지·공공용지 및 산업용지 등으로, 산업용지는 다시 1차·2차·3차 산업용지 등 다양한 용도로 사용될 수 있는데 이 특성을 용도의 다양성이라고 한다.

용도의 다양성으로부터 파생되는 특징은 다음과 같다.

① 인문적 특성 중 최유효이용의 판단 근거가 된다.

② 이행과 전환을 가능하게 한다.

원가법

원가법이라 함은 가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말하고 원가법이라고도 한다. 이 방법에 의하여 구한 가격을 복성가격(적산가격)이라 한다.

원가법의 정도는 재조달원가와 감가상당액의 적정한 파악에 좌우되며 주로 건물 등 상각자산의 평가에 널리 사용된다.

토지는 생산비의 개념이 없어 원가법으로 적용이 불가능하나 매립지나 조성택지와 같이 원가개념이 성립될 수 있는 토지는 복성가격으로 평가할 수 있다.

원금균등상환방식(균등상환저당) = 체감식 상환방법

저당원금은 매 기간 일정하게 상환하고, 이자는 매 기간 말의 저당잔금에 이자율을 적용하여 상환하는 방법으로 체감식 융자금상환방법이라고도 한다. 상환기간동안에 원금상환액은 일정하고, 이자는 감소하게 되므로 기간의 경과에 따라 저당지불액(원금+이자)은 감소하게 된다.

원리금균등상환방식(균등지불저당)

일정기간에 원금과 원금에 대한 일정률의 이자를 매월 지불하는 상환방법을 원리금 균등상환방법이라고 한다.

상환기간동안 원금과 이자의 합계(저당지불액)가 균등한 방법으로, 상환기간 초기에는 전체 상환금액 중 이자지불액이 많고 기간 말에 가까울수록 원금지불액이 많아진다. 따라서 저당대출자 입장에서 볼 때, 원리금균등상환방식보다 원금균등상환방식이 보다 채무불이행의 위험이 낮다. 부동산금융에서 가장 보편화된 차금지불방법으로 특히 주택금융이나 건물의 장기저리 대부에 이용된다.

원리금 수취권

저당대출시 또는 저당유동화 증권에 투자했을 경우 일정기간마다 원금과 이자를 받을 권리를 말한다.

위치성(位置性)

토지이용이 상대적 위치에 따라 영향을 받는 것을 말한다. 일반적으로 접근성이 좋을수록 그 부동산의 가치가 높아진다. 접근의 정도는 어떤 대상물이 인간생활에 필요한 경우라도 그 접근성이 지나치면 불리한 경우가 있으며, 거리와의 접근성은 일단 가까우면 접근성이 좋은 것으로 생각되나 때로는 가까우면서도 주차문제, 일반통행문제, 가로의 횡단문제 등으로 인하여 위치로서 나쁜 경우가 있다. 또한, 접근성은 용도에 따라 달라지는데, 공업지로 보면 유리한 위치라도 주거지로 보면 불리한 위치가 될 수 있다.

위치의 가변성(변화성)

토지는 토지를 둘러싸고 있는 인문적 환경이 변하면 토지의 가치가 변화하는데 이를 위치의 가변성이라고 하며 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성으로 나눠 설명된다.

① 사회적 위치의 가변성 : 가구구조의 변화, 인구의 변화, 공장·학교의 이전

② 경제적 위치의 가변성 : 소득의 변화, 교통체계의 변화

③ 행정적 위치의 가변성 : 토지거래 허가제, 양도소득세변화, 주택정책의 변화

위탁관리(외주관리)

소유자 자신이 관리하지 않고 부동산관리를 전문적으로 하는 전문업자에게 맡겨 관리하는 방식이다. 최근에 많이 이용되는 방식으로 가장 진보된 관리방식이라고 하는데 이 방식은 빌딩고층화에 따른 고도의 관리기술의 필요성 때문이다.

위험선호형

위험을 선호하는 인간행동으로 위험이 커지더라도 보상의 대가기회가 존재한다면 그 수익률이 적게 상승하더라도 기꺼이 위험을 감수하려는 유형을 말한다.

위험혐오적

기대수익률이 동일한 두 개의 투자대안이 있을 경우 투자자는 덜 위험한 쪽을 선택하는데 이러한 행동을 위험혐오적이라 한다.

위험혐오적이라는 말은 투자자는 전혀 위험을 감수하려고 하지 않는다는 것을 의미하는 것이 아니라 감수할 만한 유인책이 있는 위험이거나 회피할 수 없는 위험일 경우 투자자는 기꺼이 이를 감수한다.

유사지역

유사지역이란 인근지역의 지역적 특성과 유사한 지역 특성을 갖는 다른 지역을 말한다. 따라서 인근지역과 인접해 있느냐의 여부와 관계없이 지역적 특성이 유사하면 유사지역이 된다. 인근지역과 지리적 위치는 다르나 물리적·경제적·사회적(인구)상태로 보아 용도적·기능적으로 유사하여 지역구성 요소가 동질적이고 인근지역과 대체성을 갖는다.

유상도시이론

베리(Berry)의 유상도시이론은 도시내부구조가 도로의 발달로 동서남북으로 띠 모양을 이루며 발전해 간다는 이론이다. 이는 교통기관의 현저한 발달로 종래 도시 내부에 집약되어 있던 업무시설과 주택이 간선도로를 따라 확산 입지하는 경향이 있다고 자동차를 이용해서 도시성장구조 이론을 전개하였다.

유효조소득

부동산임대 투자시에 임대료 수익계산시 가능조소득에서 공실 및 불량부채 충당금을 빼고 기타 소득을 더한 것을 말한다.

의제(擬制)부동산

등기·등록 등의 공시방법을 갖춤으로써 부동산에 준하여 취급하는 특정의 동산이나 동산과 일체로 된 부동산의 집단을 의제부동산 또는 준부동산이라고 한다.

외제부동산에는 광업재단, 공장재단, 선박(20톤 이상), 건설기계, 항공기, 자동차, 어업권, 입목(立木)등이 있다.

2차 저당시장

저당 대출기관과 다른 투자자들 사이에 저당을 사고파는 시장이다.

2차 저당시장에서는 1차 대출기관들이 그들이 설정한 저당을 팔고 자금을 조달하는데 결정적인 역할을 하므로 2차 저당시장은 저당이 유동화되는데 결정적 역할을 한다.

이체증권(MPTS)

저당담보증권의 한 종류인 이체증권은 근거가 되는 모저당의 저당지불액이 매월을 단위로 불입되는데 매월을 단위로 하여 원금과 이자를 지불받는다. 이것은 차입자가 지불하는 부채서비스액에서 저당관리비용을 제하고, 바로 투자자에게 지불되기 때문에 이체증권이라 한다. 그리고 중간에 원금의 전부가 조기에 상환되면 투자자는 그때 일시에 많은 금액을 지불받게 되고 이 증권은 만기보다 일찍 끝나게 된다.

이행지

용도지역의 세분화된 지역 내에서 그 용도전환이 이루어지고 있는 이행토지를 이행지라 한다. 예를 들면 개발사업으로 공업지역이 주거지역으로 이행되고, 주거지역이 상업지역으로 이행되고 있는 토지를 말한다.

인근지역

인근지역이란 대상동산이 속해 있는 지역으로 대상부동산의 가격형성에 직접적으로 영향을 주는 지역적 특성을 가진 지역을 말한다.

인근지역은 대상부동산의 가격형성에 직접적인 영향을 미치고 지역 내의 부동산은 상호 대체경쟁관계가 있고 동일한 지가수준을 가지며 용도적·기능적 동질성을 갖는다.

인근지역의 생애주기

거래대상이나 평가대상이 되는 대상부동산이 속한 지역을 인근지역이라고 하는데 동·식물에서 나타나는 생태학적 성쇠현상을 인근지역이라고 하는 지역에 적용하여 인근지역이 개발되어 성장하고 쇠퇴하는 과정을 주기적으로 파악하여 각 국면에서 나타나는 여러 가지 현상을 설명하는 이론을 인근지역의 생애주기라고 한다.

인근지역의 생애주기별 특성은 다음과 같다.

① **성장기(개발기)** : 지가의 상승이 활발하여 투기적 경쟁이 치열하고 주민의 유동이 많은 주기이다.
② **성숙기** : 부동산가격, 지역기능이 정점에 도달하여 지가와 지역주민의 사회적·경제적 수준이 최고로 높고 지역주민의 유동이 적으며 입지경쟁도 안정된 주기이다.
③ **쇠퇴기** : 지가 수준이 하락하여 고소득층은 이 지역을 떠나고 사회적·경제적 지위가 보다 낮은 주민들이 이주하여 오는 필터링(filtering)현상이 시작되는 주기이다.
④ **천이기(遷移期)** : 쇠퇴기에 재개발이 이루어지지 않고 종래의 건축상태를 그대로 유지·수선해 갈 경우 도래하는 단계로, 하향여과가 활발해져 지가는 가벼운 상승현상이 나타나기도 하나 전체적으로 볼 때는 쇠퇴기보다는 지가상승률은 낮아진다.
⑤ **악화기** : 지역이 소유자들에 의해 포기되는 기간으로 떠돌이 노동자, 사회적 지위가 가장 낮은 사람이 유입되고 슬럼기 직전의 단계이다.

인접성(隣接性)

토지는 본래 연속되어 있고 반드시 다른 토지와 연결되어 있으며 인접토지와 긴밀한 공간관계에 있다는 성질로 연결성이라고도 하는데 다음과 같은 특징을 파생시킨다.
① 부동산에서 용도면에서 대체가능성이 존재한다.
② 개발이익의 사회적 환수논리의 근거를 제공한다.
③ 인접지와 협동적 이용을 필요화시킨다.

일괄평가

평가는 대상물건을 개별로 행하는 것이 원칙이지만 2개 이상의 대상 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 평가할 수 있는데 이를 일괄평가라 한다. 예를 들면, 2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있어 이를 일괄평가하는 경우나 구분소유건물에 있어 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우를 말한다.

일반중개의뢰계약(open listing)

부동산 중개의뢰에서 부동산 의뢰인이 다수의 중개업자에게 동등한 기회로 부동산 판매를 의뢰하는 계약을 일반중개의뢰계약이라고 한다.
이 계약은 우리나라에서 현재 가장 많이 이용하는 방법이나 선진국에서는 별로 사용되지 않는다.

일시불의 미래가치 계수

1원을 이자율 r로 저금했을 때 n년 후에 찾게 되는 금액으로 기간 초에 불입된 일시불에 대해서 일정기간 후 원리금의 합계를 구하는데 이용된다.
공식으로는 $(1+r)^n$를 사용한다.

일시불의 현재가치 계수

할인율이 r %일 때 n년 후의 1원이 현재 얼마만한 가치가 있는가를 나타내는 것으로 일정기간 후의 일시불과 동등한 가치를 가지는 현재의 액수를 구하는데 이용된다.

공식으로는 $\frac{1}{(1+r)^n} = (1+r)^{-n}$를 사용한다.

1차 저당시장

저당대부를 원하는 수요자와 저당대부를 제공하는 금융기관으로 이루어지는 시장을 말하는데 1차 저당대출자들은 주택을 구입하고자 하는 일반수요자와 새로이 부동산을 공급하고자 하는 건설업자에게 저당을 설정하고 자금을 대여하고 있다.

1차 저당대출자들은 저당을 자신들의 자산 포트폴리오의 일부로 보유하기도 하고 자금의 여유가 없으면 2차 저당시장에 팔기도 한다.

임대사례비교법

임대사례비교법이란 대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 다른 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정과 시점수정 등을 가하여 임료를 산정하는 방법을 말한다.

임대차계약

부동산 임대차계약이란 해당 부동산의 임차자와 임대자간의 권리와 의무관계를 규율하는 계약인데 임대차계약은 임대차에서 발생하는 임대료 · 부동산세금 · 보험료 · 수선비 · 부과금 등의 조건을 어떻게 하느냐에 따라 종류가 다르다.

임대료 등의 지급조건을 어떻게 결정하느냐에 따라서 조임대차(gross lease), 순임대차(net lease), 비율임대차(percentage lease)의 유형이 있으나 상호간의 협상에 의해 변형된 유형도 나타난다.

임장활동(臨場活動)

부동산은 부동성이라는 물리적 특성과 대물활동이라는 부동산활동의 속성 때문에 부동산을 거래 · 이용 · 관리 · 평가 등을 하기 위해서는 직접 현장에서 확인하고 대상부동산의 개별적 상태 등을 직접 점검하는 것이 필요한데 이것을 부동산의 임장활동이라고 한다.

임차자 정착물

임차자의 편의에 의해 설치한 정착물로써 부동산 정착물에 해당되지 않으며, 그 소유권은 원칙적으로 임차자에게 있다. 임차자 정착물에는 거래정착물, 농업정착물, 그리고 가사정착물이 있다.

입지경쟁

입지잉여가 높은 토지는 한정되어 있고, 그 토지를 원하는 입지주체는 많으므로, 유사한 업종에 속하는 입지주체들끼리 보다 유리한 입장에서, 보다 유리한 이용을 하려는 경쟁을 말한다.

입지선정

입지선정이란 입지주체가 추구하는 입지조건을 갖춘 토지를 발견하는 것을 말하며 때로는 주어진 부동산의 적정한 용도를 결정하는 역할도 포함한다. 전자는 협의의 입지선정이라 하고 후자는 광의의 입지선정이라 한다.

입지는 정적이고 공간적인 개념인데 반해, 입지선정은 동적이고 공간적 시간적 개념이라 할 수 있다.

입지인자

특정장소에 입지함으로써 얻게 되는 비용절약상의 이익을 입지인자라 하는데 입지조건의 평가요소 혹은 평가항목을 의미한다. 입지인자는 크게 경제적 인자와 비경제적 인자로 구분할 수 있다. 경제적 인자란 입지인자 중 경제적 이익에 관한 인자를 말하고 비경제적 인자라 함은 경제적 인자 이외의 인자를 말한다.

입지잉여

입지조건이 다른 입지보다 양호함으로써 다른 입지에서 얻어지는 이윤보다 많은 초과이윤을 입지잉여라 한다.

입지잉여는 입지조건이 같은 경우라도 모든 입지 주체에 똑같이 생기지 않으며 입지주체가 그 위치를 최유효이용할 수 있는 경우에 생기는 것이다.

입지잉여가 0인 경우를 한계입지라 하고 입지잉여가 플러스인 경우를 입지조건이 좋다고 하며 입지잉여가 마이너스인 경우를 입지조건이 나쁘다고 한다.

입찰지대곡선

제한된 토지에 대한 입지경쟁의 결과 도심으로부터 거리에 따라 가장 높은 지대를 지불할 수 있는 각 산업의 지대곡선들을 연결한 것을 입찰지대곡선(bid rent curve)이라 한다.

ㅈ

자가관리(직접관리)

부동산을 소유자 자신이 직접 관리하는 방식을 말하는데 이 방식은 가장 오래된 부동산관리방식으로 빌딩 임대업자나 소규모 부동산투자가들이 많이 이용하고 있다. 자치관리, 자영관리라고도 한다.

자본이득

부동산 투자로 인해 창출되는 수익에는 기간 중의 소득이득과 기간말(처분시)에 발생하는 자본

이득이 있다. 즉 자산가치의 상승에 따른 이익을 말하며, 당해 자산을 매각시 실현되는 것으로 매매차익, 양도차익이라 한다.

자본회수세

자본회수란 부동산학에서 감가상각을 의미하는데 감가상각을 초과한 금액에 대하여 부과하는 세금을 말한다.

잔금비율

주택융자금을 만기 전에 상환하는 경우 상환시점을 기준으로 미상환된 원금을 계산해야 한다. 저당대부액 중 미상환된 원금을 잔금이라 하고, 대출금 중에서 잔금이 차지하는 비율을 잔금비율이라 한다.

잔여법(殘餘法)

건물부지와 같이 복합부동산으로부터 발생하는 전체의 순이익에서 구성부분인 토지·건물 중 어느 일방의 순이익을 공제함으로써 잔여토지 또는 건물의 순이익을 구할 수 있는데 이를 잔여법이라 한다.

잔여법에는 토지잔여법과 건물잔여법이 있으며 수익배분의 원칙이 이론적 근거가 된다.

① **토지잔여법** : 토지와 건물로 구성된 복합부동산에서 건물에 귀속하는 순이익을 공제하여 토지의 순이익을 구하는 방법이다. 토지의 순이익을 토지의 환원이율로 나누면 토지의 수익가격을 구할 수 있다.

② **건물잔여법** : 건물과 토지의 복합부동산의 순이익에서 토지에 귀속된 순이익을 공제하여 건물의 순이익(상각전)을 구하는 방법이다. 건물의 상각전 순이익을 건물의 상각후 환원이율에 상각률을 더하여 나누면 건물의 수익가격을 구할 수 있다.

재래적 저당

각종 금융기관에서 일반대출자들을 상대로 담보부동산의 가치와 차입자의 신용상태 등을 분석한 후에 저당대부를 해주는 제도를 재래적 저당 또는 전통적 저당이라 한다. 재래적 저당은 차입자가 채무를 불이행했을 경우 정부에서 대출자의 손해를 대신 보장해준다는 것을 보증하는 정부보증프로그램이 없기 때문에 정부지원저당보다 대부기간이 짧고 부동산가치에 대한 대부비율도 낮은 것이 일반적이다.

재산3분법

재산을 부동산·증권·예금 중 어느 한 가지에만 집중시키지 않고 부동산·증권·예금 3분야에 분산하여 투자하는 것을 말한다.

이 재산 3분법은 경기변동에서 오는 위험부담으로부터 벗어나고 수익을 안정적으로 취하자는데 목적을 둔 자산관리방법이다.

재조달원가

재조달원가란 현존하는 물건을 가격시점에서 원시적으로 재생산 또는 재취득하는 것을 상정하는 경우에 필요한 적정원가의 총액을 말한다.

도급건설한 경우 수급인에게 지불되는 표준적인 건설비와 도급인이 별도로 지불하는 통상의 부대비용을 합한 것이다.

저당권의 유동화

저당권 자체를 하나의 상품처럼 유통되게 하는 것을 저당권의 유동화라 한다. 즉 부동산저당권을 다시 유통시켜 신용 창조의 수단으로 활용하는 것을 말한다.

저당권의 유동화는 당초 부동산자금 융자를 한 기관 외에 다른 기관을 부동산저당채권에 투자케 하여 간접적으로 자금이 부동산부문으로 흘러 들어오게 한다.

미국에서는 1차 대출기관이 일시적으로 취득한 저당을 모아서 2차 대출기관에 매매하여 자금을 회수, 거래은행의 대출을 갚음으로써 단기자금이 장기자금으로 전환되고 있다.

저당담보증권(MBS)

저당담보증권이란 저당대출기관, 저당회사, 기타 투자자들이 설정하거나 사들인 저당을 담보로 해서 발행하는 새로운 형태의 증권을 말한다. 이 저당담보증권은 지급이 보증되기 때문에 시장에서 쉽게 유동화될 수 있다.

그리고 근거되는 모저당이 고정이자율 저당이었다고 하더라도 저당담보증권은 가변이자율로 발행될 수 있고 한 개의 저당을 여러 개로 쪼개어 저당담보증권을 발행할 수도 있다. 종류로는 이체증권, 저당채권, 참여증서, 다계층채권(CMO) 등이 있다.

저당대출제도

저당(mortgage)은 부동산을 담보로 해서 필요한 자금을 융통하는 것으로 이 때 차입자를 피저당권자(mortgagor)라 하고 대출자를 저당권자(mortgagee)라고 한다.

저당대출이란 부동산을 담보로 제공하고 사용을 공여 받는 금융의 형태를 지칭하는데 저당대출제도란 금전대차관계에 있어서 차주의 채무변제를 담보하기 위하여 차주 또는 제3자 소유의 부동산에 저당권을 설정하고 채권자는 담보물상의 채권을 채무불이행시에 행사함으로써 자기 채권을 충족시킬 수 있는 제도이다.

저당상수 = 연부상환률

저당상수는 현재 1원을 이자율 r로 n년 동안 빌렸을 때 매년 갚아야 할 원리금을 말한다. 저당지불액을 구하기 위해서 저당금액에다가 저당상수를 곱하는 것으로, 일정액을 빌렸을 때 원리금 균등상환방식으로 상환하는 경우 매 기간마다 갚아나가야 할 원금과 이자의 합계를 구하는데 이용된다.

공식으로는 $\frac{r}{1-(1+r)^{-n}}$ 을 사용한다.

저당채권(MBB)

저당담보증권의 한 종류로 저당차입자의 만기 전 변제는 안정된 수익을 바라는 투자자들에게 위험으로 작용하므로 저당투자자들은 이 같은 위험을 제거할 수 있는 다른 형태의 투자대안을 원하는데 이것이 바로 저당채권이다.

저당담보증권의 매수자가 발행자의 만기 전 변제에 대해 방어하는 것을 '콜방어'라 하는데, 저당채권은 매수자가 콜방어를 할 수 있는 장치가 마련되어 있다.

저당채권은 이체증권처럼 매월 원금과 이자를 지불받는 것이 아니라, 보통 6개월을 단위로 원금과 이자를 지불받는다. 그리고 저당채권의 이자율로는 사전에 정해진 쿠폰이자율(coupone rate)이 적용된다.

적산법(積算法)

적산법이란 가격시점에 있어서의 대상물건의 가격을 기대이율로 곱하여 산정한 금액에 대상물건을 계속하여 임대차하는데 필요한 경비를 가산하여 임료를 산정하는 방법을 말한다.

이 방법은 주로 임대사례가 적어 임대사례비교법의 적용이 곤란한 경우에 주로 이용되며 이 방법에 의하여 구하는 임료를 적산임료라 한다.

적합의 원칙

부동산이 그 유용성(수익성 또는 쾌적성)을 최고도로 발휘하기 위해서는 부근 환경에 적합하여야 한다는 원칙이다.

전문품점

고객이 특수한 매력을 찾으려 하며 구매를 위한 노력을 아끼지 않고 유명상표 상품을 갖춘 상점을 전문품점이라 한다. 고급의상, 고급향수, 고급시계, 골프용구 등이 이에 해당되며, 가격수준이 높으므로 구매결정에 신중을 기한다.

전속중개의뢰계약(exclusive agency listing)

부동산중개의뢰에서 특정중개업자에게 거래를 성사시킬 수 있도록 특권을 부여하는 형태의 중개의뢰계약이 전속중개계약이다. 이는 부동산소유자에게 가장 유리한 형태로서 중개업자의 개입 없이 의뢰인이 직접 계약을 성립시킨 때에는 중개업자는 보수를 받지 못한다는 점에서 독점중개의뢰계약과는 다르다.

전이현상

부동산현상은 지역적이고 국지적 현상인데 이 부동산현상이 지역상호 간에 옮겨가는 운동을 전이라 하며 전이현상에는 확대현상과 수축현상이 있다.

① **확대현상** : 어떤 부동산현상이 발생한 지역에서 다른 지역을 향하여 급격히 또는 서서히 이동하는 현상(부동산투기현상, 개발현상 등)
② **수축현상** : 부동산현상이 광역적으로 확대된 후에 그 지역적 규모가 점점 축소되는 현상

절대적 위치

절대적 위치란 지리적 좌표로 결정되는 토지의 위치를 말하는데 물리적 위치라고도 한다.

절대지대설

자본주의 경제에 있어서 모든 토지는 사유화되어 있으므로 토지를 사용하기 위해서는 그 소유자에게 사용료를 지불하여야 하고 이 사용료는 생산력과는 전혀 무관하게 요구되는 것이므로 이를 절대지대라고 하고 이 이론을 절대지대설이라고 한다.

점두광고(店頭廣告)

점포의 간판, 유리창 등에 하는 광고를 말한다.

점이지대(漸移地帶)

중심업무지구를 둘러싸고 있는 불량한 주거지구로서 중심업무지구에 입지하였던 업무시설이나 주변의 경공업이 주거지를 잠식하고 있어 거주환경이 더욱 악화되고 있는 지대이다. 이 지대의 내측에는 경공업지구가 있고 외측에는 불량주거지대가 나타나고 있다.
전이지대 또는 천이지대라고도 한다.

정률법(定率法)

정률법은 부동산의 매년 말 가격에 일정한 상각률(정률)을 곱하여 매년의 상각액을 구하는 방법이다. 즉, 매년 말의 상각잔고에 대하여 정률을 곱하여 상각액을 산출하는 것이므로 상각이 진행됨에 따라 잔고가 감소하여 상각률은 불변인데도 상각액은 점차 감소하므로 체감상각법 또는 잔고점감법(殘高漸減法)이라고도 한다.
초기에 감가액이 많아 안전하게 자본을 회수할 수 있는 방법으로 기계, 기구의 감가상각액 산정 시 주로 적용된다.

접근성(接近性)

어떤 대상물에 도달하는데 시간적·거리적·경제적 부담이 적은 것을 의미하는 상대적인 거리관계를 말한다. 일반적으로 접근성이 좋을수록 그 부동산의 입지조건이 좋고 그 가치도 크다.

정박임차자 = 중요임차자

은행, 증권회사와 같이 특정 건물에 장기 임차하는 임차인을 정박임차자라 하는데, 이들 정박임차자들은 일단 한곳에 입지를 정하게 되면 좀처럼 이동하지를 않는다. 따라서 임대의 안전성확보 및 편의점 등 군소임차자유인에 유리하다.

정(正)의 외부효과

한 경제주체의 생산 또는 소비행위가 시장메커니즘을 통하지 않고 다른 제3자에게 미치는 유리한 효과를 말하며, 공원, 호수 같은 자연경관, 인근지역의 효율적 관리 등이 있다.

정상가격

통상적인 시장에서 충분한 기간동안 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말하는데 정상가격의 조건은 다음과 같다.

① 대상물건이 시장성이 있어야 한다.
② 통상성이 있는 시장에서 성립된 가격이어야 한다.
③ 통상적인 시장에서 충분한 기간 방매된 후 합의되는 가격이어야 한다.
④ 정상가격은 매매당사자 간에 자유의사로 합의될 수 있는 매매가능가격이어야 한다.
⑤ 당사자가 부동산시장의 추이에 정통하고 대상부동산의 경제가치나 시장성에 정통하여야 한다.

정액법(定額法)

정액법은 대상물건의 감가총액을 단순한 경제적 내용연수로 평등하게 분배하여 매년의 감가액으로 하는 방법이다. 정액법은 균등상각법이라고도 하는데 계산이 간편하다는 장점이 있어 건물 등의 상각자산에 많이 이용되고 있으나 매년 일정하게 감가하기 때문에 실제의 감가와 일치하지 않는 단점이 있다.

정착물

정착물이란 토지와 결합되어 사용되고 있으며 토지와 분리하여 사용하는 것이 불가능한 물건을 말한다. 정착물 중에는 토지와 법률상으로 독립된 부동산으로 간주되는 건물과, 독립성이 없고 토지의 일부에 지나지 않는 수목, 돌담, 교량 등이 있다.

조건부평가

조건부평가는 현황평가에 대립되는 개념으로 대상물건이 있는 상태대로 가치를 평가하는 것이 아니라 일정한 조건이 있는 상태에서 평가하는 것이다.

조방한계

조방한계란 최적의 조건하에서 겨우 생산비를 감당할 수 있는 수익밖에 얻을 수 없는 집약도를 말한다. 따라서 조방한계는 토지이용 집약도의 하한선을 의미한다.

조세의 귀착(歸着)

전가된 실질적인 조세부담이 각 경제주체들에게 최종적으로 낙착되는 결과를 조세의 귀착이라 한다. 재산세는 정부에 의해서 주택의 공급자(임대인)에게 부과되나 부과되는 세금의 상당부분은 수요자(임차인)에게도 전가되는데 임대인과 임차인 사이에서 세금이 어느 정도로 배분되느냐 하는 것은 수요·공급의 상대적 탄력성에 달려 있다.

조세의 전가(傳家)

조세가 최초에 어느 한 경제주체에게 부과되었을 때 각 경제주체들이 자신의 경제활동에서 부과된 조세의 실질적인 부담의 일부 또는 전부를 다른 경제주체에게 이전하는 것을 조세의 전가라 한다.

조임대차(gross lease)

임차인은 순임대료 · 부동산세금 · 보험금 · 특별부과금 등을 합한 총(조)임대료를 임대인에게 지불하는 방식으로 아파트와 같은 주거용 부동산에 많이 적용된다.

주거분리

고소득층 주거지역과 저소득층의 주거지역이 서로 분리되고 있는 현상을 말한다. 주거분리현상은 도시 전체적인 측면에서 뿐만 아니라 지리적으로 인접한 근린지역에서도 일어난다.

주택개발금융

주택건설을 촉진하려는 목적에서 주택건설업자의 건설활동에 수반되는 자금융통의 필요성에 대응하여 이를 지원해 주는 건설업자에 대한 금융이다.

주택 서비스

주택 서비스란 주택이 소유자에게 제공하는 효용을 말한다. 주택을 물리적 실체로 보지 않고 주택 서비스를 제공하는 효용의 주체로 보면, 주택은 동질적 상품으로 취급될 수 있다.

주택소비금융(저당대부)

주택의 거래를 원활히 하고 국민의 지불능력을 높이기 위해 주택을 구입하거나 개량하고자 하는 사람에게 주택을 담보로 하여 자금을 융자해 주는 가계에 대한 금융이다.

주택유량

일정기간의 주택량을 주택유량이라고 하는데 일정한 기간 동안에 공급자들이 공급하고자 하는 주택의 양을 주택유량의 공급량이라고 하고 일정한 기간 동안에 수요자들이 보유하고자 하는 주택의 양을 주택유량의 수요량이라고 한다.

주택저량

일정시점의 주택량을 주택저량이라고 하는데 일정시점에 존재하는 주택의 물리적인 양을 주택저량의 공급량이라고 하고, 일정시점에 수요자들이 보유하고자 하는 주택의 양을 주택저량의 수요량이라고 한다.

준강성 효율적 시장

현재 공표되는 사실을 토대로 시장가치의 변동을 분석하는 것을 기본적 분석이라 하고 기본적

분석을 하여 투자를 하더라도 기본적 분석이 벌써 반영되어서 정상 이상의 이익을 올릴 수 없는 시장이 있다.
이와 같이 어떤 새로운 정보가 공표되는 즉시 시장가치에 반영되기 때문에 공표되는 어떤 새로운 정보로 정상 이상의 초과이익을 올릴 수 없는 시장을 준강성 효율적 시장이라고 한다.

지가(地價)

지대를 토지사용에 대한 대가라 하면, 지가는 미래의 지대총량을 현재가치로 환산한 것이다. 그리고 지대는 토지용역의 대가를 말하고, 지가는 토지교환의 대가를 말한다.

지가구배현상

한 도시를 이루고 있는 토지의 지가(地價)는 도심이 가장 높고 도심에서 외곽 쪽으로 갈수록 점점 낮아진다. 이는 도심의 토지는 집약적이고 외곽으로 갈수록 조방적이기 때문이다.
도심의 지가수준이 가장 높은 곳은 100%입지라고 하고 도심에서 멀어짐에 따라 지가수준은 낮아지는 지가의 분포를 일정한 모양으로 도식화하면 도시의 지가는 원추처럼 되어 지는데 이러한 현상을 지가구배현상이라고 한다.

지대(地代)

토지소유자가 그 토지의 이용자(임차인)로부터 일정기간 동안 토지이용에 대한 대가로 받는 보상을 지대라 한다. 즉 토지용익의 대가이다.
지대는 토지용익의 대가라는 점에서 토지소유권에 대한 가격인 지가와는 구별된다.

지렛대 효과

부동산투자로부터 얻은 수익률이 대출로부터 발생하는 이자보다 높게 발생하는 경우 금전대부를 통해서 부동산투자를 하게 된다. 이와 같이 자기자본에 금전대부금액을 합쳐서 투자할 경우 자기자본만 가지고 투자하는 것보다 수익률이 높을 때 자기 자본 이외에 대부금액을 이용하는데 이를 대부금액의 지렛대 효과라 한다. 지렛대 효과는 다시 차입금이 지분수익을 증가시키는 정의 지렛대 효과와 감소시키는 부의 지렛대 효과로 구분된다.

지목(地目)

연속적으로 되어 있는 토지 위에 선을 그어서 경계를 만든 후 그 용도에 따라 지적공부인 토지대장 또는 임야대장에 등록한 토지의 구분을 지목이라 하고 주된 용도에 따라 28개로 분류한다.
지적법에 규정된 28개의 지목은 공시법에서 참고한다.

지분배당률

세금공제 전 현금수지를 지분투자액으로 나눈 값으로 세전수익률이라고도 한다.
세전 현금수지승수의 역수이다.

지분수익률

지분수익률은 대상부동산으로부터 기대되는 모든 세전현금수지의 현재가치를 원래의 지분투자액과 같도록 만드는 할인율(내부수익률)을 말한다. 그리고 지분수익에는 매 기간의 세전현금수지 뿐만 아니라, 기간 말에 부동산의 처분으로 인한 세전현금수지도 포함된다.

GRM(Gross Rent Multipliers). GIM(Gross Income Multipliers) 분석법

대상부동산의 총임료(GR)에 총임료승수(GRM)를 곱하여 대상부동산의 가격을 산출하는 방법을 GRM분석법이라 하고 총수익(GI)에 총수익승수(GIM)를 곱하여 대상부동산의 가격을 산출하는 방법을 GIM 분석법이라 한다.

GRM 분석법 및 GIM 분석법은 장래 산출할 것으로 기대되는 수익에 기초를 두고 있기 때문에 수익방식의 일종으로 간주되며 사례부동산의 수익사례에 기초한다는 점에서 비교방식의 일종으로 간주되어 활용되고 있다.

지역분석

지역분석이란 당해지역의 지역특성, 장래동향을 명백히 하여 그 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

지표권(surface right)

지표권이란 지표상의 토지를 배타적으로 이용할 수 있는 권리를 말하는데 작물의 경작, 건물의 신축, 지표상 물의 이용 등의 권리들이 지표권이다.

지하권(subsurface right)

지하권이란 토지의 소유권자가 지하공간으로부터 어떤 이익을 획득하거나 이를 사용할 수 있는 권리를 말하는데 이에는 사적 지중권과 공적 지중권으로 구분할 수 있다.

① 사적 지중권이란 토지소유권자가 소유토지의 지하에 있는 자갈 · 모래 · 지하수 등을 사적으로 이용 · 관리할 수 있는 권리로 사적 지중공간에 해당된다.

② 공적 지중권이란 토지소유권자의 권리가 미치지 않는 석탄, 광물, 석유 등이 있는 공적 지중공간을 말한다.

직 · 주 분리

직장은 도심에 두고 거처는 도심에서 먼 곳에 둠으로써 직장과 주거지가 다른 현상을 직 · 주 분리라고 한다.

직 · 주 분리의 원인으로는 도심의 환경 악화, 도심지의 지가고, 도심지의 재개발로 인한 주택철거, 교통수단의 발달 등을 들 수 있다.

직 · 주 분리의 결과 도심의 상주인구가 감소하는 공동화현상이 나타난다.

직 · 주 접근

직장과 주거를 가까운 곳에 두려는 현상으로 회귀현상이라고도 한다. 직 · 주 접근의 원인은 정책적으로 유도하는 경우도 있지만 도심지가의 하락, 도심환경의 개선, 교통체증의 심화 등도 원인이 된다. 직 · 주 접근의 결과 도심의 건물이 고층화된다.

집심성(集心性) 점포

배후지의 중심지에 입지하여야 유리한 점포를 집심성 점포라 한다. 집심성 점포에는 도매점, 백화점, 고급음식점, 보석점, 미술품점, 고급의류점, 장식품점, 화장품점, 시계점, 대형서점, 약국, 영화관 등이 있다.

집약도

토지이용에 있어서 토지단위 면적당 투입되는 노동, 자본재의 비용을 말한다. 토지이용의 집약도가 낮은 경우를 조방적 토지이용이라 하며, 토지이용의 집약도가 높은 경우를 집약적 토지이용이라 한다.

집약한계

집약한계란 투입되는 한계비용과 한계수입이 일치되는 데까지 추가 투입되는 경우의 집약도를 말한다. 즉 이윤극대화를 가져오는 토지이용의 집약도이다. 따라서 집약한계는 토지이용 집약도의 상한선을 의미한다.

집재성(集在性) 점포

동일 업종의 점포가 서로 한 곳에 모여서 입지하여야 유리한 점포를 말한다. 집재성 점포는 은행, 보험회사, 상가의 사무실, 관공서, 서점, 기계점, 공구점, 가구점 등이 있다.

ㅊ

차지방식(借地方式)

토지유효활용방식 중 종래의 차지방식은 토지소유자가 토지를 제3자에게 임대하고 차지인이 권리금을 지불한 다음에 토지 위에 건물을 건축하여 차지권부건물로서 분양하거나 임대하던 것이었는데 최근에는 차지계약을 체결할 때 권리금을 주고받지 않는 대신에 차지계약기간 중에 토지소유자에게 고액의 지대가 지불되고 차지계약 종료시점에는 토지는 무상으로 반환되고 건물은 시가로 양도되는 신차지방식이 선호되고 있다. 그리고 공동사업형의 신차지방식이란 신차지방식 중 토지 전부를 임대하는 것이 아니라 토지소유자의 토지 중 일부만을 차지권자가 차지하여 토지소유자 소유부분과 차지부분에 공동으로 건물을 건축하여 임대사업을 공동으로 하는 공동사업형 신차지방식이다.

참여중개

중개업자의 부동산 중개행위는 거래당사자 사이에서 계약이 체결되도록 참여하여 소개·알선(매개)하는 중개행위라는 측면에서 중개행위를 참여중개라고 하는데 우리나라의 과거 전통적인 거간제도는 참여중개에 속한다.

처분신탁

처분신탁이란 신탁회사는 수탁된 부동산을 처분해주고 그 대금을 의뢰자에게 지급해주는 신탁형태를 말하는데 갑종 처분신탁과 을종 처분신탁으로 구분된다.

① **갑종 처분신탁** : 소유자가 맡긴 부동산에 대해 처분시까지 총체적인 관리 및 처분을 신탁회사가 행하며 처분대금을 부동산 소유자 또는 수익자에게 교부하는 신탁의 형태이다.

② **을종 처분신탁** : 처분시까지의 소유권 관리 및 단순한 처분행위만을 수행하며 처분대금을 부동산 소유자 또는 수익자에게 교부하는 신탁의 형태이다.

체계적 위험

체계적 위험이란 시장의 힘에 의해서 야기되는 위험으로 모든 부동산에 영향을 주는 피할 수 없는 위험이다. 경기의 변동, 인플레의 심화, 이자율의 변동 등에 의해 야기되는 위험 등이 체계적 위험에 해당된다.

체증식(遞增式) 융자금상환방법

상환을 위한 지불금이 초기에는 낮으나 기간이 지남에 따라 지불금이 점진적으로 증가하는 상환방법으로 젊은 직장인한테 적합한 상환방법이다.

총가격적산법(總價格積算法) = 총량조사법

부동산감정평가 대상부동산을 구성하는 자재량과 소요되는 노동량을 조사하여 그에 단가(單價)를 곱하여 얻은 가격을 적산(積算)해서 기타의 부대비용을 가산함으로써 재조달원가를 구하는 방법이다.

최고가격제

가격의 통제의 방법 중 가격이 균형가격보다 낮은 수준에서 형성되도록 통제하여 균형가격 이하의 가격으로 거래되도록 하는 가격제도가 최고가격제도인데 이 최고가격제는 가격을 통제하여 소비자를 보호하는데 목적이 있다.

최대수요이론

뢰쉬가 주장한 이론(1954)으로서, 베버의 최소비용이론이 너무 생산비에만 치우쳐 있음을 지적하고 총소득이 최대가 되는 지점으로 이윤극대화를 가져오는 곳이 최적입지라 하였다. 이윤극대화를 꾀하기 위해 공장의 입지는 수요창출을 높이기 위한 시장확대가능성이 가장 풍부한 곳에서 이루어져야 한다고 했다. 수요측면에서 접근한 공장입지론이다.

최소비용이론

베버가 공업입지론으로 주장한 이론으로, 공업입지는 다른 생산조건이 동일하다면 생산과 판매에 있어 최소수송비가 드는 지점에서 이루어진다는 것이다. 이 경우 수송비는 원료와 제품의 무게, 원료와 제품이 수송되는 거리에 의해 결정된다는 원칙을 적용하였다.

최소요구치

중심지 기능이 유지되기 위해 필요한 최소한의 고객 수 또는 상권의 범위를 말하며, 최소요구치의 지역범위가 재화의 도달범위 내에 있어야 중심지가 성립된다.

최유효이용

객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 보유하는 사람이 합리적이고, 합법적인 최고 최선의 이용을 할 경우를 말한다. 토지자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 최유효이용의 원칙이 그 기준이 된다.

최유효이용 판단은 다음의 법률적·경제적·기술적 측면에서 기준하여 판단하여야 한다.

① **법률적 기준** : 대상부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용규제, 환경규제 등에 어긋나지 않는 합법적 이용이어야 한다.

② **경제적 기준** : 해당이용에 대한 주변상황이나 수요측면에서 보아 가까운 장래에 경제적 타당성이 있는 합리적 이용이어야 한다.

③ **기술적 기준** : 대상부동산의 건축가능성 등 물리적 채택가능성이 있는 이용이어야 한다.

④ **경험적 증거** : 최유효이용이란 합리적·합법적·물리적으로 채택 가능한 여러 가지 대안적 이용 중에서 그 이용이 최고의 수익을 올릴 수 있다는 것이 경험적 자료에 의해 지지될 수 있는 이용을 말한다.

최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 부동산의 최유효이용의 방법을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용의 원칙은 부동산의 특성인 용도의 다양성과 공급의 상대적 희소성에서 이론적 근거를 찾을 수 있으며, 부동산가격형성의 개별 분석을 판정하는 기초가 된다.

최저가격제

가격의 통제방법 중 균형가격보다 높은 수준에서 가격을 정하여 균형가격 이상으로 거래되도록 하는 제도가 최저가격제도인데 이는 기업간의 과도한 경쟁을 방지하고 특정산업을 보호하여 생산자와 공급자를 보호하는데 목적이 있다.

침입

어떤 지역 기능에 새로운 지역 기능이 개입되는 현상을 말한다. 이 경우에는 대개 지가상승을 수반하는데, 예컨대 기존 주택가에 빌라가 신축되기 시작하는 현상을 침입이라 한다.

ㅋ

컨설턴트(consultant)

부동산 의사결정자에게 부동산에 관련되는 제반문제나 현상에 대하여 조언을 해 주거나 다소 전문적인 일을 수행해 주고 그 대가로 보수를 받는 업을 부동산컨설팅이라고 말하고 이 업무를 담당하는 사람을 컨설턴트(consultant)라 한다.

ㅌ

타성기간(惰性期間)

타성기간이란 부동산경기의 운동이 일반경기의 진퇴에 비해 뒤지는 시간차(time lag)를 말한다. 이러한 타성현상이 나타나는 이유는 부동산경기가 주거용, 상업용, 공업용 등 부문별 특수 순환의 가중평균치적인 성격을 갖고 있기 때문이며 부동산의 경우 착공에서 완공까지 상당한 시간이 소요되기 때문이다.

택지(宅地)

부동산감정평가상 용어로서 주택, 점포, 기타 여러 가지 건물 및 구축물의 부지(敷地)로 쓰이거나 쓰이는 것이 사회적·경제적·행정적으로 합리적이라고 인정되는 지역으로, 그 지역 내의 토지를 말한다. 또한, 택지개발촉진법상 정하는 바에 따라 개발·공급되는 주택건설용지 및 공공시설용지를 말한다.

택지의 성숙도

택지의 성숙도란 일정지역 내에서 대상토지가 이용될 수 있는 적당한 시기에 이르는 정도를 말하는데 택지가 건축할 수 있는 조건을 얼마나 갖추고 있는가에 관한 개개의 택지에 대한 복합개념이다.

통상적으로 동일택지라도 용도가 다르면 성숙도에 차이가 있으며 특히 미성숙지는 대규모의 개발계획 또는 투기 등의 대상이 되기도 하는데 성숙도의 판단은 법률적·경제적·기술적 측면에서 복합적으로 판단한다.

① **성숙지** : 시간의 낭비 없이 즉시 건축활동 등에 이용할 수 있는 토지

② **미성숙지** : 택지가 성숙하기까지 상당한 기간이나 비용이 필요한 택지

토렌스제도

토렌스제도란 부동산의 권리를 관할법원에 등록케 하고, 법원이 등록된 부동산에 대한 권리를

보증하는 제도로 미국의 몇몇 주에서 채택되고 있는 제도이다.
권리증서상에 나타나지 않는 사항에 대해서는 권리를 인수받은 다음 사람은 아무런 책임을 지지 않는다는 장점이 있으나 시간과 비용이 많이 들고 현재의 소유자보다 미래의 소유자를 지나치게 보호한다는 단점이 있다.

토지공개념

토지는 자연적으로 공급이 유한(부증성)하므로 수요증대로 인해 지가는 상승하고 사회적 경제잉여를 토지소유자에게만 귀속시키는 정당하지 못하는 결과를 가져온다. 토지의 이용에 있어 국가 정책적 차원에서 사익과 공익의 조화를 기하고 공공복리를 우선시킴으로써 유한한 국토자원의 효율적인 이용과 균형을 추구하고자 하려는 토지정책적 개념이다.

토지자본

토지가 그 유용성을 발휘하는 데 소요되는 비용으로, 토지에 투입되어 토지로부터 분리할 수 없게 된 일종의 고정자본이다. 토지자본은 크게 도시토지자본과 농촌토지자본으로 나눌 수 있다. 도시토지자본은 도시의 미성숙지를 매입한 매입자금 외에 택지조성이나 성토・축대・매립공사 등을 위해서 신규 또는 추가로 투입되는 비용을 의미하므로 토지자본이라 함은 단순히 토지의 토지매입자금이나 매입가격이 아니다. 즉 토지의 매입가격은 토지자본의 일부를 형성하는 요소이다.

투자가치와 시장가치

투자가치란 대상부동산이 투자자에게 부여하는 주관적 가치로서 부동산소유자로부터 기대되는 미래의 편익이 특정한 의사결정자에게 주는 현재의 값어치를 말하며 이때 환원하는 할인율로서 요구수익율이 사용된다.
시장가치란 대상부동산이 시장에서 가지는 객관적 가치로서 공정한 매매를 할 수 있는 모든 조건이 충족된 공개경쟁 시장에서 성립될 가능성이 가장 많은 가격이다.
투자자는 투자가치가 시장가치보다 크면 투자를 하려고 할 것이고 투자가치가 시장가치보다 작으면 투자를 하지 않는다.

투자결합법(投資結合法)

대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비를 고려하여 환원이율을 결정하는 방법이다. 투자결합법은 물리적 투자결합법(토지수익과 건물수익과의 결합)과 금융적 투자결합법(저당수익과 지분수익과 결합)으로 나뉜다.

튀넨권

19세기 독일 경제학자 튀넨의 저서 「고립국」 중에 언급된 농업지역 구분이다.
튀넨은 폐쇄적인 공간인 고립국의 중심에 오직 하나의 도심이 존재하는 상태를 상정하고, 여기

에서는 도시로부터의 거리에 따라 동심원적인 6종류의 다른 농업형태의 권역이 형성된다고 하였다. 이와 같은 권역 결정요인은 도시로부터의 거리에 따라 증가하는 수송비의 차이에 따라 생산물의 종류, 비료의 자급도, 토지의 이용방식 등에 차이가 생긴다고 하였다.

튀넨의 입지교차지대설

튀넨이 그의 저서 「고립국」에서 주장한 것으로 토지의 위치에 따라 지대가 달라진다는 것이다. 튀넨에 의하면 지대는 생산자와 시장 간의 거리에 의해 결정된다고 본다. 즉, 도시중심지 가까이 있어 접근성이 좋으면, 먼 거리에서 곡물을 재배한 것에 비해 수송비가 절약되는데 그 절약분 만큼이 지대가 된다는 이론이다.

트랜치

저당채권의 총 발행액을 몇 개의 그룹으로 배분한 후, 각 그룹마다 서로 상이한 이자율을 적용하고 원금이 지급되는 순서에 따라 연속적으로 이루어지는 형태의 저당채권을 CMO(다계층저당채권)라 하는데 이때 나누어진 각 그룹을 트랜치 또는 불어로 뜨랑쉬라 한다.

특정가격

물건의 성격상 정상가격으로 평가함이 부적당할 경우 또는 평가에 있어서 특수한 조건이 수반되는 경우에 그 물건의 성격 또는 조건에 부응하는 가격을 말한다.

파

파생수요

인간이 사용하고 소비함으로써 그들의 욕망을 직접적으로 충족하는 재화를 소비재라 하고 그러한 소비재에 대한 수요를 직접적 수요 또는 본원적 수요라 한다. 또한 소비재를 생산하는 데 사용되는 생산재에 대한 수요는 직접수요에서 파생되어 오는 간접수요 또는 파생수요라 한다. 따라서 토지에 대한 수요는 토지 자체에 대한 직접 수요라기보다는 토지에서 만들어진 생산물에 대한 수요에 의해서 결정된다고 보아 파생수요로 보는 것이 일반적이다.

판독

권리분석활동에서 판독이란 자료의 판독을 의미하는데 자료의 판독이란 위험사례를 될 수 있는 한 미리 발견하기 위한 노력으로 수집된 여러 서면 자료를 통해서 우선적으로 하자의 유무를 검토하여 발견하는 작업으로서 자료의 판독이란 임장활동(臨場活動) 전단계에서 이루어지는 활동이다.

penalty이론

윙고(Wingo), 알폰손(Alonson), 밀(Mills) 등이 주장한 것으로 고용·시장·시설 등이 도심지에 있는 것으로 가정할 경우 도심지에서 멀어질수록 penalty가 커지므로 지가는 도심지에서 멀어짐에 따라 감소된다고 보는 이론이다.

편의품점

일상의 필수품을 판매하는 상점을 편의품점이라 하는데 주로 가정용 상품을 팔고 주부가 고객이며 구매결정이 신속하고 가격 수준이 낮다. 편의품점은 상점의 접근성이 중요하다.

편재원료

편재원료란 광물자원과 같이 특정한 장소에서만 생산되는 원료를 지칭하며 일반적으로 편재원료를 많이 사용하는 공장들은 원료지향형 입지를 하는 경향이 있다.

포괄저당

대상부동산에 이미 저당이 설정되어 있을 때, 추가자금이 필요한 차입자는 기존저당을 새로운 조건으로 재금융하거나, 후순위의 종저당을 새로 설정할 수 있는데 이러한 방식이 여의치 않을 경우 기존의 저당을 모두 포괄하는 새로운 저당을 설정할 수 있는데 이를 포괄저당이라 한다.

포트폴리오 이론(portfolio theory)

일반적으로 투자자는 한 종류의 자산에만 투자하는 것이 아니고 여러 종류의 자산에 투자하는데, 이러한 여러 종류의 자산의 조합 또는 집합을 포트포리오라고 한다. 따라서 포트폴리오 이론은 개인투자자나 개별기업이 한 종류의 자산에 투자함으로써 발생할 수 있는 위험을 제거하기 위하여 여러 종류의 자산에 분산투자하여 안정된 편익을 획득하도록 하는 자산관리의 방법 및 원리를 말한다.

표준지

표준지란 일정한 지역마다 그 지역의 토지들을 대표할 수 있는 표준적 이용이나 규모가 되는 토지로서 공시지가의 산정대상이 되는 토지를 말하는데 표준지의 선정기준은 다음과 같다.

① 표준지 선정단위구역의 지가수준(용도별)을 대표할 수 있는 토지
② 당해 표준지 선정단위구역의 일반적 용도에 적합한 토지로서 그 이용 상태가 일시적이 아닌 토지
③ 토지의 이용상황, 형상, 면적 등이 표준적인 토지
④ 다른 토지와의 구분이 명확하고 쉽게 확인할 수 있는 토지

풍선저당

기간말에 원금의 전부나 일부를 일시불로 상환하는 저당을 말하며, 원금일시상환저당이라고도 한다. 풍선저당은 원리금균등상환방법보다 매 기간 지불하는 금액이 적은 것이 일반적이다.

프로젝트 파이낸싱(Project financing)

프로젝트에 대한 다양한 금융조달방식을 말하며, 부동산 담보대출 대신 사업의 수익성을 담보로 회사채를 발행하여 자금조달을 하는 방법이고 자금을 대는 측과의 일종의 공동사업형태라고 할 수 있다. 따라서 프로젝트 파이낸싱은 사업성이 담보가 되며 개인적인 채무가 없는 비소구금융(非遡求金融)이다.

피셔효과(Fisher效果)

시장에서 인플레가 예상된다면 투자자는 예상되는 인플레율만큼 더 높은 수익률을 요구할 것이다. 이처럼 요구수익률에 예상되는 인플레율이 반영된다는 것을 피셔효과라고 한다.

필요제경비

필요제경비란 임대차계약에 기하여 일정기간에 대상부동산을 임대하여 투자수익을 확보함에 필요로 하는 제경비를 말한다.

이에는 감가상각비, 조세공과 등이 있다. 즉, 유지관리비, 손해보험료, 결손준비비, 공실에 따른 손실상당 등이다.

ㅎ

한계교통비용(MCC : Marginal Commuting Cost)

한계교통비용(MCC)이란 도심에서 외곽으로 나아감에 따라 단위거리당 유발되는 교통비용(CC : Commuting Cost)의 증가분(△CC)을 말한다.

한계주거비용(MHC : Marginal Housing Cost)

한계주거비용(MHC)이란 도심에서 외곽으로 나아감에 따라 단위거리당 유발되는 주거비용(HC : Housing Cost)의 감소분(△HC)을 말한다.

한계지

도시의 통근한계(通勤限界)에 있는 토지 또는 택지이용의 최원방권을 한계지라고 하는데 한계지의 변동특징은 다음과 같다.

① 한계지는 교통수단의 발달로 연장된다.
② 급격한 한계지의 연장은 그 한계지의 지가변동을 급상승시킨다.
③ 자가(自家)의 한계지는 차가(借家)의 한계지보다 더욱 택지이용의 원방권에 위치하는 것이 일반적이다.
④ 한계지의 지가는 소비자들의 구매형태에 따라 많은 영향을 받으며 상호간에 대체관계가 성

립한다.

⑤ 한계지의 지가수준은 농경지의 지가수준과는 무관하게 형성되는 것이 일반적이다(단절지가).

한정가격

어떤 부동산과 취득하는 다른 부동산과의 병합 또는 부동산의 일부를 취득할 때의 분할의 경우에 부동산의 가치가 정상가격과 달라짐으로써 시장이 상대적으로 한정된 때 취득부분에 대하여 당해 시장의 한정에 부응하는 적정한 경제가치를 표시하는 가격을 말한다.

할당 효율적 시장

자원이 효율적으로 할당되었다는 것은 어느 누구도 기회비용보다 싼 값으로 정보를 획득할 수 없다는 것을 의미하며 할당효율적 시장이란 자원의 할당이 효율적으로 이루어지는 시장으로서 어느 누구도 기회비용보다 싼 값으로 정보를 획득할 수 없는 시장이다. 따라서 독점시장의 경우에도 독점을 획득하기 위해 지불해야 하는 기회비용이 모든 투자자들에게 동일하다고 하면, 독점시장도 할당효율적 시장이 될 수 있다.

할인현금수지분석법

장래 예상되는 현금수입과 지출을 현재가치로 할인하고 이것을 서로 비교하여 투자판단을 결정하는 방법이다. 이는 투자로부터 예상되는 장래의 수입과 지출을 추계하여 현금수지에 대한 위험을 평가하고 이를 기초로 적절한 위험조정할인율을 결정하여 분석된 자료를 토대로 투자 여부를 결정하는 방법이다. 이는 다시 순현가법, 내부수익률법, 수익성지수법 등으로 나누어진다.

합동개발방식

부동산개발방식 중의 하나로서 토지개발사업에 참여하는 자인 토지소유자, 개발업자, 사업시행자, 금융지원자 등이 함께 의견을 모아 일정가격으로 대상토지를 전면 매수하는 것을 말한다. 이는 공영개발사업에서 적용이 가능하다.

합의제 평가

다수인 공동으로 합의하에 행하는 평가를 말하며 객관성을 유지할 수 있는 장점이 있으나 신속하지 못하는 단점이 있다.

허프의 확률 모델

상권에 관한 이론 중 허프의 확률모델은 상권에 영향을 주는 것은 근본적으로 행동자로서의 소비자이기에 대도시 내부의 구매중심점은 소비자의 기호와 소득정도, 교통의 편의관계 등 소비자행태를 고려하여 선택된 상품을 판매하여야 상권이 형성된다는 경험적인 확률이론이다. 허프

는 이 이론을 배경으로 대도시에서 쇼핑패턴을 결정하는 확률모델을 제시하였으며 이것은 상업지를 측정하는데 흔히 쓰인다.

헤이그의 마찰비용이론

도심의 지가는 공간의 마찰비용에 따라 달라지는데 공간의 마찰비용은 지대와 교통비의 합이며 교통비의 절약액이 지대라고 하는 이론이다.

현금흐름(현금수지)

현금수지 또는 현금흐름이란 기간별로 현금이 들어오고 나가는 것을 함께 일컫는 말로 들어오는 것을 현금유입, 나가는 것을 현금유출이라 한다.

현황평가

대상물건이 있는 상태대로의 가치를 평가하는 것을 말한다.

혼합관리

자가관리와 위탁관리의 혼합형태로 관리업무의 전부를 위탁하지 않고 필요한 부분만 위탁하는 방식이다. 이 방식은 자가관리에서 위탁관리로 넘어가는 과도기적인 관리방식이다.

혼합방식(환지방식 + 매수방식)

대상토지를 전면적으로 매수한 후 개발하여 환지하는 매수방식과 환지방식을 혼합하는 방식으로 주택법에 의한 대지조성사업이나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시개발사업 등이 있다.

환원이율(還元利率)

수익환원법에 적용하는 환원이율은 순수익을 자본으로 환원하는 이율로서 자본환원률이라고도 한다.

환원이율은 대상부동산의 원본가격에 대한 장래에 기대되는 순수익의 비율로서 부동산의 수익성을 나타낸다. 따라서 환원이율은 대상물건의 전체 내용연수 동안의 최유효이용을 전제로 하는 장기적인 수익률이다. 따라서 수익률로서의 환원이율은 투자자본 수익률과 투자자본 회수율로 구성되며, 투자자본 회수율을 상각률이라고도 한다.

환원이율에는 개별환원이율과 종합환원이율이 있는데 개별환원이율이란 토지와 건물 각각 다른 이율인 경우에 그 각각의 환원이율을 말하고, 종합환원이율이란 토지와 건물의 환원이율을 종합한 가중산술평균치를 말한다.

환지방식

종전의 토지의 위치 · 지목 · 면적 · 등급 · 이용도 등 기타 필요한 사항을 고려하여 택지를 개발한 후 개발된 토지를 토지소유주에게 재분배하는 개발방식으로 택지개발방법으로 널리 이용되며 도시개발법에서 규정된 방식이다.

환지시 감보율을 적용함으로써 토지소유권의 물리적 공간범위는 축소되며, 환지는 면적기준이 아니라 가격기준으로 한다.

회귀분석

회귀분석이란 부동산의 특성으로 선택된 변수와 시장가치와의 관계를 파악하고 이것으로부터 대상부동산의 시장가치를 추론해 내는 것이다. 즉 통계학적 방법을 사용하여 부동산평가에 활용하고자 하는 것으로 토지가격은 통행인구수 · 토지면적 등과 상호관련이 있을 것이라는 가정하에 토지가격을 종속변수로 놓고 통행인구수 · 토지면적 등을 독립변수로 분석한다.

한 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 선형(단순)회귀분석과 여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 다중회귀분석이 있는데 실무상은 컴퓨터에 의해 처리되는 다중회귀분석이 연구의 초점이 된다.

효율적 시장(效率的 市場)

부동산시장에서 부동산에 관한 새로운 정보가 얼마나 빠르게 부동산가치에 반영하는가를 나타내는 것을 시장의 효율성이라고 하고 부동산에 관한 새로운 정보가 지체없이 즉각 부동산가치에 반영되는 시장을 효율적 시장이라고 한다.

효율적 시장은 약성 효율적 시장, 준강성 효율적 시장, 강성 효율적 시장으로 구분된다.

① **약성 효율적 시장** : 현재의 시장가치가 과거의 추세를 충분히 반영하고 있기 때문에 가치에 대한 과거의 역사적 자료를 분석한다 하더라도 정상 이상의 수익을 획득할 수 없는 시장을 말한다.

② **준강성 효율적 시장** : 어떤 새로운 정보가 공표되는 즉시 시장가치에 반영되는 시장이다.

③ **강성 효율적 시장** : 공표된 것이건 공표되지 않은 것이건 어떤 정보도 이미 시장가치에 반영되어 있는 시장이며 완전경쟁시장의 가정에 가장 부합된 시장이다.

후버의 시간법칙

좋은 상업입지는 투자한 자본과 노력에 대하여 충분한 이익을 확보해 주지만 이러한 이익은 개점과 더불어 즉각적으로 나타나는 것은 아니고 충분한 시간이 흘러야 된다는 것이 후버의 상업입지의 시간법칙이다.

후보지

용도별 구분 중 택지지역, 농지지역, 임지지역 상호간에 전환되고 있는 토지를 후보지라 하는데 일반적으로 임지지역에서 농지로, 농지에서 택지로(즉 임지→농지→택지) 전환되어 간다.

휴한지(休閑地)

농토의 비옥도 회복을 위해 한동안 경작을 쉬고 있는 토지를 말한다.

흡수율분석

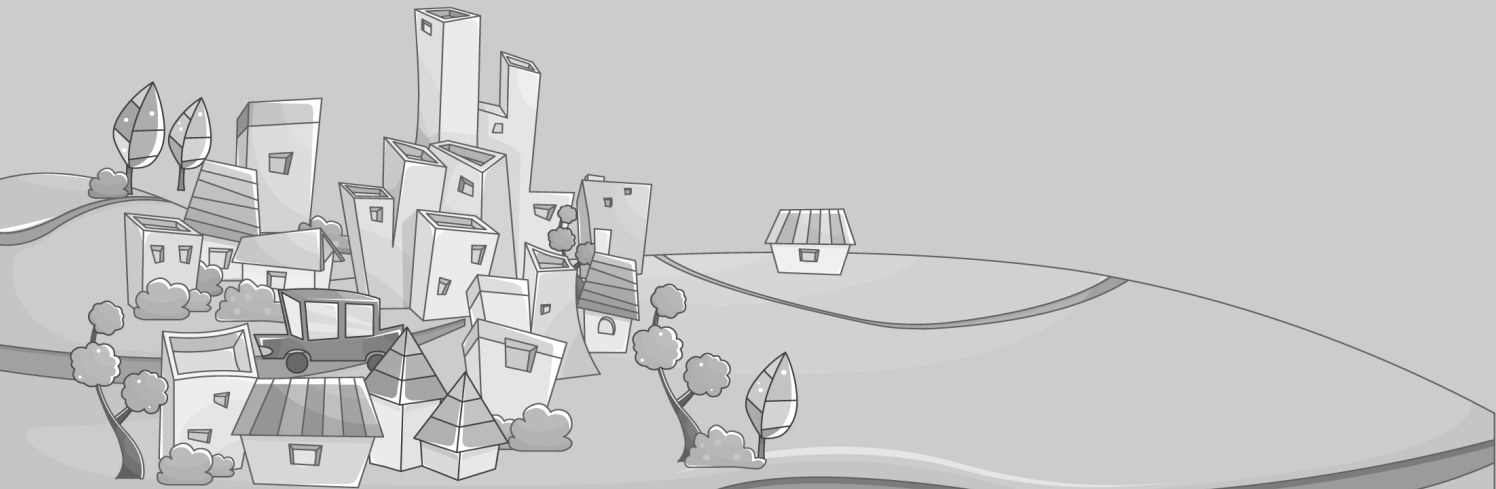
부동산수요와 공급을 구체적으로 조사하는 것을 의미하는데, 시장에서 공급된 부동산이 1년동안 시장에서 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석한다.

흡수율분석은 과거에 얼마나 흡수되었는가 하는 과거추세분석뿐만 아니라 그 원인은 무엇이었는지를 분석하는데 목적이 있으며 부동산시장의 추세를 파악하는 중요한 단서가 된다. 시장연구 및 시장성연구의 한 방법으로 활용된다.

공 인 중 개 사

2

민법 및 민사특별법



민법 및 민사특별법

ㄱ

가격배상(價格賠償)

가격배상은 공유물 (현금)분할의 한 방법으로 공유자 중 한 사람이 다른 공유자들의 지분을 양수하여 그 가격을 지급하고 그 공유물의 단독소유자가 되는 것을 말한다.

가공(加工)

가공은 타인의 재료를 쓰거나 또는 타인의 물건에 변경을 가하는 공작이 있고, 그 결과 새로운 물건이 성립되는 것을 말한다. 민법은 타인의 동산(動産)에 가공하는 경우를 규정하여 이러한 경우에 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 원시취득하도록 있도록 규정한다(제259조 제1항 본문). 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 현저히 다액인 때에는, 가공자의 소유로 한다(제259조 제1항 단서).

☞ 2 이상의 물건이 결합하는 혼화에는 부합(附合), 혼화(混和), 가공(加工)이 있다.

가등기담보(假登記擔保)

가등기담보라 함은 채권담보를 목적으로 채권자와 채무자 또는 채권자와 제3자(물상보증인) 사이에 채무자 또는 제3자 소유의 부동산을 목적물로 하는 대물변제예약 또는 매매예약 등을 하고, 동시에 채무불이행이 있는 경우 발생하게 될 장래의 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 하는 비전형담보(혹은, 변칙담보)를 말한다. 이러한 비전형담보에는 가등기담보 외에도 양도담보(讓渡擔保)와 매도담보(賣渡擔保)가 있다.

☞ **가등기담보계약** : 가등기담보 설정을 위한 채권자와 채무자 또는 채권자와 제3자(물상보증인) 사이의 물권계약

☞ **가등기담보권** : 가등기담보 설정계약과 가등기에 의해 취득한 담보물권

☞ **가등기담보 등에 관한 법률** : 일정한 범위에서 가등기담보, 양도담보, 매도담보 등의 비전형담보를 규제하기 위해 제정된 특별법

가압류(假押留)

가압류는 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 장래에 실시할 강제집행이 불

능이 되거나 현저히 곤란할 염려가 있는 경우에 미리 채무자의 현재재산을 압류하여 확보함으로써 강제집행이 가능한 상태를 유지하도록 함을 목적으로 하는 절차를 말한다. 채권자가 아무리 명백한 금전채권을 가지고 있더라도 특정담보가 없는 한 채무자의 일반재산에 대한 장차 집행은 불안전한 상태에 있게 된다(예 채무자가 재산의 처분, 은닉, 도망, 주거부정, 빈번한 이사 등). 가압류는 이와 같은 사태에 미리 대비하여 채권의 집행이 언제라도 가능한 상태에 두기 위하여 법원의 명령으로 행하여지는 집행보전(執行保全)절차이다.

가장조건(假裝條件)

가장조건은 외형상으로는 조건의 형식을 갖추고 있으나, 실질적으로는 조건으로서의 법률상 효력이 인정되지 않는 것을 말한다(예 법정조건・불법조건・기성조건・불능조건 등).

가장행위(假裝行爲)

가장행위는 통정허위표시(제108조)에 의해 이루어진 법률행위를 총칭하여 일컫는 말이다. 허위표시에 의한 가장행위는 당사자 사이에서는 언제나 무효이지만 선의의 제3자에게는 이러한 무효의 효과를 주장하지 못한다(허위표시의 무효로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다).

☞ 가장매매(假裝賣買) : 허위표시에 의해 이루어진 매매

가처분(假處分)

가처분은 금전채권 이외의 채권에 관하여 강제집행보전을 목적으로 하는 절차를 말한다. 따라서 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 집행보전을 목적으로 하는 절차인 가압류(假押留)와는 구별된다.

간이변제충당(簡易辨濟充當)

간이변제충당은 유치권자가 정당한 이유가 있는 경우에, 채무자에게 미리 통지하고 감정인의 평가에 의하여 직접 유치물의 소유권을 취득함으로써 자기 채권의 변제에 충당하는 것을 말한다(단, 이 때에 유치권자인 채권자는 이를 법원에 청구하여야 한다). (제322조)

간이인도(簡易引渡)

민법은 동산에 관한 물권의 양도에 있어서 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 양도의 효력이 생기도록 규정하고 있으며(제188조 제2항), 이러한 동산의 인도방법을 간이인도라 한다. 예컨대, 乙이 甲으로부터 임차하고 있었던 물건을 甲으로부터 매수하는 경우, 이미 양수인 乙이 목적물을 점유하고 있는 때에는 甲과 乙이 물권적 합의, 즉 소유권을 이전한다는 의사표시를 하는 것만으로도 양수인 乙이 인도를 받은 것이 된다.

간접대리(間接代理)

간접대리는 행위자가 자기의 이름으로, 그러나 타인의 계산으로 법률행위를 하고 이 법률행위의 효과도 행위자 자신에게 귀속되는 법률행위를 말하고 이러한 행위자를 간접대리인이라 한

다. 이때 '타인의 계산'으로 법률행위를 한다는 것은 '타인'에게 경제적 이익이 되도록 한다는 의미일 뿐 법률행위의 자체의 성립뿐만 아니라 그 효과도 모두 간접대리인에게 귀속한다는 점에서 '본인의 이름'으로 법률행위를 하는 민법상의 (직접)대리제도와 구별된다. 상법상 '위탁매매업'이 간접대리의 대표적인 사례이다.

간접점유(間接占有)

간접점유는 일정한 법률관계(지상권 · 전세권 · 질권 · 사용대차 · 임대차 · 임치)에 기하여 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자에게 간접으로 인정되는 점유를 말한다(제194조). 예컨대, 건물의 소유자(전세권설정자)가 타인(전세권자)에게 전세권을 설정한 경우에, 건물소유자는 전세권자를 매개로 하여 건물에 대한 간접점유를 하게 된다. 간접점유자는 점유보조자와는 달리 점유권이 인정된다.(↔ 직접점유 : 앞의 예에서 전세권자의 점유가 직접점유가 된다)

☞ **간접점유자** : 간접적으로 점유가 인정되는 자(지상권설정자, 전세권설정자, 질권설정자, 사용대주, 임대인, 임치인 등)를 말한다.

강행규정(强行規定) = 강행법규(强行法規)

강행규정은 법령 중 선량한 풍속 기타 사회질서와 관계있는 규정을 의미한다. 이러한 강행규정은 당사자의 약정(= 법률행위)으로서 법률관계에서 배제할 수 없다. 따라서 이러한 강행규정을 위반한 법률행위는 그 목적의 적법성에 위배되는 것으로서 원칙적으로 무효이다. 또한 강행규정은 효력규정과 단속규정으로 분류하고 있는데, 효력규정에 위반하여 약정하면 무효, 단속(금지)규정에 위반하여 약정하면 그 약정은 유효하나 처벌을 받게 한다.

☞ **임의규정(任意規定)** : 선량한 풍속 기타 사회질서와 관계없는 것을 내용으로 정한 규정을 의미한다. 이러한 임의규정은 당사자의 의사가 불명확한 경우, 그 의사를 해석하는 기준이 되며, 오히려 당사자의 의사(약정)로서 이 규정의 적용을 배제할 수 있다.

개량행위(改良行爲)

물건의 관리행위에는 이용행위, 개량행위가 있는데, 개량행위는 물건이나 권리의 가치를 증가시키는 행위를 말하며 여기에는 사후 유익비의 상환문제 및 유치권이 발생하게 된다(㉠ 가옥을 장식하는 행위, 무이자의 금전대여를 이자부로 하는 행위 등).

개별약정우선(個別約定優先)의 원칙

개별약정우선의 원칙은 약관에 의한 거래에 있어서 당사자가 약관의 내용과 다른 약정(합의)을 하는 경우에는 약관규정이 적용되지 않고 그 약정이 우선하게 된다(약관의 규제에 관한 법률 제4조).

객관적 불능(客觀的 不能)

객관적 불능은 법률행위의 목적을 어느 누구도 실현할 수 없는 경우를 말한다(㉠ 태평양에 떨어

진 금반지를 찾아주기로 하는 계약 ↔ 주관적 불능).
법률행위의 목적이 객관적으로(또한 원시적으로) 불능인 경우에는 그 법률행위 자체가 무효로 된다.

갱신청구권(更新請求權)

갱신청구권은 기간만료 후 일정한 요건 하에서 지상권자(제283조)와 토지임차인(제643조)에게 일방적으로 계약의 갱신의 청구를 할 수 있게 한 권리를 말한다.
☞ 갱신(更新) : 어떤 법률관계의 존속기간이 만료된 때에 그 기간을 연장하는 일을 말한다.

격지자(隔地者)

격지자는 대화자에 상대되는 개념으로, 의사표시를 한 후에 이를 요지(了知)할 수 있는 상태에 이르기까지 거래상 고려할 만한 시간적 경과를 필요로 하는 관계에 있는 자를 가리킨다. 주의할 것은 격지자는 공간적 개념이 아닌 시간적 개념을 말한다는 것이다(예컨대, 각각 서울과 부산에 있는 두 당사자가 전화로서 의사표시를 주고받을 경우에는 이들은 격지자가 아닌 대화자가 된다. 반대로 지척에 있는 당사자라도 편지를 통하여 의사표시를 주고받을 경우에 이들은 격지자가 된다). 의사표시의 효력발생시기에 있어서 대화자이건 격지자이건 우리 민법은 도달주의를 원칙으로 하고 있으며 단지 예외적으로 격지자간의 계약에 있어서 계약은 승낙의 의사를 표시(발송)한 때 성립하는 것으로 하고 있다(제531조).

견련성(牽聯性)

양자 상호간에 깊은 관련성이 있다는 것을 '견련성'이 있다고 표현한다. '견련성'의 표현은 유치권의 성립과 쌍무계약상 동시이행항변권에서 나타나는 데 민법은 유치권의 성립요건으로 채권이 목적물에 '관하여 생긴 것'일 것을 요구함으로써 유치권이라는 권리가 발생되기 위해서는 담보되는 채권(= 피담보채권)은 '물건으로부터 발생되거나 물건에 들인 것'일 것으로 요구한다. 또한 쌍무계약에 있어서도 서로 대립되는 양 채무는 각각 성립상 · 이행상 · 존속상의 견련성이 있는 계약이라고 한다. 이때의 '견련성'이라 함은 깊은 쌍무계약이라 함은 성립하거나 이행하는 데 심지어 채권 · 채무관계가 존속하는데, 이는 상호 대가성(代價性)이 있다는 의미이다.

경락(競落)

경락은 경매에 의해 매수인이 그 대상인 동산 또는 부동산의 소유권을 경락(매수)대금을 완납함으로써 취득하는 것을 말한다.

경매(競賣)

경매는 한 사람의 매도인이 매매대상이 되는 물건을 공개하여 다수의 매수인 중에서 가장 높은 매수가격을 부른 사람에게 물건을 파는 것을 말하며, 이는 사인(私人)과의 사이에서 행하여지는 사경매(私競賣, 계약)와 국가기관이 행하는 공경매(公競賣)로 나누어진다. 그러나 민법에서의

경매란 공경매에 한하며, 공경매에는 무담보채권자가 실행하는 강제경매(强制競賣)와 담보권의 실행을 위한 (임의)경매 및 공매(公賣) 등이 있다.

계속적 계약(繼續的 契約)

계속적 계약이라 함은 임대차, 사용대차, 임치, 위임 및 고용 등과 같이 일정 기간에 걸쳐 급부를 실현해야 할 의무가 채권관계의 내용을 이루는 계약을 말한다.

계약금(契約金)

계약금은 계약체결시 당사자 일방이 상대방에 대하여 교부하는 금전 기타의 유가물로서, 그 작용에 따라 계약체결의 증거로서 의미를 갖는 증약금(證約金, 모든 계약금) 또는 손해배상예정의 성질을 갖는 위약(違約)계약금(몰수의 특약) 및 계약의 이행착수 전까지의 해제권을 보류하는 작용을 갖는 해약금(解約金)으로 나누어진다. 민법은 계약금이 원칙적으로 해약금의 성질을 갖는 것으로 추정하고 있다(제565조).

☞ **계약금계약** : 계약금의 교부함으로서 이루어지는 또 하나의 계약으로서 요물계약이다.

계약자유(契約自由)의 원칙

각 개인이 사회생활을 해나가는 데 있어서 자기의 의사에 따라 자유로이 계약을 체결하고 사법관계를 규율할 수 있는 것이며, 국가는 되도록 여기에 간섭해서는 안된다는 근대 민법의 대원칙인 사적 자치(私的 自治)가 가장 잘 반영되고 있는 원칙이다. 이 원칙은 근대 민법전에 규정됨으로써 소유권 절대의 원칙, 과실책임의 원칙과 더불어 3대 사법이념이 되었다.

이러한 계약자유의 원칙에는 계약체결(契約締結)의 자유(계약을 체결할 것인지에 관하여 다른 누구에 의해서도 규제받지 않을 자유를 의미하며 계약자유의 원칙의 내용 중 하나이다), 상대방 선택의 자유, 계약내용결정의 자유 및 계약방식의 자유라는 4가지가 있다.

계약체결상(契約締結上)의 과실책임(過失責任)

계약체결상 과실책임은 계약체결을 위한 준비과정이나 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 책임 있는 사유(과실)로 상대방(선의 및 무과실)에게 손해를 발생시킨 경우에 이를 배상하여야 할 책임을 말한다. 민법은 계약의 목적이 원시적 전부불능인 경우에만 일정한 요건하에서 계약체결상의 과실책임을 규정하고 있다(제535조).

공동대리(共同代理)

대리인이 수인인 경우에 민법은 각자가 독립하여 본인을 대리하는 각자(단독)대리를 원칙으로 하고 법률 또는 수권행위(授權行爲)에서 이와 다르게 정한 경우에는 수인의 대리인은 공동으로만 본인을 대리하도록 규정하고 있다(제119조). 이처럼 수인이 공동으로만 본인을 대리하는 경우, 이를 공동대리라고 하며 이는 대리권이 제한되는 하나의 모습이다.

공동소유(共同所有)

공동소유는 1개의 물건에 대하여 2인 이상의 다수인(多數人)이 공동으로 소유하는 상태를 말하며, 우리 민법은 공유(共有)·합유(合有)·총유(總有)의 3가지 형태를 정하고 있다.

공동저당(共同抵當)

공동저당은 채권자가 동일한 채권의 담보로서 수개(2 이상)의 부동산 위에 저당권을 설정하는 것을 말한다(제368조).

공동점유(共同占有)

공동점유는 단독점유에 상대되는 개념으로, 수인이 공동하여 동일물을 점유하는 경우의 점유를 말한다. 그 예로는 수인의 상속인, 한 개의 물건을 공동으로 사용하는 공유자 등을 들 수 있다.

공법행위(公法行爲) = 공법상 행위

공법행위는 개인과 국가 등의 공공기관 간의 법률관계 형성에 관한 법률행위를 말한다(㉠ 공무원의 사직원제출, 영업재개신고 등). 이러한 공법행위에 관해서는 비진의표시(제107조), 허위표시(제108조) 등에 관한 규정이 적용되지 않고 언제나 표시된 대로 효력이 발생한다.

공시방법(公示方法)

공시방법은 물권의 변동을 외부에서 인식할 수 있도록 이를 알리는 방법을 말하며 이를 통하여 공시의 원칙이 관철된다. 이러한 공시방법의 대표적인 사례로는 부동산물권의 변동에 있어서의 등기(登記), 동산물권변동에 있어서의 인도(引渡, 점유의 이전)가 있다.

공시송달(公示送達)

공시송달은 표의자가 과실 없이 상대방을 모르거나 또는 상대방의 소재를 알지 못하는 때에 민사소송법상의 일정한 절차에 의하여 그 의사표시가 상대방에게 도달된 것과 동일한 효과를 인정해 주는 것을 의미한다. 국내에서 하는 공시송달은 법원게시장에 게시한 후 2주일, 해외에서 하는 공시송달은 2개월이 경과한 때에 상대방에게 도달한 것으로 본다.

공시의 원칙(公示의 原則)

공시의 원칙은 물권은 제3자에게 피해를 줄 수 있는 힘이 있으므로 물권의 변동에는 외부에서 이를 인식할 수 있는 표상을 갖추어야 한다는 원칙이다. 공시의 원칙은 물권 이외에도 혼인이나 어음·수표행위에도 적용되는 원칙이나, 주로 물권의 변동에 관계되어 문제된다. 민법상 물권의 공시방법으로는 부동산의 물권변동은 '등기', 동산의 물권변동에는 '인도'를 인정한다.

공신의 원칙(公信의 原則)

공신의 원칙은 물권의 존재를 추측케 하는 표상, 즉 공시방법을 신뢰해서 거래한 자가 있는 경우, 비록 그 공시방법이 실제로는 권리관계가 존재하지 않는데도 불구하고 마치 공시된 대로의

권리가 존재하는 것처럼 다루어서 거래한 자의 신뢰를 보호해야 한다는 법률원칙을 말한다.

☞ **공신력**(公信力) : 권리관계의 표상이 진실한 권리관계를 아직까지 수반하고 있지 아니한 경우, 그 외형을 믿고 거래하는 자에 대해 진실한 권리관계가 수반하고 있는 것과 같은 법률효과를 발생시키는 법률적 효력을 말한다. 민법은 동산에 대해서는 점유에 공신력을 두지만(선의취득), 부동산에 대해서는 등기에 공신력을 두지 않는다. 공신력을 인정하는 경우 거래의 안전을 두텁게 보호할 수 있는 반면, 공신력을 부인하게 되면 진정한 권리자를 보호하게 된다.

공연점유(公然占有)

공연점유는 공공연하게 하는 점유를 하는 것으로 이러한 점유는 동산의 선의취득이나 부동산 또는 동산의 취득시효의 인정요건에 있다.

☞ 공연의 점유에 대한 반대는 은비점유(隱秘占有)이다!!

공용부분(共用部分)

공용부분은 집합건물에서 구분소유자 전원 혹은 일부의 공용(共用)에 제공되는 부분을 말하며, 이에는 법정공용부분(구조상 공용부분)과 규약상 공용부분이 있다.

공용징수(公用徵收)

공용징수라 함은 특정한 공익사업을 위하여 개인의 재산권을 법률에 의하여 강제적으로 취득하는 것을 말한다(토지수용). 그 주체는 국가·공공단체 및 그로부터 사업인정을 받은 사인(私人)[기업자(起業者)]이 될 수 있으며, 부동산의 경우에 손실보상금을 피수용자에게 지급 또는 공탁을 하게 되면 소유권이전등기 없이도 토지 등의 소유권을 취득하는 효력이 발생한다.

공유(共有)

공유는 물건이 지분에 의하여 수인(數人)의 소유로 된 때의 소유관계를 말한다(제262조).

공유물분할(共有物分割)

공유물분할은 공유자간에 공유물을 나누는 것으로, 공유관계의 소멸원인 중 하나이다. 각 공유자는 원칙적으로 언제든지 공유물의 분할을 청구하여 공유관계를 종료시킬 수 있다. 즉, 공유물분할은 자유이다. 그러나 공유자 사이의 계약으로 일정한 한도 내에서 분할의 자유를 제한하는 것은 인정된다. 분할방법으로는 현물분할을 원칙으로 하되 예외적으로 현금분할로서 대금분할, 가격배상의 방법을 이용하기도 한다.

공유지분(共有持分)

공유지분은 공유자가 목적물에 대하여 가지는 소유의 비율을 말한다. 지분의 비율은 공유자의 의사표시나 법률의 규정에 의하여 정해지지만, 그것이 불분명한 경우에는 균등한 것으로 추정한다(제262조 제2항).

공정증서(公正證書)

공정증서는 공증인이나 법원의 관련 직원 등 법률상 공증행위를 할 수 있는 사람이 법률행위나 권리관계에 관련된 서류나 문서의 내용을 적법한 형식에 따라 작성하고 서명 날인한 문서를 '공증증서'라고 한다. 공정증서는 공문서와 같은 효력을 가진 것으로 인정되기 때문에 소송에서 증거로 사용될 수 있고, 공정증서에 의한 채권관계 설정의 경우 채권의 변제를 위한 강제집행에 사용된다.

공탁(供託)

공탁이라 함은 변제 · 담보 · 보관 등의 목적으로 금전 · 유가증권 기타의 물건을 공탁소에 임치하는 것(맡기는 것)을 말한다. 공탁은 채무자와 공탁소 간에 제3자인 채권자를 위한 이른바 제3자를 위한 계약의 한 유형에 해당한다.

과다최고(過多催告)

과다최고는 채권자가 채무의 이행을 최고(催告)함에 있어서 채무자가 본래 급부하여야 할 수량보다 더 많은 수량을 표시하여 최고하는 경우를 말한다. 본래의 채무와 동일성이 인정되는 경우에 한도에서 본래 급부의 범위 내에서만 최고의 효력이 있다. 다만 상대방 채무자가 수인할 수 없을 정도의 상당히 과다한 최고에 의한 계약해제는 신의상실의 원칙상 무효이다.

과소최고(過少催告)

과소최고는 채권자가 채무의 이행을 최고(催告)함에 있어서 채무자가 본래 급부하여야 할 수량보다 더 적은 수량을 표시하여 최고하는 경우를 말한다. 본래의 채무와 동일성이 인정되는 한 최고에서 표시된 범위 내에서 최고의 효력이 있다.

과실(果實)

과실은 물건으로부터 생기는 경제적 이익(수익)을 말한다. 이 과실(果實)을 생기게 하는 물건을 원물이라 한다. 민법은 과실을 천연과실(天然果實)과 법정과실(法定果實)로 구분하고 과실의 수취권자(선의점유자)에 관하여 원칙규정을 두고 있다(제101조, 제102조).

과실상계(過失相計)

과실상계는 채무불이행이나 불법행위에서 채권자에게도 과실이 있으면 손해배상의 책임과 금액의 결정에 있어서 그 과실을 참작하여 손해배상금을 감하는 제도이다. 따라서 표현대리나 하자담보책임과 같이 일방이 선의 및 무과실을 요하는 부분에서는 과실상계의 법리를 유추적용할 수 없게 된다.

과실책임주의(過失責任主義)

과실책임주의는 과실(고의를 포함하는 개념)이 없이는 (손해배상)책임을 부담하지 않는다는 원칙을 말한다. 이는 계약자유의 원칙, 소유권절대의 원칙과 더불어 근대사법의 3대 원리를 이루고 있다.

관리단(管理團)

관리단은 집합건물(集合建物) 및 그 대지(垈地)와 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하여 당해 집합건물의 구분소유자들로 구성된 인적 당연 결합단체이다.

관습(慣習)

관습은 일정한 집단의 구성원의 반복된 관행을 말한다. 관습은 '규범'이 아니라 '사실'로서 법률행위의 당사자의 '목적'이 분명하지 않은 경우 당사자의 법률행위를 해석하는 기준(사실인 관습)으로서 역할을 한다(제106조). 다만 사실인 관습은 관습법과 다르게 그 존재에 관하여 이를 주장하는 자가 입증을 해야 할 책임이 있다.

관습법(慣習法)

관습법은 사회의 거듭된 관행으로 생성된 사회생활규범인 관습이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말한다(법적 확신설). 이러한 관습법은 법원(法源)으로서 작용하여 재판의 기준이 되는 데 반해, 법적 규범으로 승인되지 않은 '사실인 관습'은 법률행위 해석의 표준이 되는 것에 그친다.

관습법상의 법정지상권(慣習法上의 法定地上權)

토지와 건물이 동일인에게 속하였다가 그 중 어느 하나가 매매, 증여, 강제경매, 공매, 대물변제, 공유토지의 분할 기타의 원인으로 각각 소유자를 달리하게 된 때에, 그 건물을 철거한다는 특약이 없으면, 건물소유자가 그 토지의 사용권의 취득을 인정하는 관습법상 지상권을 말한다. 이러한 지상권은 관습법상 인정되는 것이므로 취득시에는 등기를 요하지 않는다.

☞ **법정지상권의 유형** : 민법상 건물전세권 ; 토지저당권, 건물저당권, 토지와 건물저당권 ; 가등기담보 등에 관한 법률상의 법정지상권 ; 입목에 관한 법률상 법정지상권 ; 토지와 건물의 관습법상 법정지상권 ; 관습법상 분묘기지권

교차청약(交叉請約)

교차청약이라 함은 서로 같은 내용을 가지는 계약의 청약을 당사자들이 행한 경우, 즉 각 당사자의 동일한 내용의 청약이 우연히 상호교차된 경우를 말한다. 민법은 이러한 경우에 별도의 승낙 없이도 나중의 청약이 도달한 때에 계약이 성립하는 것으로 규정하고 있다(제533조).

교환(交換)

교환계약은 당사자 쌍방이 금전 이외의 재산권을 서로 이전할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 말한다(제596조). 교환의 목적물이 금전 이외의 재산권에 한한다는 점에서 매매와 구별된다. 따라서 금전 간의 교환은 여기서 말하는 교환계약이 아니라 일종의 무명계약이다.

구분소유권(區分所有權)

구분소유권은 집합건물에서 1동의 건물 중 구조상 및 이용상 독립성을 가진 전유부분(專有部分)을 목적으로 하는 소유권을 말한다(집합건물법 제2조 제1호).

구분지상권(區分地上權)

구분지상권은 타인 토지의 지하 또는 지상에 일정한 범위(구분)를 정하여 건물 기타 공작물(터널·고가도로·지하철 등, 단 수목소유 목적의 구분지상권은 성질상 성립 불가능함)을 소유하기 위해 그 구분층을 사용할 것을 내용으로 하는 지상권이다. 구분지상권은 지상권의 일종이지만 토지의 어떤 구분층만을 대상으로 한다는 점에서 토지의 모든 층을 대상으로 하는 보통의 지상권과 구별된다. 그러나 구분지상권은 보통의 일반지상권과 본질적인 차이는 없고 양적인 차이가 있을 뿐이므로 일반지상권에 관한 규정은 원칙적으로 구분지상권에 대하여도 준용된다(제289조의2).

권리(權利)

권리는 일정한 구체적 이익을 누릴 수 있도록 법에 의하여 권리주체에게 주어진 힘을 말한다. 근대 민법은 대부분 의무보다는 권리를 법의 중심개념으로 삼아 권리본위로 구성되어 있다.

권리금(權利金)

권리금은 주로 토지 또는 상가건물의 임대차에 부수해서, 그 부동산이 갖는 특수한 장소적 이익 내지 특수한 권리이용의 대가로 임차권의 양수인(새로운 임차인)으로부터 그 양도인(구 임차인)에게 지급되는 금전을 말한다. 이러한 권리금에 관해서는 민법이나 상가건물임대차보호법에서 이를 인정하는 명문의 규정이 없으며 다만 관행에 의해 규율되고 있을 뿐이다.

권리능력(權利能力)

권리능력은 권리(權利)의 주체(主體)가 될 수 있는 지위 또는 자격을 말한다. 민법상 권리의 주체가 될 수 있는 권리능력자는 자연인(自然人)과 법인(法人)이다. 예컨대 자연인으로서 '사람(人)'이기만 하면 영아(嬰兒)나 유아(幼兒)인 경우에도 일정한 재산을 소유할 수 있는 권리, 즉 소유권을 가질 수 있으며 이러한 권리를 가질 수 있는 지위 또는 자격을 권리능력이라 한다.

권리적법(權利適法)의 추정(推定)

권리적법(權利適法)의 추정이란 일정한 외부적 표상을 통하여 권리자가 보유하는 권리는 적법하게 보유하는 것으로 추정하는 것을 말한다. 민법은 점유에 대하여 "점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다(제200조)." 따라서 이 권리적법의 추정에 의하여 소유자로서 점유하는 자는 정당한 소유자로, 임차권자로서 점유하는 자는 적법하게 임차권을 가지는 것으로 추정된다.

귀책사유(歸責事由)

귀책사유란 불법행위나 채무불이행 등에서 법률상 불이익(손해배상)을 과하기 위하여 필요한 주관적 요건으로서 손해배상책임을 귀속케 하는 요건을 말한다. 이러한 귀책사유에 의하여 손해배상책임을 지기 위해서는 의사능력 또는 책임능력이 있고, 고의 또는 과실이 있을 것을 요한다.

규범적 해석(規範的 解釋)

규범적 해석은 일정한 법률행위의 해석방법 중 표의자의 내심의 효과의사(效果意思)와 표시행위에 나타난 효과의사가 일치하지 아니한 경우에 상대방의 시각에서 표시행위에 나타난 효과의사에 따라 법률행위의 성립을 인정하는 해석방법이다.

☞ 자연적 해석(표의자 입장), 규범적 해석(상대방 입장), 보충적 해석(제3자 입장)

규약(規約)

규약은 집합건물에서 건물 및 대지 또는 부속시설의 관리 또는 사용에 관한 사항으로서 집합건물법에 규정되지 아니한 사항을 구분소유자로 구성된 관리단집회의 결의에 의하여 정하는 내부규칙을 일컫는다(집합건물법 제28조).

규약상 대지(規約上 垈地)

규약상 대지는 집합건물이 소재하는 토지가 아닌 부분 중에 규약에 의하여 건물의 대지로 된 토지를 말한다(예컨대, 도로, 주차장, 정원, 부속건물의 대지 등).

규약상 공용부분(規約上 共用部分)

규약상 공용부분은 집합건물에서 구조상으로는 전유부분(專有部分)이지만 규약이나 공정증서에 의하여 공용부분(共用部分)으로 된 부속건물을 말한다(예컨대, 관리사무실, 창고, 차고 등). 법정(구조상)공용부분은 등기할 필요가 없으나 규약상 공용부분은 표제부 표시란에 등기를 하여야 한다.

근저당(根抵當)

근저당이란 계속적인 거래관계(㉮ 당좌대월계약)로부터 생기는 불특정 다수의 채권을 장래의 결산기(決算期)에 일정한 한도액(최고액)까지만 담보하기 위한 저당권을 말한다. 근저당은 장래에 확정되는(현재는 불확정적인) 채권을 담보하는 것으로서 저당권의 부종성(附從性) 완화에 의해 인정된 제도이다.

금반언(禁反言)의 원칙

금반언의 원칙은 신의성실의 원칙(信義則)에서 파생하는 한 원칙으로서 이미 표명한 자기의 언동(言動)에 대하여 이와 모순되는 행위를 함부로 할 수 없다는 것이다. 사실에 반하는 외관(外觀)을 제3자에게 표시한 자는 그 외관을 믿고 행위를 한 선의(善意)의 제3자에 대하여 외관이 사실에 반한다는 것을 주장할 수 없다고 하는 법리(法理)로서 결국 모순된 선행행위(先行行爲)를 한 자는 그에 대한 책임을 부담하여야 한다는 의미이다(모순행위금지의 원칙).

금치산자(禁治産者)

금치산자는 심신상실의 상태에 있기 때문에 일정한 자, 즉 본인・배우자・4촌 이내의 친족・후견인・검사의 청구에 의하여 가정법원으로부터 금치산선고를 받은 법률상의 행위무능력자를 말한다. 금치산자의 법률(재산)행위는 법정대리인의 동의유무를 불문하고 언제나 취소할 수 있음이 원칙이나, 유언이나 혼인의 경우와 같이 가족법상의 일정한 행위에 있어서는 후견인의 동의를 얻어 유효한 법률행위를 할 수 있는 경우가 있다.

급부(給付)

급부라 함은 채권관계에 있어 채권자의 청구에 의해 행해지는 채무자의 행위를 말하며, 이는 채권의 목적(객체)이 된다.

기간(期間)

기간은 일정한 법률관계의 발생・변경・소멸 등의 효과를 발생시키려는 어느 시점으로부터 다른 시점으로까지 계속되는 시간의 구분을 말한다.

기망행위(欺罔行爲)

기망행위는 의사표시에 있어서 표의자(피기망자)로 하여금 사실과 다른 그릇된 관념을 가지게 하거나 이를 강화 또는 유지하려는 모든(적극적, 소극적) 행위를 말한다. 민법은 이러한 기망행위에 의하여 이루어진 의사표시를 취소할 수 있도록 하고 있다(제110조).

기본대리권(基本代理權)

권한을 넘은 표현대리(제126조)가 성립하기 위해서는 표현대리인에게 기본적 대리권이 존재하고 이를 넘는 월권행위를 할 것이 요구되는데, 이 때 표현대리인이 본래 가지고 있던 대리권을 기본대리권이라 한다. 이 기본대리권은 공법상 대리권 혹은 사법상 대리권이든 상관없으며, 월권행위와 반드시 같은 종류일 것을 요구하지 않는다.

기성조건(旣成條件)

기성조건이란 조건부법률행위에 있어서 조건이 법률행위 당시에 이미 성취한 것을 말한다. 이러한 기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위(유효)가 되고, 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제2항).

기초적(基礎的) 내부관계(內部關係)

기초적 내부관계는 대리권이 발생하는 과정에서 대리권을 수여하게 되었던 본인과 대리인 간의 신뢰적 원인관계를 수권행위와 구분하여 일컫는 것으로서 위임, 고용, 도급, 조합 등이 그 예이다.

기한(期限)

기한은 법률행위 효력의 발생·소멸 또는 채무의 이행을 장래 발생(도래)하는 것이 확실한 사실에 의존케 하는 법률행위의 부관(附款)을 말한다. 그 사실이 장래의 사실이라는 점에 있어서는 조건의 사실과 같으나 그 발생(도래)이 확정되어 있다는 점에서 성부(成否) 자체가 불확실한 조건과는 다르다. 다만, 기한도 당사자가 임의로 정하는 것에 한하는 것은 조건과 마찬가지이다.
☞ 확정기한(내년 1월 1일부터), 불확정기한(내가 사망한다면, 이 아파트를 증여한다)

기한부 법률행위(期限附 法律行爲)

위의 기한이 부관으로 붙어 있는 법률행위를 말한다.

기한의 이익(期限의 利益)

기한의 이익이란 기한에 있어서 기한인 시기(始期) 또는 종기(終期)가 도래하지 아니함으로써 당사자가 받는 이익을 말한다. 기한의 이익은 채권자만이 가지는 경우(무상임치 등), 채무자만이 가지는 경우(무이자부 소비대차), 채권자·채무자 쌍방이 모두 가지는 경우(이자부 소비대차)가 있는데 민법에서의 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정하고 있다(제153조 제1항).

ㄴ

낙성계약(諾成契約)

낙성계약은 계약의 성립에 있어서 당사자의 합의(청약과 승낙)만으로 성립하는 계약을 말한다. 민법상 14개 전형계약 중 현상광고(요물계약, 계약의 성립에 있어서 합의 이외에 물건 등의 인도를 더 필요로 하는 계약) 이외의 것은 모두 낙성계약이다.

낙약자(諾約者)

제3자를 위한 계약에서 제3자에게 급부를 행할 의무를 부담하는 자(채무자)를 말한다.

내심적 효과의사(內心的 效果意思)

내심적 효과의사는 일정한 법률효과를 원하는 의사(효과의사) 중에 표의자가 내심에서 의욕하고자 했던 효과의사를 말한다. 이를 또한 '진의(眞意)'라고도 하는 바, 진의(眞意)란 "'표의자가 진정으로 바라는 생각을 말하는 것"을 의미하는 것이 아니라 표의자가 내심에서 의욕하고자 한 권리 또는 의무를 부담하고자 하는 법률효과를 의욕하는 의사를 의미한다.

내용상 착오(內容上 錯誤)

내용(의미)상 착오는 의사표시의 착오의 유형 중에서 표시행위 자체에는 착오가 없었으나 표시행위가 가지는 의미를 잘못 이해하는 경우를 말한다. 즉, 표의자는 표시하고자 하는 것을 표시

하지만 그 표시의 법적 의미를 잘못 이해하는 것이다(예 미국 1달러와 홍콩 1달러의 가치를 같다고 오신하는 것).

능동대리(能動代理)

능동(적극)대리는 본인을 위하여 제3자에게 의사표시를 상대방에 대하여 '하는' 대리를 말한다.
[↔ 수동대리 : 본인을 위하여 대리인이 제3자(상대방)의 의사표시를 수령(받는)하는 대리]

ㄷ

단기임대차(短期賃貸借)

민법은 목적물에 대한 처분의 능력, 또는 권한이 없는 자(예 부재자관리인, 권한이 정해져 있지 않은 대리인, 후견인, 상속재산관리인 등)가 임대차를 하는 경우에는 일정기간 이상을 넘지 못하도록 일반적으로 짧게 정하고 있는데 이를 단기임대차라 한다(제619조).

단독행위(單獨行爲) = 일방행위

단독행위는 한 개의 의사표시만에 의하여 성립하는 법률행위를 말하며 이에는 상대방 있는 단독행위(예 채무면제)와 상대방 없는 단독행위(예 소유권 포기, 재단법인설립, 유언)가 있다.

단속규정(團束規定) = 금지규정(禁止規定)

단속규정은 강행법규 중에서 이를 위반하는 경우에 행위자는 처벌을 받지만, 그 행위의 사법상 효력에는 영향이 없는(즉, 유효) 규정을 말한다. 예컨대, 무허가음식점의 음식물 판매행위와 같이 단순한 단속규정(식품위생법)을 위반한 법률행위에 대해서는 그 벌칙을 적용할 뿐이고 행위 자체의 사법상 효력에는 영향이 없다고 한다.

☞ 단속규정에의 위반하는 약정 : 유효 + 처벌

담보권(擔保權)

담보권은 채권관계에서 일정한 물건을 채권의 담보로써 제공할 것을 목적으로 하는 권리를 말한다. 일반적으로 담보권은 담보물권(예 저당권)을 의미하는 것으로, 교환가치(경매신청에 의한 경락 후 우선변제)의 취득을 목적으로 하기 때문에 가치권(價値權)이라고도 불린다.

담보물권(擔保物權)

담보물권은 채권담보를 위하여 물건이 가지는 교환가치의 지배를 목적으로 하는 제한물권을 말하며, 민법이 인정하는 담보물권에는 유치권 · 질권 · 저당권이 있다.

담보물보충청구권(擔保物補充請求權)

저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때(예 과실로 목적물의 일부가 소실된 경우)에는 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상회복 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있는데, 이를 담보물보충청구권이라 한다(제362조).

담보책임(擔保責任)

담보책임은 계약의 당사자(예 매도인 등)가 급부한 목적물에 권리의 하자 또는 물건에 하자가 있을 경우에 상대방(예 매수인 등)에게 부담하는 손해배상 등의 책임을 말한다.

대금감액청구권(貸金減額請求權)

대금감액청구권은 담보책임 내용 중의 하나로서 권리의 일부가 타인에게 속하는 경우(제572조, 매수인은 선의, 악의 불문)와 수량지정매매에서 수량이 부족하거나 일부 멸실이 있는 경우(제574조, 매수인은 선의만) 매수인이 일정한 요건하에 매매대금의 감액을 매도인에게 청구할 수 있는 권리를 말한다.

대금분할(貸金分割)

대금분할은 공유물의 분할방법 중에서 공유물을 경매 등을 통하여 제3자에게 매각하고, 각 공유자는 그 대금으로서 지분의 비율로 분할하는 것을 말한다.

대리(代理)

대리는 본인으로부터 일정한 권한을 수여받거나 법률의 규정에 의하여 권한을 가진 자가 '본인의 이름'으로 의사표시를 하거나 의사표시를 수령(受領)함으로서 그 법률효과가 직접 본인에게 생기게 하는 행위를 말한다.

대리권(代理權)

대리권은 대리인이 본인을 위하여 대리행위를 할 수 있는 법률상의 지위(地位) 또는 자격(資格)을 말하며, 행위의 효과가 행위자인 대리인에게 귀속되지 않는다는 점에서 이는 권리(權利)가 아니라 권한(權限)이다. 이러한 대리권은 임의대리인 경우 본인의 수권행위(授權行爲)로부터 발생되며, 법정대리의 경우 법률의 규정에 의하여 발생된다.

대리권남용(代理權濫用) = 배임적 대리행위

대리권의 남용은 대리인이 외형적·형식적으로는 대리권의 범위 내에서 본인의 이름으로 대리행위를 하지만, 본인의 이익을 위해서가 아니라, 자기(대리인) 또는 제3자의 이익을 꾀하기 위하여 대리행위를 하는 경우를 말한다. 통설 및 판례는 대리권남용에 해당하는 행위가 있더라도 대리행위로서 일단 유효하기 때문에 원칙적으로 그 행위의 효과는 본인에게 귀속함이 원칙이나, 상대방이 대리인의 배임의사를 알았거나 알 수 있었을 경우에는 본인에게 대하여 대리행위의 효력을 부정하는 민법 제107조 제1항 단서(비진의표시가 무효가 되는 경우)를 유추적용한다.

대리행위(代理行爲)

대리행위는 대리인이 대리권에 기하여 본인의 이름으로 상대방과 하는 법률행위를 말한다. 이러한 대리행위는 대리인이 법률행위를 하지만, 그 행위의 효과는 직접 본인에게 귀속한다.

대물변제(代物辨濟)

대물변제는 본래 채무자가 부담하는 채무이행 대신 다른 급여를 하여 채권을 소멸시키는 채권자와 변제자 사이의 유상·요물계약을 말한다(예 빚 갚는 대신에 물건으로 주는 것).

대물변제예약(代物辨濟豫約)

대물변제예약은 대물변제가 예약의 형식으로 행하여지는 것을 말한다. 예를 들면 금전소비대차를 함에 있어 기한 내에 변제를 하지 않으면 특정 부동산의 소유권을 이전하기로 약정하는 것을 말한다. 대물변제는 현실적인 급여를 하여 채무를 소멸시키는 요물계약인데 반해, 대물변제예약은 이러한 대물변제의 본(本)계약을 체결할 것을 약정하는 예약이다.

대상청구권(代償請求權)

대상청구권은 계약 내용인 급부가 불능(예 토지수용)이 된 경우에 채무자가 '그 배상으로서 수취한 것'의 인도 또는 채무자가 취득한 '배상청구권'의 양도(이전)를 청구할 수 있는 권리를 말한다.

대지사용권(垈地使用權)

대지사용권은 집합건물의 전유부분(專有部分)을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대해서 가지는 권리(예 소유권, 지상권, 임차권 등)를 말한다.

대항력(對抗力)

대항력이라 함은 이미 성립한 권리관계를 타인에게 대하여 주장할 수 있는 힘, 즉 대항할 수 있는 사유로 말미암아 채무자가 그 부담부분에 대하여 채권자에게 면책을 주장할 수 있는 것을 말한다. 한편, 임대차에 있어서 임차권의 대항력이란 임대차 목적물의 양수인에게도 임차인이 계속 임대차의 효력을 주장할 수 있는 것을 말한다.

대항요건주의(對抗要件主義) = 의사주의, 불법주의(佛法主義)

대항요건주의는 부동산의 물권변동에 있어서 공시방법을 갖추지 아니하더라도 당사자 간에는 의사의 합치만 있으면 물권변동의 효력이 발생하지만, 제3자에 대한 관계에서는 그러한 효력이 발생하지 않기 때문에 공시방법(예 등기 등)을 갖추어야만 제3자에게 대항하는 입법주의를 말한다.

도달주의(到達主義)

도달주의는 의사표시의 효력발생시기에 관하여 의사표시가 상대방에게 도달한 때, 즉 상대방의 지배권 안에 들어간 때에 효력이 발생한다는 입법주의이다. 민법은 이 도달주의를 일반원칙으

로 하고 있고(제111조) 신속을 요하는 거래에는 예외적으로 발신주의를 취하고 있다.

동기(動機)

동기는 법률행위(의사표시)를 하게 된 연유(緣由 ; 이유, 원인)를 말한다. 다수설과 판례는 이러한 법률행위의 동기는 원칙적으로 법률행위의 효력에 영향을 미칠 수 없으나 다음의 두 경우에는 동기가 법률행위의 효력에 일정한 영향을 미친다고 한다.

☞ **동기의 불법(動機의 不法)** : 법률행위의 동기가 반사회성이 있어서 불법으로 되는 경우, 예컨대 도박장을 개설하기 위하여 가옥에 관한 임대차계약을 체결하는 경우이다. 이에 관해 판례는 동기가 표시되거나 상대방에게 알려진 경우에 제103조를 적용하여 당해 법률행위를 무효로 한다.

☞ **동기의 착오(動機의 錯誤)** : 효과의사의 결정에 의미를 갖는 상황을 실제와 달리 인식하는 것을 말한다. 예컨대 전철역이 생긴다는 소문을 믿고 토지를 매수하였으나 이것이 헛소문으로 밝혀지는 경우이다. 판례는 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하였거나, 동기가 상대방의 부정한 방법에 의하여 유발된 경우 또는 동기가 상대방으로부터 제공된 경우에는 표시여부를 불문하고 당해 의사표시를 취소할 수 있다고 한다.

동시배당(同時配當)

동시배당은 공동저당에 있어서 저당목적물인 수 개의 부동산의 경매대가를 채권자에게 동시에 배당하는 것을 말한다. 민법은 이러한 경우 각 부동산의 경매대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정하도록 규정하고 있다(제368조 제1항). [↔ 순차배당, 이시(異時)배당]

동시이행관계(同時履行關係)

쌍무계약은 양 채무의 이행상의 견련성(밀접한 관련성)으로 인해 별도의 약정이 없는 한 동시에 이행하는 것을 원칙으로 하며, 이러한 경우에 양 채무를 동시이행의 관계에 있다고 한다. 이러한 동시이행관계로부터 발생하는 권능이 동시이행의 항변권이다.

동시이행항변권(同時履行抗辯權)

쌍무계약에서 당사자 일방은 상대방이 변제기에 있는 자기의 채무는 이행하지 않은 채 반대급부만을 청구해 올 경우 급부를 거절할 수 있는 데 이를 동시이행항변권이라 한다.

등기부취득시효(登記簿取得時效)

등기부취득시효는 부동산의 소유자로 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 선의·무과실로 그 부동산을 점유한 때에는 비록 그가 진정한 소유자가 아니라 하더라도 소유권을 원시적으로 취득하게 하는 제도를 말한다(제245조 제2항).

ㅁ

매도담보(賣渡擔保)

매도담보는 매매의 형식에 의한 양도담보(讓渡擔保)를 말한다. 매도담보는 채무자가 목적물을 채권자에게 매도하고 대금으로서 융자를 받아, 일정한 기한 내에 원리금에 상당한 금액으로 이것을 다시 사는 방법을 취하는 담보형태이다. 일정한 기한 내에 채무자가 이를 다시 매수하지 않는 경우에 목적물은 확정적으로 채권자에게 귀속하게 된다.

매매(賣買)

매매계약은 당사자의 일방(매도인)이 상대방에게 재산권(財産權)을 이전할 것을 약정하고, 상대방(매수인)이 이에 대하여 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 낙성, 쌍무, 유상 및 불요식계약이다(제563조).

매수청구권(買受請求權)

매수청구권은 타인의 부동산을 이용하는 경우에, 그 이용관계가 종료될 무렵 이용자가 그 부동산에 부속시킨 물건에 관하여 이용자 또는 소유자가 그의 일방적 의사표시로서 매매계약이 체결된 것과 동일한 법률관계를 성립시키는 권리(부속물, 지상물매수청구권)를 말한다. 민법은 이를 청구권이라 표현하고 있지만, 그 권리를 행사하고 상대방의 승낙 없이도 매매가 성립하는 일종의 형성권으로 파악한다(제283조 제2항, 제285조, 제316조, 제643조, 제644조 등).

매장물(埋藏物)

매장물은 토지 기타 물건 속에 묻혀 외부에서 용이하게 발견할 수 없는 상태에 있고 현재 누구의 소유인가도 분명하지 아니한 물건을 말한다. 토지에 매장된 일제시대의 화폐나 물건 등이 그 예이다. 매장물은 과거에 누군가의 소유에 속하여 있었고 현재에도 그 소유가 상속인을 통하는 것과 같은 방법으로 계속되고 있을 가능성은 있어도 현재 그 소유권이 누구에게 속하고 있는지가 판명되지 않는 점에서 무주물과 다르다.

☞ 매장물발견(埋藏物發見) : 매장물의 존재를 인식하는 것을 말하며 점유를 취득할 것을 요하지 않는다. 민법은 이러한 경우에 매장물을 법률(유실물법)에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득하도록 하고 있다(제254조).

면책적 채무인수(免責的 債務引受)

채무가 그 동일성을 유지하면서 본래의 채무자 아닌 제3자에게 이전되는 것을 채무인수(債務引受)라고 하고 이 중에서 채무인수가 되면 원래 채무자의 채무는 없어지고 인수인(引受人)만이 채무를 지게 되는 것을 면책적 채무인수라 한다.

☞ 병존적 채무인수 : 판례에서 매매대금 중 중도금 및 잔금을 매수인이 매도인의 채권자에게 지급할 것을 약정하는 경우 → 제3자를 위한 계약의 일종으로 보고 있다.

명의대여(名義貸與)

명의대여는 법률이 특히 일정한 자격을 갖춘 자에 대해서만 일정한 기업(企業) 또는 영업을 허용하고 있는 경우에, 그러한 허가나 면허를 받은 자가 그 명의를 타인에게 대여하는 것을 말한다. 이러한 명의대여계약은 무효이나 명의대여계약으로 명의를 빌린 자가 그 명의에 근거하여 취득한 권리를 제3자에게 양도하는 경우, 그 양도행위는 유효라고 보는 것이 통설이다.

명의신탁(名義信託)

명의신탁은 부동산에 관한 소유권 기타 물권을 보유한 자 또는 사실상 취득하거나 취득하려고 하는 자가 타인(수탁자)과의 사이에서 대내적으로는 실권리자(신탁자)가 부동산에 관한 물권을 보유하거나 보유하기로 하고 그에 관한 등기는 그 타인(수탁자)의 명의로 하는 것을 말하며 이러한 약정을 명의신탁약정이라 한다. 「부동산실권리자명의 등기에 관한 법률」에 의해서 이러한 명의신탁약정은 원칙적으로 무효이다(동법 제4조).

명인방법(明認方法)

명인방법이라 함은 지상위의 수목(樹木)의 집단이나 미분리 과실(果實)의 소유권을 외부적으로 표상하기 위한 방법으로서 관습법상 공시방법으로 판례에 의하여 확인되었다. 수목의 집단이나 미분리 과실이 토지로부터 분리하지 않은 채 토지의 소유권으로부터 분리하여 거래하는데 이용되며, 소유권의 변동을 공시한다. 이러한 명인방법으로는 제3자로 하여금 지상물이 누구의 소유에 속하는지를 구체적으로 표상하는 방법이면 어떤 것이라도 충분하다.

목적물반환청구권의 양도(目的物返還請求權의 讓渡)

목적물반환청구권의 양도는 제3자가 점유하고 있는 동산에 관한 물권을 양도하는 경우에 양도인이 갖고 있는 제3자에 대한 반환청구권(返還請求權)을 양수인에게 양도함으로써 그 동산(動產)의 인도(引渡)가 있는 것과 같은 결과를 인정하는 것을 말하는 것으로서 간접점유권의 양도라고도 한다(제190조). 예컨대, 甲이 丙에게 보관시키고 있는 물건을 보관시키고 있는 상태에서 乙에게 매도한 경우, 양도인 甲이 점유자 丙에 대해 가지는 반환청구권을 양수인 乙에게 양도하면 乙은 인도를 받은 것이 된다.

무과실책임(無過失責任)

무과실책임은 손해배상책임을 묻기 위한 요건으로 행위자의 귀책(고의, 과실)을 요구하지 않는 것을 말한다(㉠ 법정대리인의 복대리인의 행위에 대한 책임-제122조 본문-, 무권대리인의 상대방에 대한 책임-제135조-등).

무권대리(無權代理)

무권대리는 대리인으로서 행위를 하는 자가 대리행위의 다른 요건은 다 갖추고 있으나 정당한 대리권이 없이 행한 대리행위를 말한다. 이러한 무권대리는 그 내부사정에 따라 다시 표현대리(表見代理)와 협의의 무권대리로 나누어지며 종국적으로 표현대리는 본인이, 협의의 무권대리는 그 대리인이 선의 및 무과실의 상대방에 대하여 각각 책임을 지게 됨이 양자의 구별실익이다.

무기명채권(無記名債權)

무기명채권은 증권면 위에 채무자는 기재되어 있으나 특정의 채권자를 지정함이 없이 증권의 소지인에게 변제하여야 하는 증권적 채권을 말한다. 예컨대, 무기명사채・무기명식 수표・상품권・철도승차권・극장입장권 등이 이에 속한다.

무명계약(無名契約)

민법 계약편에 규정된 14종의 계약을 전형계약(典型契約)이라 하고 그 밖의 민법전이 규정하고 있지 않는 계약유형을 비전형계약(非典型契約)이라 하는데, 이러한 비전형계약을 법률상 특별한 이름이 없다고 해서 무명계약이라고도 부른다.

무상행위(無償行爲)

무상행위는 당사자의 일방만이 재산상 출연(出捐)의무를 진다든가 또는 쌍방당사자가 출연의무를 지더라도 그들 사이에 대가적(代價的) 의미를 지니지 않는 법률행위를 말한다. 이러한 내용의 계약을 무상계약(無償契約)이라 한다. 증여, 사용대차가 대표적인 예이다.

무의식적 불합의(無意識的 不合意) = 숨은 불합의

무의식적 불합의는 계약에 있어서 청약자와 승낙자 간에 의사의 불일치가 있는데 이것을 당사자가 모르는 경우이다. 예컨대, 甲은 경기도 광주(廣州)에 소재하는 토지를 매도하고자 청약하였으나 乙은 전라남도 광주(光州)에 소재하는 토지로 알고 매수의 승낙을 하는 경우와 같이 당사자 사이에 의사의 합치가 이루어지지 않았음에도 불구하고 의사의 불합치를 알지 못하는 경우를 일컫는 말이다. 이것은 당사자 일방의 의사표시의 성립과정에 있어서 효과의사와 표시행위 사이의 불일치를 의미하는 착오(錯誤)와는 구별되며, 착오의 경우에는 취소가 문제되나(제109조) 무의식적 불합의의 경우에는 계약은 처음부터 성립하지 않는 것이 된다. (↔ 의식적 불합의 ㉮ 매매에서 1억원의 청약에 대한 9천 5백만원의 승낙을 한 경우)

무인행위(無因行爲)

무인행위는 어떤 법률행위의 효력이 그 원인된 법률행위의 효력여부에 영향을 받지 않는 법률행위를 말한다(㉮ 어음, 수표발행행위). 즉, 어떤 법률행위에 있어서 그 원인된 행위가 무효이거나 취소되더라도 당해 법률행위는 그대로 유효인 것을 말한다. (↔ 유인행위)

무주물(無主物)

무주물은 현재 소유자가 없는 물건을 말하는 것으로 야생의 동물, 해수에 자연적으로 생장하는 물고기, 고생물의 화석류, 고대인의 유물 등이 이에 속한다.

☞ **무주물선점(無主物先占)** : 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자에게 그 소유권을 귀속시키는 것을 말한다(제252조). 무주부동산은 국유로 하므로 무주물선점의 대상은 동산에 한한다.

무체재산권(無體財産權)

무채재산권이라 함은 저작・발명 등의 정신적・지능적 창조물을 독점적으로 이용하는 것을 내용으로 하는 권리를 말한다. 여기에는 특허권・실용신안권・의장권・상표권・저작권 등이 있다.

☞ **재산권의 내용상 분류** : 물권, 채권, 무채재산권

무효(無效)

법률행위의 무효는 법률행위가 성립 당시부터 법률상 당사자가 의도하였던 법률효과(法律效果)가 생기지 않는 것을 말한다. 그러나 무효인 법률행위라도 당초 목적했던 법률효과를 발생시키지 못할 뿐 전혀 법률적으로 의미가 없는 것은 아니다. 즉, 무효인 법률행위도 법규정(法規定)에 따른 일정한 법률효과를 발생시킨다. 예컨대, 그 무효인 법률행위에 기하여 이미 전부 또는 일부의 이행이 있었으면 부당이득반환(不當利得返還)의 문제가 생기고 원시적 불능을 이유로 무효인 경우에는 일정한 요건하에 손해배상책임이 발생하기도 한다(계약체결상의 과실책임, 제535조).

무효행위의 전환(無效行爲의 轉換)

무효행위의 전환은 본래 의도된 법률행위로서는 무효이나 그 무효인 법률행위가 다른 법률행위로서의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 그 무효행위에 관하여 다른 법률행위로서의 효력을 인정하는 것을 말한다(제138조). 예컨대, 등기 없는 전세권설정행위로서 무효인 행위라도 토지의 임대차(賃貸借)로서 유효(有效)하면 토지의 임대차계약의 성립을 인정한다.

무효행위의 추인(無效行爲의 追認)

무효행위의 추인은 무효인 법률행위를 유효로 인정하려는 당사자의 의사표시를 말한다. 민법은 무효인 법률행위는 이를 추인하여도 그 효력이 생기지 아니함을 원칙으로 하고 다만 당사자가 무효임을 알고서 추인한 때에는 그 추인한 때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다(제139조, 비진의표시의 무효 및 통정허위표시의 무효 추인).

묵시적 갱신(默示的 更新) = 묵시의 갱신

묵시적 갱신은 건물 전세나 임대차에 있어서 그 존속기간이 만료된 경우에 당사자가 별도의 명시적 의사표시를 하지 않더라도 일정한 요건하에 당해 계약의 갱신이 법에 의해 인정하는 것을

말한다(= 법정갱신). (민법 제312조 제4항, 제639조, 주택임대차보호법 제6조, 상가건물임대차보호법 제10조 제4항)

묵시적 의사표시(默示的 意思表示)

묵시적 의사표시는 명시적인 의사표시가 없더라도 법률행위의 제반사정에 비추어 의사표시가 있었다고 인정되는 경우를 말한다. 묵시적 의사표시는 여러 가지 뜻으로 사용되는데, 청약에 대한 승낙의 뜻으로 고개를 끄덕이는 경우 등의 거동(擧動)에 의하여 행하여지는 의사표시를 포함하여 사용되기도 하며, 유료주차장에서 차를 정차(停車)시키는 경우 주차계약을 할 의사가 있는 것으로 판단할 수 있는 경우와 같이 일정한 행위에 다른 의미가 내포되어 행하여지는 포함적 의사표시(包含的 意思表示)도 묵시적 의사표시의 한 예로 이해하는 견해가 있다.

물건(物件)

민법상 물건이라 함은 유체물(有體物) 및 전기, 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다(제98조). 즉 물건으로 인정되기 위해서는 유체물 및 전기 기타 자연력일지라도 관리가 가능하며 신체외부적인 것이어 한다. 민법상 물건의 분류 중 가장 기본적인 것으로 부동산(건물, 토지)과 동산(부동산 이외의 물건)이 있다(제99조).

물권(物權)

물권은 특정의 물건을 직접 지배해서 이익을 얻는 배타적인 권리를 말하는 것으로서, 지배권(支配權)이며 제3자에게도 영향을 미치는 절대권(絶對權)이다. 물권은 일정한 재화를 직접적(直接的)・배타적(排他的)으로 지배할 수 있는 권리라는 점에서 특정인에게 일정한 행위를 요구할 수 있는 권리인 채권(債權)과 대비된다.

☞ **물권법(物權法)** : 사람이 물건을 직접 지배・이용하는 재산관계(물권관계)를 규율하는 사법(私法)을 말한다. 채권법이 계약을 중심으로 하는 재산법이라면, 물권법은 소유권을 중심으로 하는 재산법이다.

물권법정주의(物權法定主義) = 물권한정주의, 물권강제주의

물권법정주의는 물권의 종류와 내용은 법률 또는 관습법에 의하여 인정되는 경우 외에, 당사자가 그 밖의 물권을 자유로이 창설하거나 내용을 변경하는 것을 금지하는 원칙(제185조)을 말한다. 물권법정주의를 취한 결과 물권법은 임의법규성을 띠는 채권법과는 달리 원칙적으로 강행법규성을 띠게 된다. 따라서 당사자가 임의로 물권을 창설하거나 그 내용을 법률과 달리 정하는 경우에는 그 합의는 무효가 된다. 즉 물권법정주의에는 종류강제주의와 내용강제주의가 있다.

물권변동(物權變動)

물권변동은 물권의 발생(發生)・변경(變更)・소멸(消滅)을 말한다. 물권의 주체를 중심으로 말할 때 이를 물권의 득실변경(得失變更)이라 한다.

물권적 청구권(物權的 請求權) = 물상청구권

물권적 청구권은 물권내용의 실현이 침해당하거나 또는 침해당할 염려가 있는 경우에, 그 물권을 가지는 자가 물권의 내용을 침해한 자 또는 침해를 일으킬 염려 있는 자(현재 그러한 상태에 있는 자를 말한다)에 대하여 그 침해의 제거 또는 예방을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 이에는 그 침해유형에 따라 물권적 반환청구권(物權的 返還請求權), 물권적 방해예방청구권(物權的 妨害豫防請求權), 물권적 방해제거청구권(物權的 妨害除去請求權)이 있다.

물권적 합의(物權的 合意)

물권적 합의는 물권변동을 직접 일으키려는 당사자 사이의 의사의 합치를 말하며 물권계약이라고도 한다. 이는 단순한 채권, 채무관계를 발생시키는 것을 목적으로 하는 채권적 합의(= 채권계약)와 구별된다.

물권적 효과설(物權的 效果說)

물권적 효과설은 계약해제의 효과에 관한 학설 중에서 매매 등 채권계약이 해제되면 해제 이전에 변동이 있었던 물권관계도 당연히(즉, 등기 또는 인도 없이도) 원 권리자에게 복귀한다는 견해이다. 현행 대법원 판례의 입장이기도 하다.

물권행위(物權行爲)

물권행위는 직접적인 물권변동을 목적으로 하는 의사표시를 요소로 하는 법률행위를 말하는 것으로 2 당사자 상호간의 행위인 경우 '물권계약'이라고도 하며, 소유권의 포기와 같이 소유자 1인의 행위인 경우 '물권적 단독행위'라 한다. 이러한 물권행위에 의해서는 직접 물권변동이 발생하므로 이행의 문제를 남기지 않는다는 점에서 이행의 문제를 남기는 채권행위와 차이가 있다.

물상대위(物上代位)

물상대위는 담보물권에 있어서 목적물의 멸실・훼손・공용징수 등으로 인하여 채무자가 그 대상(代償)으로 받게 될 금전 기타의 물건(㉠ 화재보험금, 손해배상금, 손실보상금, 청산금 등)에 담보물권의 효력이 미치는 것으로, 민법은 이를 질권에서 규정(제342조)하고 저당권에서 준용하고 있다(제370조). 예컨대, 저당부동산이 화재로 소실된 경우에 채무자가 취득하게 되는 화재보험금에 저당권의 효력이 미치는 것을 말한다. 다만, 목적물을 유치(점유)할 수 있을 뿐이고 그 교환가치에서 우선변제적 효력이 없는 유치권에는 이러한 물상대위성이 없다.

물상보증인(物上保證人)

물상보증인은 채무자가 아닌 제3자가 채무자측에서 부담하는 채무를 담보하기 위하여 자기가 소유하는 재산에 질권 또는 저당권을 설정해 담보로 제공하는 사람을 말한다.

미분리과실(未分離果實)

미분리과실은 원물(元物)에서 분리하기 전의 천연과실(天然果實)을 말한다. 원물에 부착되어

있는 천연과실이므로 원물인 부동산 또는 동산의 일부이다(예 수확 전의 농작물, 벌채 전의 수목, 사육동물의 태아 등). 원물과 일체가 된 부동산 또는 동산이므로 원물과 일체로 권리의 객체가 되는 것이 원칙이며, 원물과 일체로 거래의 대상이 된다. 그러나 관습법상 인정되는 공시방법인 명인방법을 갖춘 미분리과실의 경우에는 원물과는 별도로 거래의 객체(소유권, 양도담보)가 된다.

미성년자(未成年者)

미성년자는 혼인을 하지 않은 만 20세에 달하지 않은 자를 말한다(제4조). 민법상 미성년자는 (행위)무능력자에 해당하므로 미성년자가 유효한 법률행위를 하려면 법정대리인의 동의를 얻어야 하며, 이러한 동의 없이 한 행위에 대해서는 미성년자 본인이나 법정대리인이 취소할 수 있다(제5조).

ㅂ

반사회질서의 법률행위(反社會秩序의 法律行爲)

반사회질서의 법률행위는 법률행위의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 경우를 말한다(제103조). 즉, 사회적 타당성에 위배되는 법률행위를 말하는 것으로 이러한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효이고 그 원인을 제공한 자는 불법원인급여가 되어 그에게는 부당이득반환청구권이 인정되지 않는다(제746조).

발신주의(發信主義)

발신주의는 의사표시의 효력발생시기에 관한 도달주의(到達主義)의 예외로서 의사표시가 외형적 존재를 가지고 표의자(表意者)의 지배를 떠난 때, 즉 상대방에게 발신(발송)된 때 효력이 발생하는 입법주의를 말한다. 우리 민법은 도달주의를 원칙으로 하며(제111조), 무능력자 상대방의 최고에 대한 법정대리인 등의 확답(제15조)이나 무권대리인의 추인여부에 대한 최고에 대한 본인의 확답(제131조) 등과 같이 예외적으로 발신주의를 취하고 있다.

배타성(排他性)

배타성이라 함은 하나의 물건에 대해 어떤 자의 지배가 성립하면, 같은 물적 이익에 관해 다른 자의 지배를 인정할 수 없는 성질을 말한다. 즉, 법률적으로 하나의 물건 위에 서로 양립할 수 없는 내용의 권리가 두 개 이상 동시에 성립할 수 없다는 것을 뜻한다. 물권(物權)은 이러한 배타성을 그 기본 속성으로 함에 반하여, 채권(債權)에는 원칙적으로 배타성이 없다.

법률관계(法律關係)

인간의 생활관계는 도덕・종교・관습・법률 등 여러 가지 사회생활의 규범에 의하여 규율되고 있는데, 이 중 법률에 의하여 규율되고 있는 생활관계를 말하는 것으로서 법률관계는 권리와 의무의 관계로 구성되어 있다.

법률사실(法律事實)

법률사실은 일정한 법률효과를 발생케 하는 원인이 되는 법률요건(法律要件)을 구성하는 개개의 구체적 사실을 말한다. 법률사실은 크게 사람의 의식이나 정신작용에 기하는 법률사실(용태 ; 容態)와 그렇지 않은 법률사실(사건 ; 事件)로 구별된다.

법률요건(法律要件)

법률요건은 일정한 법률효과를 발생케 하는 원인을 말한다. 즉, 법률요건은 법률효과를 발생케 하는 전제조건이다. 법률요건으로서 가장 중요한 것은 법률행위(法律行爲)이나, 이외에도 준법률행위(準法律行爲)・부당이득(不當利得)・불법행위(不法行爲)・사무관리(事務管理)・채무불이행(債務不履行) 등도 일정한 법률효과를 발생하게 하므로 법률요건에 해당한다.

법률의 착오(法律의 錯誤)

법률의 착오는 법률의 규정 유무 또는 그 규정의 의의에 관하여 잘못 이해하는 것을 말한다. 민법 제109조는 법률의 착오를 제외하고 있지 않으므로 이 역시 착오의 일반이론에 따라 해결한다. 즉 법률에 관한 착오라도 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 관한 것인 때에는 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있다.

법률행위(法律行爲)

법률행위는 일정한 법률효과(法律效果)의 발생을 목적으로 하는 한 개 또는 수 개의 의사표시를 불가결한 구성요소로 하는 법률요건(法律要件)을 말한다. 법률행위는 일반적으로 표의자가 의욕하는(원하는) 대로 법률효과가 발생한다는 점에서 '사적 자치(私的 自治)'를 구현하는 중요한 수단이 되며 법률요건 중에서 가장 중요한 지위를 차지한다.

법률행위의 목적(目的)

법률행위의 목적은 법률행위를 하는 자가 그 법률행위에 의하여 발생시키려고 하는 법률효과를 말하며 법률행위의 내용(內容)이라고도 한다. 법률행위의 목적은 의사표시, 특히 효과의사의 내용에 의해 정해지며, 법률행위는 목적이 존재하여야 비로소 성립한다. 또한 법률행위의 목적이 확정성, 실현가능성, 적법성 및 사회적 타당성을 갖추어야 그 법률행위는 유효하다.

법률행위의 부관(附款)

광의(廣義)의 법률행위의 부관은 법률행위에 부수하는 독립된 약관(約款)으로서 이자약관・담보약관・환매약관・면책약관 등을 말하며, 협의(狹義)의 법률행위의 부관은 법률행위의 내용으

로서 부가되어 당해 법률행위의 효과의 발생 또는 소멸을 제한하는 약관을 말한다. 여기에는 조건·기한 및 부담이 있는데 민법총칙에서는 조건과 기한에 관해서만 일반적 규정을 두고 있고, 부담에 대해서는 부담부증여와 부담부유증의 특별규정을 두고 있을 뿐이다.

법률행위의 해석(解釋)

법률행위의 해석은 법률행위의 목적 내지 내용이 불분명(불명확)한 경우 이를 명확히 하는 것을 말한다. 법률행위는 의사표시를 그 핵심요소로 하므로 법률행위의 해석은 곧 그 내용을 이루는 의사표시의 해석을 말한다. 이러한 법률행위(의사표시)의 해석이 특히 문제가 되는 것은 표의자의 의사와 표시행위가 서로 일치하지 않는 경우인데, 이러한 경우 '표시행위가 가지는 객관적인 의미를 밝히는 것이 곧 법률행위의 해석이다'는 것이 판례의 입장이다.

법률행위자유(法律行爲自由)의 원칙

법률행위자유의 원칙이라 함은 법률행위는 그 체결·내용·방식 등 어느 분야에 있어서도 자유롭게 행하여져야 한다는 원칙을 말하며, 법률행위 중 계약이 가장 중요한 지위를 차지하기 때문에 이는 계약자유의 원칙과 결국 같은 말이다.

법률효과(法律效果)

법률효과는 어떤 법률관계(권리, 의무관계)가 일정한 원인에 의해 권리의 발생·변경·소멸 등으로 변동할 때 그 원인이 되는 것을 법률요건(法律要件)이라고 하며 그 결과가 되는 것, 즉 권리의 변동(발생·변경·소멸)을 법률효과라고 한다.

법원(法源)

법원은 법의 연원(淵源)을 의미하는 것으로서 법의 존재형식 또는 법의 현상형태(現象刑態)를 의미한다는 것이 통설의 입장이다. 일반적·규범적 효력을 가진 객관적 법의 존재형식(예컨대, 민법전, 특별법, 관습법) 또는 법적 분쟁을 해결하기 위하여 법관이 준거(準據)해야 할 재판규범의 존재형식 등으로 표현할 수 있다. 민법은 제1조에서 법원(法源)에 관한 규정을 두고 있다.

법인(法人)

법인은 자연인 이외에 법률에 의하여 권리능력이 인정된 단체(사단법인) 또는 재산(재단법인)을 말한다. 민법상 인정되는 법인(法人)은 사단법인은 영리·비영리 법인을 모두 인정하나, 재단법인은 비영리 법인만을 인정하고 있다. 민법상 법인으로 인정되기 위해서는 주무관청의 설립허가 후 설립등기를 하여야 한다. 설립등기를 하지 않은 법인을 법인 아닌 법인 내지 권리능력(법인격) 없는 법인이라고 한다.

법인격(法人格)

법인격은 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자격을 권리능력이라 하고, 이러한 권리·의무의 주체를 법인격 혹은 법적 인격이라 한다.

법정공용부분(法定共用部分)

법정공용부분은 집합건물에서 그 성질상 및 구조상 당연히 공용부분을 이루는 것으로서, 1동의 건물 중 전유부분 이외의 건물부분(지붕, 계단, 복도, 외벽 등)과 전유부분에 속하지 않는 건물의 부속물(전기배선, 저수탱크, 소화시설 등)을 말한다. 법정공용부분은 규약상 공용부분과 달리 공용부분이라는 취지를 등기할 필요가 없다.

법정과실(法定果實)

법정과실은 물건의 사용대가로 받는 금전 기타의 물건을 말한다(제101조 제2항). 예컨대 임대차에서 생기는 사용료(차임), 이자, 지료 등이 있다.

법정담보물권(法定擔保物權)

법정담보물권은 약정에 의하여 성립하지 않고 일정한 요건하에서 법률상 당연히 성립하는 담보물권을 말한다. 민법은 법정담보물권으로 유치권·법정질권·법정저당권을 인정하고 있다.

법정대리(法定代理)

법정대리는 본인의 의사에 의하지 않고 법률에 의하여(법률의 규정, 지정권자의 지정, 법원의 선임 등) 부여된 대리로 임의대리에 상대되는 개념이다. 이러한 대리권을 가진 대리인을 법정대리인(친권자, 후견인 등)이라고 한다.

법정대지(法定垈地)

법정대지라 함은 집합건물에서 1동의 건물 자체가 소재하는 토지를 말한다.

법정저당권(法定抵當權)

법정저당권은 약정저당권은 반대개념으로서 토지임대차에서 토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권에 의하여, 그 지상에 있는 임차인 소유의 건물을 압류한 때에는 법정저당권이 성립한다(제649조). 이는 별도로 저당권설정등기를 요하지 않고, 위의 압류등기를 한 때에 저당권이 성립한다.

법정조건(法定條件)

법률행위가 효력을 발생하기 위하여 법률에 의하여 여러 가지의 요건 내지 사실을 요구하는 경우가 있는데, 이를 조건의 개념을 유추하여 법정조건이라고 한다(㉠ 미성년자의 법률행위에 대한 법정대리인의 동의, 유언에 있어서의 유언자의 사망 등). 그러나 이는 본래의 법률요건 그 자체일 뿐 당사자가 법률행위의 부관으로서 임의로 부가한 것이 아니므로 진정한 의미의 조건은 아니다. 즉, 일종의 가장조건(假裝條件)이다.

☞ **부관** : 조건(條件), 기한(期限), 부담(負擔)

법정지상권(法定地上權)

법정지상권은 동일인 소유에 속하는 토지와 건물 중 어느 한쪽 혹은 양쪽 모두에 저당권이 설정되었다가 그 후 저당권의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 달라진 때(제366조), 혹은 동일인 소유에 속하는 토지와 건물 중 건물에 전세권이 설정된 후 토지소유자가 달라지게 된 때(제305조) 등에서 건물소유자를 위하여 법률상 당연히 인정되는 지상(토지사용)권을 말한다.

법정질권(法定質權)

질권은 원칙적으로 당사자 사이의 약정에 의하여 성립하는 약정담보물권이지만, 예외적으로 법률의 규정에 의하여 당연히 질권이 성립하는 경우가 있는데, 토지임대인의 법정질권(제648조)과 건물 등의 임대인의 법정질권(제650조)이 있다.

법정추인(法定追認)

법정추인은 객관적으로 보아 추인(취소권포기)이라고 인정할 만한 일정한 사유가 있는 때에, 취소권자(取消權者)의 추인의사의 유무를 묻지 않고 법률상 추인한 것으로 보는 것을 말한다(제145조). 이러한 법정추인 사유에 해당하는 행위가 있게 되면 당해 법률행위는 더 이상 취소할 수 없게 되어 확정적으로 유효가 된다.

(예) **법정추인사유** : 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도, 이행의 청구, 전부나 일부의 이행 내지 그 수령, 담보제공, 강제집행, 경개)

법정해제권(法定解除權)

법정해제권은 약정해제권과 다르게 법률 규정에 의하여 채무불이행이 있으면 이를 인정하는 해제권을 말한다. 민법은 채무불이행의 일종인 이행지체(제544조)와 이행불능(제546조)이 있는 경우에 일정한 요건하에 법정해제권의 발생을 인정하고 있으며, 통설은 채무불이행의 다른 유형인 불완전이행의 경우에도 일정한 요건하에 법정해제권의 발생을 긍정한다.

변제(辨濟)

변제는 채권을 소멸시키는 채무자 또는 제3자의 행위를 말한다. 변제가 유효하기 위해서는 그 채무의 이행이 채무의 내용에 좇은 것이어야 한다.

별제권(別除權)

별제권이라 함은 파산자(破産者)가 파산선고시에 가지고 있는 전 재산을 파산재단(破産財團)이라고 하는데, 이 파산재단에 속하는 재산 중 특정의 재산에 대해서 다른 파산(일반)채권자에 우선하여 채권의 변제를 받을 권리를 말한다. 주로 담보물권의 효력에서 나온다.

병존적 채무인수(竝存的 債務引受) = 중첩적 채무인수

병존적 채무인수는 종전 채무자의 채무를 면제시키지 아니하고 채무의 인수인이 종래채무자와 병존적(중복적, 중첩적)으로 새로이 동일한 채무를 부담하는 계약이다.

보상관계(補償關係)

보상관계는 제3자를 위한 계약에서 요약자(要約者)와 낙약자(諾約者) 사이의 관계를 말한다. 낙약자가 제3자에게 행하는 급부에 대하여 요약자로부터 보상받는다는 의미이다.

보조행위(補助行爲)

보조행위는 다른 법률행위(즉, 독립행위)의 효과를 단순히 보충하거나 확정하는 역할을 하는 행위를 말한다(㉠ 동의, 추인, 허가, 대리권의 수여 등).

보존행위(保存行爲)

보존행위는 재산의 가치를 유지・보존하는 데 필요한 일체의 행위를 말한다. 예컨대 주택의 수선, 소멸시효의 중단행위, 미등기부동산의 등기, 부패하기 쉬운 물건의 매각 등이다. 민법은 권한을 정하지 아니한 대리인인 경우에도 이러한 보존행위는 무제한으로 할 수 있도록 규정하고 있다(제118조).

보증금계약(保證金契約)

보증금계약은 보증금을 수수(授受)하는 계약을 말한다. 이 계약은 임대차계약의 종된 계약의 성질을 지니고 있으며, 보증금을 실제로 건네주는 요물계약임이 원칙이지만 낙성계약의 형태로도 가능하다고 한다.

보충적 해석(補充的 解釋)

보충적 해석은 법률행위의 내용에 흠결(간격, 틈)이 있는 경우에 제3자의 시각에서 그 법률행위의 내용을 해석에 의하여 최후에 보충하는 해석방법을 말한다. 이러한 보충적 해석은 주로 계약에서 문제된다.

☞ 법률행위의 해석방법 : 자연적 해석, 규범적 해석, 보충적 해석방법

보통거래약관(普通去來約款)

보통거래약관은 계약의 일방당사자가 특정 종류의 계약을 불특정 다수의 상대방과 계속 반복하여 체결할 것을 예정하고, 이에 대비하여 미리 정하여 준 계약조항을 말한다. 화재・생명 등의 보험계약, 가스・전기 등의 공급계약, 예금・저축계약 등에는 사업주가 미리 정해 놓은 정형적 계약조항이 고객에게 제시되고 소비자는 이를 포괄적으로 받아들여 계약이 성립하게 된다. 우리나라에서는 1986년에 「약관의 규제에 관한 법률」을 제정하여 이러한 약관의 내용을 통제하고 있다.

복대리인(復代理人)

복대리인은 대리인이 대리인 자신의 이름으로 선임한 본인의 대리인을 말한다. 이러한 복대리인이 본인을 대리하는 관계를 복대리(複代理)라 한다.

복임권(復任權)

복임권은 대리인이 복대리인을 선임할 수 있는 권한(權限)을 말한다. 복임권의 유무 및 범위는 임의대리인과 법정대리인에 따라 다르며, 임의대리인은 원칙적으로 복임권이 없고, 법정대리인은 언제든지 복임권이 있다.

복임행위(復任行爲)

복임행위는 복대리인을 선임하는 대리인의 행위를 말한다. 이러한 복임행위는 본인의 이름이 아닌 대리인의 이름으로 이루어지기 때문에 복임행위는 대리행위가 아니다.

본계약(本契約)

장래 일정한 계약을 체결할 것을 미리 예약하는 경우에, 예약과 구별하는 개념으로 장래 체결하기로 하는 계약을 본(本)계약이라 한다.

본권(本權)

본권은 물권의 종류 중에서 점유권(占有權)에 대비되는 개념으로 물건에 사실상의 지배상태를 묻지 않고서 그 물건을 지배할 수 있는(점유할 수 있는, 점유를 정당화시킬 수 있는) 권리(㉠ 소유권, 지상권, 전세권 등)를 말한다.

부당이득(不當利得) · 부당이득반환(不當利得返還)

민법은 법률상 원인 없이 타인의 재화나 노무로부터 이익을 얻은 경우 이를 부당이득이라 표현하고 이를 원래의 권리자에게 반환하도록 규정하고 있다(제741조).

부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률

「부동산실권리자명의 등기에 관한 법률」은 부동산에 관한 명의신탁을 규율하기 위하여 1995. 7. 1 제정된 특별법이다.

부부재산계약(夫婦財産契約)

부부재산계약은 부부가 혼인 전에 그 재산에 관련해 하는 약정을 말한다. 민법은 이러한 부부재산계약은 혼인 중 이를 변경하지 못함을 원칙으로 하고 있다(제829조).

부속물매수청구권(附屬物買收請求權)

부속물매수청구권은 전세권자 또는 건물 기타 공작물의 임차인이나 전차인이 목적물 사용의 편익을 위하여 전세권설정자나 임대인의 동의를 얻어 부속시킨 물건이나 그로부터 매수한 부속물을 계약의 종료시에 전세권설정자 또는 임대인에 대해 매수(買收)할 것을 청구하는 권리이다(제316조 제2항, 제646조, 제647조).

부속물수거권(附屬物收去權)

전세권이 소멸하면 전세권자는 그 목적부동산을 원상회복하여야 하고, 그 목적물에 부속시킨 물건을 수거할 수 있는데, 이를 부속물수거권이라 한다. 그러나 부속물수거권은 전세권설정자가 매수청구권을 행사한 때에는 인정되지 않는다(제316조 제1항).

부작위(不作爲)의 지역권(地役權)

부작위의 지역권은 지역권의 내용이 승역지의 소유자가 일정한 행위를 하지 않은 의무를 부담하는 것을 말한다(㉠ 일정 높이 이상의 공작물을 설치하지 않을 것).

부종성(附從性)

부종성(종속성)은 담보물권의 특성(공통성) 중의 하나로서 담보물권은 피담보채권의 존재를 전제로 하여서만 존재할 수 있다는 성질을 말한다. 즉 담보되는 피담보채권이 성립하지 않으면 담보물권도 성립할 수 없고, 피담보채권이 소멸하면 담보물권도 소멸한다.

부합(附合)

부합이란 첨부(添附)의 한 종류로서, 소유자를 달리하는 2개 이상의 물건(동산과 동산 또는 동산과 부동산)이 결합하여 사회관념상 한 개의 물건으로 되어 훼손하지 아니하면 분리가 불가능하거나 이를 분리함에 과다한 비용이 드는 경우에, 이를 원상회복시키지 않고 한 개의 물건으로 어느 특정인에게 소유권을 귀속시키는 것을 말한다(제256조, 제257조).

부합계약(附合契約) = 부종계약

부합계약은 보통거래약관에 의한 계약의 체결에 있어서 경제적 약자인 당사자가 경제적 강자인 기업이 제시하는 보통거래약관의 내용을 그대로 인용하는 계약을 말한다. 부종계약 또는 표준형식계약이라고도 한다. 예컨대, 전기・수도・가스 등의 공급계약, 전철・버스・지하철 등의 운송계약, 우편・전신・전화 등의 이용계약, 병원과 환자와의 진료계약 등이 있다.

부합물(附合物)

부합물은 부합되는 물건(피부합물)에 부합하는(부착되는) 물건을 말한다.

분묘기지권(墳墓基地權)

분묘기지권은 관습법상 인정되는 지상권 유사의 물권으로서, 타인의 토지 위에 분묘를 설치한 사람이 그 분묘를 수호・봉사・제사하는 범위 내에서 그 타인의 토지를 사용할 수 있는 지상권 유사의 권리를 말한다.

불가분성(不可分性)

불가분성은 담보물권의 특성(통유성) 중에 하나로서 피담보채권의 일부가 변제・상계・혼동・경개・면제 등을 이유로 소멸되더라도 잔액이 있는 한 여전히 담보물의 전부에 담보물권의 효력이 미치는 성질이다.

불공정한 법률행위(不公正한 法律行爲)

불공정한 법률행위는 당사자의 궁박, 경솔, 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위를 말하며 이러한 법률행위는 무효이다(제104조). 판례 및 다수의 견해는 이를 반사회질서행위(제103조)의 한 유형으로 보고 있다.

불능조건(不能條件)

불능조건은 조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 경우를 말한다. 이러한 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위(유효)로 하고, 불능조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제3항).

불법원인급여(不法原因給與)

민법은 불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 원칙적으로 그 반환을 청구하지 못하도록 규정하며 이를 불법원인급여라 한다(제746조). 예컨대, 반사회질서의 법률행위에 기해 이미 이행이 된 경우에는 불법원인급여로서 그 반환을 청구하지 못한다.

불법조건(不法條件)

불법조건은 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 경우를 말하며, 이때에는 그 조건만이 무효가 아니라 법률행위 전부가 무효가 된다(예 A를 살해하는 것을 조건으로 금전을 주기로 하는 약정).

불법행위(不法行爲)

불법행위는 고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가하는 행위를 말하며, 이러한 불법행위가 있으면 가해자는 피해자에게 가해행위로 인한 손해배상 하여야 한다(제750조).

불안(不安)의 항변권(抗辯權)

쌍무계약에서 당사자 일방이 먼저 이행하여야 할 의무가 있는 경우에도 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에는 자기 채무의 이행을 거절할 수 있는데 이를 불안의 항변권이라 한다(제536조 제2항).

불완전이행(不完全履行)

불완전이행은 일정한 채무의 이행행위가 있었으나 급부목적물이나 급부행위에 하자가 있는 경우 또는 이행과 관련하여 주의를 제대로 하지 않음으로써 급부목적물이나 급부결과 또는 그 이외의 채권자의 법익에 손해를 발생시키는 채무불이행의 한 유형이다. 즉, 적극적으로 이행은 하였으나 채무의 내용에 좇은 완전한 이행이 이루어지지 않은 것을 말한다.

불합의(不合意)

불합의(불성립)는 계약에 있어서 두 당사자의 의사표시(청약, 승낙)의 내용이 서로 불일치하는 것을 말하며, 이 때 계약은 성립하지 않는다.

불확정기한(不確定期限)

불확정기한은 장래의 발생이 확실하기 때문에 조건이 아니라 기한이기는 하지만, 그 발생시기(도래시기)가 확정되어 있지 않는 기한을 말한다.

비법인사단(非法人社團) = 권리능력 없는 사단, 법인격 없는 사단

비법인사단은 사단(社團)의 실체는 갖추었으나 법인등기를 하지 아니한 단체를 말한다. 비법인사단에 있어서는 구성원 전원이 그 사단재산을 총유(總有)하게 된다.

비수의조건(非隨意條件)

비수의조건은 조건의 성부(成否)가 당사자 일방의 의사에만 의존하지 않는 경우로서, 이에는 우성조건과 혼성조건이 있다.

☞ 우성조건(偶成條件) : 조건의 성부(成否)가 당사자의 의사와는 관계없는 경우, 즉 자연계의 사실 또는 제3자의 의사나 행위에 의하는 경우로서, 예컨대 '내일 비가 온다면'과 같은 경우이다.

☞ 혼성조건(混成條件) : 조건의 성부(成否)가 당사자의 일방의 의사 이외에 제3자의 의사도 보태어져서 결정되는 경우로서, 예컨대 '甲이 乙과 결혼한다면'과 같은 경우이다.

비전형담보(非典型擔保) = 변칙담보

비전형담보는 민법이 규율하는 담보제도가 아닌 관습법이나 특별법에 의해 인정되는 담보제도를 말한다. 이에는 양도담보, 가등기담보법에 의한 가등기담보 등이 있다.

ㅅ

사건(事件)

사건은 법률사실 중에서 사람의 생사, 실종, 시간의 경과, 혼동, 부당이득 등과 같이 사람의 정신작용에 기하지 아니한 사실이면서 법률이 일정한 법률효과를 부여한 것이다. 그밖에 물건의 파괴, 과실(果實)의 분리, 부합(附合), 혼화(混和)와 같이 사람의 정신작용에 의하는 것이라도 정신작용을 문제 삼지 않고 오직 결과의 발생만을 문제 삼아서 그것에 일정한 법률적 효과를 발생케 하는 법률사실도 사건에 해당한다.

사단법인(社團法人)

사단법인은 일정한 목적을 위하여 결합된 사람들의 단체를 말하며, 설립등기를 한 경우 독립하여 권리능력을 가진다.

사무관리(事務管理)

사무관리는 일정한 의무 없이(예 타인의 부탁이나 위임을 받은 일이 없이) 타인(본인)을 위하여 폭우로 파손된 휴가 중인 이웃의 지붕을 수리해 준다거나, 장기간 부재중인 이웃집의 병든 개를 치료를 받게 한 경우 등을 말한다.

사실인 관습(事實인 慣習)

사실인 관습은 관습법에 대응하는 개념으로, 아직 법적 확신을 갖추지 못한 관행을 말하나, 사실인 관습이 법적 확신을 얻게 되면 관습법이 된다. 우리 민법에서는 "법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정(임의규정)과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다."고 하여 사실인 관습이 법률행위해석의 표준이 됨을 규정하고 있다(제106조).

사실적 계약관계론(事實的 契約關係論)

사실적 계약관계론은 통신·교통기관의 이용, 수도·가스의 공급 등과 같이 당사자의 사실상의 행위만으로 당사자의 구체적 의사와 관계없이 계약관계가 성립한다는 이론이다.

사실혼(事實婚)

사실혼은 법률혼의 반대 개념으로서 사실상 혼인생활을 하고 있으면서 혼인신고가 없기 때문에 법률상 혼인으로 인정되지 않는 부부관계를 말한다. 사실혼의 효과에는 혼인의 효과가 유추적용 되지만 법률혼을 전제로 하는 상속권의 인정과 같은 경우에는 주택임대차의 일정한 경우를 제외하고는 법률상 혼인의 효과가 인정되지 않는다.

사용대차(使用貸借)

사용대차는 당사자의 일방(사용대주 : 빌려준 사람)이 상대방(사용차주 : 빌려 쓴 사람)에게 무상으로 사용·수익하게 하기 위하여 목적물을 인도할 것을 약정하고, 상대방은 이를 사용·수익한 후 그 물건을 반환할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다(제609조).

사용자책임(使用者責任)

사용자책임은 사용자(使用者)가 그의 업무 또는 영업에 피용자(被傭者)를 사용하여 사업을 수행하게 하던 중에 제3자에게 손해를 발생시킨 때에, 피해자에 대하여 사용자가 지는 손해배상책임을 말한다(제756조 제1항).

사원총회(社員總會)

사원총회는 사단법인의 전체 사원으로 구성하는 최고 의사결정기관을 말한다.

사인증여(死因贈與)

사인증여는 증여자의 생전에 증여계약이 체결되었으나 그 효력은 증여자의 사망으로 발생하는

증여(계약)를 말한다(제562조). 무상으로 재산을 준다는 점에서는 증여와 같으나 실제적으로 상속인의 재산이 감소된다는 점에서 유증(유언으로서 단독행위)과 비슷하다. 따라서 사인증여에는 유증이 단독행위임을 전제로 한 규정을 제외하고는 유증에 관한 규정이 준용된다.

사인행위(死因行爲) = 사후행위

사인행위는 생전(生前)행위에 대비되는 개념으로 행위자의 사망으로 그 효력이 생기는 법률행위를 말한다. 예컨대, 유언, 사인증여 등이 있다.

사자(使者)

사자는 자신은 의사결정능력이 없고 오로지 본인이 완성한 의사표시를 전달하거나 표시하는데 불과한 것으로서, 이에는 전달기관(傳達機關)으로서의 사자(㉠ 편지를 전달하는 자)와 표시기관(表示機關)으로서의 사자(㉠ 말을 전달하는 자)가 있다. 전달기관으로서 사자가 본인의 의사를 잘못 전달하는 경우 이는 의사표시의 부도달(不到達)의 문제가 되지만, 표시기관으로서의 사자가 본인의 의사를 잘못 표시한 경우에는 민법상 착오(錯誤, 제109조)가 문제될 수 있다.

사정변경의 원칙(事情變更의 原則)

사정변경의 원칙은 법률행위, 특히 계약의 성립 당시에 있었던 환경 또는 그 행위를 하게 된 기초가 그 후 현저히 변경되어, 당초 정하여졌던 행위의 효과 내지 계약의 내용을 그대로 유지하고 강제하는 것이 신의칙과 공평의 원리에 반하는 부당한 결과를 가져오는 경우에는 당사자가 그 법률행위의 효과를 신의·공평에 맞도록 변경하거나 또는 폐기할 수 있다는 원칙이다(㉠ 사정변경에 의한 전세금, 보증금, 차임, 지료 등의 증감청구권 인정).

사해행위(詐害行爲)

사해행위는 채무자가 고의로 자기의 책임재산을 감소시켜 채권자가 충분한 변제를 받을 수 없게 하는 행위이다. 이 때 채권자는 채권자취소권을 행사하여 채무자의 사해행위를 방지할 수 있다. 이를 사해행위 취소권이라고도 한다.

상가건물임대차보호법

상가건물임대차에 관하여 민법에 대한 특례를 규정함으로써 국민 경제생활의 안정을 보장함을 목적으로 2001년 12월 29일에 제정되어 2002년 11월부터 시행되고 있는 법률이다. 이 법은 상가건물(사업자등록의 대상이 되는 건물)의 임대차에 대하여 적용되며, 다만 다음의 보증금액을 초과하는 임대차에 대하여는 이 법이 적용되지 않아 경매나 공매로부터 보호받을 수 없다.

① 서울특별시 : 2억 6천만원
② 수도권정비계획법에 의한 수도권 중 과밀억제권역(서울시 제외) : 2억 1천만원
③ 광역시(군지역과 인천광역시지역 제외) : 1억 6천만원
④ 그 밖의 지역 : 1억 5천만원

상계(相計)

상계라 함은 채권자와 채무자가 서로 동종의 채권·채무를 가지는 경우에 그 채권과 채무를 대등액에서 소멸시키는 일방적 의사표시이다. 상계의 일방적 의사표시를 하는 자가 내어 놓은 자기의 채권을 '자동채권'이라 하고, 상대방의 채권을 '수동채권'이라 한다.

상대방선택(相對方選擇)의 자유

계약자유의 원칙의 한 내용으로서, 계약을 체결하고자 하는 경우에 누구를 계약상대방으로 선택할 것인가에 대하여 당사자는 자유롭게 결정할 수 있다는 것이다.

상대적 무효(相對的 無效)

상대적 무효는 법률행위가 당사자 사이에서는 무효이지만, 무효로써 상대방에게만 무효주장을 할 수 있을 뿐 선의의 제3자에게 대항하지 못하는 경우를 말한다(제107조 제2항 비진의표시의 무효, 제108조 제2항 허위표시의 무효). (↔ 절대적 무효)

상대적 정기행위(相對的 定期行爲)

상대적 정기행위는 당사자의 의사표시에 의하여(즉, 계약의 객관적 성질이 아닌 표시된 채권자의 주관적 동기에 의하여) 일정한 일시 또는 기간 내에 이행하지 않으면 그 목적을 달성할 수 없는 계약을 말한다(제545조). 예컨대 결혼식에 입을 예복을 주문하는 것과 같은 것이다. 이러한 정기행위에 이행지체가 있는 경우에는 별도의 이행최고 없이도 곧바로 계약을 해제할 수 있다.

상린관계(相隣關係)

상린관계는 서로 인접하고 있는 부동산(토지·건물)의 소유자나 이용자 상호간의 이용을 조절하기 위하여 각 소유자나 이용자가 가지는 권리를 어느 정도까지 제한함과 동시에 협력할 것을 규정한 법률관계를 말하며, 이러한 관계로부터 발생하는 권리를 상린권(相隣權)이라 한다. 또한 상린관계는 부동산 소유권에서 비롯되었으나 지상권과 전세권에 이를 준용하고 있다.

상속(相續)

상속은 어떤 사람(피상속인)이 사망한 경우에 그가 가지고 있던 모든 재산상의 권리·의무가 다른 일정한 사람(상속인)에게 포괄적으로 승계되는 것을 말한다.

상속재산분할(相續財産分割)

상속재산분할은 상속개시로 인하여 생긴 공동상속인 사이에 있어서의 상속재산의 공유관계(共有關係)를 종료시키고 상속분(相續分)에 따라 이를 배분하여 각자의 단독소유로 확정하기 위한 포괄적 분배절차를 말한다.

상호명의신탁(相互名義信託) = 구분소유적 공유관계

상호명의신탁은 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 약정하고 등기

는 그 소유자가 지분으로 공유하는 것처럼 등기하여 소유하는 형태를 말하는 것으로 이 때에는 각각의 구분소유부분은 등기부에 나타나지 않는다. 이러한 상호명의신탁은 「부동산실권리자명의 등기에 관한 법률」에서도 그 예외를 인정하여 유효로 하고 있다(동법 제2조 제1호 나목). 상호명의신탁의 법률관계에 관해서는 내부관계에서는 공유관계가 아닌 특정부분에 대한 단독소유권이 발생하여 이를 배타적으로 사용·수익할 수 있어 다른 구분소유자의 방해행위에 대한 배제가 가능하고, 외부적으로 제3자에 대한 관계에서는 그 부동산 전체에 대하여 공유관계가 성립한다는 것이 판례의 입장이다. 다만 일방적인 공유물의 분할청구를 하지 못하는 점에서 일반적인 공유와 다르다.

상호침탈(相互侵奪)

상호침탈이란 점유를 침탈당하여 점유물반환을 청구할 수 있는 자가 다시 자력으로 점유를 탈환한 경우를 말한다. 예컨대 B소유의 자전거를 A가 절취하였는데, 수개월 후 B가 이를 다시 자력으로 탈환한 경우이다. 이 때 후의 피침탈자(위의 예에서 A)에게도 점유물반환청구권이 인정되겠는가가 문제된다. 이에 관하여 통설은 소송상 낭비를 이유로(A가 반환청구를 하더라도 B가 다시 반환을 청구할 수 있게 되므로) 부정한다.

상환이행판결(相換履行判決) = 상환급부판결

상환이행판결은 정당한 유치권을 가진 자에게 채무자가 채무이행 없이 유치물의 반환을 소송으로 청구하는 경우 또는 쌍무계약에서 일방이 소송으로 이행을 청구함에 대하여 피고(채무자)가 동시이행의 항변권을 원용하는 경우에, 법원은 피고가 원고의 이행과 상환으로 이행할 것을 명하는 판결을 내리는데 이를 상환이행판결이라 한다(원고 일부 승소판결과 같다).

생전행위(生前行爲)

행위자의 사망으로 그 효력이 생기는 법률행위의 사후행위에 대비되는 개념으로 이러한 사후행위에 해당하는 특수한 경우를 제외하고는 대부분의 법률행위는 생전행위에 해당한다.

선관주의의무(善管注意義務)

선관주의, 즉 선량한 관리자의 주의의무라 함은 그 사람의 직업 및 사회적 지위에 따라 거래상 보통 일반적으로 요구되는 정도의 주의의무를 말하는 것으로서 자기 재산과 동일한 주의의무와 대비된다. 이 일반적·객관적 기준에 의해 요구되는 주의를 결하는 것을 추상적 과실(抽象的過失)이라 하는데, 이는 민법상 주의의무의 기본원칙이다. 예컨대, 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하는데, 유치권자가 이 선관주의의무에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제324조).

선박저당권(船舶抵當權)

선박저당권은 등기된 선박을 목적으로 설정되는 상법상 특수한 저당권을 말한다. 저당권은 민

법에 의하면 부동산에만 인정되는 제도이고 동산에는 인정되지 않는 것이지만, 선박은 동산임에도 불구하고 선박등기부를 가지고 저당권의 설정·소멸 등을 공시할 수 있다는 점은 부동산과 같으므로 등기된 선박에 한하여 저당권제도가 인정되고 있다. 따라서 선박저당권에 대하여도 민법상의 저당권에 관한 규정을 준용한다.

선의(善意)의 제3자

선의의 제3자라 함은 의사표시의 무효 혹은 취소의 효과(제107조~제110조)로서 대항할 수 없는 자를 말하며, 이는 그 의사표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자 중에서 위의 허위표시(비진의 표시·착오에 의한 의사표시·사기 또는 강박으로 인한 의사표시) 등을 기초로 하여 법률상 별개의 원인에 의하여 새로운 이해관계를 맺은 자로서 무효 또는 취소의 원인을 알지 못하는 자를 말한다.

선의점유(善意占有)

선의점유는 점유할 수 있는 권리(즉, 본권)가 없음에도 불구하고 본권이 있다고 오신(誤信)하는 점유를 말한다. 선의의 점유자는 본권자가 아님에도 불구하고 점유물에 대한 과실(果實)을 취득할 수 있다.

선의취득(善意取得)

선의취득은 동산을 현실적으로 점유하여 권리자로서의 외관을 갖추고 있는 자로부터 평온(平穩)·공연(公然)·선의(善意)·무과실(無過失)로 물건을 양수(讓受)한 자는 비록 그 양도인(점유자)이 진정한 권리자가 아니라 할지라도 그 동산에 대한 원시적인 권리취득을 인정하는 제도를 말한다(제249조). 이는 부동산의 등기에서 인정하지 않는 공신력(公信力)을 동산의 점유에서 이를 인정하는 제도이다. 민법은 동산소유권에 관하여 선의취득을 규정하고 이를 질권에 준용하고 있다.

선택채권(選擇債權)

선택채권은 수 개의 서로 다른 급부가 선택적으로 채권의 목적으로 되어 있는 채권을 말하며 선택에 의하여 그 중 하나가 급부의 목적으로 확정되는 채권이다. 선택채권에 있어서 이행청구나 강제이행은 선택권의 행사 전, 즉 급부의 특정이 있기 전에는 할 수 없다. 이러한 선택채권은 당사자의 법률행위 또는 법률의 규정에 의하여 발생하며 법률의 규정에 의해 선택채권이 발생하는 경우로는 무권대리인의 책임(제135조 제1항), 점유자의 유익비상환청구권(제203조 제2항) 등이 있다.

성년의제(成年擬制)

성년의제란 미성년자라도 혼인을 하였을 경우에는 성년에 달한 것으로 본다(제826조의 2). 이는 미성년자의 정신적 성숙을 고려하고, 또한 혼인에도 불구하고 친권에 복종하여야 하는 경우에는 혼인의 독립성을 보장할 수 없고, 혼인을 중심으로 한 법률관계가 복잡하게 될 우려가 있기 때문이다.

성립상의 견련관계(成立上의 牽聯關係)

성립상 견련관계는 쌍무계약에 있어서 각 당사자의 의무는 그 성립에 있어서 서로 의존관계에 있다는 성질을 말한다. 즉 일방의 채무가 불능·불법 등의 이유로 성립하지 아니한 때에는 그 대가인 상대방의 채무도 성립하지 않는다. 여기서 민법상 계약체결상의 과실책임문제가 발생한다.

성립요건주의(成立要件主義) = 형식주의, 독법주의

성립요건주의란 부동산의 물권변동이 효력을 발생하기 위해서는 물권변동의 당사자와 제3자간은 물론, 당사자 상호간에도 공시방법을 갖추어야 한다는 입법주의를 말하며 우리 민법이 취하고 있는 태도이다.

소급효(遡及效)

소급효란 법률의 효력이나 법률요건의 효력이 법률시행 전 또는 법률요건 성립시 이전으로 소급하여 효력이 발생하거나 소멸하는 것을 말한다. 법률행위 기타 일반적으로 법률요건의 효력은 그 성립시 이전으로 소급하지 않는 것이 원칙이며, 소급효가 인정되는 것은 특별한 규정이 있는 경우에 한한다. 소급효가 인정되는 경우에는 법률행위의 취소, 소멸시효, 취득시효, 계약의 해제, 상속재산의 분할, 무권대리에서 본인의 추인 등이 있다.

소멸시효(消滅時效)

소멸시효는 권리자가 권리(재산권)를 행사할 수 있음에도 불구하고 일정기간(시효기간) 동안 권리불행사의 상태가 계속된 경우에 그 권리를 소멸시키는 제도를 말한다.

소멸시효기간(消滅時效期間)

소멸시효가 완성되기 위해서는 법정기간의 계속을 요하는데, 그 기간을 소멸시효기간이라 한다. 채권의 경우 보통의 채권은 10년이나, 상행위로 생긴 채권은 상법상 5년의 소멸시효가 인정되어 있다. 그 이외의 재산권(㉮ 지상권, 지역권)은 20년이 원칙이지만 3년의 시효에 걸리는 채권, 1년의 시효에 걸리는 채권에 관한 규정도 있다. 그러나 항구성을 띠는 권리인 소유권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.

소멸시효의 정지(消滅時效의 停止)

소멸시효의 정지는 시효기간의 만료 무렵 권리자에게 시효를 중단하는 것이 곤란한 사정이 있는 경우 일정기간에 한하여 시효의 완성이 미루어지는 것을 말한다. 이는 권리의 불행사가 권리자의 태만에 의한 것이라 할 수 없는 경우에 이를 보호하려고 하는 제도이다. 정지(㉮ 전쟁)는 중단과 달리 이미 경과한 시효기간을 소멸시키지 않는다.

소멸시효의 중단(消滅時效의 中斷)

소멸시효의 중단은 소멸시효가 완성되려면 권리불행사라는 사실상태가 일정기간(소멸시효기간) 동안 계속되어야 하는데, 소멸시효의 기초가 되는 권리불행사의 사실상태와 부딪치는 사실

(예 재판상 이행의 청구)이 생기면 소멸시효의 진행은 중단되고 이미 경과한 시효기간의 효력은 소멸된다. 이와 같이 소멸시효의 진행을 방해하는 것을 소멸시효의 중단이라고 하며, 그때부터 소멸시효는 새로이 진행을 시작하게 된다.

소멸청구(消滅請求)

소멸청구는 일정한 요건하에 지상권설정자와 전세권설정자가 지상권자, 전세권자의 약정 또는 법정의무의 위반을 이유로 하여 지상권, 전세권의 소멸을 일방적으로 청구할 수 있는 권리를 말한다(제287조, 제311조). 다수설은 이를 형성권으로 파악한다.

소멸통고(消滅通告)

소멸통고는 전세권의 존속기간이 정하여지지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에게 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권이 소멸한다(제313조).

소액보증금(少額保證金)

소액보증금은 주택임대차와 상가건물임대차(상가건물임대차보호법의 적용대상이 되는)에서 주택 혹은 상가의 경매시에 다른 물권자 기타 채권자보다 우선하여 변제받을 수 있는 보증금 중 일정액을 말한다(최우선변제권).

소유권(所有權)

소유권은 물건을 전면적이고 포괄적으로 지배할 수 있는 물권을 말한다. 소유권은 소유자가 그 물건을 자유로이 사용·수익하며 또한 그 물건을 제한 없이 처분할 수 있는 권능을 그 내용으로 한다. 이러한 소유권은 재산권의 중심이 되며 사유재산제도의 근본을 이루고 있다.

소유권절대의 원칙(所有權絶對의 原則)

각 개인의 사유재산권에 대한 절대적 지배를 인정하고, 국가나 다른 사인(私人)은 이에 간섭하거나 제한을 가하지 못한다는 것이 사유재산권존중의 원칙인데, 사유재산권 가운데 가장 전형적인 것이 소유권이기 때문에 이것은 또한 소유권절대의 원칙이기도 하다. 이 원칙은 계약자유의 원칙, 과실책임의 원칙과 더불어 근대사법의 3대 기본적 원칙이다.

소유물반환청구권(所有物返還請求權)

소유물반환청구권은 소유권에 기한 물권적 반환청구권으로서 목적물의 점유를 상실한 소유자가 그 목적물을 점유함으로써 소유자의 점유를 방해하고 있는 자에 대하여 그 반환을 청구하는 권리를 말한다. 그러나 점유자가 그 물건을 점유할 정당한 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다(제213조).

소유물방해예방청구권(所有物妨害豫防請求權)

소유물방해예방청구권은 소유자가 자기의 소유권을 방해할 염려가 있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있는 물권적 청구권이다(제213조).

소유물방해제거청구권(所有物妨害除去請求權)

소유물방해제거청구권은 소유권의 내용의 실현이 점유의 상실 이외의 방법으로 방해되고 있는 자가 현재 방해하는 사정을 지배하는 지위에 있는 자에게 그 방해의 제거를 청구하는 물권적 청구권을 말한다(제214조).

소유의 의사(所有의 意思)

소유의 의사라 함은 소유자가 할 수 있는 것과 같은 배타적 지배를 사실상 행사하려고 하는 의사를 말한다. 즉, 물건을 자기의 소유물로 지배하려는 의사이다. 소유의 의사를 판단함에 있어서 그 기준은 물건을 점유하게 된 권원을 객관적으로 판단하여야 한다는 것이 판례이다. 따라서 매수인으로서 물건을 점유하게 된 경우에는 비록 그 매매계약이 무효인 경우라 하여도 소유의 의사를 인정할 수 있으나, 임대차계약을 통하여 물건을 점유하는 자는 비록 점유자의 내심의 의사가 소유자로 사실상 지배할 의사가 있을 지라도 소유의 의사를 인정할 수 없다. 이러한 소유의 의사를 가지고 하는 점유를 자주점유(自主占有)라 한다. (↔ 타주점유)

소유자저당(所有者抵當)

소유자저당은 부동산소유자가 자기 소유의 부동산 위에 자신이 저당권을 갖는 것을 말한다. 민법은 이러한 소유자저당을 원칙적으로 인정하지 않고 혼동의 경우에만 예외적으로 인정한다.

손해배상액의 예정(損害賠償額의 豫定)

손해배상액의 예정은 채무불이행의 경우에 채무자가 지급해야 할 손해배상액을 당사자 사이에서 미리 계약으로 정하는 것을 말한다(제398조 제1항). 이는 손해배상액의 입증상 곤란을 덜어주고 분쟁을 예방하기 위하여 인정된다.

수권행위(授權行爲)

수권행위는 임의대리권의 발생원인으로서 대리인에 대한 본인의 대리권 수여행위를 말한다. 통설은 이러한 수권행위의 성질을 상대방(대리인)의 수령을 요하는 단독행위라고 보고 있다.

수동대리(受動代理)

수동대리는 대리인이 본인을 위하여 제3자로부터 의사표시를 수령하는 내용의 대리를 말한다. 이러한 수동대리의 경우에는 상대방이 본인을 위한 의사표시임을 표시(현명)하여야 한다.

수령무능력자(受領無能力者)

민법은 "의사표시의 상대방이 이를 받은 때에 무능력자인 경우에는 표의자는 그 의사표시로써

대항하지 못한다(제112조 본문)."고 규정하여 모든 무능력자를 수령무능력자로 규정하고 있다. 즉, 의사표시의 상대방이 무능력자인 경우, 표의자는 의사표시의 효력을 주장할 수 없다. 다만, ① 법정대리인이 도달사실을 안 때, ② 무능력자측에서 도달을 주장하는 경우, ③ 미성년자나 한정치산자에게 예외적으로 행위능력이 인정되는 경우에는 의사표시의 효력이 인정된다.

수령지체(受領遲滯) = 채권자지체

수령지체는 채무자가 이행기에 채무의 내용에 좇은 이행의 제공을 하였으나 채권자가 이를 수령하지 않거나 필요한 협력을 하지 않아서 이행을 완료할 수 없는 상태를 말한다.

수반성(隨伴性)

수반성은 담보물권의 공통된 특성(공통성) 중의 하나로서 피담보채권이 그 동일성을 유지하면서 상속·양도 기타의 사유로 이전하게 되면 담보물권도 역시 그에 따라서 이전한다는 성질을 말한다.

수의계약(隨意契約)

수의계약은 경쟁이나 입찰에 따르지 않고, 일방적으로 상대방을 골라서 맺는 계약이다.

수의조건(隨意條件)

수의조건은 조건의 성부(成否)가 당사자 일방의 임의의 의사와 밀접한 관계가 있는 것을 말한다. 이에는 순수수의조건과 단순수의조건이 있다.

☞ 단순수의조건(單純隨意條件) : 당사자 일방의 의사뿐만 아니라 의사결정에 기인한 사실상태의 성립도 있어야 하는 것으로 항상 유효하다(예 내가 독일에 여행가면 사진기를 선물하겠다).

☞ 순수수의조건(純粹隨意條件) : 조건의 성부가 당사자 일방의 의사에만 의존하는 것으로서, 이는 언제나 무효이다(예 내 마음이 내키면, 이 시계를 너에게 주겠다).

순위승진의 원칙(順位昇進의 原則)

순위승진의 원칙은 같은 물건 위에 수 개의 저당권(抵當權)이 성립하는 경우에, 그들 저당권의 순위는 성립의 선후(先後)에 의하는 것이 원칙이고, 만약 선순위의 저당권이 일정한 사유로 소멸하면, 후순위의 저당권은 특별한 절차를 밟지 않더라도 당연히 각자 그 순위를 승진하는 우리 민법의 원칙을 말한다(예 1번 저당권이 변제로 인하여 소멸하면 2번 저당권의 순위가 1번으로 승진된다).

순위확정의 원칙(順位確定의 原則)

순위확정의 원칙은 동일한 목적물 위에 여러 개의 저당권(抵當權)이 존재할 때에는 각 저당권은 확정된 순위를 가지고 있어 서로 침범하지 않는다는 원칙이다. 이 원칙은 다음의 두 가지 내용을 갖는다.

① 저당권의 순위는 등기의 선후에 의하여 결정되고, 먼저 등기된 저당권은 후에 등기된 저당

권에 의하여 그 순위가 내려가지 않는다는 원칙이다. 이 원칙은 우리 민법에서도 지켜지고 있다.

② 한 번 주어진 저당권의 순위는 선순위의 저당권이 소멸하더라도 그 순위가 상승하지 않는다는 원칙이다. 우리 민법은 이 두 번째 원칙은 채택하지 않고 오히려 순위승진의 원칙을 채택하고 있다.

승계취득(承繼取得) = 권리의 상대적 발생

승계취득은 원시취득에 상대되는 개념으로, 어떤 권리가 타인의 권리에 기초하여 특정인에게 계승되는 것을 말한다. 이러한 승계취득에는 특정한 권리가 이전되는 매매, 증여와 같은 특정승계와 상속이나 회사의 합병, 포괄유증과 같은 원인으로 전주의 권리와 의무가 포괄적으로 이전되는 포괄승계가 있다.

승낙(承諾)

승낙은 청약(請約)의 상대방(청약수령자)이 청약자가 행한 청약내용에 응하여 계약을 성립시킬 목적으로 청약자에 대하여 행하는 의사표시를 말한다. 계약이 유효하게 성립하기 위해서는 승낙은 특정의 청약자에게 행해져야 하며, 그 청약의 내용과 일치하여야 한다.

승역지(承役地)

승역지는 지역권에 있어서 두 개의 토지 중 다른 토지(요역지)의 편익에 제공되는 토지를 말한다. 승역지는 1필이어야 할 필요는 없고, 1필 토지의 일부 위에도 지역권을 설정할 수 있다.

시기(始期)

시기라 함은 법률행위의 효력발생 또는 채무이행의 시기(時期)를 장래에 발생할 것이 확실한 사실에 의존케 하는 기한이다. 즉, 그 도래한 때부터 법률행위의 효력이 발생하거나 채무이행을 청구할 수 있게 되는 기한을 말한다. 예컨대, '내년 1월 1일부터 임대한다.'고 하는 것과 같다. [↔ 종기(終期)]

시효(時效)

시효는 일정한 사실상태가 장기간 계속된 경우에, 그 사실상태가 진실한 권리관계에 합치되느냐의 여부를 묻지 않고서 그 사실상태를 그대로 존중하여 정당한 권리관계로 인정하려는 법적 제도이다. 즉, 일정한 사실상태가 일정기간 계속됨으로써 일정한 효과
즉 권리의 취득(취득시효) 또는 권리의 소멸(소멸시효)이라는 효과를 생기게 하는 법률요건이다.
☞ 시효취득(時效取得) = 취득시효(取得時效)

신뢰이익(信賴利益)

신뢰이익은 계약이 무효라는 것을 알았더라면 입지 않았을 손해를 말한다. 즉, 계약이 유효라고 믿었기 때문에 입은 손해이다. 민법은 계약체결상의 과실책임에서 그 손해배상은 신뢰이익을 원칙으로 한다(제535조).

신분행위(身分行爲)

신분행위란 가족관계(신분관계)의 변동을 목적으로 하는 법률행위, 즉 가족법상의 법률행위를 말한다. 혼인, 입양, 인지, 유언, 상속의 포기 등이 이에 속한다.

신의성실(信義誠實)의 원칙 = 신의칙, 조리

신의성실의 원칙이란 계약관계 등과 같이 '일정한 법률관계'에 있는 자는 서로 상대방의 신뢰에 어긋나지 않도록 성실하게 행동해야 한다는 원칙을 말한다. 민법은 "권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다."고 규정하여 이 신의칙을 민법 전반에 걸치는 기본적 법규범으로 선언하고 있다(제2조 제1항).

신탁행위(信託行爲)

① **신탁법상의 신탁행위** : 어떤 자가 법률행위(계약 또는 유언 등)에 의하여 상대방에게 재산권을 이전하고 그 재산권을 일정한 목적에 따라서 자기 또는 제3자를 위하여 관리·처분케 하는 법률관계를 신탁이라 하고 이 신탁을 설정하는 계약 또는 유언을 신탁행위라 한다.

② **민법학상의 신탁행위** : 당사자가 어떤 경제적 목적(채권의 담보 또는 채권의 추심)을 달성하기 위하여 일방(신탁자)이 타방(수탁자)에게 그 목적달성에 필요한 정도를 넘는 권리를 이전하면서, 한편으로는 수탁자에게 그 이전받은 권리를 당사자가 달성하려고 하는 경제적 목적의 범위를 넘어서 행사하여서는 아니 될 의무를 부담케 하는 법률행위를 가리킨다(㉮ 양도담보, 추심을 위한 채권양도).

실권약관(失權約款) = 실권조항, 해제조건부 계약

실권의 약관은 일방당사자의 채무불이행이 있으면 채권자측의 특별한 의사표시가 없어도 당연히 계약의 효력이 소멸(실효, 당연 해제, 당연 무효)하고, 채무자의 계약상 권리가 상실된다는 취지의 약관을 말한다.

실효(失效)의 원칙

실효의 원칙이란 신의칙에 바탕을 둔 파생원칙으로서 '권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있어서 그 권리행사의 기대가능성이 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는, 그 권리의 행사가 허용되지 않는다.'는 원칙을 말한다.

심리유보(心裡留保)

심리유보란 의사표시에서 진의(眞意)를 상대방이 모르게 유보하는 경우를 말한다. 독일 민법에서는 이를 비진의표시(非眞意表示)와 구별하여 규정하고 있으나, 우리 민법에서는 비진의표시(제107조)와 동일한 의미로 사용한다.

쌍무계약(雙務契約)

쌍무계약은 계약의 쌍방당사자가 서로 대가적(상환적 또는 교환적) 의미를 가지는 채무를 부담하는 계약을 말한다. 즉, 각 당사자가 상대방으로 하여금 일정한 급부(給付)를 할 것을 약속케 함과 동시에 자기도 그 대가로서 대가적으로 급부할 것을 약속하는 계약이다. 전형계약 중에서 매매・교환・임대차・고용・도급・조합・화해 등이 이에 속하며, 소비대차・위임・임치도 유상(有償)인 때에는 역시 쌍무계약이다. 이러한 쌍무계약에서는 계약체결상 과실, 동시이행항변 및 위험부담이라는 법률문제가 발생한다. (↔ 편무계약)

쌍무예약(雙務豫約)

쌍무예약은 예약에 있어서 장래 본계약을 청약할 때 당사자 쌍방 모두가 승낙의무를 부담하는 예약을 말한다. (↔ 편무예약)

쌍방대리(雙方代理)

쌍방대리는 대리인이 한편으로는 본인을 대리하면서 동시에 상대방을 대리하여 본인과 상대방의 법률행위를 하는 것을 말한다. 민법은 본인의 허락이 있거나 채무의 이행(㉠ 법무사의 등기신청)을 제외하고는 이러한 쌍방대리는 본인에게 실질적으로 피해를 주기 때문에 자기계약(自己契約)과 더불어 이를 금지하고 있다(제124조).

쌍방예약(雙方豫約)

쌍방예약은 예약을 기초로 본계약을 성립시킬 때에 일방적 의사표시에 의하여 본계약을 성립시킬 권리(예약완결권)를 예약의 당사자인 쌍방 모두가 갖는 예약을 말한다.(↔ 일방예약)

ㅇ

악의점유(惡意占有)

악의점유란 본권(本權)이 없음을 알면서 또는 본권의 유무에 관하여 의심을 품으면서 하는 점유를 말한다. 여기서 악의란 어떤 사정을 알고 있는 것을 의미한다.(↔ 선의점유)

압류(押留)

압류는 금전채권의 실행을 확보하기 위해 집행기관이 확정판결 기타의 채무명의(債務名義)에 기하여 채무자의 재산처분을 금하는 강제집행을 말한다.

약관(約款)

약관이란 계약의 내용을 일정한 형식으로 미리 작성해 놓은 것이다. 은행・보험・운송・통신 등 많은 고객을 대상으로 상품이나 용역을 제공하는 사업자는 주무부장관의 인가를 얻어 약관

을 작성해 이용함으로써 같은 계약을 반복하는 번거로움이나 복잡한 계약절차로 인한 거래지연 등을 피하고 있다.

약정담보물권(約定擔保物權)

약정담보물권은 당사자 사이의 약정에 의해 성립하는 담보물권을 말한다. 민법상 질권, 저당권이 이에 속한다.(↔ 법정담보물권)

약정해제(約定解除)

약정해제는 당사자 사이에 계약해제권이 유보되어 있는 경우를 말한다. 즉, 해제권의 발생사유를 당사자 사이의 특약으로 정하고 이러한 특약에서 정한 사유가 발생했을 때 당사자는 해제권(解除權)을 행사할 수 있게 된다. 이러한 약정해제는 원상회복의무로서 법정이자를 가산하여야 하나, 특약이 없는 한 손해배상문제가 발생하지 않는다.

약정해지(約定解止)

약정해지는 계속적 채권관계(㉮ 임대차)에 있어서 당사자 사이에 계약해지권이 유보되어 있는 경우이다.

양도담보(讓渡擔保)

양도담보는 채무자가 담보할 물건 자체의 소유권을 채권자에게 양도하는 방법에 의한 물적 담보(物的 擔保)를 말한다. 이에는 두 가지 형태가 있는데, 하나는 매도담보(또는 매도저당)이고, 다른 하나는 예를 들어 1억의 자금을 필요로 하는 A가 소비대차계약에 의하여 B로부터 1억을 차용하고 이 채무를 담보하기 위하여 A 소유인 물건의 소유권을 B에게 이전하는 형식을 취하는 것을 말한다(협의의 양도담보). 일반적으로 후자를 본래의 의미의 양도담보로 인정하고 있다.

양적(量的) 일부무효(一部無效)

무효행위의 전환(제138조)을 일부무효(제137조)이론과 그 성질이 비슷하다고 이해하는 입장에서는 무효행위의 전환을 질적 일부무효라고 표현하고 일부무효이론을 이에 대비하여 양적 일부무효라 표현한다.

연기적 항변권(延期的 抗辯權)

연기적 항변권이라 함은 청구권의 효력을 저지하여 급부를 거절할 수 있는 항변권(抗辯權) 중에 그 거절을 효력이 영구적이지 않고 일정한 시기로 연기할 수 있는 경우를 말한다. 동시이행의 항변권이 이에 속한다.

영구적 항변권(永久的 抗辯權)

영구적 항변권은 항변권 중 그 거절의 효력이 영구적인 것을 말한다. 상속인의 한정승인의 항변권 이에 속한다(제1028조).

예문해석(例文解釋)

예문해석은 주로 약관에 의한 계약에서 약관 내용 중 부당한 내용의 계약조항이 존재하는 경우에 이를 예문(단순한 예로서 기재해 놓은 문언)에 불과하다고 한 후 당사자에게는 이에 구속될 '의사'가 없기 때문에 계약 내지 그러한 조항은 신의성실의 원칙에 반하므로 무효라고 판단하는 법률행위의 해석을 말한다(보충적 해석방법).

예약(豫約)

예약이란 장래 당사자의 일방 또는 쌍방 중 어느 한 쪽이 희망할 때에는 일정한 내용의 계약(본계약)을 체결할 것을 미리 약정하는 계약을 말한다. 예약은 일정한 계약을 체결하여야 할 채무, 즉 본계약의 성립에 필요한 의사표시를 하여야 할 채무를 발생케 하는 계약이므로 그 자체는 언제나 채권계약이다.

예약완결권(豫約完結權)

예약완결권은 예약의 유형 중 일방예약 혹은 쌍방예약에 있어서 예약의 일방 또는 쌍방 당사자가 상대방에 대하여 예약완결의 의사표시를 할 수 있는 형성권을 말한다. 민법은 매매예약의 경우 이를 일방예약으로 추정하므로 매매예약의 일방당사자가 예약완결권을 행사하게 되면 매매계약이 유효하게 성립하게 된다(제564조).

완전물급부청구권(完全物給付請求權)

불특정물의 매매에 있어서 그 매매목적물에 하자가 있는 경우 매수인은 담보책임의 내용으로서 계약해제 또는 손해배상을 청구할 수 있고 또는 계약해제, 손해배상을 청구하지 않고 하자 없는 물건의 급부를 청구할 수도 있는데, 이를 완전물급부청구권이라 한다(제581조).

요물계약(要物契約)

요물계약은 낙성계약의 반대개념으로서 당사자의 합의(合意) 외에 당사자의 일방이 목적물의 인도・일의 완성 등 현실적인 급부(給付)를 하여야만 성립하는 계약을 말한다. 민법상의 14개 전형계약 중에서는 현상광고만이 요물계약에 해당한다.

요식행위(要式行爲)

요식행위란 법률행위가 효력을 발생하기 위해서 의사표시 외에 일정한 방식(서면, 증서, 공증인의 공증, 관청에의 신고 또는 검인 등)을 갖출 것을 요구하는 법률행위를 말한다. 당사자로 하여금 신중하게 행위를 하게 하기 위하여(혼인 등 가족법상의 행위), 법률관계를 명확하게 하기 위하여(법인의 설립행위・유언), 외형을 신뢰하여 원활한 거래가 이루어지게 하기 위하여(어음행위・수표행위) 일정한 방식에 의할 것을 요구할 경우 이러한 법률행위들을 요식행위라 한다. 요식행위에서 법정방식을 갖추지 못하면 당해 법률행위는 무효가 된다.

요역지(要役地)

요역지는 지역권(地役權)에서 두 토지 중 편익(便益)을 제공받는 즉, 편익제공을 필요로 하는 지역권자의 토지를 말한다(↔ 승역지, 지역권설정자의 토지).

요지주의(了知主義)

요지주의는 의사표시의 효력발생시기에 관한 입법주의 중에서 상대방이 의사표시의 내용을 안 때에 그 의사표시는 효력이 생긴다는 입법주의를 말한다.

용익권(用益權)

용익권은 타인의 물건을 어떤 목적으로 이용할 수 있는 용익물권이나 임차권(용익채권) 등의 사용·수익권을 말한다.

용익물권(用益物權)

일정한 목적을 위하여 타인의 부동산(지상권, 지역권 – 토지, 전세권 – 토지, 건물)을 사용·수익하는 제한물권을 말한다. 담보물권이 목적물의 교환가치의 취득을 목적으로 하는 데 비하여, 용익물권은 목적물의 사용가치의 취득을 목적으로 한다. 민법상 동산의 용익물권은 인정되지 않고 부동산에 관한 용익물권만 인정되고 있는데, 지상권·지역권·전세권이 그 예이다. (↔ 용익채권으로서 임차권)

우선변제권(優先辨濟權)

우선변제권은 담보물권을 실행하는 경우에, 채무의 담보로 제공한 물건에 대하여 다른 채권자 기타 후순위 권리자보다 우선적으로 자기 채권의 변제를 받을 수 있는 담보물권자의 권리를 말한다. 민법상 질권자와 저당권자에게 인정되어 있으며(유치권자에게는 우선변제권이 없다), 전세권자에게도 전세금에 대해서 우선변제권이 인정되고 있다.

원상회복의무(原狀回復義務)

원상회복의무라 함은 계약이 해제되면 계약이 소급하여 해소되기 때문에, 일단 인도하였던 물건을 반환받고 대금을 반환하는 것처럼 각 당사자가 계약이 없었던 것과 같은 상태로 되돌아가게 할 의무를 부담하는 것을 말한다.

원시적 불능(原始的 不能)

원시적 불능은 법률행위의 성립당시에 그 법률행위의 목적이 이미 불능인 경우를 말한다(㉠ 이미 불타 없어진 가옥을 목적물로 하여 매매계약을 체결하는 경우). 이러한 원시적 불능을 목적으로 하는 법률행위는 무효이고 일정한 요건하에 계약체결상의 과실책임이 문제될 수 있다(제535조).

원시취득(原始取得)

권리를 취득함에 있어서 타인의 권리에 기함이 없이 이전에 없었던 권리가 새로이 발생하는 것을 말한다. 예컨대 시효취득, 선의취득, 무주물선점, 유실물습득, 매장물발견, 첨부(부합, 혼화, 가공) 등이 이에 속한다.

위약금(違約金)

위약금은 계약금의 종류 중 하나로서 채무불이행이 있을 경우에 채무자가 채권자에게 지급할 것으로 미리 약정한 금전을 말한다. 위약금은 그 약정목적에 따라 위약벌(違約罰)과 손해배상액의 예정으로 분류되는데 당사자 사이의 특별한 약정이 없는 한, '손해배상액의 예정'으로 추정된다.

위약벌(違約罰)

위약금 약정이 위약벌로서의 성질을 띠는 경우에는 채무자의 채무불이행시에 손해의 유무에 관계없이 일단 위약금을 지급하여야 하며 그 이외에 자신의 귀책사유에 의한 손해가 있을 때에는 추가로 그 손해도 배상하여야 한다.

위임계약(委任契約)

위임계약은 당사자 일방(위임인)이 상대방(수임인)에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이에 승낙함으로써 성립하는 전형 채권계약이다(제680조).

위험부담(危險負擔)

쌍무계약(雙務契約)에 있어서 일방의 채무가 채무자의 책임 없는 사유로 이행불능이 되어 소멸한 경우, 타방의 채무가 어떤 영향을 받느냐 하는 것이 위험부담의 문제이다. 민법은 채무자위험부담주의를 원칙으로 하고 채권자에게 귀책사유가 있다거나 수령지체 중에 이행불능이 되는 경우에는 채권자위험부담주의를 취하고 있다(제537조, 제538조).

유권대리(有權代理)

유권대리는 대리인이 정당한 대리권을 갖고 있는 정상적인 대리를 말한다(↔ 무권대리).

유동적 무효(流動的 無效) = 불확정 무효, 미확정 무효

유동적 무효는 법률행위의 효력이 현재로서는 발생하지 않지만(즉, 무효) 추후에 인가를 받거나, 추인을 얻거나, 정지조건이 성취되거나, 시기(始期)가 도래함으로써 법률행위시에 소급하여(또는 장래에 향하여) 유효로 확정될 수 있는 법률행위를 말한다. 판례는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 토지거래허가구역 내의 토지거래에 관하여 이 유동적 무효이론을 전개하고 있다. 그 밖에도 무권대리행위, 정지조건부 법률행위, 시기부 법률행위 등이 유동적 무효에 해당하는 법률행위의 유형이라 할 수 있다.

유상행위

유상행위는 출연행위 중이 일방의 출연행위에 대하여 상대방이 그것에 대응하는 대가적 출연을 하는 법률행위를 말한다. 이러한 법률행위의 유형이 계약인 경우 이를 유상계약이라 한다.

유실물습득(遺失物拾得)

유실물이란 점유자의 의사에 기하지 않고 그의 점유를 떠난 물건으로서 도품(盜品)이 아닌 것을 말하며, 습득이란 유실물의 점유를 취득하는 것이다. 이때 소유의 의사는 필요하지 않으며, 습득자가 유실물임을 알고 있을 필요도 없다. 유실물을 습득한 경우에는 법률(유실물법)이 정하는 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 않으면 습득자가 그 소유권을 취득한다(제253조).

유익비(有益費)

유익비는 필요비(必要費)에 상대되는 개념으로, 물건의 개량·이용을 위하여 지출되는 비용을 말한다. 즉, 유익비란 목적물의 객관적 가치를 증대시키기 위해 투입한 비용으로, 반드시 목적물 자체의 가치를 증가시켜야 하는 것은 아니다. 예컨대, 가옥의 임차인이 집 앞 도로의 포장비용을 지출한 때에도 그것이 가옥의 가치를 증가시킨 한도에서 유익비가 될 수 있다.

유인행위(有因行爲)

유인행위는 어떤 법률행위의 효력이 그 원인된 법률행위의 존부의 유무에 영향을 받는 법률행위를 말한다. 이러한 유인행위에 있어서는 출연의 법적 원인이 법률상 존재하지 않게 되면(원인행위가 무효이거나 취소된 경우) 그 출연행위는 효력이 생기지 않는다(↔ 무인행위).

유저당(流抵當) = 저당직류(抵當直流)

유저당은 저당채무 불이행의 경우에 저당권자가 저당목적물의 소유권을 그대로 취득하는 것(대물변제예약)으로 하거나 경매에 의하지 아니하는 임의의 방법으로 저당목적물을 처분 내지 환가하기로 하는 내용(임의환가의 약정)을 갖는 채무변제기 전의 약정을 유저당계약이라 하고 이러한 형태의 저당권을 유저당이라 한다. 이의 유효성에 관해서는 다툼이 있으나 통설은 채권자에게 청산의무를 부과하는 한도에서 유효하다고 한다.

유증(遺贈)

유증은 유언(遺言)에 의하여 유산의 전부 또는 일부를 무상으로 타인에게 주는 행위를 말한다.

은닉행위(隱匿行爲)

예컨대 증여를 하면서 증여세를 면탈하기 위하여 매매로 가장하여 소유권이전등기를 하는 것과 같이 허위표시(가장행위) 뒤에 감추어진 행위를 말한다. 이러한 은닉행위는 허위표시에 의한 가장행위와는 달리 진실로 다른 행위를 할 의사가 있기 때문에 그 행위의 요건을 갖추고 있는 경우에는 언제나 유효하다.

의무부담행위(義務負擔行爲)

의무부담행위는 당사자 사이에 채권과 채무를 발생시키는 법률행위를 말하며 채권행위(債權行爲)라고도 한다. 존재하고 있던 권리가 직접 변경되지 않고 채무자는 채권자에게 일정한 급부이행의무를 부담하므로 급부의무의 이행이라는 문제를 남기는 것이 특징이다(↔ 처분행위).

의사능력(意思能力)

의사능력은 자신의 행위의 의미나 결과를 정상적인 인식력을 가지고 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력 내지 지능을 말한다. 이러한 의사능력이 없는 자를 의사무능력자라 하고 의사무능력자(意思無能力者)가 한 법률행위의 효력은 무효이다.

의사(意思)의 흠결(欠缺) = 의사와 표시의 불일치

의사의 흠결은 의사와 표시가 불일치되는 것으로서 이에는 비진의표시(심리유보), 통정허위표시, 착오에 의한 의사표시가 있다.

의사주의(意思主義)

의사주의는 의사표시에 있어서 표의자의 내심(內心)의 효과의사(진의)와 표시상의 효과의사(표시행위)가 일치하지 않는 경우에 그 의사표시의 효력 내지 내용을 내심적 효과의사에 따라 결정하는 주의이다. 즉, 의사주의에서는 효과의사와 표시행위가 일치하지 않으면 그 법률행위는 무효 또는 불성립으로 다루어진다.

의사표시(意思表示)

의사표시는 일정한 법률효과를 발생시키기 위하여 그것을 외부에 표시하는 것으로서 법률행위의 불가결의 요소가 되는 법률사실이다. 예컨대, 계약의 청약·승낙 등이 이에 속한다.

의식적 불합의(意識的 不合意) = 안 불합의

의식적 불합의는 계약에 있어서 청약자와 승낙자 간에 의사의 불일치를 당사자가 알고 있는 경우이다. 계약은 성립하지 않는다(↔ 무의식적 불합의).

이시배당(異時配當)

이시배당은 공동저당에서 저당목적물을 서로 다른 시기에 경매에 부처 배당하는 경우를 말한다. 이러한 경우에 공동저당권자는 먼저 경매되는 부동산의 대가에서 그 채권의 전부를 변제받을 수 있고 그 부동산의 차순위 저당권자는 선순위저당권자가 동시배당의 경우 다른 부동산의 경매대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항).

이용행위(利用行爲)

이용 행위는 물건이나 권리를 사용·수익하는 행위를 말한다. 민법은 권한을 정하지 않은 대리

인이라도 이용행위(㉠ 금전의 이자부대여, 가옥의 임대 등)는 개량행위와 더불어 대리의 목적인 물건이 권리의 성질을 변하지 않는 범위에서 할 수 있도록 규정하고 있다(제118조).

이중매매(二重賣買) = 이중양도

이중매매는 동일한 목적물에 관하여 두 번 이상의 매매를 하는 것으로, 매매 이외의 권리양도의 경우까지를 포함한다. 특히 문제가 되는 것은 부동산의 이중매매에서 제2매매의 효력을 어떻게 볼 것이냐이다. 판례는 원칙적으로 제2매매에 의한 부동산물권변동은 유효이나, 매도인의 배임적 행위에 제2매수인의 적극가담이 있는 경우에는 예외적으로 이를 반사회질서의 법률행위(제103조)로 보아 무효라고 한다.

이행불능(履行不能)

이행불능은 채권이 성립한 후에 채무자의 책임 있는 사유로 인하여 급부의 이행이 불능하게 된 것을 말한다. 이러한 이행불능이 있는 경우에는 채권자는 별도의 최고 없이도 곧바로 계약을 해제할 수 있다(제546조).

이행상의 견련성

이행상의 견련성은 쌍무계약(雙務契約)에서 대가적 관계에 있는 양 당사자의 의무는 서로 의존관계에 있다는 성질이다. 이행상의 견련관계는 상대방이 이행할 때까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있는 관계(동시이행의 항변권)를 말한다.

이행이익(履行利益)

이행이익은 손해배상의 범위 중 채무가 제대로 이행되었을 경우에 채권자가 얻게 될 이익(㉠ 전매차익 등)을 말한다.

이행지체(履行遲滯)

이행지체는 채무의 이행기가 도래하였고 또 그 이행이 가능함에도 불구하고 채무자의 귀책사유로 채무의 내용에 좇은 이행이 되지 않는 것을 말한다.

인간관계(人間關係)

인간관계는 사람의 생활관계 중에서 강제력이 없는 규범인 도덕, 종교, 윤리 등에 의해 규율되는 생활관계를 말한다.

인과관계(因果關係)

법률관계를 형성하는 요건 등이 원인과 결과의 관계에 있을 때 이를 인과관계라 표현한다.

인도(引渡)

인도는 민법상 인도는 물건의 인도에 한하며 물건에 대한 사실상의 지배, 즉 점유를 이전(移轉)

하는 것을 말한다. 이는 동산물권변동의 공시방법이며, 민법은 동산소유권이전의 요건으로서의 인도에 있어서 현실의 인도 외에 간이인도(簡易引渡), 점유개정(占有改定), 목적물반환청구권의 양도와 같은 의사표시(합의)만에 의한 인도 역시 유효한 것으로 규정하고 있다(제188조, 제189조, 제190조).

인역권(人役權)

특정인의 편익을 위하여 타인의 물건(동산·부동산)을 이용하는 물권을 말한다. 예컨대, 도자기를 굽는 도공이 타인의 토지의 토사를 이용하는 권리를 갖는 경우이다. 민법상 자기 토지의 편익에 제공하기 위해 타인 소유의 토지를 사용하는 지역권은 인정되지만 사람의 편익을 위해 타인의 토지 등을 사용하기로 하는 권리는 물권법상 인정되지 않는다.

인적 담보(人的 擔保)

인적담보는 금전채권의 실현방법으로 그 기초가 되는 책임재산으로서 채무자의 재산뿐만 아니라 다른 제3자의 책임재산도 추가하는 방법에 의한 담보제도이다. 예컨대, 보증채무 및 연대채무가 이에 해당한다. 복수의 책임재산이 있게 되어 전체로서 책임재산의 총액이 증대하는 동시에 지급불능의 위험이 분산되어 금융채권의 실현이 보다 확실해진다.

일괄경매권(一括競賣權)

일괄경매권이라 함은 토지를 목적으로 하는 저당권이 설정된 후, 저당권설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에 저당권자가 토지와 함께 그 건물에 대하여도 함께 경매를 청구할 수 있는 권리를 말한다(제365조). 그러나 우선변제는 토지에 대가에 대해서만 받을 수 있을 뿐이다.

일물일권주의(一物一權主義)

일물일권주의는 하나의 물권(物權)의 객체(목적물)는 하나의 독립한 물건일 것을 요한다는 원칙을 말한다. 이는 물권의 절대성·배타성의 당연한 귀결로서 인정되며, 하나의 물건의 일부분에 대해서는 독립된 하나의 물권이 존재할 수 없고, 수 개의 물건 전체 위에 역시 하나의 물권이 있을 수 없다는 것을 말한다.

일방예약(一方豫約)

일방예약이라 함은 예약을 기초로 본계약을 성립시킬 때에 일방적 의사표시에 의하여 본계약을 성립시킬 권리(예약완결권)를 예약의 당사자 중 일방만이 갖는 예약을 말한다.(↔ 쌍방예약)

일부무효(一部無效)

무효의 원인이 법률행위 내용의 일부분에만 존재하는 것으로서, 법률행위의 일부무효는 전부무효로 되는 것이 원칙이다. 그러나 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 않는다(제137조). 이러한 일부무효의 법리는 일부취소 및 일부해제에 유추하여 이를 준용함이 통설 및 판례의 태도이다.

일부불능(一部不能)

일부불능은 법률행위의 목적 중 일부만이 불능인 경우를 말하는 것으로, 일부불능이면 일부무효의 법리에 따라 해결한다. 즉, 법률행위 목적의 일부가 불능이면 원칙적으로 그 법률행위의 전부를 불능으로 하여야 하나 그 불능인 부분이 없었더라도 법률행위를 하였으리라고 인정될 때에는 불능인 부분을 제외한 나머지 부분은 가능한 것으로 취급한다.

일부취소(一部取消)

일부취소는 하나의 법률행위의 일부분에만 취소원인이 있는 경우를 말한다. 판례는 하나의 법률행위의 일부분에만 취소사유가 있고 그 법률행위가 가분적이거나 그 목적물의 일부를 특정할 수 있다면, 나머지 부분이라도 이를 유지하려는 당사자의 가상적 의사가 인정되는 경우에는 그 일부만의 취소도 가능하다고 한다.

일상가사대리권(日常家事代理權)

일상가사란 가정생활상 상시(常時) 행하여지는 행위로서, 아내와 남편으로서의 동거생활을 유지하기 위하여 각각 필요한 범위내의 법률행위를 말한다. 이러한 일상가사에 관하여 부부는 서로 대리권이 있고 이를 일상가사대리권이라 한다(제827조 제1항).

임밋시온(Immission) = 생활방해, 제217조

임밋시온이란 이웃 토지로부터 매연·열기체·액체·음향·진동 기타의 유해한 방산물(放散物)이 유입되어 토지소유자의 토지이용 또는 생활을 방해하거나 거주자의 생활에 고통을 주는 것을 말하거나 또는 유해한 간섭 그 자체를 말한다. 우리나라에서는 종래 생활방해 또는 '임밋시온'이라는 말이 사용되고 있었으며, 최근에는 공해(公害)라는 용어로 널리 사용되고 있다. 이러한 공해나 '임밋시온'은 금지되며, 토지소유자는 이웃의 토지사용을 방해하거나 거주자에게 고통을 주지 않도록 적당한 조처를 할 의무가 있다. 그러나 그 유해한 방산물이 토지의 통상 용도에 따르는 적당한 것일 때에는 이웃 거주자는 이를 인용(認容)하여야 한다. 만일, 그 정도를 넘는 경우에는 피해자인 이웃 토지의 이용자나 거주자는 소유권 기타의 물권에 기한 물권적 청구권을 행사하여 적당한 조치를 청구하거나 또는 방해의 중지 내지 금지를 청구할 수 있고, 손해가 생긴 때에는 불법행위에 의한 배상청구권이 발생한다.

임의규정(任意規定) = 임의법규

임의규정은 법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서와 관계없는 규정을 말한다(제105조). 이러한 임의규정은 당사자의 의사(약정)에 의하여 그 적용을 배제할 수 있다. 즉, 당사자가 하고자 하는 법률행위에 관해 그 요건이나 효과를 법이 규정하고는 있지만 그 규정에 따를 것을 절대적으로 요구하지는 않고, 당사자의 특약이 법의 규정에 우선하고, 법의 규정에 반하는 법률행위가 유효로 되는 경우의 규정을 말한다(↔ 강행규정).

임의대리(任意代理) = 수권(授權)대리

임의대리는 본인이 대리권(代理權)을 수여하는 수권행위(授權行爲) 의해 대리인이 되는 경우를 말하는데, 즉 본인의 신임을 바탕으로 하여 그의 의사에 의해 대리권이 부여되는 것이다.

임의환가(任意換價)

임의환가란 유저당(流抵當)계약의 한 유형으로 저당부동산의 환가를 경매에 의하지 아니하고, 예컨대, 제3자에게 매각하여 청산하기로 약정하는 것을 말한다. 이러한 임의환가의 약정은 채권자에게 청산의무를 부담시키는 한도에서 유효하다고 한다.

임차권(賃借權)

임차권은 임차인의 권리 중 핵심을 이루는 것으로서 임차인이 임대인에게 목적물에 대한 사용·수익(使用·受益)을 요구할 수 있는 채권을 말한다. 임차인은 계약 또는 그 목적물의 성질에 의하여 정해진 용법(用法)으로 이를 사용·수익하여야 하며, 임대인의 승낙 없이 임차물을 타인에게 사용하게 하여 이익을 얻게 할 수 없다.

임차권등기명령(賃借權登記命令)

임차권등기명령은 주택임대차 혹은 상가건물임대차에서 임대차가 종료된 후 보증금을 반환받지 못한 임차인이 임대주택 또는 건물의 소재지를 관할하는 지방법원·지방법원지원 또는 시·군 법원에 단독으로 임차권을 등기해 줄 것을 청구할 수 있는 것을 말한다. 임차권등기명령의 집행에 의한 임차권등기가 경료되면 임차인은 대항력 및 우선변제권을 취득하게 된다(주택임대차보호법 제3조의3, 상가건물임대차보호법 제6조).

임치(任置)

임치란 당사자 일방(임치인)이 상대방(수치인)에 대하여 금전이나 유가증권 기타 물건의 보관을 위탁하고, 상대방이 이를 승낙함으로써 성립하는 전형계약이다(제693조).

입목(立木)

임목은 토지에 부착된 수목의 집단 중에서 특히 그 소유자가 「입목에 관한 법률」에 의하여 소유권보존등기를 하면 그 수목의 집단은 입목이 되어, 그 때부터 이 입목은 토지로부터 분리된 독립한 부동산이 된다. 즉 등기된 입목은 토지와는 별개로 소유권, 저당권 등의 객체가 된다.

ㅈ

자기계약(自己契約)

자기계약은 대리인이 본인을 위하여 법률행위(매매)를 하면서 자기 스스로 그 대리행위의 상대방(매수인)이 되는 경우를 말한다. 민법은 본인 보호를 위하여 예외적인 경우(본인의 허락, 채무의 이행)를 제외하고는 이를 원칙적으로 금지하고 있다(제124조).

자동채권(自動債權)

자동채권은 상계자가 일방적 의사표시인 상계를 하기 위하여 내놓은 자신의 채권을 말한다. 이때 상계될 상대방의 채권을 수동채권(受動債權)이라 한다.

자력구제(自力救濟)

자력구제는 청구권을 보전하기 위하여 국가기관의 구제를 기다릴 여유가 없는 경우에 피해자가 스스로의 사력(私力)에 의하여 이를 구제하는 행위를 말한다. 이에는 자력방위권(自力防衛權)과 자력탈환권(自力奪還權)이 있다(제209조).

☞ **자력방위권(自力防衛權)** : 점유자가 그 점유를 부정히 침탈(侵奪) 또는 방해(妨害)하는 행위에 대하여 자력으로써 이를 방위(防衛)하는 것을 말한다.

☞ **자력탈환권(自力奪還權)** : 점유물이 침탈되었을 경우, 부동산일 때에는 점유자가 침탈 후 즉시 가해자를 배제하여 이를 탈환하는 것을 말하고, 동산일 때에는 점유자가 현장에서 또는 침탈자를 추적하여 가해자로부터 이를 탈환하는 것을 말한다.

자연적 해석(自然的 解釋)

자연적 해석은 법률행위의 해석방법 중 표의자(表意字)의 입장에서 표의자의 진의(眞意) 즉, 내심적 효과의사를 밝혀내는 해석방법을 말한다. 특히 상대방 없는 단독행위의 해석방법, 오표시무해(무효)의 원칙은 자연적 해석이 적용되는 전형적인 예이다.

자주점유(自主占有)

자주점유는 소유의 의사(意思)를 가지고 하는 점유(사실상의 지배)를 말한다. 여기서 소유의 의사라 함은 소유자가 할 수 있는 것과 같은 배타적 지배(排他的 支配)를 사실상 행사하려는 의사를 말하며, 소유권을 가지고 있거나 소유권이 있다고 믿고 있어야 하는 것은 아니다. 즉, 사실상 소유할 의사가 있으면 충분하므로 무효인 매매에서의 매수인(買受人)이나 도인(盜人)도 자주점유자이다.

작성자불이익(作成者不利益)의 원칙

작성자불이익의 원칙이란 약관의 해석에 있어서 그 약관의 내용이 불명확하여 다의적(多義的)인 경우에는 고객에게 유리하게, 약관작성자에게는 불리하게 제한 해석하여야 한다는 것을 말한다.

재단법인(財團法人)

재단법인은 일정한 목적을 위하여 제공된 재산의 집합에 대하여 독립된 법인격(권리능력) 부여된 것을 말한다.

재단저당(財團抵當)

기업경영에 있어서 그 사업의 전부 또는 일부에 관하여 토지・건물 등의 부동산 및 기계・기구 등의 제시설과 지상권・임차권・지역권, 경우에 따라서는 공업소유권까지를 포괄일체로 하여 이들을 등기 또는 등록제도에 의하여 공시(公示)하고, 1개의 재단으로서 저당권의 목적으로 하는 제도이다. 공업재단・광업재단 등의 재단은 기업에 포함되는 개개의 부동산을 중심으로 구성되고 등기에 공시(公示)되는 바, 이들 재단은 1개의 부동산으로 본다. 이러한 재단저당법에는 공장저당법(工場抵當法)과 광업재단저당법(鑛業財團抵當法)이 있다.

재매매의 예약(再賣買의 豫約)

재매매의 예약은 매도인이 어떤 물건 또는 권리를 매수인에게 매각한 후 다시 그 물건을 매수인으로부터 매수할 것을 예약하는 것으로서 그 예약이 환매의 요건을 갖추지 아니한 때를 말한다. 환매는 재매매의 예약에 비하여 법정요건(시기, 기간, 대금 등)이 엄격한 데 반해, 재매매의 예약은 대금, 기간 등을 자유롭게 정할 수 있다.

저당권설정자

저당권설정자는 채무담보를 위하여 부동산을 제공하는 자를 말한다. 이는 채무자일수도 있고 제3자(물상보증인)일 수도 있다.

전대차(轉貸借)

전대차란 임차인이 자신이 임대인(즉, 전대인)이 되어서 그의 임차물을 다시 제3자(즉, 전차인)로 하여금 사용・수익하게 하는 전대인과 전차인 사이의 낙성・불요식계약이다.

전세금(傳貰金)

전세금은 전세권을 설정할 때에 전세권자가 전세권설정자에게 교부하고 전세권의 소멸과 동시에 전세권설정자가 반환하여야 하는 금전을 말하며 전세권은 전세금의 지급을 그 요소로 한다.

전세금증감청구권(傳貰金增減請求權)

전세금증감청구권은 전세금이 목적 부동산에 관한 조세・공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 않게 된 때, 당사자가 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있는 권리를 말한다(제312조의2).

전유부분(專有部分)

전유부분은 집합건물에서 구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다(집합건물법 제2조 제3호). 즉, 1동의 건물의 일부이면서 구분해서 소유권의 목적으로 된 부분을 말하며 이에 성립하는 소유권이 구분소유권이다.(↔ 공용부분)

전전세(轉傳貰)

전전세라 함은 전세권자의 전세권은 그대로 존속・유지하면서 전세목적물의 전부 또는 일부 위에 전세권을 다시 설정하는 것을 말한다. 전세권자는 설정행위로 전전세(轉傳貰)가 금지되지 않는 한 전세권자는, 그의 전세권의 존속기간 내에서 전전세(轉傳貰)를 할 수 있다(제306조).

전형계약(典型契約)

전형계약은 민법전(民法典)에 규정되어 있는 14종의 계약을 말한다. ㉠ 증여・매매・교환・임대차・소비대차・사용대차・고용・도급・현상광고(懸賞廣告)・위임(사무처리를 맡기는 계약)・임치(任置 ; 물건을 맡겨 보관하게 하는 계약)・조합・종신정기금(終身定期金 ; 죽을 때까지 일정한 금액을 지급하기로 약정하는 계약)・화해(和解 ; 합의에 의하여 발생한 민사분쟁을 서로 양보하여 이를 종결하는 내용의 계약)계약이 있다.

전형담보(典型擔保)

전형담보란 민법전(民法典)에 규정되어 있는 담보제도를 말한다(유치권, 질권, 저당권).

절대적 무효(絶對的 無效)

절대적 무효는 법률행위를 행한 당사자 사이에서 뿐만 아니라 제3자에 대항 관계에서도 효력이 없는 경우를 말한다. 의사무능력자의 법률행위, 목적이 확정할 수 없거나 원시적 불능인 경우, 목적이 강행법규에 위배되거나 사회적 타당성에 위배되는 경우 등이 절대적 무효사유에 해당한다.(↔ 상대적 무효 = 비진의표시의 무효, 통정허위표시의 무효)

절대적 정기행위(絶對的 定期行爲)

절대적 정기행위는 계약의 객관적 성질에 의해 일정한 시일 또는 일정한 기간 내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없는 법률행위를 말한다(제545조). 예컨대, 결혼청첩장을 주문하는 계약 등이다.

점유(占有)

점유는 물건에 대한 사실상의 지배를 말한다(제192조 제1항). 물건을 사실상 지배하고 있는 경우에(즉, 점유하고 있는 경우) 그 사실적 지배, 즉 점유를 정당화시켜 주는 법률상의 권리(본권)가 있느냐 없느냐를 묻지 않고서 그 사실적 지배상태를 보호하는 것이 점유제도이다.

점유개정(占有改定)

점유개정은 목적물을 양도한 후에도 그 목적물을 양도인이 계속해서 점유하는 경우, 점유이전의 합의만으로도 점유는 이전되고 양수인이 인도받은 것으로 본다. 이 경우에 양수인은 양도인을 직접점유자로 하여 스스로는 간접점유를 취득하게 된다(제189조). 예컨대, 매도인이 목적물을 매각 후에 목적물을 임차하여 계속 현실적인 점유를 하는 경우가 이에 해당한다.

점유매개관계(占有媒介關係)

점유매개관계는 타인의 직접점유(直接占有)를 매개로 하여 간접점유(間接占有)를 하게 되는 경우에 간접점유자와 직접점유자 사이의 일정한 법률관계를 점유매개관계라 한다. 즉, 이러한 점유매개관계는 간접점유의 성립요건이다(예 임대차).

점유물반환청구권(占有物返還請求權) = 점유회수청구권

점유물반환청구권이라 함은 점유권에 기한 물권적청구권(物權的請求權)의 일종으로서 점유자가 점유의 침탈(侵奪)을 당한 때에 그 물건의 반환을 청구할 수 있는 권리를 말한다(제204조).

점유물방해예방청구권(占有物妨害豫防請求權) = 점유보전청구권

점유물방해예방청구권은 점유자가 방해를 받을 염려가 있는 경우에 그 방해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있는 권리를 말한다(제206조).

점유물방해제거청구권(占有物妨害除去請求權) = 점유보유청구권

점우물방해제거청구권은 점유자가 점유침탈 이외의 방법으로 점유의 방해를 받은 때에 그 방해의 제거를 청구할 수 있는 권리를 말한다(제205조).

점유보조관계(占有補助關係)

점유보조관계는 점유자(점유주)와 점유보조자(예 점원, 가사사용인 직원) 사이의 관계를 말한다.

점유보조자(占有補助者)

점유보조자는 물건을 사실상 지배하고는 있으나 점유자가 되지 못하는 자를 말한다. 예컨대, 가정부・점원 등을 들 수 있는데, 이들은 주인에 대해 종속관계에 있으므로 물건을 현실적으로 보유하고 있다 하더라도 사회관념상 독립된 사실적 지배(점유)가 인정되지 않고 그 주인만을 점유자로 한다(제195조). 점유보조자는 점유보호청구권이 없고 자력구제권만 있다.

점유보호청구권(占有保護請求權)

점유보호청구권은 본권의 유무와는 상관없이 점유 그 자체를 보호하기 위하여 인정되는 점유권자의 물권적 청구권(物權的 請求權)이다. 점유보호청구권은 현존의 물적 지배 상태를 그것이 있어야 할 상태에 합치하느냐를 묻지 않고 그대로 보호함을 목적으로 하며 이에는 점유물반환청구권, 점유물방해제거청구권, 점유물방해예방청구권이 있다.

점유설정의사(占有設定意思)

점유설정의사는 물건에 대하여 사실적 지배의 관계를 가지려는 의사를 말한다. 민법상 점유권이 성립하기 위해서는 사실상의 지배 외에 어떤 의사가 있어야 하는가가 문제인데, 통설은 일정한 점유의사는 필요하지 않으나 적어도 사실적 지배관계를 가지려는 의사, 즉 점유설정의사는 필요하다고 한다.

점유의 소(占有의 訴)

점유의 소는 소유권 · 지상권 · 전세권 등 본권에 의거하는 소(訴)인 본권의 소에 상대되는 개념으로, 점유보호청구권에 의거하는 소를 말한다(제208조). 예컨대, 소유자가 그의 소유물을 빼앗긴 때에는 소유권에 기한 소유물반환청구권의 소제기는 물론 점유권에 기한 점유물반환청구권의 소제기를 별도로 할 수 있다.

점유취득시효(占有取得時效) = 일반취득시효

점유취득시효는 20년간 소유의 의사로 평온 · 공연하게 부동산을 점유한 자가 등기함으로써 그 소유권을 취득하는 것을 말한다(제245조 제1항).

정기행위(定期行爲)

정기행위는 계약의 성질(절대적 정기행위) 또는 당사자의 의사표시(상대적 정기행위)에 의하여 일정한 시일 또는 일정한 기간 내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없는 계약유형을 말한다. 이러한 정기행위에서 이행지체(履行遲滯)가 있는 경우에는 최고(催告) 없이도 곧바로 계약을 해제할 수 있다(제545조).

정지조건(停止條件)

정지조건은 해제조건(解除條件)에 상대되는 개념으로, 장래의 불확실한 사실에 법률행위효력의 발생을 의존케 하는 조건을 말한다. 즉, 조건이 성취됨으로 인하여 법률행위의 효력이 발생되는 조건이다(제147조).

제3자를 위한 계약

제3자를 위한 계약은 계약으로부터 발생한 권리를 계약당사자가 아닌 제3자에게 귀속시키는 것을 내용으로 하는 계약을 말한다. 예컨대, A · B 간의 계약으로 A가 B에게 토지소유권을 이전할 채무를 지고, 그 대가는 B가 직접 제3자인 C에게 지급하기로 하는 경우이다. 이러한 법률관계에 있어서 계약상의 채권자인 A를 요약자(要約者), 제3자에 대해 직접 의무를 지는 B를 낙약자(諾約者), 제3자인 C를 수익자(受益者)라 한다.

제3취득자(第三取得者)

제3취득자는 저당권설정 후에 저당권설정자로부터 저당부동산의 소유권을 양도받거나 지상권 또는 전세권을 설정받은 양수인 · 지상권자 · 전세권자 등을 말한다. 제3취득자는 저당권이 실행되지 않고 있는 동안은 저당권에 의하여 아무런 영향을 받음이 없이 자기의 권리를 행사할 수 있으나 저당권이 일단 실행되면 완전히 그 권리를 상실하게 되므로 이를 보호할 필요가 있다. 즉, 제3취득자는 이해관계에 있는 자이므로 채무자의 의사에 반하여서도 변제할 수 있음(제364조)은 물론, 저당물을 취득한 제3취득자는 경매인이 될 수도 있고(제363조 제2항) 비용을 지출한 때에는 저당물의 경매대가에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조).

제척기간(除斥期間)

제척기간은 일정한 권리에 관하여 법률이 정한 존속기간(存續期間)을 말하며, 이것은 권리관계를 신속하게 확정하여 제3자의 법률관계를 안정시키기 위하여 정하여진다. 이 기간의 만료로 권리는 당연히 소멸하며, 시효기간(時效期間)과 유사하지만 중단(中斷)・정지(停止)제도가 없는 고정기간이라는 점 그리고 당사자의 원용(援用)이 없어도 법원은 직권으로 재판하지 않으면 안된다는 점에서 구별된다.

제한물권(制限物權)

제한물권은 물건에 대한 전면적 지배(支配)를 내용으로 하는 소유권과 대립되는 개념으로, 일정한 목적을 위하여 타인의 물건에 대한 제한적 지배를 내용으로 하는 물권을 말한다. 제한물권은 사용・수익권능을 제한하는 용익물권(지상권・지역권・전세권 등)과 처분권능을 제한하는 담보물권(유치권・질권・저당권 등)으로 나누어진다.

조건(條件)

조건은 법률행위의 당사자 중 일방 또는 쌍방이 기본적인 법률행위의 효력의 발생(정지조건) 또는 소멸(해제조건)과 관련하여 장래의 성취여부가 불확실한 사실을 임의로 부가한 법률행위의 부관(附款)을 말한다.

☞ 정지조건, 해제조건, 가장조건, 기한

조건부 권리(條件附 權利)

조건부 권리란 조건의 성취가 미정인 동안에 조건부 법률행위의 효력은 확정되지 않았으므로, 당사자는 권리를 확정적으로 취득하지는 못하지만 장차 조건이 성취되면 권리를 취득할 기대이익을 가지므로 일종의 기대권(期待權), 희망권(希望權)을 보유하며 이를 조건부 권리라고도 한다. 이러한 조건부 권리도 일반규정에 의하여 상속・보존・담보로 할 수 있고(제149조) 침해도 금지된다(제148조).

조리(條理) = 신의성실의 원칙

조리는 '사물의 본성', '사물 또는 자연의 이치', '사물의 본질적 법칙' 등으로 설명되며 민사(民事)에 관한 법원(法源)으로 인정될 것인지에 관하여 학설은 이를 법률이나 관습법과 같이 법원성(法源性)을 인정하는 견해와 법의 흠결이 있는 경우 이를 보충하기 위하여 사용되는 해석방법으로 이해하는 견해가 대립되어 있다.

조합(組合)

조합은 2인 이상이 공동의 사업을 목적으로 결합된 공동체를 말한다. 조합은 사단(社團)과 달리 구성원과 독립된 조직체는 아니며 조합의 행위는 조합원 모두의 이름으로 하고 조합의 재산과 채무도 조합원 모두에 귀속된다는 점이 사단과 다르다.

☞ 조합계약(組合契約) : 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정하는 상호간의 법률행위(계약)를 말한다(제703조 제1항).

☞ 사단(社團) : 독립적 법인격주체로서 사단법인

종기(終期)

종기는 법률행위 효력의 소멸을 장래에 발생할 것이 확실한 사실에 의존케 하는 기한이다. 즉, 시기(始期)에 상대되는 개념으로, 그 도래(到來)로써 법률행위의 효력이 소멸되는 기한을 말한다.

주관적 불능

주관적 불능은 법률행위의 당사자만이 그 목적을 실현할 수 없는 경우이다(㉮ 쌀 10가마를 인도할 채무를 부담한 자가 쌀을 가지고 있지 않는 경우, ↔ 객관적 불능). 주관적 불능의 경우에는 법률행위 자체는 무효가 되지 않고 채무불이행 등의 문제가 발생할 뿐이다.

주(主)된 행위 · 종(從)된 행위

다른 법률행위(주된 행위)의 존재를 전제로 성립하는 법률행위를 종된 행위라 하고, 그 전제가 되는 행위를 주된 행위라 한다. 예컨대 저당권설정계약은 소비대차계약의 종된 행위가 되고, 보증금계약은 임대차계약의 종된 행위가 된다. 종된 행위는 주된 행위와 법률적 운명은 같이 하는 것이 원칙이다.

주물(主物) · 종물(從物)

물건의 소유자가 그 물건의 경제적 가치를 높이기 위하여 자기 소유의 다른 물건을 이에 부속시켜 보조적으로 이용하는 수가 많은데, 그 물건을 주물이라 하고, 보조적인 물건을 종물이라 한다(제100조 제1항). 예컨대, 주택(주물)에 딸린 광(종물), 배(주물)에 딸린 노(종물) 등을 들 수 있다. 이러한 종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항).

주택임대차보호법(住宅賃貸借保護法)

「주택임대차보호법」은 주거용 건물에 임대차(전세나 월세)에서 임차인을 보호하기 위해 1981년 3월 제정 · 공포된 법률이다. 이 법은 주거용 건물의 임대차에 관하여 민법에 대한 특례를 규정함으로써 국민의 주거생활의 안정을 보장함을 목적으로 하는데, 주거용 건물의 전부 또는 일부의 임대차에 관하여 적용된다.

준공동소유(準共同所有)

준공동소유는 수인(數人)이 공동으로 소유권 이외의 재산권을 소유하는 것을 말한다. 그 유형으로는 준공유 · 준합유 · 준총유가 있다.

준물권행위(準物權行爲)

준물권행위는 물권 이외의 권리의 변동을 목적으로 하는 행위이며, 이행의 문제가 남지 않으므

로 이는 처분행위이다. 채권양도(債權讓渡), 채무면제(債務免除), 무체재산권(無體財產權)의 양도(讓渡), 채권포기 등이 이에 해당된다.

준법률행위(準法律行爲) = 법률적 행위

준법률행위는 의사표시는 표의자가 원하는 대로의 효과가 발생되는 것인 데 반하여, 이는 행위자의 의도와는 관계 없이 법률의 규정에 의하여 일정한 효과가 부여되는 것이 특징이다. 준법률행위는 다시 표현행위(表現行爲)와 비표현행위(非表現行爲=사실행위)로 나누어진다.

준점유(準占有)

준점유는 물건 이외의 재산상 이익에 대한 사실상의 지배를 보호하려는 제도로, 즉 재산권(財產權)을 사실상 행사하는 것을 말한다. 점유가 물건의 사실적 지배의 외형임에 대하여, 준점유는 재산권의 사실적 지배의 외형이라고 할 수 있고 물권・채권・무체재산권 등에 관하여 성립한다. 민법은 재산권을 준점유 하는 경우에 점유권에 관한 규정을 준용하여 점유의 여러 가지 효력들을 준점유에도 인정해 주고 있다(제210조).

즉시변제청구권(卽時辨濟請求權)

즉시변제청구권은 저당권의 침해가 채무자의 책임 있는 사유에 기한 때에는 채무자의 기한의 이익은 상실되고(제388조) 채권자는 즉시변제를 청구할 수 있으며, 따라서 채권자는 곧 저당권을 실행할 수 있다.

증권적(證券的) 채권

증권적 채권은 채권의 성립・양도・행사 등이 그 채권의 존재를 표상하는 증권과 운명을 같이 하는 채권으로서, 현행 민법은 지시채권・무기명채권・지명소지인출급채권에 관한 규정을 두고 있다.

지료증감청구권(地料增減請求權)

지료증감청구권은 지상권에서 결정된 지료가 토지에 관한 조세 기타 부담의 증감이나 지가의 변동이 생긴 경우 당사자의 일방적 의사표시로 지료를 증감할 수 있는 권리로서 일종의 형성권(形成權)이다(제286조).

지배권(支配權)

지배권은 목적물을 직접적・배타적으로 지배하는 권리로서(절대권, 대세권) 물권이 그 대표적인 예에 속한다. 그 외에도 무체재산권 등도 지배권의 일종이다.

지상물매수청구권(地上物買受請求權)

지상물매수청구권은 지상권이 소멸한 경우 또는 건물 기타 공작물의 소유 또는 식목・채염(採鹽)・목축을 목적으로 하는 토지임대차의 기간이 만료된 경우에 일정한 요건하에 지상권자 또

는 토지임차인, 적법한 전차인(轉借人)이 지상권설정자 또는 임대인에 대하여 상당한 가액(價額)으로 건물·수목(樹木) 기타 지상물의 매수(買受)를 청구하는 권리를 말하며 이는 형성권(形成權)이다(제283조, 제643조, 제644조).

지상물수거권(地上物收去權)

지상권이 소멸하면 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상으로 회복시켜야 한다. 이는 지상권자의 권리이자 의무이며 권리의 측면에서 이를 지상물수거권이라 한다. 지상물의 수거(收去)는 지상권소멸(地上權消滅) 후 지체 없이 해야 하나, 수거를 위하여 필요한 기간 동안 토지의 사용을 계속할 수 있다(제285조 제1항).

지참채무(持參債務)

지참채무는 채무자가 채권의 목적물을 채권자의 주소에 가지고 가서 이행하여야 하는 채무를 말한다. 민법상 종류채무의 경우에는 지참채무가 원칙이다(제467조 제2항).

질적 일부무효(質的 一部無效)

일부무효의 법리(제137조)를 양적 일부무효(量的 一部無效)라 표현하고 무효행위의 전환(제138조)을 이에 대비하여 질적 일부무효라 표현한다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」은 1동의 건물 중 구조상 구분된 수 개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있을 때, 그 각 부분을 소유권의 목적으로 함에 필요한 사항을 규정하고자 1985년에 제정한 민사특별법이다.

집합물(集合物)

집합물은 다수의 물건이 집합하여 경제적으로 단일한 가치를 가지는 것을 말한다(학교, 도서관, 공장 등). 이러한 물건의 집단 내지 집합물에 대해선 원칙적으로 하나의 물권이 성립할 수 없다(일물일권주의). 그러나 특별법이 있는 경우 또는 특별법이 없더라도 경제적 독립성이 있고 공시방법이 갖추어진 경우에는 물건의 집단 내지 집합물에 대해서의 물권의 성립을 인정할 수 있다.

ㅊ

차임(借賃)

임대차에 있어서 임대목적물 사용의 대가로서 지급되는 금전 기타의 물건을 말한다. 민법에서는 지상권의 경우에 지료(地料), 임대차의 경우에 차임(借賃)이라는 용어를 사용한다.

차임증감청구권(借賃增減請求權)

차임증감청구권은 약정한 차임 또는 보증금이 조세·공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에 당사자(임대인 또는 임차인)가 장래에 대하여 그 증감(增減)을 청구할 수 있는 권리(형성권)를 말한다.

착오(錯誤)

착오는 의사표시에 있어서 내심의 의사와 표시행위가 일치하지 않고 표의자 자신이 이러한 불일치를 알지 못하는 것을 말한다. 민법은 착오가 법률행위의 내용의 중요부분에 관한 것이고 표의자에게 중대한 과실이 없는 경우, 이를 취소할 수 있도록 하고 있다(제109조).

채권(債權)

채권은 특정인(채권자)이 다른 특정인(채무자)에 대하여 일정한 행위를 요구하는 권리를 말한다.

채권양도(債權讓渡)

채권의 이전은 법률상 또는 법원의 명령, 그밖에 유언이나 계약에 의해 행해질 수 있는데, 특히 계약에 의해 채권이 그 동일성을 유지하면서 이전하는 것을 채권양도라 한다. 이는 준물권행위(準物權行爲)로서 처분행위(處分行爲)에 해당하므로 별도로 이행의 문제를 남기지 않으며, 채무자에게 통지하여야만 이를 가지고 대항할 수 있게 된다.

채권자대위권(債權者代位權)

채권자대위권은 채권자가 자기의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 타인에 대한 권리를 대신 행사할 수 있는 것을 말한다(제404조). 다만 채권자는 그 채권의 기한이 도래하기 전이라면 법원의 허가 없이는 채권자대위권을 행사할 수 없다.

채권자취소권(債權者取消權) = 사해행위취소권

채권자취소권은 채무자가 고의로 자기 재산을 감소시킴으로써 그로 인하여 채권자에 대한 변제가 불가능하게 될 때, 이러한 채무자의 행위를 채권자가 취소할 수 있는 권리이다. 예를 들어 채무자의 재산이 채무자의 채무보다 부족함에도 불구하고 제3자에게 부동산을 매도·증여하거나 채무를 면제해 주는 경우에 채권자가 법원에 이러한 행위의 취소를 청구하여 부동산을 되찾거나 채무를 면제하지 못하도록 하는 것이다.

채권행위(債權行爲) = (의무)부담행위

채권행위는 채권의 발생을 목적으로 하는 행위로서, 매매·교환·임대차·증여 등이 속한다. 채권행위는 이행(履行)이라는 문제를 남기는 것이 특징이다.

채무(債務)

채무란 채무자가 채권자에게 일정한 행위(급부)를 하여야 할 의무를 말한다.

채무불이행(債務不履行)

채무불이행은 법정해제사유로서 채무자가 채무의 내용에 따른 이행을 하지 않는 것을 말한다. 채무의 내용에 따른 이행이라고 볼 수 없다는 것은 법률의 규정이나 계약의 취지, 거래의 관행, 신의성실의 원칙 등에 비추어 합당한 이행을 하지 않는 것을 말한다. 채무불이행은 이행지체(履行遲滯)・이행불능(履行不能)・불완전이행(不完全履行)의 세 가지로 나누어진다.

채무인수(債務引受)

채무인수란 채무가 그 동일성을 유지하면서 본래의 채무자 아닌 제3자에게 이전되는 것을 말한다.

처분행위(處分行爲)

처분행위는 법률행위의 종류 중에서 직접 권리변동을 가져오는 것을 말한다. 즉, 의무부담행위(채권행위)는 직접 권리변동을 일으키지 못하고 일정한 이행의 의무를 남길 뿐이나 처분행위는 직접 권리변동을 가져오므로 이행의 문제를 남기지 않는다. 이러한 처분행위에는 물권행위(物權行爲)와 준물권행위(準物權行爲)가 있다.

천연과실(天然果實)

천연과실은 원물(元物)의 경제적 용도에 좇아서 거두어들이는 산출물을 가리킨다. 천연과실에는 자연적・유기적 산출물(㉮ 과수의 열매, 동물의 새끼, 우유, 양모, 야채 등)에 한하지 않으며, 인공적・무기적 산출물(㉮ 광물・석재・토사 등)도 포함된다. 천연과실이 원물(元物)로부터 분리되어 독립한 물건이 되었을 때 이를 수취할 권리자에게 귀속한다.

철회(撤回)

철회는 민법상의 철회는 보통 두 가지의 의미로 이해된다.

① 아직 효력이 생기지 않은 의사표시를 그 효력발생을 저지하여 장래 효과가 발생하지 않게 하는 것이다. 예컨대, 청약의 의사표시가 상대방에게 도달하기 전에 청약을 철회한다는 의사표시를 하게 되면 청약은 효력이 생기지 않게 된다.

② 일단 의사표시가 발생하기는 하였지만 그것만으로는 권리의무를 생기게 하지 못할 때에, 그것에 기하여 법률행위가 행하여질 때까지 그 의사표시의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 것이다. 예컨대, 법정대리인은 미성년자가 법률행위를 하기 전에는 동의와 허락을 철회할 수 있다.

첨부(添附)

첨부란 민법상 소유권의 원시적 취득원인으로 규정된 부합(附合), 혼화(混和), 가공(加工)의 세 가지를 함께 총칭하는 개념이다. 즉, 물건과 물건이 결합되거나(부합・혼화), 물건에 사람의 노력이 가해졌을 때 이를 새로운 물건으로 보아 소유권을 어느 일방에게 귀속시키는 것이다. 첨부가 소유권취득의 원인으로 인정되는 근거는 소유자가 다른 두 개 이상의 물건이 결합되어 사회

관념상 한 개의 물건으로 보이게 되거나(부합·혼화) 또는 소유자 이외의 자에 의하여 가공되어 새로운 물건이 생긴 때에(가공) 그것을 원상으로 돌리는 것이 불가능하거나, 물리적으로는 가능하다 하더라도 사회·경제적으로는 매우 불이익한 경우에 복구를 허용하는 것보다는 한 개의 물건으로서 어느 한편의 소유에 귀속시키는 것이 합리적이라는 점에 있다.

청구권(請求權)

청구권은 특정인이 다른 특정인에 대하여 일정한 행위(작위 또는 부작위)를 요구하는 권리를 말한다. 청구권은 채권에서 나오는 것이 보통이지만, 다른 권리에 기초하여서도 발생한다.

청약(請約)

청약은 승낙(承諾)과 결합하여 일정한 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 일방적·확정적 의사표시를 말한다.

최고(催告)

최고는 채권자가 채무자에 대하여 채무의 이행을 청구하는 행위(재판외의 행위)를 말하는 것으로, 그 방식은 서면에 의하든 구두에 의하든 이를 묻지 않는다.

추심채무(推尋債務)

추심채무는 채권자가 채무자의 주소지에 와서 목적물을 추심하여 변제를 받아야 하는 채무를 말한다.

추인(追認)

추인은 불완전한 법률행위를 그 법률행위가 있은 후에 보충하여 확정적(確定的)으로 유효한 것으로 만드는 일방적인 의사표시로서, 민법이 규정하는 추인에는 무권대리행위의 추인, 무효행위의 추인, 취소할 수 있는 법률행위의 추인의 세 가지가 있다.

추정(推定)

추정은 주로 입증책임과 관련되어 어떠한 사실 내지 법률관계가 추정된다고 할 때에는 그 사실 내지 법률관계의 존재를 다투는 자(즉, 반대사실을 주장하는 자)가 입증책임을 지는 것을 말한다.

취득시효(取得時效)

취득시효는 어떤 사람이 마치 그가 권리자인 것과 같이 권리를 행사하고 있는 사실상태가 일정한 기간(시효기간) 동안 계속된 경우에, 그와 같은 권리행사라는 외관의 사실상태를 근거로 하여 그 사람이 진실로 권리자냐 아니냐를 묻지 않고 그 사람에게 권리를 취득케 하는 제도를 말한다. 예컨대, 甲소유의 토지를 乙이 자기의 소유인 것처럼 오랫동안 경작하여 온 경우에 그 외관을 존중하여 그 토지에 대하여 乙의 소유권을 인정하는 것과 같다.

취소(取消)

취소는 행위자의 무능력 또는 사기·강박·착오를 이유로 일단 유효하게 성립한 법률행위의 효력을 행위시에 소급(遡及)하여 소멸시키는 특정인(취소권자)의 일방적 의사표시를 말한다.

친권자(親權者)

친권자는 미성년자인 자(子)에 대하여 친권을 행사하는 자를 말하고 재산법적인 의미에서는 미성년자의 법정대리인을 말한다.

☞ **친권** : 미성년자인 자(子)를 보호하고 양육할 의무를 누구에게도 방해받지 않고 행사할 수 있는 권리로 이해할 수 있다.

E

타물권(他物權)

타물권은 타인의 물건 위에만 성립할 수 있는 물권을 말한다. 민법상 제한물권(용익물권, 담보물권)은 타물권임이 원칙이다.

타주점유(他主占有)

타주점유란 소유의 의사 없는 점유를 말한다.

☞ **자주점유** : 소유의사가 있는 점유

탈법행위(脫法行爲)

탈법행위란 강행규정(强行規定, 효력규정)을 직접 형식적으로는 위반하지 않지만 강행규정이 금지하고 있는 실질적인 내용을 다른 수단으로 달성하려는 행위를 말한다. 이러한 탈법행위는 강행규정에 정면으로 위반하는 것은 아니지만, 법률의 정신에 반하고 법률이 허용하지 않는 결과의 발생을 목적으로 하는 경우에 원칙적으로 무효이다.

통정허위표시(通情虛僞表示) = 허위표시

통정허위표시는 상대방과 통정해서 하는 진의 아닌 의사표시를 말한다. 즉, 진의(내심의 효과의사)와 다른 표시행위를 하는 데 상대방과의 합의(내지 양해)가 있는 경우이다. 예컨대, 채권자로부터 강제집행을 면하기 위하여 부동산의 소유자가 타인과 통모(通謀)하여 매매를 가장(假裝)함으로써 그 타인에게 소유권이전등기를 하는 경우(가장매매)는 통정허위표시의 전형적인 예이다. 이러한 통정허위표시에 의한 법률행위(가장행위)는 무효이다(제108조).

특수지역권(特殊地役權)

특수지역권은 어느 지역의 주민이 집합체의 관계로 각자가 타인의 토지에서 초목·야생물 및

토사의 채취, 방목(放牧) 기타의 수익을 하는 권리를 말한다. 이러한 특수지역권에는 관습이 있으면 그 관습이 우선하고 그 외에는 지역권에 관한 규정을 준용한다(제302조).

특정물 · 불특정물(特定物 · 不特定物)

특정물이란 구체적 거래에서 당사자가 물건의 개성에 착안하여 같은 종류의 다른 물건으로 바꾸는 것을 허용하지 않는 물건을 말하며, 이에 대하여 바꾸는 것이 허용되는 물건이 불특정물이다.

ㅍ

편무계약(片務契約)

편무계약은 당사자의 일방만이 채무를 부담하거나 쌍방이 채무를 부담하더라도 그 채무가 서로 대가적 의미를 갖지 않는 계약을 말한다. 예컨대 증여, 사용대차, 현상광고 등의 전형계약(典型契約)을 들 수 있다(↔ 쌍무계약).

편무예약(片務豫約)

편무예약이란 예약에 있어서 장래 본계약을 청약할 때 당사자 쌍방 중 일방만이 승낙의무를 부담하는 예약을 말한다.(↔ 쌍무예약)

포괄근저당(包括根抵當)

포괄근저당이란 채권자와 채무자 사이에 당좌대월계약이나 어음할인계약과 같은 기초적인 거래관계조차도 특정하지 않고서 채권자가 채무자에 대하여 취득하는 모든 채권을 담보하기 위해 설정되는 근저당(根抵當)을 말한다.

포괄승계(包括承繼)

포괄승계는 특정승계(特定承繼)에 상대되는 개념으로, 하나의 취득원인에 의하여 전주(前主)의 권리 · 의무가 일괄하여 승계되는 승계취득(承繼取得)을 말한다. 이에는 상속(相續), 포괄유증(包括遺贈), 회사의 합병(合併) 등이 있다.

포괄유증(包括遺贈)

포괄유증은 상속재산(相續財産)의 전부 또는 그 일정한 비율액으로 유증(遺贈)하는 것을 말한다. 이는 즉 유언자의 일신(一身)에 전속한 권리 · 의무를 제외하고 그 재산에 속한 모든 권리 · 의무를 승계하는 포괄승계의 일종이다.

포함적(包含的) 의사표시 = 간접적 의사표시

포함적 의사표시는 표의자의 일정한 행위에 의하여 일정한 의사표시가 추단(推斷)되는 경우를

말한다. 예컨대 유료버스에 승차하는 행위, 유료주차장에 주차하는 행위, 채무이행 및 그 수령 등이다. 포함적 의사표시는 묵시적 의사표시, 침묵에 의한 의사표시와 유사하나 실행행위 내지 이행행위에 의사표시가 내포되어 있다는 점에서 묵시적 의사표시와 구분된다. 다만 이의를 보류함으로써 포함적 행위에 의하여 의사표시가 성립하는 것을 막을 수 있다.

표백주의(表白主義)

표백주의란 의사표시의 효력발생에 관한 입법주의 중에서 의사표시가 성립한 때에 곧 효력이 발생한다고 하는 주의이다. 예컨대, 서면(書面)으로 의사표시가 행해지는 경우에 그 서면이 작성되면 곧 효력이 발생한다는 것이다. 그런데, 이에 따르면 상대방이 알지 못하는 데도 불구하고 효력이 발생하는 것으로 되어 너무나 표의자의 입장에 기울어진 것이어서 타당하지 않다. 통설은 상대방 없는 의사표시의 효력발생시기에 관해서 표백주의의 입장을 취한다.

표시기관(表示機關)의 착오

표시기관의 착오는 사자(使者) 중에 본인이 결정한 효과의사를 표시하는 사자를 말한다(㉮ 표의자의 말을 전하는 자, 전보 타전수). 이러한 표시기관으로서의 사자가 본인의 의사를 잘못 표시한 경우에는 표시착오가 되어 의사표시의 착오 규정이 적용된다.

표시상 착오

표시상 착오는 오기(誤記 ; 잘못 적는 것), 오담(誤談 ; 잘못 말하는 것) 등 표시행위를 잘못하는 것을 말한다. 착오의 전형적인 유형에 해당한다.

표시의사(表示意思)

표시의사란 효과의사를 외부에 발표하려는 의사로, 표시의사는 표의자가 그의 행위에 대하여 법적으로 의미 있는 의사표시임을 의욕 또는 인식하고 있는 것을 말한다. 다수의 견해는 표시의사를 의사표시의 구성요소 보지 않는다.

표시주의(表示主義)

의사주의보다는 표시행위를 존중하여 의사표시의 본질을 표시상의 효과의사에 따라서 결정하려는 것으로, 효과의사와 표시된 의사가 일치하지 않더라도 법률행위는 표시된 대로의 효과를 인정하는 주의이다. 예컨대, 1만원이라고 써야 할 것을 10만원으로 쓴 경우 표시주의에 의하면 언제든지 10만원으로서 효력이 발생한다.

표시행위(表示行爲)

표시행위는 표의자가 효과의사를 외부에 대하여 표시하는 행위를 말하며, 보통 표시행위는 언어 또는 문자로 행하여지나 때로는 머리를 끄덕이거나 손짓을 하는 등의 거동(擧動)으로 하는 경우도 있다. 또한 침묵이 표시행위로 되는 경우도 있다.

표현대리(表見代理)

표현대리는 일종의 무권대리(無權代理)로, 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고 대리권이 있는 것으로 상대방이 오신(誤信)할만한 정당한 사유가 있는 경우에는 본인에게 그 무권대리의 효과를 귀속시키는 제도를 말한다. 이는 대리권의 존재의 외관을 존중하는 자의 신뢰를 보호하여 거래의 안전을 유지하고 대리제도의 신용을 지키는 데 의의가 있다.

필요비(必要費)

필요비란 물건의 성질 또는 상태를 유지하기 위한 비용 또는 물건 위의 권리를 보유함에 있어서 당연히 지출하여야 하는 비용을 말한다. 예를 들면, 가옥의 수선비, 부동산에 관한 조세, 동물의 사육비 등이다. 부동산임대차시 필요비는 임대인이 지출하게 되어 있다.

ㅎ

하자(瑕疵)

하자는 흠이 있는 상태를 말한다. 법률이나 당사자가 법률행위 당시에 예상한 상태가 존재하지 않는 경우에 널리 쓰인다.

하자담보책임(瑕疵擔保責任)

하자담보책임이란 좁은 의미에서는 물건의 하자에 대한 담보책임을 말하며, 매매의 목적물에 알지 못한 흠이 있는 경우에 매도인(賣渡人)이 지는 담보책임을 말한다.

하자 있는 의사표시

의사표시는 표시행위에 해당하는 내심의 효과의사가 존재하되 그 의사결정에 있어 표의자에게 외부의 부당한 간섭, 즉 속인다든가 또는 위협이 가해진 경우이다. 전자(前者), 즉 표의자가 타인의 속임수(기망행위)에 빠져 착오를 일으킴으로써 한 의사표시가 사기에 의한 의사표시이고, 후자(後者), 즉 타인의 위협(강박행위)에 의하여 마음에도 없는 의사를 표시한 것이 강박에 의한 의사표시이다.

하자 있는 점유(瑕疵 있는 占有)

하자 있는 점유라 함은 악의 · 과실 · 강폭(强暴) · 은비(隱秘) · 불계속 등 완전한 점유로서의 효력발생을 방해하는 사정이 있는 점유를 말한다.

한정치산자(限定治産者)

한정치산자는 심신이 박약하거나 자기나 가족의 생활을 궁박하게 할 염려 있는 재산의 낭비자로서 일정한 자의 청구에 의하여 법원으로부터 한정치산선고를 받은 자를 말한다. 여기서 일정

한 자란 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 후견인, 검사 등이다. 한정치산자의 재산상의 행위능력은 원칙적으로는 미성년자의 경우와 동일하다. 다만, 근로계약과 임금청구는 미성년자와는 달리 단독으로 할 수 없으며, 신분상의 행위에 관하여는 특별규정이 없으므로 완전능력자로 본다. 한정치산자의 법정대리인은 후견인이다.

합동행위(合同行爲) = 협동행위

합동행위는 평행적·구심적으로 방향을 같이 하는 두 개 이상의 의사표시가 합치해서 성립하는 법률행위를 말한다. 합동행위는 단체설립행위와 같은 결합적 합동행위와 결의·선거와 같은 집합적 합동행위로 나누어진다.

합유(合有)

합유는 수인(數人)이 조합체로서 물건을 공동으로 소유하는 형태를 말한다. 즉, 조합의 재산소유가 합유이다. 조합은 2인 이상이 서로 출자하여 공동사업을 경영할 목적으로 각 구성원 간의 계약이나 법률의 규정에 의하여 성립되는 인적 결합단체이다.

합의해제(合議解除) = 해제계약

합의해제는 계약당사자가 전에 맺었던 계약을 체결하지 않았던 것과 같은 효과를 내용으로 하는 계약으로, 합의해제는 계약자유의 원칙상 유효하다. 이는 하나의 계약으로서 단독행위인 해제와 본질적으로 다르므로, 민법의 해제에 관한 규정은 적용되지 않는다. 먼저의 계약을 합의해제하고 대신 새로운 계약을 체결한 경우는 경개계약(更改契約)에 해당한다. 합의해제로 인하여 계약에서 생긴 효과는 소급적으로 소멸한다. 따라서 합의해제 후 계약당사자의 법률관계는 합의해제의 내용과 부당이득에 관한 규정에 의하여 정해진다.

항변권(抗辯權)

항변권은 상대방의 청구권의 행사에 대하여 그 작용을 저지할 수 있는 효력을 가지는 권리를 말하며, 이는 권리의 행사에 대한 방어라는 의미에서 반대권(反對權)이라고도 한다.

해약금(解約金)

해약금은 계약금의 일종으로, 계약의 해제권을 보류하는 작용을 하는 계약금을 말한다. 즉, 계약금이 교부되면 다른 특별한 의사표시가 없더라도 당연히 해제권(解除權)이 보류된 것으로 보아 일정한 재산적 손실하에 쌍방당사자에게 해제(解除)의 자유를 인정하게 된다. 민법은 교부자는 계약금을 포기하고 수령자는 배액의 상환을 하는 방법으로 계약을 해제할 수 있음을 규정하고 있다(제565조).

해제(解除)

해제라 함은 계약이 일단 유효하게 성립한 후에 채무불이행 또는 당사자가 정한 원인이 발생한 경우에 계약을 소급적으로 소멸시키는 당사자 일방의 의사표시를 말한다(㉮ 매매의 해제).

해제권(解除權)

해제권은 당사자 일방의 의사표시에 의하여 계약을 처음부터 해소(소멸)시키는 권리를 말한다. 이는 일방적 의사표시로 권리관계의 변동을 가져오는 권리이므로 형성권이다.

해제조건(解除條件)

해제조건은 정지조건에 상대되는 개념으로, 조건의 성취에 의해 그때까지 발생하고 있던 법률행위의 효력을 소멸(상실)시키는 것을 말한다. 우리 민법에서는 해제조건 있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 효력을 잃는다고 규정하고 있다(제147조 제2항).

해지(解止)

해지는 해지권을 가진 당사자 일방의 의사표시에 의해 계속적(繼續的)·회귀적(回歸的) 급부(給付)를 목적으로 하는 계약관계를 장래에 향하여 소멸케 하는 것을 말한다(㉮ 임대차의 해지).

해지권(解止權)

해지권은 계약의 효력을 장래에 향하여 소멸케 하는 일방적 의사표시를 할 수 있는 권리를 말한다. 즉, 해지할 수 있는 권리이다. 해제권과 마찬가지로 일방적 의사표시에 의하여 효력을 발생하므로 형성권에 속한다.

행위의사(行爲意思)

행위의사란 어떤 행위를 한다는 인식으로, 행위의사가 결여된 행위는 법률상으로 행위가 아니다. 예컨대 의식불명상태, 최면상태, 항거불능상태에서 하는 행위는 행위의사가 없기 때문에 행위자의 행위라고 할 수 없다. 따라서 행위의사가 없는 표시행위는 의사표시가 아니다.

현명주의(顯名主義)

대리인이 대리행위를 함에 있어서 본인을 위한 것임을 표시하여 행위의 효과를 귀속 받을 자를 상대방에게 표시하여야 하는데, 이를 현명주의라 하고 우리 민법도 이 주의를 채용하고 있다. 객관적 상황으로 현명주의가 명백하지 않은 경우는 대리인 자신의 행위로 본다.

현물분할 (現物分割)

현물분할은 공유물(共有物)을 양적으로 분할하는 것을 말한다. 즉 토지를 나누어 갖는 것 등이다.

현상광고(懸賞廣告)

현상광고는 광고자가 어느 행위를 한 자에게 일정한 보수를 지급하겠다는 불특정 다수인에 대한 의사표시를 말한다. 현상광고는 이에 응한 자가 그 광고에 정한 행위를 완료함으로써 그 효력이 생긴다. 현상광고계약은 편무, 요물, 유상 및 불요식계약의 성질을 지닌다.

현실의 인도(現實의 引渡)

현실의 인도는 점유물의 사실적 지배를 현실적으로 이전하는 것을 말한다. 다른 편의적인 점유권의 양도방법인 간이인도 · 점유개정 · 반환청구권의 양도에 의한 인도에 대한 원칙적인 방법이다.

현존이익(現存利益)

현존이익은 어떤 사실에 의하여 받은 이익이 그 후의 멸실 · 훼손 · 소비 등으로 인해 감소한 경우, 그 잔여의 이익을 말한다. 예컨대, 미성년자가 취소할 수 있는 행위에 의하여 취득한 재산의 일부를 그 후 소비 등에 의하여 감소한 경우 그 나머지의 이익을 가리킨다.

형성권(形成權)

형성권은 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 법률관계의 발생 · 변경 · 소멸을 일어나게 하는 권리이다. 취소권, 해제권, 해지권 차임의 증감청구권, 지상물매수청구권, 환매권 등이 그 예이다.

형성판결(形成判決)

형성판결은 형성의 소(訴)가 제기되는 경우에 법원이 하는 판결로서, 실체법상의 형성권 또는 형성요건의 존재를 확인하는 것과 함께 권리관계의 변동을 선언하는 것이다. 이혼 · 주주총회 결의의 취소 등이 그 예이다.

혼동(混同)

혼동은 서로 대립하는 두 개의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속되는 것을 말하는데, 서로 그 중 한쪽의 지위 또는 자격은 다른 쪽에 흡수되어 소멸(消滅)하는 것이 원칙이다. 이는 물권(物權)과 채권(債權)의 공통 소멸원인이다.

혼화(混和)

혼화는 각기 다른 소유자에게 속하는 수 개의 동산이 서로 섞여 원물(原物)을 식별할 수 없게 된 것을 말하는데, 이에는 곡물 · 금전 등 고형종류물의 혼합과 술 · 기름 등 유동종류물의 융합이 있다.

확정기한(確定期限)

확정기한은 기한의 내용이 되는 사실의 발생시기가 확정되어 있는 기한으로서, 예를 들면 '오는 9월 1일'과 같은 것이다.

확정판결(確定判決)

확정판결은 당해 절차에 있어서 판결의 취소 또는 변경을 위한 불복신청을 할 수 없는 상태에 있어서의 판결을 말한다. 즉, 확정의 효력을 가진 판결(상소기간이 지난 판결, 대법원의 판결 등)을 말한다. 이에는 그 내용상 확정된 형성판결, 이행판결 및 확인판결이 있다.

환매(還買)

환매는 매도인이 매매계약과 동시에 특약으로 환매권을 보류한 경우에 그 환매권을 일정기간 내에 행사함으로써 매매의 목적물을 다시 사오는 것 내용을 하는 계약을 말한다.

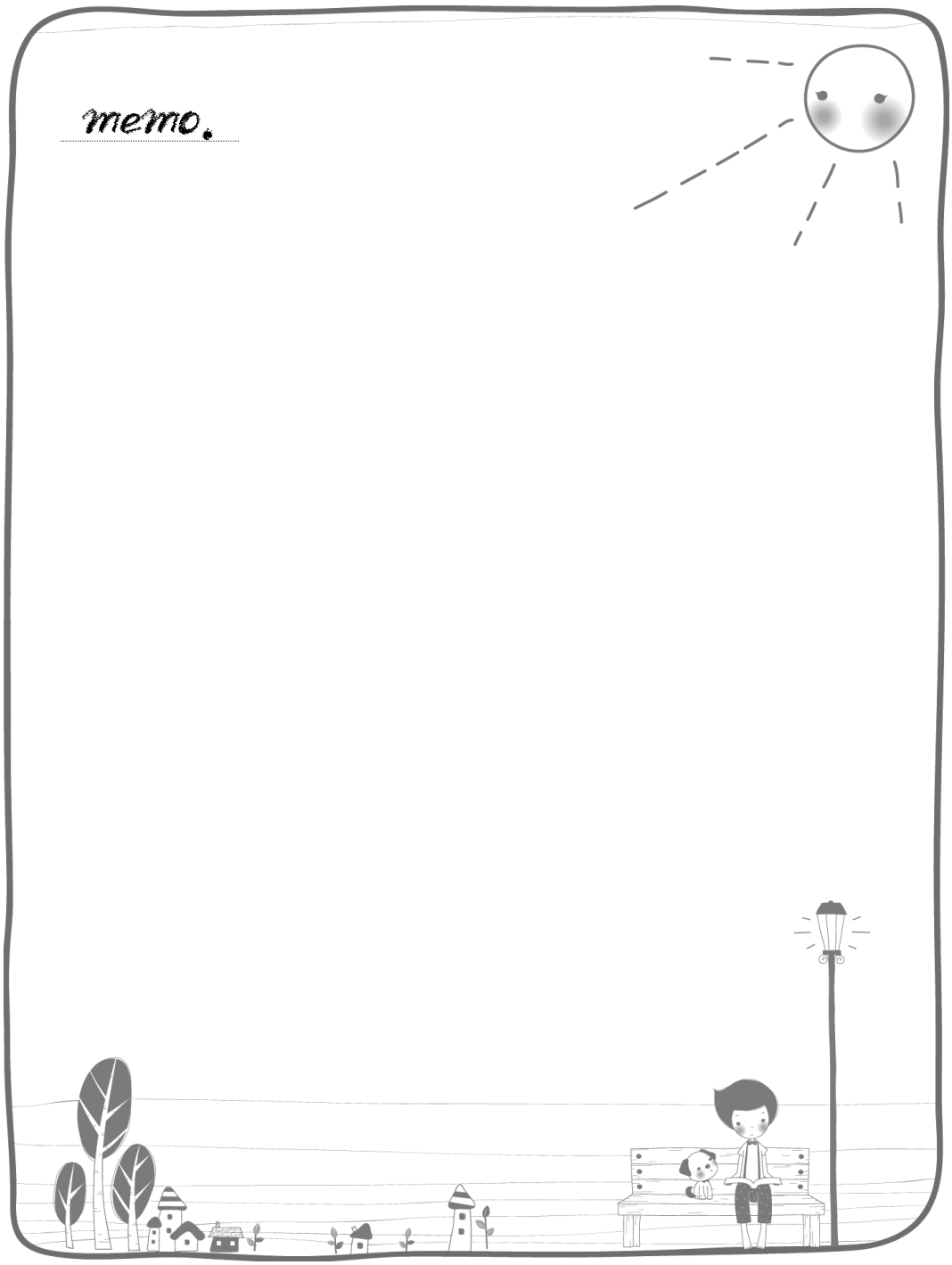
효과의사(效果意思)

효과의사는 일정한 법률효과의 발생을 의욕하는 의사이다. 효과의사는 법률적 효과의 발생을 의욕하는 의사이므로 도의적 · 종교적 · 사교적 · 의례적 효과의 발생을 의욕하는 의사는 효과의사가 되지 못한다. 예컨대 친구의 초대, 순수한 사교상의 약속, 부모와 자(子) · 부부 사이의 사소한 물건의 임차 등을 내용으로 하는 의사는 효과의사가 아니다. 이러한 효과의사는 내심의 진정한 효과의사(진의)와 표시행위로부터 추단되는 효과의사로 구분된다.

후발적 불능(後發的 不能)

후발적 불능은 법률행위 성립시에는 가능하였으나 그 채무이행 전에 불능으로 된 경우를 말한다.

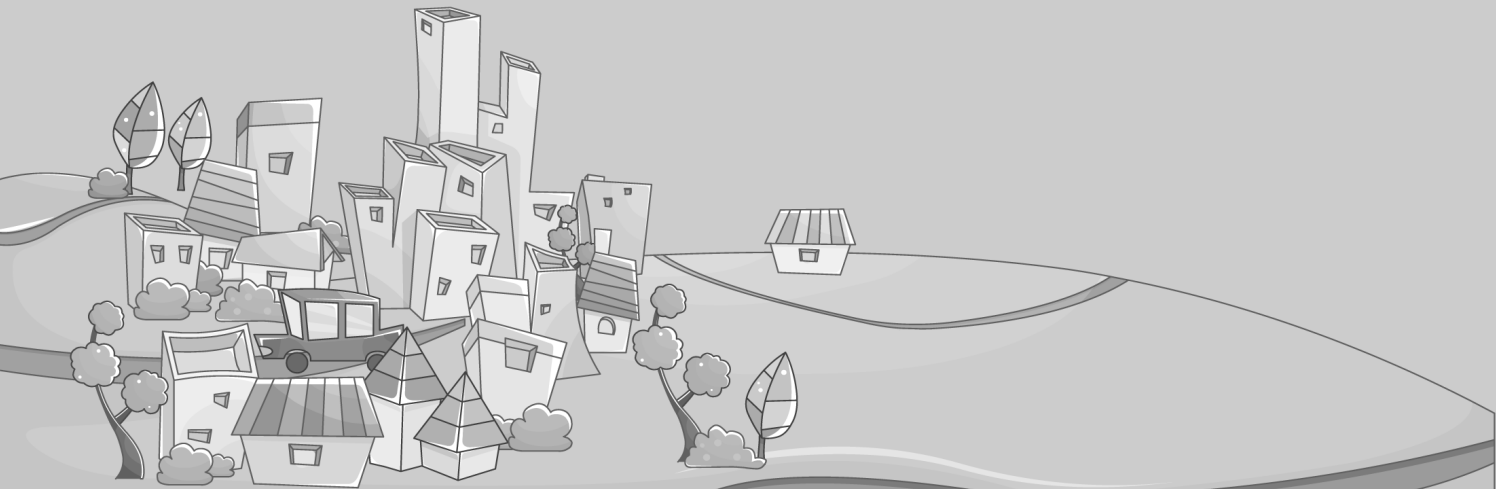
memo.



공 인 중 개 사

3

공인중개사 법령 및 중개실무



공인중개사 법령 및 중개실무

ㄱ

가격의식형 고객(價格意識型 顧客)

물건에 대해 질(質)보다는 가격에 치중하여 깎는 습관이 있는 고객을 말한다. 이런 유형의 고객은 가격을 깎지 않으면 그 거래가 잘 이루어지지 않는 경우가 많으므로, 물건비교의 원리대로 가격의 타당성을 설명하면서 설득해야 한다.

가등기

종국등기를 할 수 있을 만한 실체법적 또는 절차법적 요건을 구비하지 못한 경우 혹은 권리의 설정, 이전, 변경, 소멸의 청구권을 보전하려고 할 때와 그 청구권이 시한부, 조건부이거나 장래에 있어서 확정할 것인 때에 그 본등기를 위하여 미리 그 순위를 보전하게 되는 효력을 가지는 등기이다. 예비등기의 일종이다. 가등기의 효력은 (1) 그 자체로는 완전한 등기로서의 효력이 없으나 후에 요건을 갖추어 본등기를 하게 되면 그 본등기의 순위는 가등기의 순위로 되므로, 결국 가등기를 한 때를 기준으로 하여 그 본등기의 순위가 확정된다는 본등기순위보전의 효력과, (2) 본등기 이전에 가등기가 불법하게 말소된 경우에 가등기명의인은 그 회복을 청구할 수 있는 가등기 자체의 효력(청구권보존의 효력)이 있다.

가로조건(街路條件)

부동산가격형성요인의 하나로, 도로의 조건을 말한다. 즉, 토지에 있어서 대지의 이용가치는 그 대지가 접하는 가로(街路)의 성격과 양부(良否)에 따라서 영향을 받는데, 이러한 조건을 가로조건이라 한다. 가로조건으로는 가로의 폭 · 계통 · 구조(포장) · 차도와 인도의 분리 유무 · 경사 · 경관(景觀) 등이 있다.

각하

국가기관에 대한 행정상 또는 사법상의 신청을 배척하는 처분, 특히 소송상 법원이 당사자 그 밖의 관계인의 소송에 관한 신청을 배척하는 재판을 말한다. 다만 민사소송법상 기각과 구별하여 사용하는 경우에는 소송요건 또는 상소의 요건을 갖추지 않은 까닭으로 부적법인 것으로서 사건의 일체를 심리함이 없이 배척하는 재판을 말한다.

감독권(監督權)

감독(監督)의 지위에 있는 기관이 일정한 자(者)나 기관의 행위에 대하여 필요한 인가(認可)·감시(監視)·훈령(訓令) 등의 예방적(豫防的) 감독행위나 정지명령·취소 등의 교정적(矯正的) 감독행위를 함으로써, 행위의 합법성 내지 합목적성을 보장하는 권한(權限)을 말한다.

감정인

특별한 지식경험에 속하는 법칙이나 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 판단을 법원이나 법관에 보고하는 자를 말한다. 감정인은 일정한 경우 감정 전에 반드시 선서하여야 하는데 선서하지 않고 한 감정은 증거능력이 없다. 또한 허위감정은 처벌을 받는다.

감정평가액

집행법원은 감정인으로 하여금 부동산을 평가하게 하고 그 평가액을 참작하여 최저매각가격을 정한다. 감정인의 평가액을 그대로 최저매각가격으로 정하여야 하는 것은 아니지만 실무에서는 대부분 감정인의 평가액을 그대로 최저매각가격으로 정하고 있다. 감정평가서에는 최소한 감정가격의 결정을 뒷받침하고 매수신청자의 이해를 도울 수 있도록 감정가격을 산출한 근거를 밝히고 평가요항, 위치도, 지적도, 사진 등을 첨부하여야 한다. 그리고 이 감정평가서는 매각기일 1주일 전부터 매각물건명세서에 첨부하여 일반인의 열람이 가능하도록 비치하게 되어 있다.

강제경매

채무자 소유의 부동산을 압류, 환가하여 그 매각대금을 가지고 채권자의 금전채권의 만족을 얻음을 목적으로 하는 강제집행절차 중의 하나이다.

강제집행

채권자의 신청에 의하여 국가의 집행기관이 채권자를 위하여 집행권원에 표시된 사법상의 이행청구권을 국가공권력에 기하여 강제적으로 실현하는 법적 절차이다.

개별매각(분할경매)

수 개의 부동산에 관하여 동시에 경매신청이 있는 경우에는 각 부동산별로 최저매각가격을 정하여 경매하여야 한다는 원칙이다. 법에 명문규정은 없으나 이 원칙은 1개의 부동산의 매각대금으로 각 채권자의 채권 및 집행비용의 변제에 충분한 때에는 다른 부동산에 대한 매각을 허가하지 아니하며, 이 경우 채무자는 매각할 부동산을 지정할 수 있다는 규정과 일괄매각에 관한 특칙이 있음에 비추어 명백하고, 다만 법원은 수 개의 부동산의 위치, 형태, 이용관계 등을 고려하여 이를 동일인에게 일괄매수시킴이 상당하다고 인정한 때에는 자유재량에 의하여 일괄매각을 정할 수 있다.

객주(客主)

상인의 물품을 맡아 팔기도 하고 매매를 거간(居間)하기도 하며, 또한 숙박 등의 영업 또는 그런

영업을 하던 사람을 말한다. 우리나라의 부동산중개업은 고려시대의 객주(客主)에서 출발하였다.

거래계약서(去來契約書)

중개업자의 중개활동의 목표는 거래당사자 간의 거래계약(去來契約)의 성립에 있으며, 거래성립이라는 결실이 서면(書面)으로 현실화된 것이 거래계약서이다.

거래계약서를 작성한 때에는 거래당사자에게 교부하고 그 사본을 5년간 보관하여야 한다. 거래계약서에는 계약서를 작성한 중개업자(법인인 경우에는 대표자 또는 분사무소의 책임자)와 당해 업무를 수행한 공인중개사가 함께 서명 및 날인하여야 한다.

거래계약서의 필수적 기재사항

① 거래당사자의 인적 사항
② 물건의 표시
③ 계약일
④ 거래금액 · 계약금액 및 그 지급일자 등 지급에 관한 사항
⑤ 물건의 인도일시
⑥ 권리이전의 내용
⑦ 계약의 조건이나 기한이 있는 경우에는 그 조건 또는 기한
⑧ 중개대상물확인 · 설명서 교부일자
⑨ 그 밖의 약정내용

거래예정가격(去來豫定價格)

매도의뢰인의 희망가격, 즉 매도의뢰인이 받고자 하는 금액(최고가격)과 매수의뢰인이 구입하고자 하는 가격(최저가격)을 의미하며, 의뢰인에게 중개업자가 종합적인 분석을 통하여 적당하다고 판단되는 가격을 제시하는 의견가격을 나타내기도 한다.

거래정보사업자(去來情報事業者)

부동산거래정보망을 설치 · 운영하는 자를 말한다. 거래정보사업자는 중개업자로부터 의뢰받은 중개대상물의 정보에 한하여 공개하여야 하며, 의뢰받은 내용과 정보를 다르게 공개해서는 안되며 중개업자에 따라 차별해서 공개해서는 안 된다.

검인계약서제(檢印契約書制度) – 부동산등기특별조치법 제3조 제1항

계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 부동산소재지 관할 시장 · 군수 또는 그 권한을 위임받은 자 등의 검인(檢印)을 받은 계약서를 관할등기소에 제출해야 하는데, 이러한 제도를 검인계약서제도라 한다. 검인계약서제도는 부동산투기와 탈세 등을 방지하기 위해 규정해 놓은 것이다.

검인신청시 기재사항

① 당사자
② 목적 부동산
③ 계약연월일
④ 대금 및 그 지급일자 등 지급에 관한 사항 또는 평가액 및 그 차액의 정산에 관한 사항
⑤ 부동산중개업자가 있을 때에는 부동산중개업자
⑥ 계약의 조건이나 기한이 있을 때에는 그 조건이나 기한

경매개시결정

경매신청의 요건이 구비되었다고 판단되면, 집행법원은 경매절차를 개시한다는 결정을 한다. 이것이 경매개시결정이다. 이 때 집행법원은 직권 또는 이해관계인의 신청에 따라, 부동산에 대한 침해행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다. 이와 동시에 집행법원은 그 부동산의 압류를 명하고, 직권으로 그 사유를 등기부에 기입할 것을 등기공무원에게 촉탁한다. 경매개시결정이 채무자에게 송달된 때 또는 경매신청의 기입등기가 된 때에 압류의 효력이 발생하며, 이때부터는 그 부동산을 타에 양도하거나 담보권 또는 용익권을 설정하는 등의 처분행위를 할 수 없다.

경매신청취하

경매부동산에 대하여 경매신청 후 매각기일에서 적법한 매수의 신고가 있기까지의 사이에 있어서는 경매신청인은 임의로 경매신청을 취하할 수 있으나, 매수의 신고가 있은 후에 경매신청을 취하함에는 최고가매수신고인과 차순위매수신고인의 동의를 필요로 한다.

공과주관 공무소에 대한 최고

법원은 경매개시결정 후 조세 기타 공과를 주관하는 공무소에 대하여 목적부동산에 관한 채권의 유무와 한도를 일정한 기간 내에 통지할 것을 최고하는데 이는 우선채권인 조세채권의 유무, 금액을 통지받아 잉여의 가망이 있는지 여부를 확인함과 동시에 주관 공무소로 하여금 조세 등에 대한 교부청구의 기회를 주는 것이다.

공동경매

수인의 채권자가 동시에 경매신청을 하거나 아직 경매개시결정을 하지 아니한 동안에 동일 부동산에 대하여 다른 채권자로부터 경매신청이 있으면 수 개의 경매신청을 병합하여 1개의 경매개시결정을 하여야 하며, 그 수인은 공동의 압류채권자가 되고, 그 집행절차는 단독으로 경매신청을 한 경우에 준하여 실시되는 절차이다.

공동중개의뢰계약(共同仲介依賴契約)

독점중개의뢰계약의 형태를 변형·보완한 것으로서 부동산중개업자의 단체 또는 부동산거래센

터, 기타 2인 이상의 중개업자가 공동으로 활동하는 중개업무를 허용하는 것을 말한다. 이 계약은 중개의뢰인에게 신속하게 최선의 가격으로 대상부동산 매도(賣渡)의 기회를 제공하며, 계약체결 후에는 중개업자 간의 계약에 의한 중개수수료(仲介手數料)를 나누어 갖게 된다.

공부(公簿)

관공서가 법령의 규정에 따라 작성・비치하는 장부를 말한다. 부동산공부의 종류로는 부동산등기부・지적공부・건축물대장(가옥대장)・토지이용계획확인서(부지증명) 등이 있다.

공의무(公義務)

공권(公權)에 대응하여 다른 자의 이익을 위하여 의무자의 의사에 가하여진 공법상의 구속(拘束)으로, 성질에 따라 작위(作爲)・부작위(不作爲)・수인(受認)・급부(給付)의 의무가 있다.

공인중개사(公認仲介士)

「공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률」에 의한 공인중개사 자격을 취득한 자를 말한다. 공인중개사는 부동산중개를 할 수 있는 자격을 소지한 것일 뿐, 중개업자와는 다르다. 중개업을 하고자 할 때에는 중개사무소를 두고자 하는 지역을 관할하는 시장・군수・구청장에게 중개사무소의 개설등록을 하여야 한다.

공인중개사 시험위원회(公認仲介士 試驗委員會) – 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률 시행령 제4조

시험에 관한 사항을 심의・의결하기 위하여 국토해양부에 설치한 기관으로, 위원장 1인을 포함해 5인 이상 7인 이내의 위원으로 구성된다.

심의・의결사항으로는 다음과 같다.

① 응시자격에 관한 사항
② 시험방법에 관한 사항
③ 선발예정인원의 결정에 관한 사항
④ 시험문제의 출제 및 채점에 관한 사항
⑤ 시험합격자의 결정에 관한 사항
⑥ 기타 시험의 실시를 위하여 필요한 사항

공인중개사 자격시험(公認仲介士 資格試驗)

공인중개사 자격시험에 응시하고자 하는 자는 제1차 시험일이 속한 연도에 20세 이상이어야 한다는 규정은 삭제됨 따라서 연령제한은 없다(외국인도 응시 가능). 공인중개사 자격이 취소된 자는 3년 이내, 시험부정행위자는 5년 간 그 응시자격이 정지된다.

원칙적인 시험실시기관은 특별시장・광역시장 및 도지사지만, 국토해양부장관도 시험수준의 균형유지를 위하여 필요한 때에는 직접 시험을 시행할 수 있다.

공인중개사협회

중개업자인 공인중개사가 자질향상 및 품위유지와 중개업에 관한 제도의 개선 및 운용에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 설립한 협회를 말한다.

공인중개사협회는 사법인, 즉 사법상의 법인에 속하고, 비영리법인 즉 민법상의 법인에 속하며, 일정한 목적을 위하여 결합된 사람의 집합, 즉 단체가 법인으로 된 사단법인의 성격을 띤다.

공인중개사협회의 소멸(公認仲介士協會의 消滅)

협회, 즉 법인이 권리능력을 상실하는 것을 말하며, 자연인의 사망에 해당한다. 그러나 자연인은 사망 즉시 권리능력을 상실하고 상속이 개시될 수 있으나, 협회의 소멸에 있어서는 일정한 절차를 거쳐 단계적으로 행해진다.

협회는 해산에 의하여 원래의 적극적인 활동을 정지하고 청산절차에 들어가게 되며, 그 청산이 종결되면 비로소 협회는 완전히 소멸된다.

공장재단(工場財團) – 공장저당법 제3조 · 제15조

공장저당법상 공장에 속하는 일정한 기업용 재산으로써 구성되는 일단의 기업재산으로서 공장저당법에 의하여 소유권과 저당권의 목적이 되는 것을 말한다. 공장에 속하는 토지와 공작물(工作物) · 기계 · 기구 · 전주 · 전선 · 배치제관 · 궤조 기타의 부속물, 지상권 및 전세권, 임대인의 동의가 있는 경우에는 물건의 임차권, 공업소유권의 전부 또는 일부로써 이를 구성할 수 있다. 이것들은 일반적으로 1개의 부동산으로 보는데, 소유권 및 저당권(임차권 예외) 이외의 권리의 목적은 되지 못한다.

재단을 구성하는 물건은 분리하여 처분할 수 없으며, 제3자의 개별적인 집행도 불가능하다. 재단 및 그것을 구성하는 것은 공장재단등기부 및 공장재단목록에 의해 공시된다.

공장저당법(工場抵當法)

공장에 속하는 토지 또는 건물에 대한 저당권의 설정, 공장재단의 구성, 이 재단에 대한 저당권의 설정 및 등기 등의 제관계(諸關係)를 적절히 규율함으로써 생산공업의 제기업(諸企業)으로 하여금 자금을 확보하게 하여, 기업의 유지와 그 건전한 발전을 도모함을 목적으로 하는 법이다.

공제사업(共濟事業)

중개업자가 중개행위를 함에 있어서 고의 또는 과실로 인하여 거래당사자에 재산상의 손해를 발생하게 한 때에는 그 손해배상책임을 보장하기 위하여 공인중개사협회가 회원 상호간의 상호부조를 목적으로 하는 사업이다.

공제조합(共濟組合)

같은 종류의 직업 또는 사업에 종사하는 사람들이 상호부조(相互扶助)를 목적으로 출자하여 만든 조합(組合)을 말한다.

공증(公證)

특정한 법률사실이나 법률관계의 존부(存否)를 공식으로 증명하는 일, 또는 그 증서(證書)를 말한다. 각종 등기(登記)·등록(登錄)·증명서(證明書) 발급 등이 그 예이다.

공증인(公證人)

당사자 또는 그밖의 관계인의 의뢰에 따라 민사에 관한 공정증서(公正證書)를 작성하거나, 사서증서(私署證書) 또는 정관(定款)에 인증(認證)을 하는 권한을 가진 사람을 말한다. 법무부장관이 임명하고 법무부장관이 지정한 지방검찰청에 소속되며, 그 관할구역을 직무집행구역으로 하여 직무를 행한다. 공증인은 판사·검사 또는 변호사의 자격을 가진 자로 한다. 임기는 5년이며, 재임명할 수 있고 재임명할 때마다 임기는 3년을 초과할 수 없고, 일정한 사유가 있으면 면직 또는 당연퇴직한다.

공증인사무소(公證人事務所)

공증인이 그 소속 지방검찰청의 관할구역 안에서 법무부장관이 지정한 곳에 설치하여 사무를 보는 곳을 말한다.

공탁

변제자가 변제의 목적물을 채권자를 위하여 공탁소에 임치하여 채권자의 협력이 없는 경우에도 채무를 면하는 제도이다. 변제자, 즉 채무자를 보호하기 위한 제도로서, 그 성질을 제3자를 위한 임치계약으로 봄이 일반적이나, 판례는 공법관계(행정처분)로 본다. 공탁의 성립요건으로는, 채권자가 변제를 받지 않거나 받을 수 없어야 하는바, 변제자의 과실 없이 채권자를 알 수 없는 경우도 이에 해당한다. 공탁의 목적물은 채무의 내용에 적합한 것이어야 하고 일부공탁은 원칙적으로 무효이다. 대체로 ① 채권소멸을 위한 공탁, 즉 채무자가 채권자의 협력 없이 채무를 면하는 수단으로 하는 변제공탁, ② 채권담보를 위한 공탁, 즉 상대방에 생길 손해의 배상을 담보하기 위한 수단으로 하는 담보공탁, ③ 단순히 보관하는 의미로 하는 보관공탁과 기타 특수한 목적으로 하는 특수공탁 등이 있다.

과잉매각

한 채무자의 여러 개의 부동산을 매각하는 경우에 일부 부동산의 매각대금으로 모든 채권자의 채권액과 집행비용을 변제하기에 충분한 경우가 있을 수 있다. 이런 경우를 과잉매각이라고 하는데, 이에 해당하면 집행법원은 다른 부동산의 매각을 허가하여서는 아니된다. 다만, 일괄매각의 경우에는 그러하지 아니하다. 과잉매각의 경우에는 채무자가 그 부동산 가운데 매각할 것을 지정할 수 있다.

광업재단(鑛業財團) – 광업재단저당법 제2조·제4조

광업권(鑛業權)과 그 광업권에 기하여 광물을 채굴·취득하기 위한 제설비 및 이에 부속되는

사업의 제설비로 구성되는 일단의 기업재산으로서 광업재단저당법에 의하여 소유권과 저당권의 목적이 되는 것을 말한다. 광업재단은 광업권, 토지와 공작물, 지상권 기타의 토지사용권, 임대인의 동의가 있는 경우에는 물건의 임차권, 기계·기구·차량·선박 기타 부속물로서 그 광업에 관하여 동일 광업권자에 속하는 것의 전부 또는 일부로써 이를 구성할 수 있다.

교부청구

국세징수법상 국세, 지방세, 징수금 등 채무자가 강제집행이나 또는 파산선고를 받은 때(법인이 해산한 때) 강제매각개시 절차에 의하여 채무자의 재산을 압류하지 아니하고도 강제매각기관에 체납관계 세금의 배당을 요구하는 제도를 말하며, 교부청구를 하면 조세의 소멸시효가 중단된다.

권리관계

권리관계라 함은 사람과 사람 간에 있어서 법률상의 의무를 강제할 수 있는 관계를 말한다.

권리능력

권리나 의무를 가질 수 있는 자격 내지 지위를 말한다. 자연인은 모체로부터 전부 노출했을 때부터 권리능력을 가지는 것이 원칙이나 손해배상, 호주승계, 재산상속, 유증 등의 경우에는 이미 태어난 것으로 하여 권리능력을 가지는 것으로 하고 있다.

권리조사(權利調査)

부동산거래에 있어서 거래를 하려고 하는 자가 당해 대상부동산의 권리에 대한 진실성(眞實性), 즉 권리에 대한 하자(瑕疵)의 유무(有無)를 조사·확인하기 위한 일련의 행위를 총칭하는 말이다.

금전집행

금전(돈)채권의 만족을 얻기 위하여 채무자 소유의 부동산에 대하여 하는 강제집행이다.

기각

민사소송법상 신청의 내용(㉠ 원고의 소에 의한 청구, 상소인의 상소에 의한 불복신청 등)을 종국재판에서 이유가 없다고 하여 배척하는 것을 말한다. 기각의 재판은 본안판결이며 소송·형식재판인 각하와 구별된다.

기간입찰

입찰기간은 1주일 이상 1월 이하의 범위 안에서 정하고, 매각(개찰)기일은 입찰기간이 끝난 후 1주 안의 날로 정한다. 입찰의 방법은 입찰표에 기재사항을 기재한 후 매수신청의 보증으로 관할법원의 예금계좌에 매수신청보증금을 입금한 후 받은 법원보관금영수필통지서를 입금증명서의 양식에 첨부하거나 경매보증보험증권을 입찰봉투에 넣어 봉함한 후 매각(개찰)기일을 기재하여 집행관에게 제출 또는 등기우편으로 집행관에게 부치는 방법이다.

기부채납(寄附採納)

민간인 또는 공공단체가 그의 재산을 무상(無償)으로 국가에 이전할 것을 표시하고, 국가가 이를 승낙함으로써 성립하는 증여계약(贈與契約)을 말한다.

관리청은 국유재산이 될 재산을 국가에 기부하고자 하는 자가 있는 때에는 기부서(寄附書)를 받고 이를 채납할 수 있으며, 재산을 채납한 경우에는 즉시 총괄청에 보고하여야 한다.

기속처분(羈束處分)

법률이나 명령 등을 집행할 때 행정청의 자유재량(自由裁量)이 인정되지 않는 처분으로, 필요적 허가취소이다.

기일입찰

부동산의 매각은 ① 매각기일에 하는 호가경매 ② 매각기일에 입찰 및 개찰하게 하는 기일입찰 ③ 입찰기간 내에 입찰하게 하여 매각기일에 개찰하는 기간입찰의 세 가지 방법으로 한다.

기일입찰이란 특정한 날짜를 정하여 그 날짜에 매각을 시행하는 제도이며 우리나라에서 가장 일반적으로 쓰이는 방법이다.

기입등기

새로운 등기원인이 발생한 경우에 그 등기원인에 입각하여 새로운 사항을 등기부에 기재하는 등기이다. 건물을 신축하고 그것을 등기부에 기재하는 소유권보존등기나 매매나 증여 등에 의하여 부동산의 소유주가 변경한 경우에 행하는 소유권이전등기, 토지건물을 담보로 제공한 경우 담보권을 설정하는 저당권설정등기 등 새로운 사실의 발생에 입각하여 새로운 사항을 기재하는 등기가 이에 해당된다.

ㄴ

노벨티 광고(Novelty 廣告)

노벨티(Novelty)란 개인 또는 가정에서 쓰이는 실용적·장식적인 물건으로서, 이를 광고매체로 이용하는 광고를 노벨티 광고라 한다.

노벨티 광고는 부동산업자를 일반에게 알리고 미래의 고객을 확보함으로써, 거래해 준 것에 대한 감사와 계속 관심을 가져 달라는 뜻을 나타내기 위해서 하는 광고이다.

놀림형 고객

유효중개의뢰의 3요소라 할 수 있는 거래의 의사·준비·능력이 없으면서 중개업자를 놀리러 다니는 형이다.

ㄷ

다변사교형 고객(多辯社交型 顧客)

부동산거래에서 말이 많고 사교적인 고객의 유형을 말한다.
이런 유형의 고객에게는 중간에 말을 자르지 말고 한동안 이야기를 경청하다가 상대방의 기분을 살리면서 다변(多辯)을 적당히 역이용하는 것이 좋다. 고객이 말을 하는 동안 그 고객이 어떤 것을 좋아하는지를 포착한 다음 정중하게 셀링 포인트가 좋은 것을 집중적으로 설득하는 것이 이상적이다.

다이렉트 메일 광고(Direct Mail 廣告)

우편(郵便)을 이용한 직접광고로, 엽서나 팸플릿 등의 모든 광고물을 이용할 수 있다.
업자가 희망하는 대상에게만 광고할 수 있는 반면, 비용이 많이 들고 고객의 상황을 파악하는 데 어려움이 있다.

담보물권

담보물권은 채권담보를 위하여 물건이 가지는 교환가치의 지배를 목적으로 하는 물권이며 민법상 유치권, 질권, 저당권의 3가지가 있다. 그 밖에 민법은 전세권자에게 전세금의 반환을 확보해 주기 위해서 전세권에 대하여 담보물권적인 성질을 부여하고 있다. 그리고 담보물권 중 유치권은 법률에 의하여 일정한 요건이 갖추어질 때에 당연히 성립하는 법정담보물권이며, 질권과 저당권은 원칙적으로 당사자의 설정행위에 의하여 성립하는 약정담보물권이다.

대금지급기한

민사집행법이 적용되는 사건에 대하여 매각허가결정이 확정되면 법원은 대금의 지급기한을 정하고, 이를 매수인과 차순위매수신고인에게 통지하여야 하며, 매수인은 이 대금지급기한까지 매각대금을 납부하여야 한다.

대위변제

제3자 또는 공동채무자의 한 사람이 채무자를 위하여 변제하는 때에는 그 변제자는 채무자 또는 다른 공동채무자에 대하여 구상권을 취득하는 것이 보통이다. 이 때에 그 구상권의 범위 내에서 종래 채권자가 가지고 있었던 채권에 관한 권리가 법률상 당연히 변제자에게 이전하는 것을 가리켜 변제자의 대위 또는 대위변제라고 한다. 변제에 이해관계가 있는 자가 다수 있는 경우에 그 중의 1인이 먼저 변제를 하고 채권자를 대위하게 되면 이에 따라 당연히 혼란상태가 야기되므로(예를 들면 보증인 갑·을과 물상보증인 병이 있을 때 빨리 변제한 자가 채권자의 지위를 획득하고 타인의 재산을 집행할 수 있다), 민법은 각각 관계인에 대하여 변제자 대위의 행사 방법을 합리적으로 규정하고 있다.

대항력

주택임차인이 임차주택을 인도받고 주민등록까지 마치면 그 다음날부터 그 주택의 소유자가 제3자로 변경되더라도 그 제3자에 대하여 임차권을 가지고서 대항할 수 있게 된다. 이와 같이 대항할 수 있는 힘을 주택임차인의 대항력이라고 부른다. 다시 말해 임차보증금 전액을 반환받을 때까지 주택임차인이 새로운 매수인에 대하여 집을 비워 줄 필요가 없다는 것을 의미한다. 다만, 대항요건(주택인도, 주민등록)을 갖추기 전에 등기부상 선순위의 권리(근저당권, 가압류, 압류 등)가 있었다면 주택이 매각된 경우 그 매수인에게 대항할 수 없다.

도급과 중개행위(都給과 仲介行爲)

① **도급** : 당사자 일방이 어느 일을 일정한 기일 안에 완성해야 할 일의 양이나 비용을 미리 정하고 상대방이 그 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약을 말한다.

② **중개행위** : 거래당사자 사이에서 거래가 성립되도록 매개하는 사실행위로 중개의 대가로 보수를 받는 것을 말한다.

③ **도급과 중개행위의 차이점** : 도급은 일의 완성을 보수의 지급요건으로 하는 점에서 중개행위와 같으나, 일의 완성결과 하자발생에 따라 그 보수를 감액(減額)할 수 있다는 점에서 중개행위와 구별된다.

독점민사중개계약(獨占民事仲介契約) ↔ 보통민사중개계약

보통민사중개계약에 상대되는 개념으로, 이에는 독점, 전속, 공동, 순가 민사중개계약이 있다.

① **독점중개계약** : 중개의뢰인이 중개업자에게 독점적으로 중개의뢰를 하는 계약형태로, 계약기간 내에 중개업자는 누구에 의하여 중개가 성립되었는가를 불문하고, 또한 권리를 이전하는 중개의뢰인이 직접 계약을 성립시킨 경우라 하더라도 약정된 보수를 받을 수 있다는 데에 특성이 있다.

② **전속중개계약** : 독점중개계약과 같은 형태이나, 권리를 이전하는 중개의뢰인이 중개대상물에 대해 직접 계약을 성립시킨 경우에는 중개업자가 그 중개의뢰인으로부터 보수를 받지 못한다.

③ **공동중개계약** : 독점중개계약을 맺은 중개업자가 신속하게 중개를 완성하기 위하여 그들의 단체 및 거래센터의 중개대상물정보지에 등재하여 중개업자들 간에 그 독점계약의 권리를 나누어 가지는 계약이다.

④ **순가중개계약** : 이전중개의뢰인 또는 취득중개의뢰인이 중개대상물의 가격을 중개업자에게 제시하고 이를 초과하여 중개가 완성된 경우, 초과액 전액을 보수로서 중개업자가 취득하는 계약형태이다. 이 계약은 수수료가 과다해 지거나, 중개업자가 개인수익을 증대시키려는 의욕이 지나쳐 부조리한 중개행위를 할 가능성이 높다는 문제점이 있다.

독점중개의뢰계약(獨占仲介依賴契約)

부동산을 부동산시장에 내놓을 때, 특정중개업자에게 독점적으로 중개의뢰를 하는 계약형태로, 한번 독점계약이 체결되면 중개의뢰된 거래계약을 누가 성립시키든지간에 독점계약을 한 중개업자가 그 중개수수료를 받는 형태의 중개의뢰계약을 말한다.

이 계약은 중개업자의 활동의욕을 고무시켜 중개대상물에 대한 충분한 조사·확인, 적극적인 광고활동, 타중개업자와의 긴밀한 협동 등으로 중개업의 기업화를 촉진시킬 수 있다는 장점이 있다.

등록의 결격사유

① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 중개사무소의 개설등록을 할 수 없다.

1. 미성년자
2. 금치산자 또는 한정치산자
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
4. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 3년이 경과되지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
6. 제35조 제1항의 규정에 의하여 공인중개사의 자격이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 자
7. 제36조 제1항의 규정에 의하여 공인중개사의 자격이 정지된 자로서 자격정지기간 중에 있는 자
8. 제38조 제1항 제2호·제4호 내지 제8호, 동조 제2항 제2호 내지 제10호에 해당하는 사유로 중개사무소의 개설등록이 취소된 후 3년(제40조 제3항의 규정에 의하여 등록이 취소된 경우에는 3년에서 동항 제1호의 규정에 의한 폐업기간을 공제한 기간을 말한다)이 경과되지 아니한 자
9. 제39조의 규정에 의하여 업무정지처분을 받고 제21조의 규정에 의한 폐업신고를 한 자로서 업무정지기간(폐업에 불구하고 진행되는 것으로 본다)이 경과되지 아니한 자
10. 제39조의 규정에 의하여 업무정지처분을 받은 중개업자인 법인의 업무정지의 사유가 발생한 당시의 사원 또는 임원이었던 자로서 당해 중개업자에 대한 업무정지기간이 경과되지 아니한 자
11. 이 법을 위반하여 벌금형의 선고를 받고 3년이 경과되지 아니한 자
12. 사원 또는 임원 중 제1호 내지 제11호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 법인

② 제1항 제1호 내지 제11호의 어느 하나에 해당하는 자는 소속공인중개사 또는 중개보조원이 될 수 없다.

ㄹ

리스팅(Listing) = 중개의뢰계약

부동산중개활동에 있어서 중개업자가 부동산소유자를 대리하여 물건(부동산)의 매매・임대 또는 교환을 행하는 권리, 즉 부동산소유자가 중개업자에게 자기 소유의 부동산을 매매・임대 또는 교환을 의뢰하는 계약을 말하는 것으로서 중개(의뢰)계약의 의미로도 볼 수 있다.
구체적으로는 ① 수탁된 물건, ② 물건을 수탁하는 것, ③ 수탁물건일람표 등을 의미한다.

ㅁ

만사긍정형 고객(萬事肯定型 顧客)

부동산업자의 이야기를 듣고 말로 대답하지 않고 고개를 끄덕이며 긍정적으로 답하는 고객을 말한다. 고객의 심중을 알 수가 없으므로 간단한 질문으로 진의를 확인하고 의사를 타진하여야 하며, 이런 유형의 고객에게는 성실과 증거에 의한 대응이 좋다.

말소등기

기존등기가 원시적 또는 후발적인 사유로 인하여 실체관계와 부합하지 않게 된 경우에 기존등기 전부를 소멸시킬 목적으로 하는 등기이다. 말소의 대상이 되는 등기는 등기사항 전부가 부적법한 것이어야 한다. 그 부적법의 원인은 원시적(원인무효)이든, 후발적(채무변제로 인한 저당권 소멸)이든, 실체적(원인무효나 취소)이든 또는 절차적(중복등기)이든 이를 가리지 않는다.

매각결정기일

매각을 한 법정에서 최고가매수신고인에 대하여 매각허가 여부를 결정하는 날로 매각법정에서 선고한 후 법원게시판에 공고만 할 뿐 매수인, 채권자, 채무자, 기타 이해관계인에게 개별적으로 통보하지 않는다(매각기일로부터 통상 7일 이내).

매각기일

경매법원이 목적부동산에 대하여 실제 매각을 실행하는 날로 매각할 시각, 매각할 장소 등과 함께 매각기일 14일 이전에 법원게시판에 게시함과 동시에 일간신문에 공고할 수 있다.

매각기일 및 매각결정기일 통지

법원이 매각기일과 매각결정기일을 지정하면 이를 이해관계인에게 통지하는 절차를 말하는데, 위 통지는 집행기록에 표시된 이해관계인의 주소에 등기우편으로 발송하여 할 수 있다.

매각기일 및 매각결정기일의 공고

매각기일 및 매각결정기일을 지정한 때에는 법원사무관 등은 이를 공고한다. 공고는 공고사항을 기재한 서면을 법원의 게시판에 게시하는 방법으로 하는 외에, 법원이 필요하다고 인정하는 때에는 별도로 그 공고사항의 요지를 신문에 게재하거나 정보통신매체를 이용하여 공시할 수 있다. 현재 대법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) 법원공고란에도 게재하고 있다.

매각기일의 지정

집행법원은 공과주관 공무소에 대한 통지, 현황조사, 최저매각가격 결정 등의 절차가 끝나고 경매절차를 취소할 사유가 없는 경우에는 직권으로 매각할 기일을 지정하게 된다.

매각물건명세서

법원은 부동산의 표시, 부동산의 점유자와 점유의 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술, 등기된 부동산에 관한 권리 또는 가처분으로서 매각으로 효력을 잃지 아니하는 것, 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요 등을 기재한 매각물건명세서를 작성하고, 이를 매각기일의 1주일 전까지 법원에 비치하여 누구든지 볼 수 있도록 작성해 놓은 것이다.

매각조건

법원이 경매의 목적부동산을 경락인에게 취득시키기 위한 조건인데 경매도 일종의 매매라 할 수 있지만 통상의 매매에서는 그 조건을 당사자가 자유로이 정할 수 있는 반면 강제경매는 소유자의 의사에 반하여 행하여지고 이해관계인도 많으므로 법은 매각조건을 획일적으로 정하고 있다.

매각허가결정

매각허가결정이 선고된 후 1주일 내에 이해관계인이(매수인, 채무자, 소유자, 임차인, 근저당권자 등) 항고하지 않으면 매각허가결정이 확정된다. 그러면 매수인은 법원이 통지하는 대금지급기한 내에 매각대금(매수보증금을 공제한 잔액)을 납부하여야 한다. 대금지급기한은 통상 매각허가결정이 확정된 날로부터 1개월 이내로 지정한다.

매개중개(媒介仲介) = 참여중개

부동산 거래물건과 상대방을 찾아서 계약체결까지 중개하는 것으로, 참여중개(參與仲介)라고도 한다. 중개업자의 중개활동이 있었다 해도 거래를 성사시키지 못하면 보수지급은 청구할 수 없다.

매도의뢰접수(賣渡依賴接受)

중개물건의 권리변동을 꾀하는 거래가 성사되도록 매도·교환·임대 등의 의뢰를 받는 것으로서, 매도의뢰접수가 있게 되면 중개대상물이 확보된다.

매수신청보증금

경매물건을 매수하고자 하는 사람은 최저매각가격의 10분의 1에 해당하는 보증금액을 입찰표와 함께 집행관에게 제출하는 방법으로 제공하여야 한다. 매각절차가 종결된 후 집행관은 최고가매수신고인이나 차순위매수신고인 이외의 매수신청인에게는 즉시 매수보증금을 반환하여야 한다. 매각허가결정이 확정되고 최고가매수인이 대금지급기한 내에 매각대금을 납부하면 차순위매수신고인의 보증금을 반환하게 되고, 만일 최고가 매수인이 납부를 하지 아니하면 그 보증금을 몰수하여 배당할 금액에 포함하며, 이후 차순위매수신고인에 대하여 매각허가여부의 결정 및 대금납부의 절차를 진행하게 되고 차순위매수신고인이 매각대금을 납부하지 아니하면 역시 몰수하여 배당할 금액에 포함하여 배당하게 된다.

매수신고인

경매부동산을 매수할 의사로 매수신고를 할 때 통상 최저매각가격의 10분의 1에 해당하는 현금 또는 유가증권을 집행관에게 보관시킨 사람이다. 매수신고인은 다시 다른 고가의 매수허가가 있을 때까지 그 신고한 가격에 구속을 받고 매수신고를 철회할 수가 없다.

매수의뢰접수(買受依賴接受)

중개물건을 다른 사람으로부터 자기에게로 이전시키고 그 대가를 지불하는 거래가 성사되도록 매입・교환・임차 등의 의뢰를 받는 것을 말한다.

매수청구권

타인의 부동산을 이용하는 경우에 이용자가 그 부동산에 부속시킨 물건에 대하여 이용관계가 종료함에 즈음하여 타인에 대하여 부속물의 매수를 청구할 수 있는 권리, 일종의 형성권이다. 민법상 인정되는 매수청구권으로서는 지상권설정자 및 지상권자의 지상물매수청구권, 전세권설정자 및 전세권자의 부속물매수청구권, 토지임차인 및 전차인의 건물 기타 공작물의 매수청구권 등이 있다. 한편 민사소송법상으로는 부동산 공유자는 경매기일까지 보증을 제공하고 최고 매수신고가격과 동일한 가격으로 채무자의 지분을 우선 매수할 것을 신고할 수 있다.

물상객주(物商客主)

조선시대에 발달한 일종의 상업・금융기관의 한 가지로서, 주로 상품의 매매와 거간 및 장사치의 숙박을 업으로 하던 영업 또는 그런 사람을 말한다.

민사중개계약(民事仲介契約)

중개업자가 중개의뢰인으로부터 중개대상물에 대하여 중개의뢰를 받고, 거래당사자간의 중개완성에 대하여 보수를 지급받기로 정함으로써 성립되는 계약을 말한다.

민사중개인(民事仲介人)

대표적으로 부동산중개업자를 말하며, 이에는 상행위가 아닌 행위의 중개를 업으로 하는 혼인

중개업자 · 부동산중개업자 · 직업중개업자 등이 속한다.
이들은 상행위의 중개를 하지 않으므로 상법상의 중개인은 아니지만, 중개를 업으로 하는 자이다. 다만, 민사중개인은 사법관계이므로 상법의 총칙편에 관한 규정은 적용되나, 상법이 규정하는 중개인이 아니므로 상법상 중개업에 관한 규정은 적용되지 아니한다.

민사중개 · 중개완성

① **민사중개**(民事仲介) : 부동산중개업법에 따라 상행위 또는 보조적 상행위 이외의 사인(私人) 간의 거래행위를 중개하는 것을 말한다.
② **중개완성**(仲介完成) : 중개업자의 중개행위에 기한 거래당사자 간의 계약성립을 포함한 중개완료를 말하며, 중개의뢰인의 책임으로 돌아갈 사유로 인한 계약성립불능까지도 포함된다.

ㅂ

방황형 고객(彷徨型 顧客)

부동산거래시장에서 실제로 거래를 하기 위한 고객이 아니라 부동산시장을 조사하기 위한 고객인 경우를 지칭한다. 이런 유형에 대비해서 중개업자는 거래 · 정보관리에 유의하여야 한다.

배당요구

강제집행에 있어서 압류채권자 이외의 채권자가 집행에 참가하여 변제를 받는 방법으로 민법, 상법, 기타 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자, 집행력 있는 정본을 가진 채권자 및 경매개시결정의 기입등기 후에 가압류를 한 채권자는 법원에 대하여 배당요구를 신청할 수 있다. 배당요구는 매각기일 전에 법원이 지정한 날짜(배당요구의 종기)까지 할 수 있다. 따라서 임금채권, 주택임대차보증금반환청구권 등 우선변제권이 있는 채권자라 하더라도 배당요구의 종기까지 배당요구를 하지 않으면 매각대금으로부터 배당받을 수 없고, 그 후 배당을 받은 후순위자를 상대로 부당이득반환청구를 할 수도 없다.

배당요구의 종기결정

경매개시결정에 따른 압류의 효력이 생긴 때부터 1주일 내에 집행법원은 절차에 필요한 기간을 감안하여 배당요구할 수 있는 종기를 첫 매각기일 이전으로 정한다. 제3자에게 대항할 수 있는 물권 또는 채권을 등기부에 등재하지 아니한 채권자(임차인 등)는 반드시 배당요구의 종기일까지 배당요구를 하여야 배당을 받을 수 있다. 법원은 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 배당요구의 종기를 연기할 수 있다.

배당요구의 종기공고

배당요구의 종기가 정하여진 때에는 경매개시결정에 따른 압류의 효력이 생긴 때부터 1주일 내에, 채권자들이 널리 알 수 있도록 하기 위하여 법원은 경매개시결정을 한 취지 및 배당요구의 종기를 공고한다.

배당이의

배당기일에 출석한 채권자는 자기의 이해에 관계되는 범위 안에서 다른 채권자를 상대로 그의 채권 또는 채권의 순위에 대하여 이의를 할 수 있다. 이의를 제기한 채권자가 배당이의의 소를 제기하고 배당기일로부터 1주일 내에 집행법원에 대하여 소제기증명을 제출하면 그 금원에 대하여는 지급을 보류하고 공탁을 하게 된다. 이의제기 채권자가 그 증명 없이 위 기간을 도과하면 이의에 불구하고 배당금을 지급하게 된다.

배당절차

넓은 의미에서는 강제집행이나 파산절차에서 압류당한 재산이나 파산재단을 환가함으로써 얻은 금전을 배당요구신청을 한 각 채권자에게 안분하여 변제하기 위한 절차이다.

보증보험(保證保險)

신용보험의 한 가지로, 건설업자의 잘못으로 생기는 손해나 고용인의 부정행위로 생기는 손해를 보전(補塡)하기 위한 보험을 말한다.

보증보험증권의 제출

가압류, 가처분 사건에서 주로 사용되는 증권으로서 일정액의 보증료를 보증보험회사에 납부한 후 경매보증보험증권을 발급받아 매수신청보증으로 제출할 수 있도록 하는 규정으로, 매수신청자들의 현금소지로 인한 위험방지 및 거액의 현금을 준비하지 않고서도 손쉽게 입찰에 참가할 수 있도록 하는 방법이며, 매수신청자의 선택에 따라 매수신청의 보증으로 현금 또는 경매보증보험증권을 자유롭게 활용할 수 있도록 하기 위하여 새로이 입찰절차에 도입한 규정이다. 매수신청의 보증으로 보험증권을 제출한 매수인이 매각대금납부기한까지 매각대금을 납부하지 않을 경우에는 경매보증보험증권을 발급한 보증보험회사에서 매수인 대신 매수보증금을 납부하게 하여 배당시 배당재단에 포함하여 배당하게 된다.

보통중개계약(普通民事仲介契約)

중개의뢰인이 불특정다수의 중개업자에게 경쟁적인 중개를 의뢰하는 계약형태로서, 우리나라에서는 이 형태가 가장 일반적으로 쓰이는 계약이다. 중개의뢰인 자신이 팔면 보수를 주지 않는 것은 물론이며, 중개업자에게 판 사실을 알릴 필요도 없이 자동적으로 계약이 끝나버리는 계약의 종료일 명시를 요하지 않는 계약이다.

부동산거래사고(不動産去來事故)

거래가 완료되거나 또는 부동산거래시에 하자가 있는데도 사전에 이를 발견하지 못하고 계약이행의 과정에서 중개의뢰인 일방이나 중개업자의 고의나 과실, 불가항력적인 사건에 의하여 계약이행이 이루어지지 않는 것을 부동산거래사고라 한다.

부동산거래의 신고

① **거래당사자의 신고** : 거래당사자(매수인 및 매도인)는 토지 또는 건축물의 매매에 관한 거래계약서를 작성한 때에는 부동산의 실제 거래가격 등 대통령령이 정하는 사항을 거래계약의 체결일부터 60일 이내에 당해 토지 또는 건축물 소재지의 관할 시장·군수 또는 구청장에게 공동으로 신고하여야 한다.

② **중개업자의 신고** : 중개업자가 거래계약서를 작성·교부한 때에는 당해 중개업자가 부동산거래신고를 하여야 한다.

③ 부동산거래신고를 받은 시장·군수 또는 구청장은 그 신고내용을 확인한 후 신고필증을 신고인에게 즉시 교부하여야 한다.

④ 중개업자 또는 거래당사자가 신고필증을 교부받은 때에는 매수인은 「부동산등기 특별조치법」에 의한 검인을 받은 것으로 본다.

⑤ 거래당사자는 중개업자로 하여금 부동산거래신고를 하지 아니하게 하거나 거짓된 내용을 신고하도록 요구하여서는 아니된다.

⑥ 「주택법」 규정에 따른 주택거래신고의 대상인 주택에 대한 거래계약의 경우에는 주태거래신고를 하면 되고 부동산거래신고를 하지 않는다.

부동산거래정보망(不動産去來情報網) – 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률 제24조

부동산중개업자 상호간에 중개대상물의 중개에 관한 정보를 교환하는 체계를 말한다.
부동산중개에 관한 정보가 한곳에 집중되어 있어서, 의뢰인은 특정지역의 부동산동향과 거래정보를 한눈에 볼 수 있으며, 다양한 중개대상물을 확인할 수 있다.
부동산거래정보망은 중개업자 상호간에 정보의 공유와 부동산활동을 촉진하고, 공정한 부동산거래질서를 확립하고자 하는 데 그 목적이 있다.

부동산거래질서확립(不動産去來秩序確立)

부동산의 거래과정에서 자칫 발생하기 쉬운 각종 거래사고를 방지하고 부동산의 유통을 원활히 하며, 부동산과 인간의 관계를 개선함으로써 부동산의 올바른 상태를 유지하기 위한 인간의 노력을 총칭적으로 일컫는 것이다.

부동산고객의 유형(不動産顧客의 類型)

부동산거래에 있어서 고객의 유형을 나누어 보면 다음과 같다.

① 가격의식형 고객

② 다변사교형 고객
③ 만사긍정형 고객
④ 방황형 고객
⑤ 우유부단형 고객
⑥ 자기과잉형 고객
⑦ 자기과장형 고객
⑧ 자기현시형 고객
⑨ 침묵방어형 고객

부동산관리업(不動産管理業)

공동주택단지나 빌딩과 같이 규모가 크고 전문적인 조직과 지식을 필요로 하는 부동산의 관리활동을 부동산관리계약에 의해 대행해 주고 보수를 받는 부동산업으로서, 부동산서비스업의 하나이다.

부동산구매결정동기(不動産購買決定動機)

미국의 부동산 세일즈에 있어서 고객이 부동산을 구매하는 동기는 AIDA(아이다), 즉 주목(Attention)・흥미(Interest)・욕망(Desire)・행동(Action)으로 나타난다고 보고 있다.

부동산권원(不動産權原)

부동산활동의 대상부동산에 대하여 그 부동산을 누릴 수 있는 권리 또는 하자가 발생한 원인의 적법(適法) 또는 정당성이 입증될 수단이 될 수 있는 권리를 말한다.

부동산인도명령

매수인은 매각대금 전액을 납부한 후에는 채무자에 대하여 직접 자기에게 부동산을 인도할 것을 구할 수 있으나, 채무자가 임의로 인도하지 아니하는 때에는 대금을 완납한 매수인은 대금을 납부한 후 6월 내에 집행법원에 대하여 집행관으로 하여금 부동산을 강제로 매수인에게 인도하게 하는 내용의 인도명령을 신청하여 그 명령의 집행에 기하여 부동산을 인도받을 수 있다.

부동산중개업(不動産仲介業)

부동산서비스업의 한 가지로서, 타인의 부동산거래를 중개하고 보수를 받는 업을 말한다. 고려시대의 객주(客主)・거간(居間)에서 비롯되어 오늘날에는 흔히 복덕방이라고 불리는데, 복덕방은 현재의 공인중개사사무소나 중개인사무실의 전신(前身)이라고 할 수 있다.

부동산중개업무의 절차

의뢰접수 → 공부・상태조사 → 권리분석 → 가격산정 → 중개물건의 확인・설명 → 계약체결 → 확인・설명서작성・교부

부동산중개행위의 특성(不動産仲介行爲의 特性)

① 민사중개 : 중개행위는 민사행위를 중개하는 것이다.
② 준비행위 : 계약이 체결되도록 협조하는 행위이다.
③ 의뢰계약 : 중개인과 의뢰인 간의 중개의뢰계약을 체결한다.
④ 참여중개 : 정보만 제공하는 것이 아니고, 확인·설명, 손해배상 등의 규정과 같이 참여중개의 성격을 가진다.

부동산판매과정(不動産販賣過程)

물건과 고객의 확보 → 판매준비 → 접근, 현지안내 제시 → 셀링 포인트 요약 → 불만처리 → 클로징

분할채권

같은 채권에 2인 이상의 채권자 또는 채무자가 있을 때 분할할 수 있는 채권을 말한다. 이런 채권을 가분채권(분할채권)이라고도 한다. 예를 들면 갑, 을, 병 세 사람이 정에 대하여 3만원의 채권을 가지고 있을 때, 각각 1만원씩의 채권으로 분할할 수 있는 경우에 그 3만원의 채권은 분할채권이 된다(정의 입장을 기본으로 한다면 가분채무 또는 분할채무가 된다). 민법에는 채권자 또는 채무자가 수인인 경우에 특별한 의사표시가 없으면 각 채권자 또는 채무자는 균등한 비율로 권리가 있고 의무가 있다고 규정하여 분할채권관계를 원칙으로 하고 있다.

비송사건(非訟事件)

국가가 사법상의 법률관계에 특별히 관여하는 사건으로, 통상의 소송절차에 의하지 않고 간이절차(簡易節次)로 처리하는 것을 말한다. 예를 들면 법인에 관한 사건, 회사의 정리·청산에 관한 사건 등을 비송사건이라 한다.

비준(比準)

거래사례 또는 임대사례에 대하여 사정보정이나 시점수정을 실시하고, 지역요인 및 개별요인을 비교하여 대상부동산의 가격 및 임료를 구하는 것을 말한다.

비준가격(比準價格) = 유추가격

부동산감정평가방법 중 매매(거래)사례비교법에 의해 구해진 시산가격으로, 유추가격(類推價格)이라고도 한다.

비준임료(比準賃料)

임대사례비교법에 의해 구해진 시산임료(사용료)로, 유추임료(類推賃料)라고도 한다.

ㅅ

사도(私道) – 사도법 제2조 / 도로법 제2조 제1항

사도법상 사도(私道)란 일반교통에 공용되는 도로(고속국도 · 일반국도 · 특별시도 · 광역시도 · 지방도 · 시도 · 군도 · 구도)나 도로법의 준용을 받는 도로가 아닌 것으로서, 그 도로에 연결되는 길을 말한다.

사도는 성격상 서비스(Service) 부동산이지만, 시장 · 군수의 허가를 받으면 사용료 징수가 가능하므로 수익성(收益性) 부동산이 될 수도 있다.

사용인의 신고

① 중개업자는 소속공인중개사 또는 중개보조원을 고용하거나 해고한 때에는 10일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다.

② 소속공인중개사 또는 중개보조원의 업무상 행위는 그를 고용한 중개업자의 행위로 본다.

상계

채권자가 동시에 매수인인 경우에 있을 수 있는, 매각대금의 특별한 지급방법이다. 현금을 납부하지 않고, 채권자가 받아야 할 채권액과 납부해야 할 매각대금을 같은 금액만큼 서로 맞비기는 것이다. 채권자는 매각대금을 상계방식으로 지급하고 싶으면, 매각결정기일이 끝날 때까지 법원에 위와 같은 상계를 하겠음을 신고하여야 하며, 배당기일에 매각대금에서 배당받아야 할 금액을 제외한 금액만을 납부하게 된다. 그러나 그 매수인(채권자)이 배당받을 금액에 대하여 다른 이해관계인으로부터 이의가 제기된 때에는 매수인은 배당기일이 끝날 때까지 이에 해당하는 대금을 납부하여야 한다.

상사중개(商事仲介)

타인 간의 상행위를 중개하는 것으로, 일반적으로 상인의 범주에 속한다. 상사중개 행위로서는 유가증권의 매매중개, 보험중개, 해상운송중개 등이 있다. 상사중개는 기본적으로 상법의 제93조부터 제100조까지의 규정이 적용된다.

상호검증(相互檢證)

부동산감정평가방법의 3방식인 원가방식 · 비교방식 · 수익방식에 따라 구해진 시산가격 또는 시산임료가 이론적으로 일치하지 않는 경우에 그 시산가격 또는 시산임료를 상호조정해야 하는데, 이를 부동산감정평가에 있어서 시산가격 또는 시산임료의 상호검증이라 한다.

선순위 가처분

1순위 저당 또는 압류등기보다 앞서 있는 가처분등기는 압류 또는 저당권에 대항할 수 있으므로 경매 후 촉탁에 의하여 말소되지 않는다.

셀링 포인트(Selling point) = 판매소구점

부동산의 판매에 있어서, 대상부동산이 잘 팔릴 수 있도록 부동산이 갖고 있는 상품으로서의 여러 가지 특징 중 구매자에게 만족을 줄 수 있는 특징을 셀링 포인트라 하며, 판매소구점(販賣訴求點)이라고도 한다.

소속공인중개사

'소속공인중개사'라 함은 중개업자에 소속된 공인중개사(중개업자인 법인의 사원 또는 임원으로서 공인중개사인 자를 포함)로서 중개업무를 수행하거나 중개업자의 중개업무를 보조하는 자를 말한다.

소유권이전등기

양도·상속·증여 기타 원인에 의하여 유상 또는 무상으로 부동산의 소유권이 이전되는 것을 부동산 등기부상에 기입하는 등기를 말한다.

소유권이전등기촉탁

매수인이 대금을 완납하면 매각부동산의 소유권을 취득하므로, 집행법원은 매수인이 등기비용을 부담하고 등기촉탁 신청을 하면 집행법원은 매수인을 위하여 소유권이전등기, 매수인이 인수하지 아니하는 각종 등기의 말소를 등기공무원에게 촉탁하는 절차이다.

수수료(手數料)

어떤 일을 맡아 처리해 준 것에 대한 보수 또는 일반행정기관이 제공하는 행정서비스에 대한 대가를 말한다.

수수료에는 행정수수료와 사법수수료가 있는데, 행정수수료(行政手數料)에는 증명료·면허료·특허료·등초본수수료 등이 해당되고, 사법수수료(司法手數料)에는 등기료·증명료 등이 해당된다.

수익사례(收益事例)

수익환원법 및 수익분석법에 의해 수익가격 또는 수익임료를 구하기 위하여 필요한 자료로서 부동산감정평가에 있어서 일반의 다른 기업경영에 의하여 수익을 올리고 있는 사례들을 말한다.

수익성 부동산(收益性 不動産)

부동산의 기능을 통해 직접적인 금전적 수익을 산출하는 데 소유의 목적이 있는 부동산으로서, 주거용 부동산 중 임대된 것·임대용 부동산·기업용 부동산 등이 있다.

순가중개(純價仲介)

부동산중개활동에 있어서 대상부동산을 얼마 이상의 값으로 팔면 중개업자의 수입으로 하는 중개를 말한다.

순가중개의뢰계약(純價仲介依賴契約)

중개의뢰인이 중개업자에게 미리 매도가격 또는 매입가격을 제시하여 그 가격 이상으로 팔면 초과금액을 중개업자가 중개수수료로 취득하게 하는 중개의뢰계약을 말한다. 이 계약은 중개수수료가 과다해지기 쉽고, 중개업자가 지나치게 수입증대를 도모하다 보면 거래의 비능률화가 초래되게 된다.

시장가격(市場價格)

그때 그때의 시장에서 수요와 공급의 관계에 따라 실제적으로 매매되어 현실적으로 형성되는 가격을 말한다.

시험의 시행 · 공고

① 시험은 매년 1회 이상 시행한다. 다만, 시험시행기관장은 시험을 시행하기 어려운 부득이한 사정이 있는 경우에는 시험위원회의 의결을 거쳐 당해연도의 시험을 시행하지 아니할 수 있다.

② 시험시행기관장은 시험을 시행하고자 하는 때에는 예정 시험일시 · 시험방법 등 시험시행에 관한 개략적인 사항을 매년 2월 28일까지 관보 및 「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」 제2조 제2호 가목의 규정에 따른 일반일간신문(이하 "일간신문"이라 한다)에 공고하여야 한다.

③ 시험시행기관장은 제2항의 규정에 따른 공고 후 시험을 시행하고자 하는 때에는 시험일시, 시험장소, 시험방법, 합격자 결정방법 및 응시수수료의 반환에 관한 사항 등 시험의 시행에 관하여 필요한 사항을 시험시행일 60일 전까지 관보 및 일간신문에 공고하여야 한다.

새매각

매각을 실시하였으나 매수신고인이 결정되지 않았기 때문에 다시 기일을 지정하여 실시하는 경매이다. 또한 매수신고인이 결정되었으나 매각불허가처분을 받아 다시 기일을 정하여 실시하는 것도 새매각에 해당된다.

신원보증(身元保證)

보통 고용계약에서 고용인(雇傭人)이 고용주(雇用主)에게 끼치게 될지도 모를 손해의 배상을 제3자, 즉 신원보증인이 미리 보증하는 일을 말한다.

신원보증인의 채무는 상속인에게 승계되지 않으며, 신원보증인의 사망으로 신원보증계약은 그 효력을 잃는다.

실사법(實査法)

실제로 검사하거나 조사함으로써 부동산활동 대상부동산의 확인과 가격에 영향을 미치는 문제요인을 파악하는 방법을 말한다.

실현시점(實現時點)

임료(賃料)는 감정평가 대상부동산을 사용·수익하는 대가(代價)가 기말(期末)에 집약적으로 실현되는 것이기 때문에 임료계산의 기준이 될 기일은 임료산정기간의 기말이 된다. 이 기말을 임료(賃料)의 실현시점이라고 한다.

ㅇ

AIDA 원리

판매기술의 원리, 즉 AIDA(아이다) 원리는 주목(Attention), 흥미(Interest), 욕망(Desire), 행동(Action)을 나타내는 것으로서, 사람이 물건구입을 하기까지의 심리적 발전단계를 표현한 것이다. 따라서

① 고객은 새로운 설비와 선전활동에 먼저 주목하여 그곳에 들어서서
② 분위기에 흥취하거나 매료되어 흥미를 가지게 되고
③ 그 흥미로 말미암아 갖겠다는 욕망을 가지게 되며
④ 마지막 단계의 행동에 이르게 되기 전 마음의 결심을 가지게 된다.

이때 중개업자의 입장에서 보면 계약완성이라는 결실을 맺게 된다. 이를 클로징(Closing)이라 한다.

알선(斡旋)

중개대상물에 대하여 필요한 자료를 전시(展示)하고, 그에 관한 정보 및 조언(助言)을 제공하는 등의 행위를 말한다.

압류

확정판결, 기타 집행권원에 의해 강제집행을 하기 위한 보전수단이다(압류 후 경매 또는 환가절차로 이행).

열람법(閱覽法)

부동산 제활동에 필요한 자료를 직접 열람하여 확인·조사하는 방법으로, 자료의 진위성(眞僞性)을 파악하기 위해 특히 필요하다.

요인자료(要因資料)

부동산의 가격형성요인과 관계되는 자료로서, 여러 가지 가격요인을 여러 형태의 자료로 정리한 것을 요인자료라 한다.

부동산가격형성의 요인자료는 일반자료와 개별자료로 구분된다.

우선매수권

공유물지분의 경매에 있어서 채무자 아닌 다른 공유자는 매각기일까지, 최저매각가격의 10분의 1에 해당하는 금원을 보증으로 제공하고 최고매수신고가격과 같은 가격으로 채무자의 지분을 우선매수하겠다는 신고를 할 수 있다. 이러한 다른 공유자의 권리를 우선매수권이라고 한다. 이 경우에 법원은 다른 사람의 최고가매수신고가 있더라도 우선매수를 신고한 공유자에게 매각을 허가하여야 한다. 이때 최고가매수신고인은 차순위매수신고인이 되며 원할 경우 그 지위를 포기할 수 있다.

우유부단형 고객(優柔不斷型 顧客)

물건에 대해서 구매결정을 못하는 고객의 유형으로서, 생각만 되풀이 하고 판단을 내리지 못하는 중개의뢰인을 말한다. 이런 유형의 고객에게는 여러 가지 대상물(對象物)을 제시하기 보다는 집중적으로 설득해 가는 것이 바람직하다.

유찰

매각기일의 매각불능을 유찰이라고 한다. 즉 매각기일에 매수하고자 하는 사람이 없어 매각되지 아니하고 무효가 된 경우를 가리킨다. 통상 최저매각금액을 20% 저감한 가격으로, 다음 매각기일에 다시 매각을 실시하게 된다.

이중경매(압류의 경합)

강제경매 또는 담보권의 실행을 위한 경매절차의 개시를 결정한 부동산에 대하여 다시 경매의 신청이 있는 때에는 집행법원은 다시 경매개시결정(2중개시결정)을 하고 먼저 개시한 집행절차에 따라 경매가 진행되는 경우이다.

이해관계인

경매절차에 이해관계를 가진 자 중 법이 특히 보호할 필요가 있는 것으로 보아 이해관계인으로 법에 규정한 자를 말하며, 그들에 대하여는 경매절차 전반에 관여할 권리가 정하여져 있다.

인도명령

채무자, 소유자 또는 매수인에게 대항할 수 없는 부동산 점유자에 대하여는 매수인이 대금을 완납한 후 6개월 내에 집행법원에 신청하면 법원은 이유가 있으면 간단히 인도명령을 발하여 그들의 점유를 집행관이 풀고 매수인에게 부동산을 인도하라는 취지의 재판을 한다. (이 때 인도명령신청을 받은 법원은 채무자와 소유자는 부르지 않고 통상 세입자 등 제3자를 불러 심문하는 경우도 있다.)

인증(認證)

어떠한 행위 또는 문서의 성립이나 기재가 정당한 절차로 이루어졌음을 공적 기관이 증명하는 일을 말한다. 인증은 집주인의 동의 없이 공증인사무소나 법원에서 할 수 있는데, 전세계약을

맺은 당시의 전세계약서 등 계약서에 확정일자(確定日字)의 인증을 받아 놓으면 전세등기와 같은 효력이 있는 경우가 있다.

일괄매각

법원은 경매의 대상이 된 여러 개의 부동산의 위치·형태·이용관계 등을 고려하여 이를 하나의 집단으로 묶어 매각하는 것이 알맞다고 인정하는 경우에는, 직권으로 또는 이해관계인의 신청에 따라 일괄매각하도록 결정할 수 있다. 또한 다른 종류의 재산(금전채권 제외)이라도 부동산과 함께 일괄매각하는 것이 알맞다고 인정하는 때에도 일괄매각하도록 결정할 수 있다.

일반자료·개별자료

① **일반자료(一般資料)** : 국제적인 차원, 전국적인 차원, 특별시·광역시·도 등의 차원, 시·군의 차원, 읍·면·동의 차원으로 수집·분석되는 사회적·경제적·행정적 통계자료를 말한다.

② **개별자료(個別資料)** : 개개의 부동산 자체에 관한 자료로서, 요인자료의 대상부동산의 개별적 제요인에 관한 자료를 말한다.

일반중개의뢰계약(一般仲介依賴契約) = 보통중개의뢰계약

부동산중개의뢰인이 불특정다수의 중개업자에게 경쟁적으로 중개를 의뢰하는 개방계약형식을 취하는 중개계약을 말한다. 일반중개의뢰계약은 중개의뢰를 받은 중개업자 중에서 먼저 거래계약을 성립시킨 자가 보수를 차지하게 되며, 중개업자 간에 책임관념이 희박해지기 쉽고 중개의뢰인과 중개업자 간의 법률관계를 복잡하게 만들 우려가 있다.

임의경매

① 의 의

㉠ 임의경매는 담보권의 실행 등을 위한 경매라는 이름 아래 부동산에 대한 경매신청을 조문화하여 경매신청에 채무명의를 요하지 아니하는 경매에 관한 규정을 두고 있는데, 일반적으로 경매를 통틀어 강제경매에 대응하여 임의경매라고 부른다.

㉡ 임의경매는 채무자나 제3자인 물상보증인의 특정재산에 대하여 저당권, 전세권, 유치권, 질권, 담보가등기 등을 설정하고 이를 약정한 기일까지 변제하지 않거나 계약의 해지 또는 해제사유가 발생하였을 경우 그 특정재산을 매각하여 담보권자에게 우선변제를 얻게 하기 위하여 하는 경매를 말한다.

㉢ 임의경매는 다시 담보권실행을 위한 경매(실질적 경매)와 민법, 상법 그 밖의 법률규정에 의한 경매(형식적 경매)로 나뉘어 진다.

② **담보권실행을 위한 경매(실질적 경매)의 특징** : 담보권실행을 위한 경매는 채무자 또는 제3자의 특정재산을 대상으로 담보물권이 설정된 후에 실행되는 예견된 물적 책임의 구현이라 할 수 있다. 담보권실행을 위한 경매가 이루어지기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다.

㉠ **담보물권이 존재할 것** : 담보권실행을 위한 경매를 신청하려면 유효한 담보물권이 존재하여야 한다.

㉡ **피담보채권이 존재할 것** : 담보권실행을 위한 경매를 신청하려면 신청하려는 시점에서 유효한 피담보채권이 존재하고 있어야 한다.

㉢ **채무자의 이행지체가 있을 것** : 채무자가 채무의 이행기가 도래하였으나 채무자측의 책임 있는 사유로 채무의 변제가 되지 않고 있어야 한다.

③ **민법, 상법 그 밖의 법률규정에 의한 경매(형식적 경매)의 특징**

㉠ 민법, 상법, 그 밖의 법률규정에 의한 경매는 민법이나 상법 또는 그 밖의 법률규정에 의한 경매규정으로서 주로 현금화를 위한 경매를 말한다.

㉡ 형식적 경매의 대표적인 예는 공유물 분할을 위한 경매(민법 제269조 제2항), 변제자의 변제공탁을 위한 경매(민법 제490조), 유치권에 기초한 경매 등이 있다.

입금증명서

기간입찰의 매수신청보증방법으로서 해당법원에 개설된 법원보관금계좌에 매수신청보증금을 납부한 후 발급받은 보관금납부필통지서를 첨부하는 양식으로 사건번호, 매각기일 및 납부자 성명, 날인을 할 수 있도록 되어 있으며 경매계사무실 및 집행관사무실에 비치되어 있다.

입찰기간

기일입찰과는 달리 입찰기간을 정하여 지역적·시간적인 구애 없이 보다 많은 사람이 입찰에 참여할 수 있게 하기 위하여 기간입찰에서 정한 기간이다.

잉여의 가망이 없는 경우의 경매취소

집행법원은 법원이 정한 최저경매가격으로 압류채권자의 채권에 우선하는 부동산상의 모든 부담과 경매비용을 변제하면 남는 것이 없다고 인정한 때에는 이러한 사실을 압류채권자에게 통지하고, 압류채권자가 이러한 우선채권을 넘는 가액으로 매수하는 자가 없는 경우에는 스스로 매수할 것을 신청하고 충분한 보증을 제공하지 않는 한 경매절차를 법원이 직권으로 취소하게 된다.

ㅈ

자기과잉형 고객(自己過剩型 顧客)

자기과잉형 고객은 부동산거래에 있어서 대개가 부동산투기에 의하여 돈을 번 유형의 고객인 경우가 많다. 중개업자는 충분하고 빈틈없이 자료를 제공하여 상대에게 판단을 맡기면 대체로 무난하다.

자기과장형 고객(自己誇張型 顧客)

자기의 소득수준이나 사회적 지위를 과장하면서 상대가 자기에게 호감을 가지게 하려는 고객의 유형이다. 거래성공률은 적고, 이야기의 내용과 실제가 일치되지 않는 경우가 많다.

자기현시형 고객(自己顯示型 顧客)

부동산거래에서 부동산에 관하여 보통사람과는 달리 다소의 지식을 가지고 있는 고객을 말한다. 이런 유형의 고객은 불완전한 부동산지식을 내세워 전문가인 척하는 경향이 있으므로, 안내서나 중개업자의 소개자료 등을 제시하여 신용과 성실로 설득하여야 한다.

재매각

매수신고인이 생겨서 매각허가결정의 확정 후 집행법원이 지정한 대금지급기한에 매수인(차순위 매수신고인이 매각허가를 받은 경우를 포함)이 매각대금지급의무를 완전히 이행하지 아니하고 차순위매수신고인이 없는 경우에 법원이 직권으로 실시하는 경매이다.

재정(財政)

국가 또는 지방자치단체가 그 존립(存立)에 필요한 재산을 조달·관리·사용하는 일체의 작용을 말한다. 작용(作用)의 성질로 보아 조세의 부과·징수와 같이 재력을 취득하기 위하여 국민에게 명령하고 강제하는 재정권력작용과 그 취득한 재력을 관리하기 위한 재정관리작용으로 분류할 수 있다.

국가의 재정에 관하여는 헌법에 그 원칙을 규정한 것 외에 예산회계법·국유재산법·각종의 조세법·감사원법 등에 규정이 있으며, 지방자치단체의 재정에 관하여는 지방재정법·지방세법 등에 규정이 있다.

저당권

채권자가 물건을 점유하지 않고 채무를 담보하기 위하여 등기부에 권리를 기재해 두었다가 채무를 변제하지 않았을 경우 그 부동산을 경매처분하여 우선변제를 받을 수 있는 권리를 말한다.

전속중개의뢰계약(專屬仲介依賴契約)

중개의뢰인이 중개대상물의 중개를 의뢰함에 있어서 특정한 중개업자를 정하여 그 중개업자에 한(限)하여 당해 중개대상물을 중개하도록 하는 계약을 말한다.

중개업자가 전속중개계약을 체결한 경우에는 부동산거래정보망 또는 일간신문에 중개대상물에 관한 정보를 공개해야 하며, 중개대상물 권리자의 주소·성명 등 인적 사항에 관한 정보는 공개해서는 안된다.

전속중개의뢰계약은 부동산중개업자에게 중개의 특권을 부여한다는 점에서 독점중개의뢰계약과 같으나, 중개의뢰인이 직접 계약을 성립시킨 경우에는 중개업자가 가망성이 있는 취득중개의뢰인을 발견했음을 입증해야 중개수수료를 받을 수 있다는 점에서 독점중개의뢰계약과 다르다.

접근조건(接近條件)

부동산가격형성요인의 하나로 어느 감정평가 대상부동산과 공공시설 · 상업시설 · 교통시설 등의 양호시설과 변전소 · 오수처리장 등의 혐오시설과의 접근정도를 말한다. 즉, 가격에 영향을 주는 시설의 영향력, 대상부동산과의 거래관계 등에 의하여 이익을 받고 손해를 입는 가치를 판단하는 조건을 접근조건이라 한다.

예를 들면 전철역 · 버스정류장 등의 교통관계시설, 시장 등의 경제적 시설, 학교 · 관공서 등의 문화 · 공공시설 등에 근접한 위치에 있으면 그 가치는 증대하고, 반대로 혐오 · 위험시설에 근접한 위치에 있으면 그 가치는 감소한다.

정관(定款)

회사나 공익법인 등의 목적 · 조직 · 업무집행 등에 관한 규정 또는 그것을 적은 문서를 말한다. 주식회사의 정관은 공증인의 인증(認證)을 받음으로써 효력이 생긴다. 설립자 · 발기인 등 법인의 설립을 담당하는 자가 그것을 정하여 서면(書面)에 기재하고 기명날인(記名捺印)한다.

정착물(定着物)

토지에 고정적으로 붙어 있어 쉽사리 옮길 수 없는 물건으로서, 거래개념상 계속적으로 토지에 부착되어 이용되는 것을 말한다. 토지에 딸린 건물, 나무, 토지에 설치한 기계(광고탑) 등이 이에 속한다.

정착물 중에는 토지와는 독립된 부동산으로 취급되는 것(건물 · 수목의 집단 등)도 있고 그렇지 않은 것도 있다. 수목(樹木)은 정착물이라고 할 수 있으나 가식(假植) 중의 것은 정착물이라고 할 수 없으며, 토지나 건물에 충분히 정착되어 있지 않은 기계, 석탑(石塔) 같은 것은 정착물이 아닌 동산(動産)이다.

제2민사중개계약(第二民事仲介契約)

중개대상물에 대한 중개행위의 권한을 가진 중개업자(독점중개업자)와 제3의 중개업자와의 사이에 중개완성을 위하여 체결하는 계약이다.

조작성 사고(造作性 事故)

부동산이 적법하게 거래되었는데도 불구하고 나중에 원인무효나 부동산거래계약의 취소사유를 주장하거나 유치권행사, 기타의 구실을 만들어 상대방의 권리취득을 어렵게 하는 경우를 말한다. 조작성 사고는 법률지식을 악용하여 상대방의 권리행사를 저지하거나 방해되는 사유를 조작하는 부동산거래사고의 한 유형이다.

중간생략등기(中間省略登記)

부동산물권이 최초의 양도인으로부터 중간취득자에게, 중간취득자로부터 최종취득자에게 이전되어야 할 경우에, 그 중간취득자에의 등기를 생략하고 최초의 양도인으로부터 직접 최종취득

자에게 하는 등기를 말한다.
예컨대, 甲 → 乙 → 丙으로 부동산의 소유권이 이전될 경우, 실질적 이전을 그대로 등기하지 않고 중간 乙을 생략하여 甲으로부터 직접 丙으로 이전등기하는 것을 말한다.

중개(仲介)

중개대상물에 대하여 거래당사자 간의 매매・교환・임대차 그 밖에 권리의 득실・변경에 관한 행위를 알선(斡旋)하는 것을 말한다.

중개계약(仲介契約) = 중개의뢰계약

거래당사자인 의뢰인과 중개업자 상호 간의 거래의 안전을 의뢰하고 그것을 수락하는 계약관계로, 일반・독점・전속・공동・순가중개(의뢰)계약이 있다.

중개광고(仲介廣告) = 부동산광고

고객의 의사결정을 도와주는 설득과정의 하나로, 일반상품광고와는 달리 권리를 취득하고자 하는 자와 권리를 이전하고자 하는 자를 찾는 양면성, 부동산시장의 비동질성, 위치의 고정성 등의 특성이 있다.
중개광고의 종류로는 교통광고, 기업광고, 계몽광고, 노벨티 광고, 다이렉트 메일 광고, 중개대상물광고 등이 있다.

① **교통광고(交通廣告)** : 전철・버스・역내 간판・기업이 운용하는 차체를 이용한 광고로, 분양아파트와 같은 다수의 물건을 광고하는 경우가 그 예이다.
② **기업광고(企業廣告)** : 부동산업무에 대한 좋은 이미지를 부각시켜 업자명을 기억시키기 위한 광고로, 업자의 주소・성명・기업의 명칭・영업종목・전화번호・업자의 경력 등을 주로 싣는다.
③ **계몽광고(啓蒙廣告)** : 부동산과 중개업 등의 중요성을 인식시키거나, 중개업자에 대한 일반인의 오해를 없애고 부동산에 관한 지식제공 등을 목적으로 하는 광고이다.
④ **점두광고(店頭廣告)** : 점포의 간판이나 색채 등과 같이 사무소에 의한 광고를 말한다.

중개대상물(仲介對象物)

거래당사자 간에 있어서 중개업자의 중개행위에 의하여 매매・교환・임대차 기타 권리의 득실・변경에 관한 행위에 제공될 가능성을 가진 일체의 대상물을 말한다.

중개대상물광고(仲介對象物廣告)

매매나 임대차, 중개대상물의 거래를 촉진시키기 위한 광고로, 부동산업자의 광고 대부분을 차지하고 있다.

중개대상물 수집방법(仲介對象物 蒐集方法)

① **직접수집방법** : 중개업자가 직접 의뢰인에게 접근하여 중개대상물의 중개의뢰를 받는 방법

으로, 광고의 활용, 호별방문・전화, 사교활동・개업피로연, 공지・공가의 조사, 과거 고객과의 관계유지, 관혼상제에의 참석, 친구・전문직업인 등 가망고객과의 관계강화 등 다양한 방법이 있다.

② **간접수집방법** : 중개업자와 고객 사이에 제3자를 개재시켜 제3자의 소개나 주선을 받아 중개의뢰를 받는 방법을 말한다. 이 경우 제3자는 부동산에 관한 전문가나 비전문가일 수가 있는데, 중개업자들 간에 정보망을 구성하여 서로 필요한 정보를 교환함으로써 중개대상물의 수집이 훨씬 능률적으로 될 수 있다.

중개대상물의 범위(仲介對象物의 範圍)

공인중개사법에 의한 중개대상물이란 ① 토지, ② 건축물 그 밖의 토지의 정착물, ③ 입목에 관한 법률에 의한 입목, ④ 광업재단저당법에 의한 광업재단, ⑤ 공장저당법에 의한 공장재단을 말한다.

중개대상물의 확인・설명의무(仲介對象物의 確認・說明義務)

중개업자는 중개의뢰를 받은 경우에 당해 중개대상물의 상태・입지・권리관계, 법령의 규정에 의한 거래 또는 이용제한사항 기타 사항을 확인하여 당해 중개대상물에 관한 권리를 취득하고자 하는 중개의뢰인에게 서면으로 제시하고 성실・정확하게 설명하여야 한다. 이를 중개대상물의 확인・설명의무라고 한다.

중개물건(仲介物件)

중개대상물 중 중개업자가 거래당사자에게 제공하기 바로 전단계로 중개대상물의 현장답사 등을 포함한 권리분석 및 특징분석을 끝마쳐 법률적・실체적인 면에서 하자가 없는 부동산상품으로서 완전한 것을 말한다.

중개보조원(仲介補助員)

공인중개사가 아닌 자로서 중개업자에 소속되어 중개대상물에 대한 현장안내 및 일반서무 등 중개업자의 중개업무와 관련된 단순한 업무를 보조하는 자를 말한다.

중개수수료(仲介手數料)

부동산중개업자가 중개를 한 대가(代價)로 받는 보수(報酬)를 말한다. 중개업자는 중개업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 수수료를 받는데, 중개업자의 고의나 과실로 인하여 중개의뢰인 간의 거래행위가 무효・취소 또는 해제된 경우에는 수수료를 받을 수 없다.

중개업자가 중개의뢰인으로부터 보수를 청구할 수 있는 법률적 근거는 민사중개계약에 의해서이다.

중개실무(仲介實務)

중개업자와 중개의뢰당사자 간의 중개의뢰계약 성립으로부터 중개행위에 의한 중개완성까지

중개업자의 중개업무 일체를 말한다. 즉, 중개업자의 중개의뢰계약서 작성, 중개대상물관리대장 작성, 부동산중개업무처리부 작성, 권리분석, 특징분석, 부동산의 개략적인 평가, 중개의뢰인의 설득, 중개보조원의 관리, 중개업의 경영, 거래정보의 공유, 중개대상물확인·설명서 작성·교부, 계약서 작성, 서명, 날인 및 교부 등이 이에 해당된다.

중개업(仲介業)

다른 사람의 의뢰에 의하여 일정한 보수를 받고 토지, 건물 그 밖의 토지의 정착물, 기타 대통령령이 정하는 재산권 및 물건 등 중개대상물에 대하여 거래당사자 간의 매매·교환·임대차 기타 권리의 득실·변경에 관한 행위를 알선하는 것을 업으로 하는 것으로, 중개대상물에 관한 거래를 중개완료했다 하더라도 수수료를 받지 않으면 중개업이라 할 수 없다.

중개업경영의 특성(仲介業經營의 特性)

부동산중개업의 경영은 중개업자의 자질과 개성 등에 따라 그 경영방법·경영성과들이 다르지만, 다음과 같은 특성을 지니고 있다.

① 부동산시장의 다양성
② 중개업무의 다양화
③ 부동산 수요자·공급자의 비고정성
④ 계획과 통제의 곤란성
⑤ 순수익의 유동성
⑥ 고객의사결정의 유동성 등

중개업자(仲介業者)

「공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법률」에 의하여 중개사무소 개설등록한 자를 말한다. 중개업자는 보수(수수료)청구권, 실비청구권, 협력요구권 등의 권리를 갖는다.

중개업자 등의 금지행위

① 당해 중개대상물의 거래상의 중요사항에 관하여 거짓된 행위 기타의 방법으로 중개의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위
② 수수료 또는 실비를 초과하여 금품을 받거나 그 외에 사례·증여 기타 어떠한 명목으로라도 금품을 받는 행위
③ 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위
④ 부동산의 분양·임대 등과 관련 있는 증서 등의 매매·교환 등을 중개하거나 그 매매를 업으로 하는 행위
⑤ 중개의뢰인과 직접 거래를 하거나 거래당사자 쌍방을 대리하는 행위
⑥ 탈세를 목적으로 소유권보존등기 또는 이전등기를 하지 아니한 부동산이나 법령의 규정에 의하여 전매(轉賣) 등 권리의 변동이 제한된 부동산의 매매를 중개하는 등 부동산투기를 조장하는 행위
⑦ 등록을 하지 아니하고 중개업을 영위하는 자인 사실을 알면서 그를 통하여 중개를 의뢰받거나 그에게 자기의 명의를 이용하게 하는 행위

중개업자의 겸업제한

① 법인인 중개업자는 다른 법률에 규정된 경우를 제외하고는 중개업 및 다음 각호에 규정된 업무와 제2항에 규정된 업무 외에 다른 업무를 함께 할 수 없다.

1. 상업용 건축물 및 주택의 임대관리 등 부동산의 관리대행
2. 부동산의 이용·개발 및 거래에 관한 상담
3. 중개업자를 대상으로 한 중개업의 경영기법 및 경영정보의 제공
4. 상업용건축물 및 주택의 분양대행
5. 그 밖에 중개업에 부수되는 업무로서 대통령령이 정하는 업무

② 중개업자는 「민사집행법」에 의한 경매 및 「국세징수법」 그 밖의 법령에 의한 공매대상 부동산에 대한 권리분석 및 취득의 알선과 매수신청 또는 입찰신청의 대리를 할 수 있다.

③ 중개업자가 제2항의 규정에 따라 「민사집행법」에 의한 경매대상 부동산의 매수신청 또는 입찰신청의 대리를 하고자 하는 때에는 대법원규칙이 정하는 요건을 갖추어 법원에 등록을 하고 그 감독을 받아야 한다.

중개업자의 업무(仲介業者의 業務)

중개업을 일상업무로 하는 중개업자가 중개의뢰인으로부터 중개를 의뢰받음으로부터 시작하여 중개행위의 목적인 거래당사자 간의 계약체결을 비롯한 중개완성까지 일체의 업무를 말한다.

중개의 종류(仲介의 種類)

① **지시중개** : 필요한 자료를 전시하고 정보의 제공이나 조언만으로 중개가 완성되는 중개이다. 이를 알선 또는 전시중개라고도 한다.

② **참여중개** : 부동산거래를 성립시킴으로써 중개가 완성되는 것으로, 중개업자의 중개활동이 있었다 해도 거래를 성사시키지 못하면 보수지급을 청구할 수 없다.

③ **상사중개** : 타인 간의 상행위를 중개하는 것으로, 이에 대해서는 상법의 규정이 적용된다.

④ **민사중개** : 상행위 또는 보조적 상행위 이외의 사인(私人) 간의 거래행위를 중개하는 것으로, 이에 대해서는 부동산중개업법의 규정이 적용되며, 대개 일방적 중개계약의 형태로 체결된다. 다만, 중개업자는 중개를 영업으로 하기 때문에 상인자격을 갖는다.

⑤ **일방적 중개** : 의뢰인의 중개의뢰에 대하여 중개업자가 반드시 거래를 성사시킬 의무는 없으나, 일단 계약이 성립되면 보수지급을 청구할 권리가 발생하는 중개이다. 우리나라에서 일반적으로 중개계약이라 할 때 이러한 의미로 사용되며, 이를 보통중개계약 또는 일반중개계약이라고도 한다.

⑥ **쌍방적 중개** : 의뢰인의 중개의뢰에 따른 보수지급의무와 중개업자의 중개의무가 상호대가적인 관계에 있는 중개로, 중개업자는 거래계약을 성사시킬 적극적 의무를 부담한다.

⑦ **국내중개** : 중개대상물이 자국에 소재한 것에 한정되어 있는 중개로, 부동산중개업법상 중개는 국내중개에 한한다.

⑧ 국외중개 : 타국에 소재한 물건까지 중개대상물에 포함시키는 중개이다.

중개행위(仲介行爲)

중개업자가 중개의뢰당사자들의 요구나 희망사항에 따라 중개의 대상인 중개완성을 약정한 중개의뢰당사자들과의 중개계약에 의해 중개완성을 성립시키기 위한 중개의뢰인 간에 법률행위를 주선하는 일체의 행위를 말한다.

중개행위의 대상(仲介行爲의 對象)

거래당사자 간의 매매 · 교환 · 임대차 기타 권리의 득실 · 변경에 관한 행위로, 물권행위와 채권행위를 말한다. 그러므로 중개대상물인 부동산으로서 물리적 상태인 그 자체가 중개행위의 대상이 되는 것이 아니라, 중개대상물에 대한 권리의 득실 · 변경에 관한 행위, 즉 법률행위가 중개행위의 대상이 된다.

중도금(中渡金)

부동산거래계약에 있어서 계약금과 잔금 사이에 일부만을 미리 치르는 돈으로, 계약시에 보통 약정금액의 1할(10%) 정도를 1차로 지불한 다음에 2차로 약정금액의 반액 이상을 지불하는 수수금(授受金)을 중도금이라 한다. 중도금 지불 후 잔금이 지불되면 거래금액은 완불(完拂)된다.

즉시항고

일정한 불변기간 내에 제기하여야 하는 항고를 말한다. 즉 재판의 성질상 신속히 확정시킬 필요가 있는 결정에 대하여 인정되는 상소방법을 말한다. 이는 특히 제기기간을 정하지 않고 원결정의 취소를 구하는 실익이 있는 한 어느 때도 제기할 수 있는 보통항고와는 다르다.

증거금(證據金)

계약의 이행을 확실히 하기 위하여 당사자의 한쪽이 상대편에게 담보로 건네주는 돈, 즉 계약을 체결할 때 증거로서의 의미로 수수되는 금전으로 그 성질은 일정하지 않으나, 적어도 성약체약금(成約締約金)의 성질을 가지고, 많은 경우에 있어서는 또한 위약금의 성질도 가진다.
계약의 체결에 있어서 당사자 사이에 어떠한 내용의 합의가 있었는지가 불명한 경우에도 금전이 교부되어 있으면, 그것은 적어도 어떤 합의가 있었다는 증거는 된다(㉮ 주식청약증거금, 위탁증거금, 매매증거금 등).

지상권

다른 사람의 토지에서 건물 기타의 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 토지를 사용할 수 있는 권리를 말한다.

지시중개(指示仲介) = 알선 · 전시중개 · 보도중개

중개의 완성에 어느 정도 중개업자의 관여를 요구하는가에 따라 지시중개(指示仲介)와 참여중

개(參與仲介)로 나뉜다. 지시중개란 필요한 자료를 전시하고 정보의 제공이나 조언만으로 중개가 완성되는 중개로서, 알선·전시중개라고도 한다. 즉, 거래대상 물건을 상대방에게만 알려주는 중개로서 계약체결은 하지 않는 것을 말한다.

집행관

집행관은 강제집행을 실시하는 자로서, 지방법원에 소속되어 법률이 정하는 바에 따라 재판의 집행과 서류의 송달 기타 법령에 의한 사무에 종사한다.

집행권원

일정한 사법상의 급여청구권의 존재 및 범위를 표시함과 동시에 법률이 강제집행에 의하여 그 청구권을 실현할 수 있는 집행력을 인정한 공정의 증서이다. 집행권원은 강제집행의 불가결한 기초이며, 집행권원이 되는 증서는 민사집행법 기타 법률에 규정되어 있다.

집행력

협의로는 판결 또는 집행증서의 집행권원의 내용에 기초하여 집행채권자가 강제집행을 집행기관에 신청할 수 있음에 터잡아 집행기관은 이 신청을 토대로 하여 집행권원 내용인 일정의 급부를 실현시키기 위한 일종의 강제집행을 행할 수 있는 효력이고, 광의로는 강제집행 이외의 방법에 의하여 재판내용에 적합한 상태를 만들어 낼 수 있는 효력을 부여함을 말한다. 가령, 혼인무효의 판결의 경우 그 확정판결에 기하여 호적을 정정할 수 있는 효력, 토지소유권 확인판결의 경우 그 확정판결에 기하여 변경의 등기를 신청할 수 있는 효력 등이다.

집행문

집행권원에 집행력이 있음과 집행당사자, 집행의 범위 등을 공증하기 위하여 법원사무관 등이 공증기관으로서 집행권원의 말미에 부기하는 공증문언을 말한다. 집행문이 붙은 집행권원의 정본을 "집행력 있는 정본"또는 "집행정본"이라 한다.

집행법원

강제집행에 관하여 법원이 할 권한을 행사하는 법원을 말한다. 강제집행의 실시는 원칙적으로 집행관이 하나, 비교적 곤란한 법률적 판단을 요하는 집행행위라든가 관념적인 명령으로 족한 집행처분에 관하여는 민사집행법상 특별히 규정을 두어 법원으로 하여금 이를 담당하도록 하고 있다. 또 집행관이 실시하는 집행에 관하여도 신중을 기할 필요가 있는 경우에는 법원의 협력 내지 간섭을 필요로 하도록 하고 있는데, 이러한 행위를 하는 법원이 곧 집행법원이다. 집행법원은 원칙적으로 지방법원이며 단독판사가 담당한다.

ㅊ

차순위매수신고인

최고가 매수신고인 이외의 입찰자 중 최고가 매수신고액에서 보증금을 공제한 액수보다 높은 가격으로 매수신청한 사람은 차순위 매수신고를 할 수 있다. 차순위 매수신고를 하게 되면 매수인은 매각대금을 납부하기 전까지는 보증금을 반환받지 못한다. 그 대신 최고가 매수신고인에 국한된 사유로 그에 대한 매각이 불허되거나 매각이 허가되더라도 그가 매각대금 지급의무를 이행하지 아니할 경우 다시 매각을 실시하지 않고 집행법원으로부터 매각허부의 결정을 받을 수 있는 지위에 있는 자이다.

참여중개(參與仲介) = 매개중개

부동산거래물건과 상대방을 찾아서 계약체결까지 중개하는 것으로, 매개중개(媒介仲介)라고도 한다.

채권신고의 최고

법원은 경매개시결정일로부터 3일 내에 이해관계인으로 규정된 일정한 자에게 채권계산서를 매각기일 전 배당요구의 종기까지 제출할 것을 최고하는데, 이 역시 우선채권유무, 금액 등을 신고받아 잉여의 가망이 있는지 여부를 확인하고 적정한 매각조건을 정하여 배당요구의 기회를 주는 것이다.

채권자

채권을 가진 사람으로 곧 채무자에게 재산상의 급부 등을 청구할 권리가 있는 사람을 말한다. 채무자가 임의로 그 행위를 이행하지 않을 때에는 채권자는 법원에 소를 제기하여 현실적 이행을 강제할 수 있다.

최고(催告)

타인에게 일정한 행위를 할 것을 요구하는 통지를 말한다. 이는 상대방 있는 일방적 의사표시이고, 최고가 규정되어 있는 경우에는 법률규정에 따라 직접적으로 일정한 법률효과가 발생한다. 최고에는 두 종류가 있다. 하나는 의무자에게 의무의 이행을 구하는 경우이고, 다른 하나는 권리자에 대한 권리의 행사 또는 신고를 요구하는 경우이다.

최저매각가격

매각기일의 공고에는 경매부동산의 최저매각가격을 기재해야 한다. 최초매각기일의 최저매각가격은 감정인이 평가한 가격이 기준이 되며 경매기일에 있어서 매수신청인이 없어 새매각기일을 지정한 때에는 상당히 저감(통상 20%)한 가격이 최저매각가격이 된다. 매수신청하고자 할 때에는 항상 공고된 최저매각가격보다 같거나 높게 매수신청해야 무효처리가 되지 않는다.

침묵방어형 고객(沈默防禦型 顧客)

중개업자의 설득에 거의 반응이 없고, 침묵을 지키면서 자기방어적 태도로 결심을 잘 못하는 고객을 말한다.

ㅋ

클로징의 방법(Closing의 方法)

① **점진적 확인법** : 고객이 우선 안심하고 동의할 수 있는 질문부터 하면서 계약을 유도하는 클로징 방법

② **계약전제법** : "이달 말에 집을 비우라고 할까요?"라는 식의 계약을 전제한 질문을 던져 좋은 반응을 보일 때 클로징을 진행시키는 방법

③ **부분선결법** : 계약금 · 보증금 · 입주일 등의 사항에 관하여 부분적으로 결정을 유도하고 거래를 성사시키는 방법

④ **장단비교법** : 복수의 부동산을 비교 제시하며 그 장점을 강조함으로써 클로징에 연결시키는 방법

⑤ **결과강조법** : 과거부터 현재까지의 실례적인 결과, 즉 지가상승률이 예금이자율보다 몇 배되었다는 점 등을 강조함으로써 클로징에 접근하는 방법

⑥ **만족강조법** : 장래의 만족, 즉 지금 부동산을 구입하면 5년 후에는 얼마만큼 만족할 수 있는가 등을 구체적으로 설명하여 강조함으로써 클로징에 접근하는 방법

ㅌ

탐문법(探問法)

부동산제활동 등과 관련된(부동산감정평가활동 · 부동산거래활동 · 부동산권리분석활동 등) 여러 가지 필요한 자료를 직접 탐문하여 수집하는 방법으로, 공개탐문법 · 가장탐문법 · 고용탐문법 · 절충법 등이 있다.

토지별도등기

토지에 건물과 다른 등기가 있다는 뜻으로 집합건물은 토지와 건물이 일체가 되어 거래되도록 되어 있는바, 토지에는 대지권이라는 표시만 있고 모든 권리관계는 전유부분의 등기부에만 기재하게 되어 있는데, 건물을 짓기 전에 토지에 저당권 등 제한물권이 있는 경우 토지와 건물의 권리관계가 일치하지 않으므로 건물등기부에 '토지에 별도의 등기가 있다'는 표시를 하기 위한 등기를 말한다.

특별매각조건

법원이 경매부동산을 매각하여 그 소유권을 매수인에게 이전시키는 조건을 말한다. 다시 말하면 경매의 성립과 효력에 관한 조건을 말한다. 매각조건은 법정매각조건과 특별매각조건으로 구별된다. 법정매각조건은 모든 경매절차에 공통하여 법이 미리 정한 매각조건을 말하며, 특별매각조건은 각개의 경매절차에 있어서 특별히 정한 매각조건을 말한다. 어느 특정경매절차가 법정매각조건에 의하여 실시되는 경우에는 경매기일에 그 매각조건의 내용을 관계인에게 알릴 필요가 없으나, 특별매각조건이 있는 경우에는 그 내용을 집행관이 경매기일에 고지하여야 하며, 특별매각조건으로 매각한 때에는 매각허가결정에 그 조건을 기재하여야 한다.

ㅍ

파산선고(破産宣告)

법원이 파산신고를 인정하여 파산절차를 실행으로 옮긴다는 뜻을 선고하는 결정을 말한다. 중개의뢰인이 파산선고를 받았을 때에는 중개업자나 파산관재인은 계약을 해제할 수 있다.
중개업자는 중개업무의 완성에 따른 보수 및 실비에 대하여 파산재산의 배당에 가입할 수 있으며, 각 당사자는 상대방에 대하여 해약으로 인한 손해배상은 청구할 수 없다.

표제부

토지건물의 지번(주소), 지목, 면적, 용도 등이 적혀 있으며 집합건물의 경우는 표제부가 2장이다. 첫 번째 장은 건물의 전체면적이, 두 번째 장에는 건물의 호수와 대지지분이 나와 있다.

필지

하나의 지번이 붙는 토지의 등록단위를 말한다.(법적 개념)

ㅎ

하도급(下都給)

경제적·기술적으로 열등한 지위에 있는 기업이 특정 대기업에 딸리어 그 통제하에 주문을 받아 생산하는 일 또는 건설업법상의 수급인(受給人)이 그 도급받은 건설공사의 일부 또는 전부에 대하여 다른 건설업자와 체결하는 도급계약(都給契約)을 말한다.

합유

공동소유의 한 형태로서 공유와 총유의 중간에 있는 것이다. 공유와 다른 점은 공유에는 각 공유자의 지분을 자유로이 타인에게 양도할 수 있고, 또 공유자의 누군가가 분할할 것을 희망하면 분할하여야 하는데 대하여, 합유에서는 각인은 지분을 가지고 있어도 자유로이 타인에게 양도할 수 없고, 분할도 인정되지 않고 제한되어 있는 점이다. 공유는 말하자면 편의상 일시 공동소유의 형식을 가진 것으로 개인적 색채가 강하나, 합유는 공동목적을 위하여 어느 정도 개인적인 입장이 구속되는 것으로 양자가 이런 점에서 근본적인 차이가 있다. 그러나 각인이 지분을 가지고 있는 점에서 총유보다는 개인적 색채가 훨씬 강하다.

항고보증금

매각허가결정에 대하여 항고를 하고자 하는 모든 사람은 보증으로 매각대금의 10분의 1에 해당하는 금전 또는 법원이 인정한 유가증권을 공탁하여야 한다. 이것이 항고보증금인데, 이를 제공하지 아니한 때에는 원심법원이 항고장을 각하하게 된다. 채무자나 소유자가 한 항고가 기각된 때에는 보증으로 제공한 금전이나 유가증권을 전액 몰수하여 배당할 금액에 포함하여 배당하게 되며, 그 이외의 사람이 제기한 항고가 기각된 때에는, 보증으로 제공된 금원의 범위 내에서, 항고를 한 날부터 2003.07.31.까지는 연 25%, 그 이후 항고기각결정이 확정된 날까지는 연 20%에 해당하는 금액에 대하여는 돌려 받을 수 없다.

행위능력

단순히 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자격인 권리능력과는 달리, 권리능력자가 자기의 권리·의무에 변동이 일어나게 스스로 행위할 수 있는 지위를 말하며, 일반적으로 민법상 능력이라 함은 행위능력을 가리킨다. 민법상 행위능력의 개념적 의의는 적법·유효하게 법률행위를 할 수 없는 행위무능력자로부터 선의의 거래상대방을 보호하여 거래의 안전을 확립하려는 무능력자제도에서 크게 나타난다. 민법이 인정하는 무능력자에는 미성년자, 한정치산자, 금치산자가 있다.

행정질서벌(行政秩序罰)

직접적으로 행정목적을 침해하는 데까지 이르지 않고, 단지 간접적으로 행정상 질서에 장해를 줄 위험성 있는 행위에 대하여 형법상 형량이 없는 과태료를 부과하는 것을 말한다.

행정처분(行政處分)

행정기관이 법규에 따라 특정사건에 관하여 권리를 설정하기도 하고 의무를 명하기도 하는 행정행위로, 영업면허·공기업의 특허·조세의 부과 등이 있다.

행정처분은 법규와 행정목적에 적합하여야 하며, 법규에 위반하는 처분은 위법처분으로서 소원(訴願)·행정소송의 대상이 되고, 행정목적에 위반하는 처분은 부당처분으로서 소원(訴願)의 대상이 된다.

행정형벌(行政刑罰)

행정법상 의무위반에 대한 제재로서, 징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수 등 형법상 형을 과하는 벌을 말한다.

현실매매(現實賣買)

목적물과 대금을 즉석에서 서로 교환하는 매매로, 상점에서 보통 행하여지는 매매와 같다. 거래시 따로 이행이라는 문제가 남지 않으므로 먼저 채무를 부담하고 나중에 그것을 이행하는 보통의 매매와 같지 않은가 하는 문제가 생긴다. 그러나 일반적으로 이것에도 매매의 규정이 적용되는 바 특정물에 관하여는 하자담보의 규정이 적용되고, 불특정물에 관하여는 하자가 있으면 매도인으로부터 완전한 물건의 급부를 청구할 수 있다.

현황조사보고서

법원은 경매개시결정을 한 후 지체 없이 집행관에게 부동산의 현상, 점유관계, 차임 또는 임대차 보증금의 수액 기타 현황에 관하여 조사할 것을 명하는데, 현황조사보고는 집행관이 그 조사내용을 집행법원에 보고하기 위하여 작성한 문서이다.

협동조합(協同組合)

농민이나 소비자 또는 중소기업자 등이 경제적 편의와 상호협력을 위하여 조직하는 단체로, 농업협동조합·중소기업협동조합 등이 있다.

협잡성 사고(挾雜性 事故)

부동산거래사고의 유형 중 타인의 인장(印章), 인감증명, 호적, 주민등록증, 등기부등본, 계약서 등과 같이 등기수속에 필요한 제반서류를 위조·변조함으로써 발생되는 사고(事故)를 말한다.

호가경매

호가경매는 호가경매기일에 매수신청의 액을 서로 올려가는 방법으로 한다. 매수신청을 한 사람은 보다 높은 액의 매수신청이 있을 때까지 신청액에 구속된다. 집행관은 매수신청의 액 중 최고의 것을 3회 부른 후 그 신청을 한 사람을 최고가매수신고인으로 정하며, 그 이름 및 매수신청의 액을 고지하여야 한다.

확인자료(確認資料)

부동산의 물적 확인 및 권리조사(권리의 진실성 확인)를 하는 데 필요한 자료로서, 부동산등기부등본, 토지·건물 등의 도면, 지형도, 지적도, 매매계약서, 임료 등의 영수증 등이 이에 속한다.

확정일자(確定日字)

증서(證書)에 대하여 그 작성된 일자에 관한 완전한 증거력을 부여하는 것으로, 법률상 인정되는 일자를 말한다. 이는 일자를 소급시켜 증서를 작성하는 것을 방지하기 위하여 인정된 제도이다.

확정일자인(確定日字印)

확정일자인은 주택임대차에 있어서 전세금(傳貰金)을 보호해 주기 위한 것이다.
주택의 전세금을 보호해 주기 위한 제도로는 민법에 따른 전세등기(傳貰登記)와 주택임대차보호법에 따른 확정일자인(確定日字印)이 있는데, 확정일자인제도는 1989년 「주택임대차보호법」을 개정하면서 도입한 제도이며 공증사무실이나 등기소·동사무소에 가서 계약확인 도장을 받으면 된다. 현재 「상가건물임대차보호법」에서도 세무서에서 확정일자인을 받을 수 있도록 하였다. 전세계약서나 임대차계약서에 확정일자인을 받아 놓으면 전세집이 경매(競賣)되더라도 전세보증금을 우선변제받을 수 있도록 한 법적 보호장치라 할 수 있다.

환가

경매신청에서 경매실시까지의 제절차 진행요소들을 환가절차라고 한다.

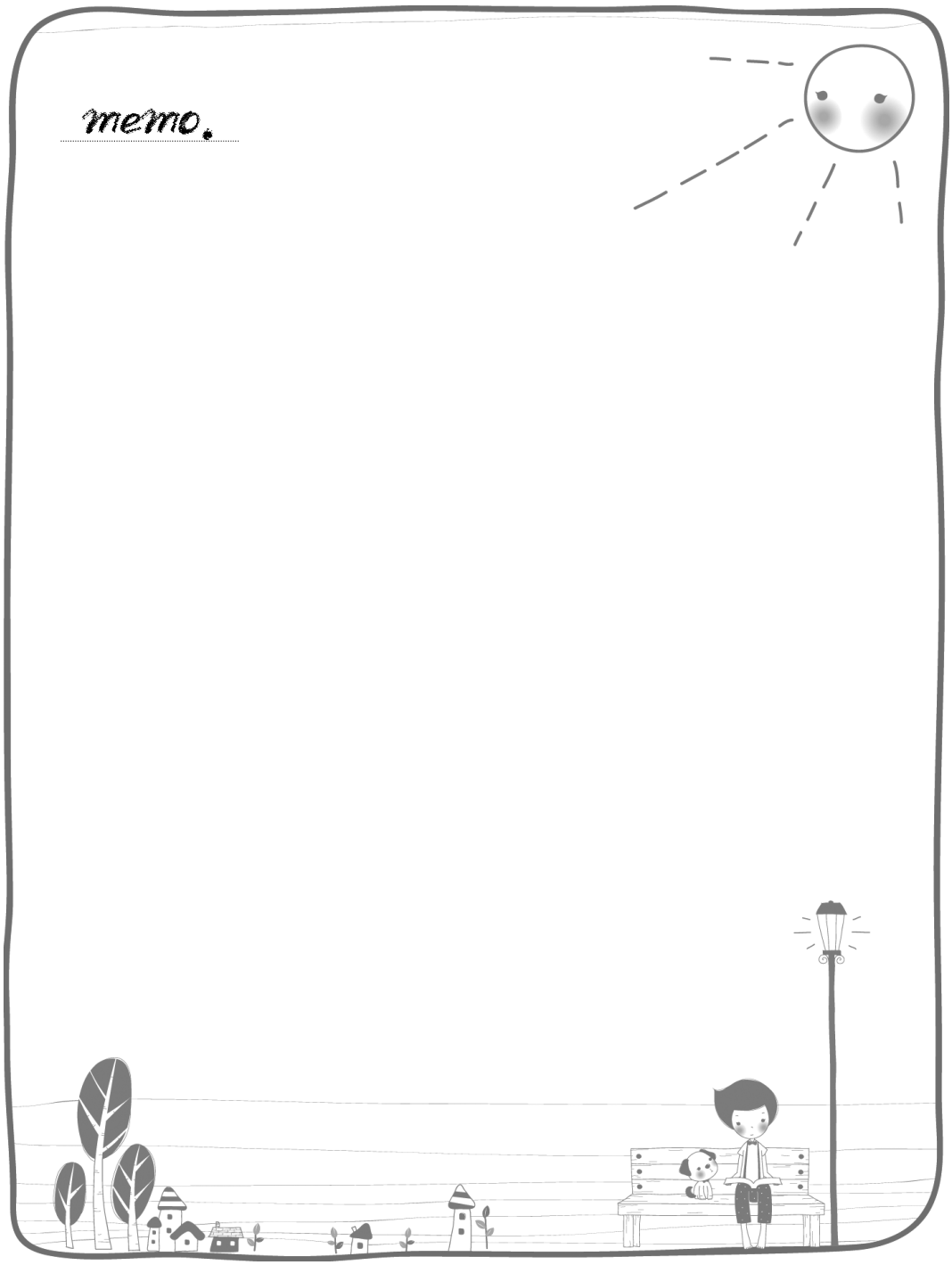
환경조건(環境條件)

부동산가격형성요인의 하나로, 일반적으로 자신을 둘러싼 외계형태(外界形態)를 환경조건이라 한다. 부동산은 외계환경이 중요하므로 부동산가격은 인근환경에 크게 좌우된다. 환경조건에는 위락시설·비선호시설·경관 및 자연조건 등이 있다.

환매

토지구획정리사업에 의하여 토지구획정리를 실시할 때 필연적으로 발생하는 인접토지와의 교환분을 말한다. 넓은 의미로는 매도인이 한번 매도한 물건을 대가를 지급하고 다시 매수하는 계약을 말한다.

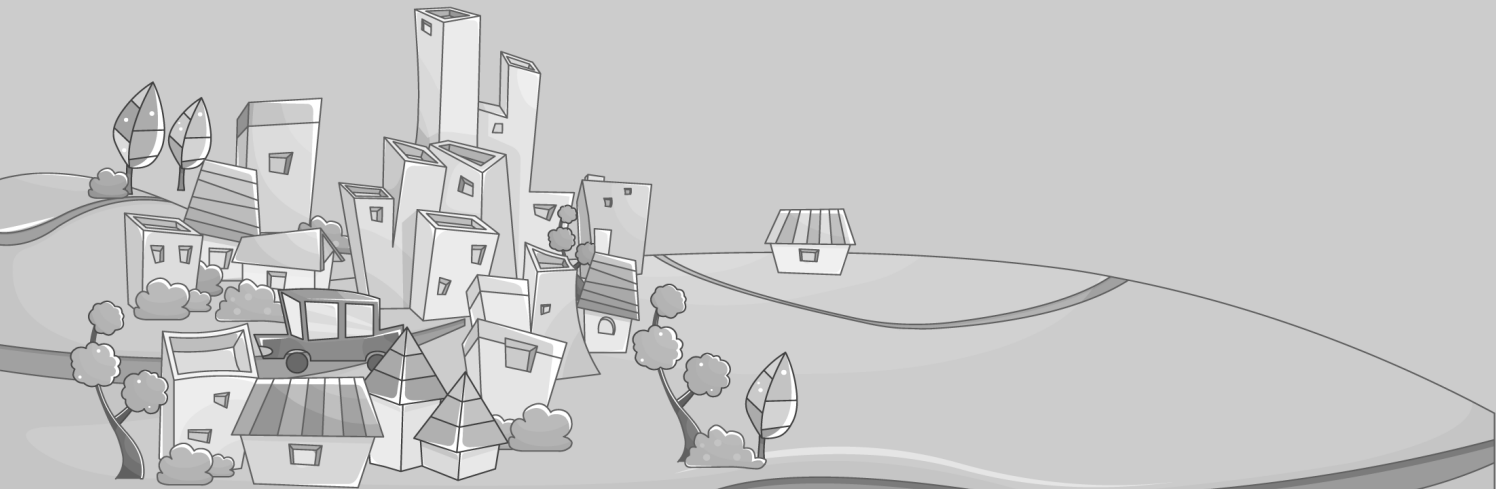
memo.



공 인 중 개 사

4

부동산공시법



04 부동산공시법

부동산등기법

ㄱ

가계

대한제국 때 가옥(家屋)의 소유를 증명하던 공문서(公文書)를 말한다.
1호(戶)마다 소유자, 소재지, 가옥의 종류와 평수(坪數)·면적 등을 기입한 것으로, 매매 등으로 가옥을 양도할 때 발급되었다. 가계는 가옥의 소유권을 보장하였으며, 일부지역에서는 가옥의 매매가 아닌 전당(典當)의 경우에도 발급되기도 하였다.

> ▸ 공문서 / 전당
> ① **공문서**(公文書) : 공무소(公務所) 또는 공무원이 직무상 작성한 문서로서, 공무(公務)에 관한 모든 서류를 말한다.
> ② **전당**(典當) : 물품을 담보로 하여 돈을 꾸어 주거나 꾸어 쓰는 일로, 토지·가옥·재물·채권(債券) 등을 담보로 한다.

가등기

가등기는 부동산물권 또는 임차권의 설정, 이전, 변경, 소멸의 청구권을 보전하려 할 때 또는 그 청구권이 시기부, 정지조건부이거나 장래에 있어서 확정될 것일 때 그 본등기의 순위보전을 위하여 임시적으로 행하는 등기이다. 예컨대, 가등기는 매매의 예약(豫約)에서 아직 매수인이 권리를 취득하고 있지는 않으나 예약자로서의 장래에 권리를 확보할 필요가 있는 경우(장래에 있어서 확정될 청구권을 보전) 등에 이용된다.
가등기는 원칙적으로 공동신청에 의하나 예외적으로 가등기의무자의 승낙이 있을 때에는 신청서에 그 승낙서를 첨부하여 가등기권리자가 이를 등기소에 단독으로 신청할 수 있고, 가등기의무자의 승낙이 없을 때에는 가등기권리자의 신청에 의하여 가등기 원인의 소명이 있는 경우에 그 목적인 부동산의 소재지를 관할하는 법원의 가등기가처분명령의 정본(正本)을 첨부하여 이를 단독으로 신청할 수 있다(부동산등기법 제37조·제38조).

가등기만으로는 등기로서의 효력(물권변동적 효력, 대항력, 권리추정력 등)이 없으나, 후에 가등기에 기한 본등기를 하면 그 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따른다(부동산등기법 제6조 제2항).

가등기의 가등기

가등기에 의하여 보전된 청구권에 관하여 양도 등의 변동이 있는 경우에 그 가등기를 근거로 하여 다시 가등기를 할 수 있다. 가등기권리자의 가등기된 권리도 처분할 수 있는 권리이기 때문에 가등기된 권리를 양도할 수 있는 것이고 가등기를 양수한 자의 청구권을 보전하기 위하여 가등기에 대하여 다시 가등기를 할 수 있는 것이다. 이 경우 부기등기의 형식으로 행한다.

판례

가등기는 순위를 확보하는 데 그 목적이 있으나, 순위보전의 대상이 되는 물권적 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리(소유권이전청구권)의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다(대판 1998.11.19)고 보아야 한다.

가압류

금전 또는 금전으로 환산할 수 있는 청구권을 그대로 두면 장래 강제집행이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 경우에 미리 일반담보가 되는 채무자의 재산을 압류하여 현상을 보전하고, 그 변경을 금지하여 장래의 강제집행을 보전하는 절차를 말한다.

가처분과 더불어 집행보전절차라고도 하는데, 이들의 본안소송은 급부소송이다. 가압류는 보전될 권리를 소송물로 하는 본안소송 및 강제집행의 존재를 예정하는 점에서 부수적인 성격을 띠고 있으나, 그 자체는 가압류명령을 발하는 절차와 집행문이 있는 판결정본으로 행하는 집행절차로 나누어지고, 이 두 절차는 각각 판결절차와 강제집행절차에 대응하므로 강제집행에 관한 규정이 원칙적으로 준용된다(민사집행법 제291조).

가압류명령은 즉시 집행하지 않으면 목적을 이룰 수 없으므로 명령과 집행의 관계는 보통의 소송과 강제집행의 관계보다 밀접하므로, 가압류명령에는 즉시 집행력이 부여된다. 그러나 금전적 가치의 보전을 목적으로 하는 이상, 집행은 원칙적으로 목적물의 환가까지 하는 일은 없고, 또 공탁에 의한 집행의 취소 등의 합목적적 배려도 하고 있다.

가압류의 재판절차는 채권자의 신청에 의하여 개시된다. 채권자는 피보전 권리인 청구의 내용과 보전의 필요를 표시하는 가압류 이유를 특정하고, 가압류를 청구하는 뜻을 신청한다. 채권자가 앞의 2가지 요건을 소명하든지, 이에 갈음하는 담보를 제공하든지, 또는 소명의 강화로 담보를 제공한 경우 가압류명령을 발한다(민사집행법 제280조).

▶ 압 류
넓은 의미로는 국가기관이 특정 물건 또는 권리에 대해 사인(私人)의 사실상 또는 법률상 처분을 금하는 행위를 의미하며, 좁은 의미로는 금전채권에 대한 강제집행의 제1단계로서 집행기관이 채무자의 재산을 확보하고 채무자의 처분을 제한하는 강제적 행위를 말한다.

가처분

금전채권 이외의 특정의 지급을 목적으로 하는 청구권을 보전하기 위하거나, 또는 쟁의 있는 권리관계에 관하여 임시의 지위를 정함을 목적으로 하는 재판을 말한다. 예를 들어 A회사의 X이사를 해임하고, Y이사를 선임한 주주총회의 결의무효의 소를 제기하고 그 결의의 무효의 소가 확정될 때까지 Y이사의 직무집행을 정지하고 X로 하여금 이사직무를 대행하게 하는 재판이다.
가처분에는 계쟁물에 관한 가처분과 임시의 지위를 정하는 가처분이 있다. '계쟁물에 관한 가처분'은 특정한 지급을 목적으로 하는 청구권의 장래의 강제집행을 보존할 필요가 있는 경우, 즉 현상의 변경으로 당사자의 권리를 실행하지 못하거나 이를 실행함에 현저히 곤란할 염려가 있는 때에 실시된다. 따라서 금전채권의 집행보전을 위하여서가 아니라 특정의 지급을 목적으로 하는 청구권에 대한 강제집행의 보존을 위하여 그 효능이 있는 것으로서 금전채권의 보전을 위한 가압류와 구별된다.
'임시의 지위를 정하는 가처분'은 다툼이 있는 권리관계에 대하여 현재의 위해를 피하고 다툼의 종결에 이르기까지 권리관계 본래의 상태를 유지 보전함을 목적으로 하는 것이다. 즉, 이 가처분은 특히 계속하는 권리관계에 현저한 손해를 피하거나 급박한 강포(强暴)를 방지하기 위하여 또는 기타 필요한 이유에 의하여야 한다.
가처분 신청에 대해 관할권을 가지는 기관은 원칙적으로 본안(本案)의 관할법원이나, 예외적으로 계쟁물의 소재지를 관할하는 지방법원, 또는 본안의 관할법원의 재판장이다. 가처분신청에는, ① 청구의 표시, 그 청구가 일정한 금액이 아닌 때에는 그 가격, ② 가처분이 될 사실의 표시를 기재해야 한다. 변론을 열지 않은 경우는 결정으로 재판하며, 변론을 연 경우에는 판결로 재판하여야 한다. 건물의 명도 또는 철거를 명하는 가처분의 재판에는 당사자의 변론이 있어야 한다. 특별한 사정이 있는 때에는 담보를 제공하게 하고 가처분을 취소할 수 있다.

각하(却下)

국가기관에 대한 행정상이나 사법상의 신청행위를 거부하는 처분을 각하라 한다. 일반적으로 각하처분이 행해지는 경우로는 소의 제기시 소송요건을 구비하지 못한 경우 본안의 재판을 하지 아니하고 소송을 종료시키는 행위를 말한다. 각하는 주로 민사소송법에서 사용되며, 형사소송법에서는 기각으로 사용되고 있다. 부동산등기법에서는 등기실행을 거부하는 처분으로 13가지의 각하사유를 명시하고 있다(부동산등기법 제55조).

갑구

부동산등기용지의 구성요소 중 하나로서, 소유권에 관련된 사항을 기재하는 부분을 말한다. 갑구는 다시 순위번호란과 사항란으로 나누어지는데, 사항란에는 소유권보존 · 소유권이전 · 소유권변경 · 소유권말소 · 소유권에 대한 처분제한의 등기 · 소유권에 관련된 가등기 · 소유권에 관한 예고등기 · 환매특약등기 등을 하게 되며, 순위번호란에는 사항란에 등기한 순서를 기재하게 된다.

건물(建物)

토지에 정착하고 있는 건조물로서, 토지와는 독립된 별개의 부동산이다. 건물의 개수는 물리적 구조뿐만 아니라 거래와 이용의 객체로서 독립성과 일체성의 기준에 따라 정하여진다.

결정원본편철장

결정원본편철장은 등기신청을 수리할 수 없는 사유가 있는 경우 등기관은 그 등기신청의 수리를 거부하고 각하결정을 하여야 하며, 각하결정서를 작성하여 편철하거나 등기를 말소하라는 이의에 대한 인용결정을 하는 경우 그 결정서를 작성하여 편철한 것이다.

경정등기(更正登記)

경정등기는 등기완료 후 당초의 등기절차의 일부에 원시적인 착오 또는 유루가 있어 등기와 실체관계가 불일치한 경우 이를 시정하기 위한 등기이다. 경정등기는 일부에 관한 착오로 발생한 등기를 시정한 것이지만, 등기관의 과오로 인하여 등기사항의 전부가 유루인 경우에도 실무상 직권경정등기절차에 준하여 이를 시정하도록 하고 있다.

변경등기와 경정등기 및 자구정정의 비교

등기의 완료		구 분
완료 전	완료 후	
불일치 발생 → 불일치 발견		자구정정
불일치 발생	불일치 발견	경정등기
	불일치 발생 → 불일치 발견	변경등기

공동담보목록편철장(共同擔保目錄編綴帳)

공동담보목록편철장은 전세권이나 저당권을 설정하는 경우 그 목적 부동산이나 권리가 5개 이상인 때 부동산과 권리를 표시하고 기명날인하여 제출하는 것이다.

공동담보목록편철장에는 번호를 부기하고 그 번호는 등기부에 기재하며, 1년마다 번호를 갱신한다. 또한 공동담보목록편철장에 기재된 부동산의 전부에 관하여 전세권 · 저당권 말소등기한 때에는 이를 제거하여 폐쇄공동담보목록에 편철하고 그때부터 10년간 보존한다.

한편, 공동담보목록편철장은 저당권 등이 존속하는 한 이를 등기로 보고 그 기재는 등기와 동일한 효력을 가진다(넓은 의미의 등기부).

공동인명부(共同人名簿)

등기신청인이 2인 이상인 때 신청인 중 첫 번째 기재된 자의 성명·명칭·주소 또는 사무소의 소재지·주민등록번호와 그 밖의 인원을 등기용지에 기재하고 별도의 장부에 공동신청인의 성명·주소 등을 기재하게 되는데 이를 공동인명부라 한다.

공동인명부는 등기부의 간명화를 위해 작성하는 장부로서, 토지공동인명부와 건물공동인명부의 2종류가 있다. 공동인명부의 기재는 등기와 동일한 효력을 가지며, 넓은 의미의 등기부로 보고 있다.

공시(公示)

권리의 변동을 점유·등기·등록과 같이 제3자가 인식할 수 있는 표상(表象)으로서 나타내는 일로서, 동산 양도의 점유, 부동산 양도의 등기, 특허권 양도의 등록, 어음상의 권리양도의 배서, 혼인신고 등이 공시를 위해 정해진 방법이다. 필요한 공시를 하지 않은 권리의 변동은 완전한 효력을 나타내지 못한다.

공시최고

법원이 당사자의 신청에 의해 불특정 또는 불분명한 상대편에 대하여 청구 또는 권리를 신고할 것을 촉구하고 그 신고가 없을 때에는 실권(失權)의 효력이 생길 수 있다는 취지의 경고를 붙여 공고하는 재판상의 최고(催告)를 말한다. 이러한 최고에 의하여 경고한 실권을 제권판결로서 선고하는 절차가 공시최고절차이다. 성질상 비송사건(非訟事件)에 해당한다. 공시최고는 두 가지의 경우에 한하여 행할 수 있다(민사소송법 제475조).

그 하나는 유가증권과 멸실하였거나 소지인의 점유를 이탈한 채권증서를 공시최고절차를 거쳐 무효로 하는 경우이다(민법 제521조). 또 하나는 등기권리자가 등기의무자의 행방불명으로 인하여 공시최고절차를 거쳐서 말소등기를 하려는 경우이다(부동산등기법 제167조). 실종선고(失踪宣告)를 할 때에도 공시최고를 거쳐야 하지만(민법 제27조) 이에 대하여는 특별규정에 의하고(가사소송규칙 제53조 내지 제59조) 민사소송법상의 공시최고규정은 직접 적용되지 않는다. 공시최고는 특별한 규정이 없는 한 권리가 소멸될 권리자의 보통재판적(普通裁判籍)이 있는 지방법원이 관할한다(제476조). 말소등기를 위한 공시최고의 신청권자는 등기권리자이며, 증권 또는 증서의 무효선언을 위한 공시최고의 신청권자는 증권 또는 증서를 도난·분실·멸실당한 자이다(민법 제521조). 신청은 신청의 원인과 제권판결을 구하는 취지를 명시한 서면에 의하여야 한다(민사소송법 제477조). 공시최고에는 신청인의 표시, 공시최고기일까지 권리 또는 청구의 신고를 하여야 한다는 최고, 그 신고를 하지 않으면 소멸될 권리에 관한 사항, 공시최고기일의 일시 등을 기재한다(민사소송법 제479조). 공고는 법원의 게시판에 게시하고 신문에 2회 이상 게재하여야 하며, 공시최고기일은 공고일로부터 3월 후로 정한다(민사소송법 제480조). 제권판결에 대하여는 신청인에 대한 소로써 최고법원에 불복할 수 있다(민사소송법 제490조).

공신력(公信力)

공신력이란 공시방법을 신뢰하고 거래한 자를 보호하기 위하여 공시방법이 실체관계와 부합하지 않는 경우라도 등기에 대응하는 실체관계가 있는 것으로 인정한다는 것이다.

우리나라의 등기는 등기절차의 문제점, 형식적 심사주의 등으로 인하여 등기에 공신력을 부인하고 있다. 따라서 갑(甲)이 서류를 위조하여 을(乙)소유의 부동산을 자기의 소유명의로 등기하여 병(丙)에게 매각한 경우, 병(丙)은 비록 등기를 신뢰하여 갑(甲)소유의 부동산으로 믿었다 하여도 병(丙)은 권리를 취득하지 못하며(대판 1973.10.31), 갑(甲)이 을(乙)소유의 부동산을 매수하여 이전등기를 한 후 갑(甲)과 을(乙) 간의 법률행위가 무효나 취소된 경우에도 등기부를 신뢰하여 갑(甲)으로부터 권리를 이전받은 병(丙)은 권리를 취득하지 못한다.

공정증서

공증인이 당사자나 기타 관계인의 촉탁에 의하여 법률행위나 기타 사건에 대하여 작성한 서류를 말한다. 공정증서는 강한 증거능력을 가지며, 강제집행을 하여도 좋다는 취지를 기록한 집행증서는 간편한 집행권원이 되기 때문에 보통 일상생활에서 일반적으로 잘 이용된다.

관할등기소

등기할 권리의 목적인 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이나 그 지원, 또는 등기소가 그 부동산에 관한 등기사무의 관할등기소가 된다(부동산등기법 제7조 제1항).

또, 부동산이 여러 개의 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때에는 신청에 의하여 그 여러 개의 등기소를 관할하는 상급법원의 장이 관할등기소를 지정하게 된다(부동산등기법 제7조 제2항).

관할의 전속(專屬)

등기소의 관할구역이 변경되는 것으로서, 부동산소재지가 물리적인 변경 없이 갑 등기소의 관할로부터 을 등기소의 관할로 변경되는 경우 갑 등기소의 등기사무를 을 등기소로 등기사무를 이관하는 것을 말한다. 관할전속은 등기소의 신설, 등기소의 폐지, 행정구역의 변경 등이 그 원인이 된다.

관할의 지정

1개의 부동산이 수 개의 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때에는 각 등기소를 관할하는 지정권자(상급법원의 장)가 관할등기소를 지정하는 것을 말한다.

관할의 위임

대법원장은 관할등기소가 아닌 다른 등기소로 하여금 등기사무를 다루게 함이 편리하거나 적당한 경우에 다른 등기소에서 다루게 하는 것을 말한다.

교합(交合)

등기관이 등기부에 기재된 사항이 정확한 것임을 최종적으로 확인한 후 그 기재 말미에 날인

한 것을 말하며, 교합으로 등기는 완료되고 공중에게 공시효력이 발생한다. 등기관의 교합인이 누락되었다고 해서 등기가 무효는 아니다.

구분소유권

1동의 건물에 구조상 구분되는 2개 이상의 부분이 있어서 그것들이 각각 독립하여 주거・점포・사무소・창고 등으로 사용될 때에 그 부분은 각각 다른 사람의 소유로 할 수 있는데, 이러한 전유부분에 대한 권리를 말한다. 예를 들면 아파트의 구분소유권의 대상이 될 수 있는 것은 주거부분이며, 계단・엘리베이터 등과 같은 공용부분은 구분소유자 전체의 공유가 된다.

▶ 전용부분 / 공용부분

① **전용부분**(專用部分) : 부동산에서 아파트의 구분소유시에 혼자서만 사용할 수 있는 부분을 말한다. 전용부분 이외에는 공용부분(共用部分)이 된다.

② **공용부분**(共用部分) : 빌딩이나 아파트 등의 건물에서 공동으로 사용하는 부분으로서, 계단・복도・승강기・출입구 등을 말한다.

권리질권

채권・주주권(株主權)・무체재산권 등 물건 이외의 재산적 권리를 목적으로 하는 질권이다. 권리질권의 목적은 양도성 있는 재산이다. 즉, 금전적 가치로 평가할 수 있는 권리이어야 하고, 환가(換價)가 가능한 것이어야 한다.

규약

관계인들이 서로 협의하여 정한 규칙을 말한다. 일반적으로 단체들의 경우에는 내부조직을 유지하기 위해 구성원들이 협의에 의해 정한 약정을 규약이라 한다.

근저당

계속적인 거래관계에서 생기는 다수의 채권을 장래의 결산기에 있어서 일정한 한도까지 담보하려는 저당권을 말한다(민법 제357조). 근저당이란 장래의 증감 변동하는 불특정의 채권을 담보하는 제도로서, 저당권의 부종성이 어느 정도 완화되어 있다는 점에서 저당권과 구별된다.

기입등기

건물의 신축이나 매매 등의 새로운 등기원인에 의해등기부에 새로이 기재하는 등기를 말하며, 여기에는 소유권보존등기・소유권이전등기・지상권설정등기・전세권설정등기 등이 이에 속하며, 변경이나 경정등기・말소등기 등은 기입등기가 아니다. 기입등기는 등기를 분류하는 경우 내용에 따른 분류이다.

ㄷ

대지사용권

대지사용권이란 「집합건물 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 구분건물의 소유자가 건물의 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지(법정대지 · 규약대지)에 대하여 가지는 권리로서 이에는 소유권 · 지상권 · 전세권 · 임차권이 있다.

대지권

대지권이란 부동산등기법에서 사용하는 용어로, 「집합건물 소유 및 관리에 관한 법률」에서 사용하고 있는 대지사용권 중에서 구분건물과 분리하여 처분할 수 없는 토지사용권을 말한다. 대지권은 구분건물표제부에 등기되며, 대지권이 등기되면 건물에 등기하여도 그 효력은 토지에까지 영향을 미친다. 대지권이 등기된 건물은 구분건물과 분리하여 소유권이전이나 저당권설정등기 등은 금지된다.

▶ 대지권과 대지사용권의 관계
대지권은 구분건물의 소유자가 건물의 대지에 대하여 가지는 권리인 대지사용권으로서, 특히 구분건물(전유부분)과 분리하여 처분할 수 없는 권리를 의미한다.

대항요건(對抗要件)

이미 성립되어 있는 권리관계를 다른 사람에 대하여 주장하는 데에 필요한 조건을 말한다. 법률관계의 변동을 제3자에게 공시함으로써 당사자 간에 효력이 발생한 법률관계를 제3자에게 주장하는 경우에 사용된다.

도면편철장(圖面編綴帳)

등기신청시 첨부한 도면을 접수번호의 순서에 따라 편철한 장부를 말한다. 도면은 등기부의 일종이므로 신청서 접수의 연월일과 접수번호를 기재하고 책수와 면수를 부기하여야 한다.

독립등기(獨立登記)

부동산등기의 형식에 의한 분류의 하나로서, 기존등기의 표시번호나 순위번호에 이어지는 독립한 번호를 붙여서 하는 등기를 말한다. 이를 주등기라고도 한다.

등기관

등기관이란 자기 책임하에 자기의 이름으로 독립적으로 등기사무를 처리하며, 위법 · 부당한 사건의 처리에 대하여 책임을 지는 자로서, 지방법원 · 동지원과 등기소에서 근무하는 법원서기관 · 등기사무관 · 등기주사 · 등기주사보 중에서 지방법원장(등기사무를 지원장이 관장하는 경우에는 지원장을 말함)이 지정하는 자이다.

등기권리자

실체법상 등기권리자와 절차법상 등기권리자로 분류할 수 있으며 , 민법상 등기를 요구하는자가 실체법상 등기권리자이고 부동산등기법상 등기하면 이익이 발생하거나 권리를 취득하는 자를 절차법상 등기권리자이다. 이는 등기를 요구하는 청구권이 발생하여 등기의 절차상 공동신청의 경우에 적용되는 개념이며 단독으로 등기신청이 가능한 경우에는 적용되지 않는다. 예컨대, 부동산의 매매에 의한 소유권이전등기시 매수인이나 환매특약등기시 매도인, 전세권이나 지상권설정등기에 있어서 전세권자, 지상권자나 저당권설정등기시에 채권자 등은 등기권리자에 해당된다.

• 등기권리자와 등기의무자의 비교

구 분	등기권리자	등기의무자
소유권보존등기	×	×
소유권이전등기(매매)	매수인	매도인
소유권이전등기(증여)	수증자	증여자
소유권이전등기(상속)	상속인	피상속인
소유권이전등기(수용)	수용자	피수용자
전세권설정등기	전세권자	전세권설정자
전세권말소등기	전세권설정자	전세권자
임차권설정등기	임차인	임대인
임차권말소등기	임대인	임차인
환매특약등기	매도인	매수인
신탁등기	수탁자	위탁자

등기명의인

어떤 등기의 권리자로 그 이름이 등기부에 기재되어 있는 자를 말하며 예컨대 소유권보존등기의 경우 소유자나, 소유권이전등기의 경우 매수인이다. 또한 등기신청적격(당사자능력)이란 등기신청절차에 있어서 등기권리자나 등기의무자가 될 수 있는 법률상의 자격을 말하며, 등기명의인이 될 수 있는 자격을 의미한다. 따라서 일반적으로 민법상 권리능력이 있는 자연인과 법인이 당사자능력이 있으며 부동산등기법도 실체법상의 권리능력이 없는 법인 아닌 사단 또는 재단에 대하여 예외적으로 등기신청적격을 인정하고 있다(부동산등기법 제30조 제1항).

등기부

등기부란 부동산에 관한 권리관계 및 권리의 객체인 부동산의 현황을 기재하는 공적인 장부를 말하며, 등기부는 부동산등기법상 1개 부동산에 대하여 사용하는 용지를 말하는 경우와 등기용지의 일정 양을 편철(보관철식 장부)한 장부 하나 하나를 말하는 경우가 있다.

등기사무를 전산정보처리 조직에 의하는 경우는 등기 사항이 기록된 보조기억장치(자기디스크, 자기 테이프 기타 이와 유사한 방법에 의하여 일정한 사항을 기록·보관할 수 있는 전자적 정보저장매체를 포함)를 등기부로 본다(부동산등기법 제177조의2).

표제부의 기재사항

신청서의 접수연월일		접수번호는 기재하지 아니한다.
부동산의 표시에 관한 사항	토 지	소재·지번·지목·면적
	통상의 건물	소재·지번·종류·구조·면적(건물번호, 부속건물의 종류·구조·면적)
구분건물의 표시에 관한 사항	1동의 건물의 표시란	소재·지번·종류·구조·면적(건물번호·건물명칭)
	전유부분의 건물의 표시란	번호·구조·면적(소재·지번은 기재하지 아니한다.)
대지권의 등기	1동의 건물의 표시란	대지의 일련번호·소재·지번·지목·면적·등기연월일
	전유부분의 건물의 표제부용지 중 대지권의 표시란	대지의 표시, 대지권의 종류·비율·등기원인과 그 연월일·등기연월일
도면편철장의 책수·면수		건물의 소유권보존등기신청서에 도면을 첨부할 경우
대위신청의 경우		채권자의 성명·주소·대위원인
표시번호·횡선		

갑구 및 을구의 기재사항

등기의 목적 신청서의 접수연월일·접수번호 등기원인과 그 연월일		
등기권리자의 표시	자연인	성명·주소·주민등록번호
	법 인	명칭·사무소·부동산등기용 등록번호(대표기관의 성명 등은 기재하지 않는다.)
	법인 아닌 사단·재단	명칭·사무소·부동산등기용 등록번호(대표기관의 성명 등도 기재한다.)
기타 등기할 권리에 관한 사항	특약사항·금지사항 도면편철장의 책수·면수 대위신청의 경우	공유물불분할특약 등 채권자의 성명·주소·대위원인

대지권인 취지의 등기	토지의 등기용지 중 갑구	소유권	어느 권리가 대지권인 취지 대지권등기를 한 1동건물의 표시 및 그 연월일
	토지의 등기용지 중 을구	지상권 · 전세권 · 임차권	
순위번호 · 횡선 등기관의 날인(교합) · 등기연월일			

등기부등 · 초본(登記簿謄 · 抄本)

등기부의 내용을 등사한 문서로서, 누구든지 일정한 수수료를 납부하고 등기부 등 · 초본의 발급을 청구할 수 있다. 전부를 등사한 것이 등본이고, 일부를 등사한 것이 초본이다. 그러나 부속서류에 대한 등본발급은 허용되지 않는다.

등기부열람(登記簿閱覽)

등기부는 누구든지 일정액의 수수료를 납부하고 등기부의 열람을 청구할 수 있다. 다만 등기부의 부속서류에 대하여는 이해관계 있는 부분에 한하여 열람을 청구할 수 있다. 열람을 청구하는 자는 신청서를 제출하여야 하며, 열람은 등기관의 면전에서만 하여야 한다.

등기소(登記所)

등기소란 등기사무를 담당하는 권한을 가지는 국가기관을 말한다. 법원조직법에 의하면 등기사무를 담당하는 국가기관은 법원이며 법원 중에는 지방법원과 동지원이 그 관할구역 내의 등기사무를 관장한다. 지방법원은 등기사무의 일부를 처리하기 위하여 그 관할구역 내에서 등기소라는 명칭을 가진 등기소를 둘 수 있도록 하고 있으므로, 결국 등기소는 등기소라는 명칭을 가진 기관뿐만 아니라 지방법원의 등기과와 동지원의 등기과, 등기계를 포함한다.

등기신청권(登記申請權)

일반 사인이 국가기관인 등기소에 대하여 등기를 신청할 수 있는 공법상의 권리를 말한다. 등기권리자와 등기의무자는 모두 등기신청권을 가지며, 특히 등기권리자가 단독으로 등기신청을 할 수 있다는 점에서 등기청구권과 구별된다.

등기신청적격

등기절차상 그 명의로 등기권리자 · 등기의무자, 즉 당사자가 될 수 있는 법률상의 자격을 말한다. 따라서 민법상 권리능력이 있는 자연인과 법인은 당연히 등기신청적격자가 될 수 있으며, 권리능력이 없는 사단 또는 재단도 등기신청의 당사자능력을 인정하고 있다.

등기신청적격의 인정여부

자연인	○	학교(국립 · 공립 · 사립)	×
		학교법인	○
태 아	×	민법상 조합	×
법인(사단, 재단, 공법인)	○	특별법상 조합(농협, 수협, 재개발조합)	○
권리능력 없는 사단 · 재단	○	지방자치단체(시 · 도 · 시 · 군 · 자치구)	○
외국인	○	읍 · 면	×

등기원인(登記原因)

신청하는 등기를 법률상 정당하게 하는 법률상 원인(법률행위 또는 기타의 법률사실)을 말한다. 즉, 매매 · 증여 · 시효취득 · 전세권 또는 저당권의 설정계약 · 상속 · 경매 · 판결 · 지목의 변경 · 토지의 분합 · 건물의 증축 · 등기명의인의 주소이전 등이 등기원인이 된다.

등기원인증서

등기할 권리변동의 원인을 증명하는 서면이다. 등기원인증서를 제출하도록 하는 이유는 부진정한 등기를 예방하고 등기의 진정성을 보장하며, 등기완료시 등기필증의 작성을 위함이다.

등기원인증서의 예

법률행위의 성립을 증명하는 서면	소유권이전등기	계약서(매매 · 교환 · 증여)	
	가등기	매매예약서	
	권리의 설정등기	(근)저당권설정계약서 등	
	변경등기	권리변경계약서	
	말소등기	해지증서	
법률사실을 증명하는 서면	수 용	재결서 · 협의성립확인서	
	판 결	판결정본	
기 타	구 분	등기원인증서	등기원인증서로 볼 수 없는 것
	규약상 공용부분인 취지의 등기	규약 · 공정증서	
	상속 · 유증 · 사인증여		가족관계기록사항에 관한 증명서, 상속재산분할협의서, 유언증서, 사인증여증서
	예고등기의 촉탁		소장(訴狀) 등 · 초본

등기의무자

등기절차상 일반적으로 등기를 함으로써 등기부상 권리를 상실하거나 또는 불이익을 받는 자를 말한다. 예를 들면 매매의 경우 매도인이나 저당권설정의 경우 저당권설정자는 등기의무자가

된다. 그러나 실체법에서는 등기청구에 협력의무를 지게 되는 자를 말한다.

등기의 목적(目的)

신청하는 등기의 내용 내지 종류를 기재하는 것을 말한다. 즉, 소유권보존등기, 소유권이전등기, 저당권설정등기 등을 말한다.

등기의 실행(實行)

등기는 접수번호의 순서에 따라 실행하는데, 등기부에 당해 등기에 필요한 사항을 일정한 방식에 따라 기재하고 날인하는 것을 말한다.

등기청구권

공동신청에 있어 어느 일방(등기권리자)이 등기신청에 협력할 의무가 있는 자(등기의무자)에게 등기의 신청에 협력할 것을 청구하는 사법상 권리를 말한다. 따라서 단독신청의 경우에는 등기청구권의 문제가 발생하지 않는다.

등기청구권은 개인의 개인에 대한 사권(私權)이며 실체법상의 권리라는 점에서 등기신청권(登記申請權)이 개인의 국가에 대한 공권(公權)이며 절차법상의 권리인 것과 다르다. 등기청구권에 대하여는 부동산임차인(不動産賃借人)의 등기청구권(민법 제621조) 이외에는 아무런 규정이 없고 오직 학설(學說)과 판례(判例)에 맡겨져 있다.

등기청구권은 등기권리자가 등기의무자에 대하여 행사하는 것이 보통이지만, 등기의무자가 등기권리자에 대하여 행사할 수도 있다. 등기의무자가 가지는 등기청구권을 등기인수청구권(등기수취청구권)이라 한다. 등기청구권의 성질에 대하여는 견해의 대립이 있으나, 등기하여야 물권변동이 일어나는 경우의 등기청구권은 채권적 청구권이고, 등기하지 않아도 물권변동이 일어나는 경우의 등기청구권 곧 등기와 실체관계가 일치하지 않아서 그 불일치를 해소하기 위한 경우의 등기청구권은 물권적 청구권이라고 본다.

• 등기청구권과 등기신청권의 비교

구 분	등기청구권	등기신청권
청구(신청)대상	등기권리자 → 등기의무자 등기의무자 → 등기권리자	신청인 → 등기관
권리의 특성	사법상의 권리	공법상의 권리
등기의 종류	공동신청시에만 발생	단독신청시에도 발생
권리행사의 방법	상대방에게 소 제기	등기관에게 이의신청
소멸시효	10년	×
등기청구권의 성질	채권적 청구권	×

등기필증

등기소에서 발급하는 등기완료의 증명서를 말한다. 즉, 등기공무원이 신청(또는 촉탁)된 어떤 등기를 완료한 때에는 당사자가 등기신청시에 제출한 등기원인을 증명하는 서면 또는 신청서 부본에 등기필의 취지 기타 일정한 사항을 기재하고 등기소인을 압날(押捺)하여 이를 등기권리자에게 발급하는데, 이것이 이른바 등기필증이다. 등기필증이 발급되면 그에 기재된 내용대로 등기가 신청되고 실행된 것으로 추정되지만, 소유권이전등기를 경료받은 자는 매도인이 소지한 허위의 등기필증을 진정한 것으로 믿었다 하여도 소유권은 취득할 수 없다.

등본

원본의 내용을 증명하기 위하여 작성되는 것으로, 빠짐없이 등사하여 발급하는 것을 말한다. 등본은 빠짐없이 모두를 등사하여 작성하게 되므로 일부라도 누락이 되면 안 된다. 원본의 일부를 복사한 초본과 대응된다. 등본에는 호적등본 · 등기부등본 · 공정증서등본 · 어음등본, 소송기록의 등본 등이 있다. 등본에는 공무원이 직무상 작성하여 원본과 상위 없다는 뜻의 증명을 기재한 인증등본(認證謄本)과 그렇지 않은 보통의 등본이 있다. 또한 공증인법 등의 규정에 따라 권한 있는 자에 의하여 원본에 의거해서 작성되는 등본을 특히 정본이라고 한다.

ㅁ

말소등기

말소등기란 기존등기가 원시적 또는 후발적 원인에 의하여 등기사항 전부가 실체관계와 부적법하여 기존등기를 전체적으로 소멸시킬 목적으로 행하여지는 등기이다. 말소등기의 예로는 채권의 전부변제로 인한 저당권 말소, 존속기간의 만료에 의한 용익물권 말소 등이 있다.

말소회복등기

말소회복등기는 실질관계에 대응하는 어떤 등기가 있었음에도 불구하고 그 후에 등기의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유할 목적으로 행하여지는 등기이다. 따라서 말소회복등기가 경료되면 회복된 등기는 종전의 등기와 동일한 순위와 효력을 보유하게 된다.

말소회복등기의 실행방법

전부에 대한 말소회복등기	주등기로 회복등기를 하고, 이어서 말소되었던 등기와 동일한 등기를 한다.
일부에 대한 말소회복등기	부기등기로 회복등기를 하고, 그 말미에 말소된 등기사항을 등기한다.

멸실등기

멸실등기란 부동산 전부가 물리적으로 멸실된 경우 등기용지를 폐쇄하기 위해 행해지는 등기를 말한다. 멸실등기는 사실의 등기에 해당되며, 부동산이 멸실되면 그 위에 존재했던 권리도 모두 소멸하고, 멸실등기를 하게 되면 표제부 표시란에 멸실원인을 기재하고 부동산의 표시와 표시번호는 붉은 선으로 지워 그 등기용지를 폐쇄하여야 한다.

멸실회복등기

등기부의 전부 또는 일부가 물리적으로 멸실한 경우 그로 말미암아 소멸한 등기부를 복구하려는 등기이다. 따라서 등기부의 전부나 일부가 멸실된 경우에 등기부를 회복할 목적에 한하여 인정된다.

명의신탁

실제 소유자를 신탁자, 명의상 소유자로 된 사람을 명의수탁자라고 한다. 부동산의 명의신탁은, 그 부동산에 관하여 소유권 등기를 다른 사람 이름으로 해놓고, 명의신탁자와 명의수탁자 사이에서 공증을 거친 소유권 확인증서를 따로 만들어 놓음으로써 이루어진다.

명의신탁이 된 재산의 소유관계는 명의신탁자와 명의수탁자 사이에서는 소유권이 그대로 명의신탁자에게 있지만, 대외관계 또는 제3자에 대한 관계에서는 소유권이 명의수탁자에게 이전·귀속된다. 만일 명의수탁자가 명의신탁자의 승낙없이 신탁재산을 처분할 때에는 제3취득자는 선의·악의를 불문하고 적법하게 소유권을 취득한다.

부동산신탁은 일제강점기에 주로 종중(宗中) 토지의 소유권 문제를 해결하기 위한 수단으로 이용되어 왔지만, 실정법적인 근거가 있었던 것은 아니고 1993년 대법원 판례에 의하여 확립된 것이기 때문에 명의신탁이 법적 구속력을 갖고 있는 것은 아니다.

이 제도가 근래에 와서는 취득세나 양도소득세 등의 조세부과를 회피하거나 토지거래허가제 등 각종 규제를 피하기 위한 수단으로 악용됨으로써 명의신탁을 규제할 필요성이 증대되어 몇 차례 명의신탁을 규제하는 각종 법이 제정되었으나 규제의 강도가 높지 못해 실효를 거두지 못하다가 1995년 3월 「부동산실권리자 명의등기에 관한 법률」이 제정되어 어떠한 명목의 명의신탁도 그 효력을 인정받지 못하게 되었다.

다만 예외적으로, 종중 보유의 부동산에 관한 물권을 종중 외의 자의 명의로 등기한 경우와 배우자 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우에, 이것이 조세포탈이나 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 한 것이 아닌 경우에는 명의신탁을 인정하고 있다(부동산실권리자 명의등기에 관한 법률 제8조).

물적편성주의

물적편성주의는 부동산을 중심으로 하여 등기용지를 편성하는 것으로, 물적편성주의를 구체화시킨 것이 1부동산 1등기용지주의이다. 독일, 우리나라, 토렌스시스템(torrens system)이 대표적이며 물건의 동적상태(물권변동의 과정)는 등기되지 않고 정적 상태(물권의 현존상태)만을 등기하게 된다.

ㅂ

변경등기

등기사항 일부에 관하여 등기와 실체관계에 불일치가 있는 경우 그 불일치를 제거하기 위하여 등기를 실체와 일치시킬 목적으로 행하여지는 등기이다. 변경등기는 크게 광의의 변경등기와 협의의 변경등기로 나뉘며, 광의의 변경등기란 협의의 변경등기에 경정등기를 포함하는 개념이다. 변경등기는 주소나 지목 등의 변경이 있거나 저당권의 이율변경, 채권액의 원본액의 감소 등으로 인하여 등기부를 시정하는 경우가 이에 해당된다.

변경등기의 종류

표시란의 변경등기	부동산의 변경등기	부동산의 면적증감, 지목의 변경과 같이 부동산 자체의 물리적 변경이 있는 경우
	부동산표시의 변경등기	부동산소재지의 명칭변경, 지번의 변경 등이 있는 경우
	대지권의 변경등기	구분건물과 일체로서만 처분될 수 있는 대지권에 변동이 생긴 경우
사항란의 변경등기	권리의 변경등기	등기되어 있는 권리의 존속기간, 이율변경 등이 있는 경우
	등기명의인표시의 변경등기	등기명의인의 성명(명칭)·주소 등이 등기 후에 변경된 경우

보존등기(保存登記)

미등기 부동산에 대하여 그 소유자의 신청에 의해 처음으로 행하여지는 등기를 말한다. 보존등기를 하면 그 부동산의 등기용지가 새로 개설되고, 이후 모든 부동산에 관한 권리변동은 그 보존등기를 기초로 하여 행해지게 된다.

부기등기

부기등기란 주등기(또는 독립등기)의 순위를 보유할 필요가 있는 경우에 하는 등기로서, 부기등기 자체로는 독립한 번호를 갖지 않으며, 기존등기의 연장이거나 기존의 등기사항과 동일순위를 유지하려는 경우 기존의 등기사항에 부기하여 행해지는 등기이다.

부기등기	① 등기명의인표시변경·경정등기 ② 환매특약등기 ③ 소유권 이외의 권리를 목적으로 하는 저당권설정등기 ④ 건물만에 관한 취지의 등기 ⑤ 등기실행처분에 대하여 이의신청이 있다는 취지의 등기 ⑥ 가등기상의 권리의 이전등기·처분제한등기

부기등기	⑦ 소유권 이외의 권리의 이전등기 · 이전청구권가등기 · 경매신청기입등기 · 처분제한등기 ⑧ 권리의 변경 · 경정등기(이해관계인이 있어 그의 승낙서 등을 첨부한 경우) ⑨ 일부말소회복등기
부기등기의 부기등기	① 환매권 이전등기 ② 전세권부 저당권의 이전등기 ③ 저당권부 권리질권의 이전등기

부동산과 등기

부동산등기법상 등기의 목적물이 되는 것은 부동산이다. 부동산은 토지와 건물뿐이므로 토지와 건물이 아닌 토지의 일부로 취급되거나 공작물은 등기대상 물건이 아니다. 즉, 우리나라의 법제상 토지 및 그 정착물이 부동산이지만 건물 이외의 토지의 정착물은 특별법에 의한 예외를 제외하고는 독립해서 등기의 대상이 되지 않는다. 그러한 특별법으로서는 입목에 관한 법률이나 공장재단저당법 등이 있다. 다만, 토지 · 건물이라고 해서 그 종류의 여하를 불문하고 모두 등기의 대상이 되는 것은 아니고 등기의 대상이 되는 것은 이들 중 사권의 목적이 되는 것에 한한다. 현행법상 등기를 필요로 하는 권리는 원칙적으로 토지 또는 건물에 대한 물권, 즉 부동산물권이다. 그러나 부동산물권이 모두 등기될 수 있는 권리는 아니고 부동산에 관한 점유권 · 유치권, 그리고 민법 제302조의 특수지역권은 그 성질상 등기를 요하지 않으며, 등기를 할 수도 없다. 따라서 그 밖의 민법상의 부동산물권, 즉 부동산소유권 · 지상권 · 지역권 · 전세권 · 저당권 · 권리질권이 등기될 수 있는 물권, 즉 등기능력이 있는 물권이다(부동산등기법 제2조).

다만, 법률에 의하여 물권은 아니지만 등기능력이 인정되는 것이 있다. 즉, 부동산임차권(민법 제621조, 부동산등기법 제2조)과 부동산환매권(민법 제592조, 부동산등기법 제43조)은 반드시 등기를 해야 하는 것은 아니며, 다만 등기를 하면 제3자에 대해 대항력이 생길 뿐이다. 주택임차권에 관하여는 등기라는 방법에 의하지 않고서도 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마쳤을 때 제3자에 대하여 대항력이 주어지는 특수한 경우가 있다(주택임대차보호법 제3조).

등기할 사항인 물건

부동산	토지	육지부분은 등기할 수 있는 토지라고 할 수 있고, 공유수면하의 토지는 등기할 수 없다.
	건물	① 건물은 지붕과 벽을 갖춘 토지의 정착물로서 일정한 용도에 사용되고 쉽게 해체 · 이동할 수 없는 것을 말하며, 따라서 지붕이 없는 공작물 · 구조상 공용부분 · 터널 · 교량 · 토굴 등은 등기할 수 없다. ② 구분건물은 1동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로서 사용될 수 있는 것, 즉 구조상 독립성과 이용상 독립성을 갖추고 있어야 한다.
동 산		원칙적으로 등기를 요하는 물건은 부동산이지만 특별법에 의하여 동산이라도 등기를 요하는 경우가 있다.

등기할 사항인 권리

등기할 수 있는 권리(부동산등기법 제2조)			등기할 수 없는 권리
• 소유권	• 지상권	• 지역권	• 점유권
• 전세권	• 저당권	• 임차권	• 유치권
• 환매권	• 권리질권		• 동산질권

부속서류편철장(附屬書類編綴帳)

신청서, 촉탁서, 통지서, 허가서, 동의서, 등기참여조서, 확인조서 기타 부속서류를 접수번호의 순서에 의하여 편철하는 장부를 말한다.

분필등기

합필등기에 대응되는 개념으로 소유자의 신청에 의하여 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등기하는 것으로 원칙적으로는 자유로이 분필등기를 신청할 수 있다. 분필의 등기는 나누어지는 토지에 대해서는 등기용지를 새로 만들고, 기존의 등기용지에 대해서는 표제부의 면적 등에 변경이 가해진다.

ㅅ

신청서부본(申請書副本)

신청서정본과 동일한 내용으로 작성하는 서면으로서 본래의 목적이 아닌 이외의 목적으로 사용하기 위한 서면을 말한다. 등기원인을 증명하는 서면이 처음부터 없거나 이를 제출할 수 없는 경우에는 신청서부본을 제출하여야 한다. 신청서부본을 제출하는 이유는 등기필증을 작성할 등기원인서면이 없으므로 신청서부본을 이용하여 등기필증을 작성하기 위함이다.

신탁

위탁자가 특정한 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 수익자의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 하는 법률관계를 신탁이라 한다. 신탁의 종류에는 계약신탁과 유언신탁, 사익신탁과 공익신탁, 자익신탁과 타익신탁, 민사신탁과 영업신탁, 금전신탁과 비금전신탁, 개별신탁과 집단신탁 등으로 나눌 수 있다.

신탁의 의사표시에는 신탁재산·신탁목적·수익자가 확정되어야 한다. 민사신탁은 방식에 제한이 없으나, 영업신탁에는 그 제한이 있다. 신탁재산은 양도가 금지되지 않은 재산권이어야 하며, 영업신탁에서는 그 종류의 정함이 있다. 신탁재산은 수탁자 및 위탁자의 개인재산과는 독립성을 가진다(신탁법 제19조 내지 제25조). 신탁재산은 등기·등록하거나 증권과 원부(原

簿)에 기재하여야 제3자에게 대항할 수 있다(신탁법 제3조). 수탁자가 수인인 신탁재산은 합유(合有)가 된다(신탁법 제45조). 탈법신탁·소송신탁·사해신탁(詐害信託)은 금지된다(신탁법 제6조 내지 제8조).

위탁자는 신탁재산의 처분능력이 있어야 하며, 행위무능력자와 파산자는 수탁자가 될 수 없으며(신탁법 제10조), 수탁자는 신탁행위에서 다른 정함이 없는 한 신탁재산에 대한 관리행위는 할 수 있으나 처분행위는 하지 못한다. 수탁자는 신탁재산에 관한 소송에서 당사자적격을 가진다. 수탁자는 선량한 관리자의 주의의무(신탁법 제28조), 비용 및 손해보상청구권(신탁법 제42조)을 비롯한 각종의 권리와 의무를 가진다. 수탁자는 신탁행위로 인하여 수익자에 대하여 부담하는 채무에 관하여는 신탁재산의 한도 내에서 책임을 진다(신탁법 제32조). 수탁자는 법원이나 주무관청의 감독을 받는다. 수익자는 신탁행위 당시에는 특정되지 않거나 존재하지 않아도 되며, 수익자의 권리는 원칙적으로 수익의 의사표시가 없어도 발생한다(신탁법 제51조).

신탁은 신탁행위에서 정한 사유의 발생과 신탁목적의 달성 또는 달성불능(신탁법 제55조), 일정한 사유에 의한 해지(신탁법 제56조 내지 제58조) 등에 의하여 종료된다. 신탁이 종료되면 현존하는 신탁재산은 귀속권리자에게 귀속한다(신탁법 제60조). 신탁이 종료하여도 신탁재산이 귀속권리자에게 완전히 이전될 때까지는 신탁은 존속하는 것으로 본다(신탁법 제61조).

신탁원부(信託原簿)

신탁등기를 신청할 때에는 신청서에 첨부하는 서면을 말하며, 일정사항을 기재하여 신청인이 기명날인한다. 신탁원부는 등기부의 일부로 보고 그 기재를 등기로 본다.

신탁원부편철장(信託原簿編綴帳)

신탁등기신청서에 첨부한 신탁원부를 접수번호 순으로 편철한 장부를 말한다.

실질적 심사주의

등기관에게 등기신청이 일정한 형식적 요건을 갖추었는가를 심사하는 권한 외에 등기사항과 권리관계의 일치 여부 등 실질적 내용을 심사하는 권한을 부여하는 제도를 말한다. 현행 부동산등기법은 실질적 심사주의가 아닌 형식적 심사주의를 채택하고 있다(부동산등기법 제55조). 다만 구분건물의 등기에 있어 표시사항에 관해서는 실질적 심사권을 부여하고 있다.

ㅇ

연대적 편성주의

특별한 기준 없이 등기가 신청된 순서에 의하여 등기부를 편성하는 방법으로, 미국의 일부 주에서 실시하고 있는 레코딩 시스템(recording system)이 이에 해당된다. 연대적 편성방법은 공시방법으로는 아주 원시적이고 초보적인 단계라 할 수 있다.

▶ 레코딩 시스템(recording system)
부동산등기부의 편성방법 중 하나인 연대적 편성주의의 한 예로서, 토지에 관한 권리 자체를 등기하는 것이 아니라 단순히 토지의 처분에 관한 사서증서를 연대순으로 편철하여 두어 후에 이를 증거로 남기는 제도를 말한다.

예비등기

예비등기란 등기본래의 효력인 물권변동의 효력이 발생되지 않는 등기를 말하며, 장래에 본등기를 하기 위한 요건을 구비하지 못한 경우 임시적으로 하는 가등기를 말한다.

을구

을구는 등기부 중에서 소유권 이외의 권리를 기재하는 부분이다. 즉, 지상권·지역권·전세권·저당권·임차권 등의 권리에 대한 설정이나 이전·변경·말소나 소유권 이외의 권리에 대한 처분제한의 등기, 가등기, 예고등기 등은 을구에 기재하게 되는 것이다. 을구는 사항란과 순위번호란으로 다시 나누어지며, 사항란에는 등기의 목적이나 등기의 접수연월일 및 접수번호, 등기의 원인일자를 기재하며, 순위번호란에는 사항란에 등기한 순서를 기재한다.

이의신청(異議申請)

등기관의 부당한 결정 또는 처분으로 불이익을 받게 되는 자가 그 시정을 청구함으로써 구제를 받을 수 있도록 하기 위한 제도를 말한다. 따라서 이의신청의 대상이 되는 것은 '등기관의 부당한 결정 또는 처분'이다.

인감증명(印鑑證明)

증명을 신청해 온 인영(印影)이 증명청에 신고된 인감과 동일하다는 것을 증명하는 것을 말하며, 증명청은 시장, 읍·면장 또는 구청장이다.

인적편성주의

인적편성주의란 개개의 권리자를 중심으로 등기용지를 편성하는 것으로 1소유자 1등기용지주의를 말한다.

ㅈ

접수장

접수장이란 등기신청의 접수번호를 기록하는 장부로서, 등기의 기입은 접수장에 기재된 접수번호의 순서에 따라 등기하여야 하므로 신청서 접수의 전후를 기록해서 이를 확정하기 위해 두는

장부이다. 접수장에는 등기의 목적 · 신청인의 성명 · 접수연월일 · 접수번호 등을 기재하며, 동일한 부동산에 수 개의 등기신청시 동일한 접수번호를 기재한다(부동산등기법 제53조 제1항).

제권판결

제권판결을 선고하기 전에는 공시최고절차가 행하여지지 않으면 안 된다. 공시최고절차는 당사자의 신청에 의하여 불특정 또는 행방불명의 이해관계인에 대하여 일정기간 내에 청구 또는 권리를 신고할 것을 최고하고, 신고가 없으면 권리가 소멸한다는 뜻을 일정한 방법으로 공고하는 절차이다(민사소송법 제475조 · 제480조). 그러나 제권판결은 신고기간 내에 권리의 신고가 없어도 당연히 할 수 있는 것이 아니고, 공시최고의 신청인이 최고 중에 지정된 공시최고기일에 출두하여 제권판결의 신청을 하여야 하며(민사소송법 제486조), 그것에 의하여 법원은 심리를 한 다음에 신청이 적법이고 이유 있는 경우에 제권판결을 하게 된다. 법률이 공시최고절차를 허용하고 제권판결을 하게 되는 경우는, 유가증권이 분실 · 도난 · 멸실하였을 때 그 증서를 무효로 하는 경우와 등기 · 등록 의무자가 행방불명이 되어 주소나 거소를 알 수 없을 때 등기 · 등록의 말소를 하는 경우 등이다.

종국등기(終局登記, 본등기)

종국등기란 등기하면 등기 본래의 효력인 물권변동이 발생하는 등기를 말한다. 등기 본래의 효력을 발생시키지 않는 예비등기에 대립된다. 보통의 등기는 종국등기이다. 종국등기는 내용에 따라 기입등기 · 변경등기 · 말소등기 · 회복등기로 나눌 수 있다.

주등기(독립등기)

독립된 순위번호를 가지지 않는 부기등기에 대립되며, 독립등기라고도 한다. 부기등기는 이미 존재하는 기존등기에 부기하는 것뿐이고, 그 순위도 주등기의 순위에 따르는 것인데 대하여, 주등기는 등기부상에 독립된 순위번호를 기재함으로써 그 순위에 따라서 등기된 권리를 공시한다. 주등기의 순위는 등기의 순서에 따른다.

주등기를 하여야 하는 경우	① 부동산의 표시변경 · 경정등기 ② 부동산을 목적으로 하는 저당권설정등기 ③ 용익물권 · 임차권설정등기 ④ 전부말소회복등기 ⑤ 예고등기 ⑥ 말소등기 ⑦ 소유권의 보존등기 · 이전등기 · 이전청구권가등기 · 경매개시결정등기 · 처분제한등기 ⑧ 권리변경 · 경정등기(이해관계인이 있으나 그의 승낙서 등을 첨부하지 않은 경우)

중간생략등기

부동산물권이 최초의 양도인으로부터 중간 취득자에게, 중간 취득자로부터 최종 취득자에게 이전되어야 할 경우에 그 중간 취득자에의 등기를 생략하고 최초의 양도인으로부터 직접 최종 취득자에게 하는 등기를 말한다. 예컨대 갑에서 을로, 을에서 병으로 가옥이 전전(轉轉) 매매된 경우에 병이 갑으로부터 직접 매수한 것으로 등기하고, 중간의 을의 등기를 생략하는 경우이다. 물권의 공시제도로서의 등기는 진실한 권리변동의 과정을 정확히 충실하게 기재하여야 한다는 원칙을 엄격히 관철하면, 중간생략등기는 무효가 되는 것이 원칙이다. 그러나 중간생략등기인 줄 모른 채 전전 매매된 후에 그것이 무효가 된다면 거래의 안전을 해하게 되며, 중간생략등기라도 현재의 등기명의인은 진실한 권리자임에는 틀림없는 것이므로 판례는 중간자의 동의가 있는 중간생략등기의 유효를 인정하였다. 그러나 토지거래허가지역에서는 토지거래허가를 받아 중간생략등기가 경료되어도 무효의 등기가 된다.

그러나 등기소는 중간생략등기인 것이 서류상 명백한 때에는 등기신청서를 수리하지 아니한다. 중간생략등기를 하는 이유는 양도소득세·상속세·취득세·등록세 등을 면탈하려는 데 있으며, 부동산투기로 전전 매매되는 경우에 많이 행하여진다.

중복등기

중복등기란 동일한 부동산에 관하여 수 개의 등기용지에 중복하여 경료된 소유권보존등기나 멸실회복등기를 말한다.

ㅊ

초본

초본이란 등본을 간략하게 한 것으로서 원본 가운데 필요한 부분의 증명을 위하여 작성되는 것을 말한다. 초본에는 호적초본, 등기부초본, 소송기록의 초본, 주민등록표초본과 같은 것이 있다. 공무원이 직무상 작성하여 원본과 다름이 없다는 뜻의 증명을 붙인 인증초본(認證抄本)과 그렇지 않은 것이 있다.

촉탁

어느 관청의 직무상 필요한 사무가 타 관청의 권한에 속하기 때문에 그것을 자신이 행할 수는 없고, 부득이 타 관청에 촉탁하여 목적을 달성하려고 할 때 생기는 것이다. 예를 들면, 「국세징수법」에 "~을 압류한 때에는 압류의 등기 또는 등록을 관계관청에 촉탁하여야 한다."라고 규정한 것이 그것이다. 권한의 촉탁도 법령 규정이 있는 경우에 한하여 행하여질 수 있으며, 동시에 그것이 법상의 요건을 구비하는 이상 촉탁을 받은 관청에서 거부할 수는 없다.

촉탁으로 실행되는 등기

구 분	촉탁하는 등기	촉탁관서
부동산 등기법	체납처분으로 인한 압류등기	관공서
	공매처분으로 인한 권리이전의 등기	
	공매처분으로 인하여 소멸한 권리등기의 말소등기	
	체납처분에 관한 압류등기의 말소등기	
	국가·지방자치단체의 소유 부동산에 관한 등기	
	관공서가 부동산에 관한 권리를 취득·소멸한 경우	
	관공서의 토지수용으로 인한 소유권이전등기	
	등기명의인 또는 상속인에 갈음하여 하는 토지의 표시 또는 등기명의인 표시의 변경 또는 상속으로 인한 소유권이전등기	
	예고등기의 촉탁	수소법원
	원고 패소시 예고등기의 말소등기	제1심법원
	원고승소하였으나 등기신청 포기시 예고등기의 말소	
민사 소송법	경매신청기입등기	집행법원
	경락대금 완납 후 경락인 앞으로의 소유권이전등기	
	경락대금 완납 후 경락인 앞으로 소유권이전등기시 경락인이 인수하지 아니하는 부동산 위의 부담의 기입의 말소등기	
	경락대금 완납 후 경락인 앞으로 소유권이전등기시에 경매신청기입등기의 말소등기	
	처분제한등기(가압류, 가처분 등)	
주택 임대차 보호법	임대차가 종료된 후 보증금을 반환받지 못한 임차인은 임차주택의 소재지를 관할하는 지방법원에 임차권등기명령을 신청할 수 있다.	지방법원 지원 시, 군법원

추정적 효력(推定的 效力)

어떤 등기가 있으면 그에 대응하는 실체적 권리 관계가 존재하는 것으로 추정되는데, 이를 추정적 효력이라고 한다. 판례는 소유권이전등기의 명의인은 제3자에 대하여 뿐만 아니라 그 전 등기명의인에 대하여 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정한다고 하였다.

취하

등기신청행위에 대한 등기신청을 철회하는 것으로, 등기를 철회하면 등기신청은 처음부터 없었던 것으로 다루어지게 되는 것을 말한다.

ㅍ

폐쇄등기부

목적 부동산의 전부멸실, 등기능력을 잃은 등기용지 등은 등기부의 존재이유를 상실하여 폐쇄하게 되는데 이를 폐쇄등기부라 한다. 그러나 멸실건물이 구분건물인 경우에는 1등기용지는 폐쇄하지 아니하나, 멸실된 당해 구분건물의 표제부·갑구·을구는 폐쇄한다.
등기용지의 매수과다로 신등기 용지에의 이기, 토지의 합필, 건물의 합병, 구분건물이 아닌 건물을 구분하여 구분건물로 한 경우, 부동산의 전부멸실 등이 등기용지의 폐쇄원인이 된다.

표시란(表示欄)

부동산등기용지 중 표제부에 있는 것으로서, 표시번호의 순서에 의하여 표제부에 관련된 것을 기입하는 난이다. 토지에서는 그 소재지·지번·지목·면적 등을, 건물에서는 그 소재지·지번·건물의 종류·구조·면적 등의 표시와 그 변경에 관한 사항을 기재한다.

표제부(表題部)

부동산등기용지 구성요소의 하나로서, 표시란과 표시번호란으로 구성된다. 다만 구분건물의 경우에는 표제부가 1동 건물 전체에 관한 표제부와 전유부분의 표제부가 있다.

ㅎ

합필

합필이란 분필과 대비되는 말이다. 토지소유자는 지적소관청에 신청하여 인접한 토지를 합병할 수 있다. 토지의 합병을 하였을 때에는 소유자는 1월 이내에 합필등기를 신청하여야 한다.

확정판결

형식적 확정력을 가지는 판결을 말하는데, 일반적으로 불복신청의 방법으로는 취소할 수 없는 판결을 말한다. 확정판결은 상소의 제기기간이 종료되거나 도는 그 기간 내에 상소의 제기가 없는 경우를 말하며, 확정판결은 주문(主文)에 포함된 것에 한하여 기판력이 있고, 당사자나 변론 최종 후의 승계인 또는 그를 위하여 청구의 목적물을 소지한 자에 대하여 효력이 있다. 화해나 청구인락 또는 포기를 조서에 기재한 때에는 그 조서는 확정판결과 동일한 효력이 있으며, 외국법원의 확정판결은 일정한 조건을 구비한 경우에만 그 효력을 가진다.

형식적 심사주의(形式的 審査主義)

등기관이 등기의 신청에 대하여 절차법상 적법한가의 여부만을 심사할 뿐 실체법상 권리관계와

의 일치 여부에 대하여는 심사할 수 없는 제도를 말한다. 이 제도는 진정성은 저해하나 신속성은 보장될 수 있다. 현행 부동산등기법은 형식적 심사주의를 채택하고 있다.

환매권

매매계약과 동시에 특약으로 매도인이 환매할 권리를 보유한 경우 그 환매권을 일정한 기간 내에 행사하여 매매의 목적물을 다시 사는 것을 환매권이라 하며, 환매권은 그 자체가 독립된 재산권으로 거래의 대상이 되도록 인정하고 있다. 환매특약은 채권으로서 당사자 간에는 등기하지 않아도 그 특약으로서 효력이 발생하나 이를 등기하면 제3자에게 대항할 수 있다.

환매특약등기

환매특약등기신청서에 매매계약에 기하여 매수인이 현실로 지급한 대금 및 매매비용을 반드시 기재하여야 하고, 등기원인에 환매기간이 정해져 있는 때에는 그 기간을 기재하여야 한다. 소유권이전등기와 환매특약등기는 동일한 접수번호가 부여되며, 동시신청하지 않은 경우 '사건이 등기할 사항이 아닌 경우'에 해당되어 각하된다.

회복등기(回復登記)

기존의 등기가 소멸한 경우에 이를 부활·재현하는 등기이다. 즉, 실체관계에 대응하는 완전한 등기가 있었음에도 불구하고 그 등기가 후에 어떤 사정으로 그 존재를 잃게 된 경우에 그 구 등기를 되살려서 다시 실체관계에 대응하는 등기로 삼기 위하여 행하여지는 등기가 회복등기이다. 구 등기의 소멸원인이 무엇이냐에 따라 종전 등기의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우에 하는 말소회복등기와 등기부의 전부 또는 일부가 멸실된 경우에 하는 멸실회복등기로 구분된다.

측수지적법

ㄱ

간석지(干潟地)

조수가 드나드는 갯벌을 말한다.

결번

결번이란 지번부여지역인 리·동 단위로 연속적으로 부여되어 있던 지번의 숫자번호가 여러 가지 사유로 인하여 빠지게 되어 지적공부에 등록되지 아니한 번호가 생기는 경우를 말한다.

결번대장(缺番臺帳)

지적소관청이 지번부여지역인 리·동단위로 순차적으로 부여한 지번의 순서에 결번이 생긴 경우에 그 결번과 발생사유를 등록·관리하는 대장을 말한다. 지번을 중복하여 설정하는 것을 방지하고, 대장의 분실 여부를 쉽게 파악하기 위한 것으로서 토지대장과 임야대장 등록지를 구분하여 작성·비치하고, 지적서고에 영구히 보존·관리한다.

경계

경계(boundary)란 지적측량에 의하여 지번별로 획정하여 지적도나 임야도 위에 등록한 선을 말한다. 경계는 도면상의 경계를 의미하며, 경계는 합병을 제외하고는 반드시 지적측량에 의해 결정해야 한다.

경계복원측량

경계복원측량은 주로 이웃 간의 경계분쟁이 발생한 경우 도면에 등록된 경계를 실지의 지표상에 복원하기 위해 하는 측량이다. 경계복원측량은 등록당시의 측량방법과 등록당시의 측량기준점에 의한다.

경계불가분의 원칙(境界不可分의 原則)

필지와 필지 사이의 토지의 경계는 하나밖에 없고, 어느 한 토지의 경계역할만을 하는 것이 아니라 공통으로 작용한다는 원칙을 말한다. 즉, 경계는 유일무이하다.

경계점(境界點)

지적공부에 등록하는 필지를 구획하는 선의 굴곡점과 경계점좌표등록부에 등록하는 평면직각종횡선수치의 교차점을 말한다.

경계점좌표등록부

경계점좌표등록부란 지적도나 임야도의 도해지적이 지니는 단점을 보완하기 위하여, 수학의 좌표의 개념을 도입하여 경계점의 X, Y좌표와 부호도 등을 등록하는 지적공부이며, 대장형식의 지적공부이나, 등록사항은 도면에 등록하는 경계점의 위치를 평면직각종횡선의 좌표로 표시하여 등록하는 도면인 지적공부(대장의 성격을 지닌 도면)이다.

당해 필지의 면적, 형상 등을 좌표로 표시되며, 전문지식이 없는 사람은 이해하기 곤란하나, 정밀성이 높다.

경위의측량(經緯儀測量)

경위의 측량이란 경위의라는 측량기계에 의하여 측량하는 방법으로, 수치측량에 의한 세부측량이나 기초측량에 주로 활용된다. 장점으로는 정밀한 측량결과를 얻을 수 있으며, 저장된 현형실측도를 이용하여 측량 전에 미리 위치를 결정할 수 있고, 업무처리의 시간 단축과 장기적으로는 소요인력을 줄일 수 있다. 단점으로는 자료처리를 위한 소프트웨어인 도면작성시스템을 이용하여야 하며, 데이터베이스의 구축과 컴퓨터의 구비 등 많은 노력과 비용이 소요되며, 지적도면이 먼저 전산 입력되어 있어야 하는 선행조건이 요구되며, CAD시스템인 도면작성시스템에 대한 지식을 갖추어야 한다.

공원

일반공중의 보건・휴양 및 정서생활을 향상시키기 위하여 필요한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의하여 공원으로 결정・고시된 토지 "공원"으로 한다. 다만, 「자연공원법」에 의한 공원은 "임야"로, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 묘지공원으로 결정・고시된 토지는 "묘지"로 한다.

공유지연명부

1필지의 토지소유자가 2인 이상인 경우에는 토지대장이나 임야대장에 소유자를 모두 기재하기가 곤란하므로 별도의 공유지연명부를 두어 토지대장이나 임야대장에 소유자를 모두 기재하는 것이 아니라 공유지연명부에 기재함으로써 토지대장이나 임야대장의 간명화를 기하기 위해 비치하는 장부이다.

공장용지

제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 등 관계법령에 의한 공장부지조성공사가 준공된 토지와 당해 토지와 같은 구역 안에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지는 "공장용지"로 한다.

과수원

사과・배・밤・호두・귤나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부

속시설물의 부지는 "과수원"으로 한다. 다만, 주거용 건축물의 부지는 "대"로 한다.

광천지

지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구 및 그 유지를 위한 부지는 "광천지"로 한다. 다만, 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다.

구거(溝渠)

용수·배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지와 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로는 "구거"로 한다.

기우식 (교호식)

기우식은 도로 등을 중심으로 한쪽은 기수(홀수), 반대쪽은 우수(짝수)로 붙이는 방법으로, 시가지 지역에 적합하다. 기우식은 토지의 소재를 쉽게 추측할 수 있다는 이점이 있으며 교호식이라고도 한다.

기초측량(基礎測量)

지적기준점의 설치 또는 세부측량을 위하여 필요한 경우에 하는 측량을 말한다. 기초측량은 지적삼각점측량, 지적삼각보조점측량, 지적도근점측량으로 구분된다.

ㄷ

다목적 지적(multipurpose cadastre)

다목적 지적이란 필지에 대한 속성정보의 등록제도로서, 일필지를 기준으로 한 다양한 토지정보를 제공하기 위한 과세, 토지소유권 보호, 지상·지하 시설물 등 토지 관련 정보를 집중적으로 등록 공시할 목적으로 행하는 지적이다. 토지에 대한 물리적 현황은 물론 기술적·법률적·재정적 및 경제적 정보를 모두 담은 지적이라 할 수 있다.

단식지번

단식지번이란 본번만으로 된 지번을 말한다.

단지식(블록식)

단지식이란 지번을 부여하는 방법 중 하나로 몇 필지의 토지가 모여 하나의 단지(block)를 형성하는 경우 각각의 단지마다 본번은 동일하게 하고 부번만 다르게 하는 방법으로, 넓은 도시개발사업지역에서 사용하기 편리한 방법이다. 주로 도시개발사업지역 및 경지정리지구의 지번부여 방법이다.

• 지역별 적용 지번부여방식

사행식	농어촌 지역(필지의 배열이 불규칙한 지역)
기우식(교호식)	시가지 지역(도로를 중심으로 형성된 지역)
단지식(블록식)	도시개발사업지역
절충식	도시근교지역(사행식 + 기우식)

답

지목 중의 하나로, 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼 · 연 · 미나리 · 왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 "답"으로 한다.

대

영구적 건축물 중 주거 · 사무실 · 점포와 박물관 · 극장 · 미술관 등 문화시설과 이에 접속된 정원 및 부속시설물의 부지와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계법령에 의한 택지조성공사가 준공된 토지는 "대"로 한다.

대지권등록부(垈地權登錄簿)

집합건물을 구분소유 단위로 대지권표시의 등기를 하는 경우 그 대지인 토지에 대하여는 대지권취지의 등기를 하는데 이렇게 대지권취지의 등기를 행한 토지를 일반적인 공유토지와 구분하여 별도로 관리하기 위하여 작성하는 공부이다.

대한지적공사

지적측량과 지적제도에 관한 연구를 수행하기 위하여 법인으로 하는 대한지적공사를 설립한다. 공사는 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

도곽선

도곽선이란 도면 1매의 범위를 구획하기 위한 선으로서, 이때 도곽은 하나의 도면에 등록되는 토지의 범위를 한정하는 것을 말한다.

도로

일반공중의 교통운수를 위하여 보행 또는 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지와 「도로법」 등 관계법령에 의하여 도로로 개설된 토지 및 고속도로 안의 휴게소 부지 또는 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지는 "도로"로 한다. 다만, 아파트 · 공장 등 단일용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 제외한다.

도엽단위법

도엽이란 도면의 페이지를 말하는데, 도엽단위법은 도면별로 세분하여 도엽의 순서에 따라 지번을 붙이는 방법이다. 지번부여지역이 넓거나, 도엽이 많은 경우에 적합하다.

도해지적(graphical cadastral)

도해지적이란 토지의 경계점을 도해적으로 측량하여 도면에 등록하고 지적경계의 효력은 도면에 등록된 경계에만 의존하는 것으로, 작성하는 데 비용이나 시간 등이 작게 소요되며, 고도의 측량 기술을 요하지 않는다는데 그 이점이 있으며, 경계는 지상의 경계보다 도상에 명백히 나타나 있어 경계분쟁의 소지가 적은 지역에 적합하고 경계의 식별이 용이하여 열람에 있어서는 최적의 가시적인 효과를 가지고 있으며 개략적인 토지의 위치와 형태를 현장감 있게 파악하기가 용이하다.

도해지적과 수치지적의 비교

구 분	도해지적	수치지적
정밀도	정밀도	정밀도
비 용	비 용	비 용
굴 곡	편 리	불 편
적 지	전 국	토지가격이 높고 경계분쟁이 잦은 지역

등록전환(registration conversion)

등록전환이란 임야대장 및 임야도에 등록한 토지를 정밀도를 높이기 위하여 토지대장 및 지적도 옮겨 등록하는 것으로, 작은 축척의 도면을 큰 축척의 도면으로 옮겨 등록함으로써 지적관리를 합리화하려는데 그 목적이 있다. 등록전환은 토지자체의 물리적인 소멸은 발생되지 않으나 외형적인 형태가 변경되는 것으로, 등록전환이 있게 되면 일반적으로 지목변경이 이루어지나 반드시 지목변경을 수반하는 것은 아니다.

ㅁ

면적(area)

면적이란 지적측량성과에 의하여 지적공부에 등록된 토지의 등록단위인 필지별 수평면적을 말한다. 대부분의 면적은 지적도나 임야도에 의한 면적이며, 경계점좌표등록부 시행지역에서의 면적은 좌표로 계산한다.

목장용지

축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 또는 축산법 제2조 제1호의 규정에 의한 가축을 사육하는 축사 등과 이에 접속된 부속시설물의 부지는 “목장용지”로 한다. 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.

묘지

사람의 시체나 유골이 매장된 토지 및 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "묘지"로 한다. 다만, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 "대"로 하여야 한다.

무(畝)

척관법상의 면적단위의 하나로서 30평을 의미한다. 무는 단(段)의 10분의 1에 해당하며, '묘'라고도 읽는다.

ㅂ

바다로 된 토지의 등록말소

지적공부에 등록된 토지가 지형의 변화 등으로 바다로 된 경우로서 원상으로 회복할 수 없거나 다른 지목의 토지로도 될 가능성이 없는 경우에 지적소관청은 그 토지의 소유자에게 지적공부의 등록말소신청을 하도록 통지하고, 통지받은 후 90일 내에 등록말소신청을 하지 않을 경우 지적소관청이 직권으로 이를 말소한다.

법지(法地)

대지나 택지의 유효지표면경계와 인접지 또는 도로면과의 경사된 토지부분을 말하며, 토지를 대지나 택지로 조성할 경우에 토지의 붕괴를 막기 위하여 경사를 이루어 놓은 것을 말한다. 이는 측량면적에는 포함되지만 실제로 사용은 어렵다.

복식지번

복식지번은 토지의 분할 등의 과정에서 등장한 것으로, 본번과 부번으로 구성된 지번을 말한다.

분기식 부번제도(分記式 副番制度)

모지번에 기초하여 문자나 기호색인을 써서 지번을 표기하는 형태를 말한다. 인접지번 또는 지번의 자리수와 함께 원지번의 번호로 구성되어 지번상의 근거를 알 수 있게 된다. 예컨대 250지번이 3개의 필지로 분할되면 250a, 250b, 250c로 표기한다.

분수식 부번제도(fraction system)

원지번을 분모로 하고 부번을 분자로 하여 동일한 지번지역 내의 당해 지번의 최종지번 다음 번호부터 기번하여 수학의 분수형태로 표시하는 방법이다. 분수식 부번제도의 장점으로는 본번을 변경하지 않는 점이며, 단점으로는 분할 후의 지번이 정확히 어느 지번에서 파생되었는지 유래를 파악하기 곤란할 뿐만 아니라 근본적으로 지번을 주소로 활용할 수 없다는 점이다.

분할

분할(partion)이란 지적공부에 등록된 1필지의 토지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 것으로, 토지의 이동 중 가장 빈번하게 이루어진 것이다. 분할은 토지의 유용성을 증진하려는 데 그 목적이 있으며, 새로이 지적측량을 하여 각 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 결정하여야 한다. 분할로 인한 면적의 합은 분할 전의 면적과 동일하여야 한다.

ㅅ

사용목적추종의 원칙(使用目的追從의 原則)

도시개발사업・택지개발사업 등의 공사에 의해 준공된 토지는 그 사용목적에 따라 지목을 설정한다는 원칙이다.

사적지

문화재로 지정된 역사적인 유물・고적・기념물 등을 보존할 목적으로 구획된 토지를 말한다. 그러나 유적・고적・기념물이 학교용지・공원・종교용지 안에 있는 때에는 "사적지"가 아니다.

사진측량

사진측량은 항공사진영상을 이용하여 대상물에 대한 위치, 형상, 크기 등을 결정하는 방법으로 기초측량과 세부측량에 사용된다. 사진측량의 장점으로는 지상측량에 의한 도면의 작성에 비하여 정확도의 균일성이 보장되고 경비와 시간 면에서도 효율적이며, 사진에 수록된 내용에 의해 지형・지질・식생・토지이용상태 등의 제반정보를 획득할 수 있다는 부수적인 이점이 존재하며, 3차원의 좌표 값(X, Y, Z)을 얻을 수 있다.

사행식

사행식이란 지번을 부여하는 방법 중의 하나로 마치 뱀이 기어가는 형상으로 지번을 부여하는 방법으로 농촌 지역 등의 토지배열이 불규칙한 경우에 편리하다. 현재 우리나라에서 가장 많이 사용하는 방법이다.

세부측량

지적삼각점이나 지적삼각보조점, 지적도근점을 기초로 지적도나 임야도를 작성하거나 토지를 등록하기 위해 1필지를 중심으로 경계나 면적을 정하는 측량을 말한다. 세부측량은 원칙적으로 평판측량 또는 사진측량의 방법에 의한다. 세부측량을 하는 경우에는 원칙적으로 필지마다 면적을 측정하여야 한다.

지적소관청

지적공부를 관리하는 시장(구를 두는 특별시 · 광역시 및 시에 있어서는 구청장을 말한다) · 군수를 말한다.

수도용지

물을 정수하여 공급하기 위한 취수 · 저수 · 도수 · 정수 · 송수 및 배수시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "수도용지"로 한다.

수치지적

수치지적이란 수학의 X, Y의 좌표의 개념을 도입하여 각 필지의 경계점의 위치를 표시하는 지적으로, 토지경계점의 좌표와 방위각 또는 경계점 간의 거리 등으로 나타나게 된다.

토지등록의 성과가 일정한 정확도의 기준에 따라 수치형태로 기록되기 때문에 면적 측정에 있어서도 수학적인 계산에 의해 결정되므로 개인적인 숙련도에 의한 오차가 반영되지 않아 정확도가 고도로 높다. 또한 측량성과에 대한 제도오차나 축척오차가 전혀 없으며 도면의 오랜 사용으로 인한 도면의 신축과는 무관하게 사용이 가능하므로 언제든지 필요한 축척의 도면으로 작성이 가능하다.

단점으로는 작성에 많은 시간과 비용을 요하며, 고도의 측량을 기술을 요한다. 또한 토지의 형상이 수학의 좌표로 표시되므로 일반인들은 이해가 곤란하다.

수평지적 (2차원 지적)

수평지적이란 수평지적으로 대부분 국가가 채택하고 있는 지적제도로서, 토지의 고저나 기복에 관계없이 토지의 수평면적의 값을 결정하여 등록 · 공시하는 것이다.

신규등록

공유수면 매립으로 새로이 조성된 토지와 지적공부에 등록되지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.

실질적 심사주의

지적공부에 새로이 등록하거나 등록된 사항의 변경은 국가기관의 장인 지적소관청이 절차상의 적법성 및 실체상의 사실관계의 부합 여부 등을 심사하여 등록하여야 한다는 이념으로 사실심사주의라고도 한다.

ㅇ

양어장

육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위하여 일정한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "양어장"으로 한다.

양입지

1필지의 성립요건에서 본다면 소유자와 지목이 동일하고 지반이 연속된 토지만을 1필지로 획정할 수 있는 것이지만, 예외적으로 소유자가 동일하고 지반이 연속된 토지로서 일정한 요건을 갖춘 토지는 주된 지목의 토지에 편입하여 1필지로 할 수 있다. 이처럼 주된 지목의 토지에 편입되어 1필지로 획정되는 종된 토지를 "양입지"라고 한다.

양입지의 요건 및 제한요건

요 건	① 주된 용도의 토지의 편의를 위해 설치된 도로, 구거 등의 부지일 것 ② 주된 용도의 토지에 접속되거나 둘러싸인 다른 지목의 협소한 토지일 것
제한요건	다음의 경우에는 주된 지목의 토지에 편입되지 않고(즉, 양입되지 않고), 별개의 필지로 획정되어야 한다. ① 종된 토지의 지목이 '대'인 경우 ② 종된 토지의 면적이 주된 토지의 면적의 10%를 초과하는 경우 ③ 종된 토지의 면적이 330m²를 초과하는 경우

염전

바닷물을 끌어들여 소금채취를 위하여 조성된 토지와 이에 접속된 제염장 등 부속시설물의 부지는 "염전"으로 한다. 다만, 천일제염방식에 의하지 아니하고 동력에 의하여 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 제외한다.

위성측량

위성측량방법은 GPS(Global Positioning System)에 의해 1/100만 이상의 정확도에 의해 지구상의 여러 점 간의 상대적인 위치관계를 측정하는 것으로, 우리나라는 1995년 지적법의 개정으로 도입되었다. 위성측량은 종래의 측판측량이나 경위의 측량이 지니는 막대한 시간이나 비용의 소요뿐만 아니라 낮은 정확도로 인해 발생하는 문제점을 보완하는 측량방법으로 비교적 저렴한 비용으로 높은 정확도의 좌표 값을 얻을 수 있다는 이점이 있다.

유원지

일반공중을 위하여 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 수영장·유선장·낚시터·어린이놀이터·동물원·식물원·민속촌·경마장 등의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "유원지"로 한다. 다만, 이들 시설과의 거리 등으로 보아 독립적인 것으로 인정되는 숙식시

설 및 유기장의 부지와 하천·구거 또는 유지(공유의 것에 한한다)로 분류되는 것은 제외한다.

유지

물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지·호수·연못 등의 토지와 연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 아니하는 토지는 "유지"로 한다.

일람도

일람도(index map)란 지적도나 임야도의 배치나 그의 접속관계를 쉽게 알 수 있도록 지번부여 지역 단위로 작성한 도면을 말한다. 일람도에는 필지별 경계는 표시되지 않으며, 일람도의 축척은 그 도면축척의 10분의 1로 하는 것이 원칙이다.

임야

산림 및 원야를 이루고 있는 수림지·죽림지·암석지·자갈땅·모래땅·습지·황무지 등은 "임야"로 한다.

입체지적(3차원 지적)

입체지적이란 3차원 지적으로, 토지의 이용도가 다양하고 고도화되어짐에 따라 2차원 지적이 발전한 것이다. 이는 토지의 경계나 면적 등의 지표의 물리적인 현황뿐만 아니라 지상과 지하에 설치된 공간적인 시설물까지 등록·공시하는 제도로서, 3차원 지적은 설립에 많은 시간 및 비용이 소요되는 단점이 있으나 지상의 건축물과 지하의 상·하수도, 전기, 가스, 전화 등의 공공시설물을 효율적으로 등록하여 관리할 수 있다는 장점이 있다.

ㅈ

자유부번제도(free numbering system)

자유부번제도는 토지의 분할시 분할 전의 종전지번을 사용하지 않고 새로운 경계가 나타날 때까지의 종전 지번은 영구히 소멸되고 지번지역에서 사용되지 않는 최종지번의 다음 번호부터 순차적으로 기번하는 방법이다. 이 제도의 장점으로는 부번이 없기 때문에 지번의 표기가 용이하다는 점이지만, 단점으로는 필지별로 분할의 유래를 파악할 수 없으며, 별도의 보조장부나 전산화가 요구되고, 지번을 근본적으로 주소로 활용할 수 없다는 점이다.

잡종지

갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장, 비행장, 공동우물과 영구적 건축물 중 변전소, 송신소, 수신소, 송유시설, 도축장, 자동차운전학원, 쓰레기 및 오물처리장 등의 부지와 다른 지목에 속하지 아니하는 토지는 "잡종지"로 한다. 다만, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외한다.

전

물을 상시적으로 이용하지 아니하고 곡물 · 원예작물(과수류를 제외한다) · 약초 · 뽕나무 · 닥나무 · 묘목 · 관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용을 위하여 죽순을 재배하는 토지는 "전"으로 한다.

제방

방수제 · 방조제 · 방파제 · 방사제 등으로 조수 · 자연유수 · 모래 · 바람 등을 막기 위하여 설치된 둑의 부지는 "제방"으로 한다. 단, 제방 위의 도로는 토지의 중요한 용도에 의해 지목을 설정하여야 한다.

종교용지

일반공중의 종교의식을 위하여 예배 · 법요 · 설교 · 제사 등을 하기 위한 교회 · 사찰 · 향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "종교용지"로 한다.

좌표

좌표(coordinate)란 지적기준점 및 경계상의 굴곡점의 위치를 평면직각종횡선의 수치(X, Y)로 표시하는 것이다.

주유소용지

석유 · 석유제품 또는 액화석유가스 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지 및 주유소 · 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "주유소용지"로 한다. 다만, 자동차 · 선박 · 기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유 · 송유시설 등의 부지는 제외한다.

주차장

자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속건축물의 부지는 "주차장"으로 한다. 다만, 건축물의 부설주차장과 도로의 노면 또는 교통광장에 설치된 주차장과 자동차 등의 판매목적으로 설치된 물류장 · 야외전시장은 제외한다.

중앙지적위원회

지방지적위원회의 지적측량 적부심사에 대한 재심사를 심의 · 의결하기 위하여 국토해양부에 두는 지적위원회로서, 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함해 5인 이상 10인 이내의 위원으로 구성한다.

▶ 지방지적위원회
지적측량에 대한 적부심사청구사항을 심의 · 의결하기 위하여 시 · 도에 두는 지적위원회를 말한다.

지목(land category)

지목이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다. 현재 우리나라는 지목의 종류를 토지의 용도에 따라 분류하여 총 28가지의 법정지목을 정하고 그 이외의 지목은 인정하지 않고 있다.

지목변경(reclassification of land category)

지목변경이란 지적공부에 등록한 지목을 다른 지목으로 바꾸어 등록하는 것을 말한다. 지목변경은 주로 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등의 관계법령에 의한 각종의 인가나 허가 및 공사의 준공에 의하여 토지의 주된 사용목적 및 용도가 변경된 경우에 행정적으로 이루어지는 행정행위이다. 지목변경은 토지의 사용이 달라지는 형질변경과는 구별되는데, 일반적으로 형질변경을 수반하는 공사가 준공되면 지목변경이 발생되지만, 형질변경을 수반한다 하여 반드시 지목변경이 되는 것은 아니다.

지번(parcel number)

지번이란 토지등록의 단위구역인 필지에 대한 지리적 위치의 고정성과 개별성을 보장하기 위하여 동・리의 단위로 필지마다 아라비아숫자로 순차적으로 토지에 붙이는 번호를 말하는 것으로, 동일 지번부여지역 내에서는 같은 지번을 둘 이상 부여할 수 없다.
지번을 부여하는 이유는 토지를 등록하기 위하여 토지를 필지마다 개별화하고 특정화하기 위함이다.

지번색인표

지번색인표는 지적도면의 도호별로 당해 도면에 등록된 지번의 색인과 결번된 지번을 쉽게 파악하고, 원하는 지번의 토지가 어느 지적도에 등록되어 있는가를 용이하게 찾을 수 있도록 정리해 놓은 표를 말한다.

지역단위법

지번부여지역 전체를 대상으로 지번을 순차적으로 부여하는 방법으로, 지번부여지역이 넓지 않거나, 도면의 매수가 많지 않는 지역에 적합한 방식이다.

• 지역단위법 / 도엽단위법 / 단지단위법

지역단위법	하나의 지번부여지역 전체를 대상으로 하여 순차적으로 지번을 부여하는 방법 • 지번지역이 넓지 않거나 지적도(임야도)의 장수가 적은 지역
도엽단위법	도면(지적도・임야도)을 도엽단위(도면의 매수단위)로 세분하여, 도엽의 순서에 따라 순차적으로 지번을 부여하는 방법 • 지번부여지역이 넓거나 도면의 장수가 많은 지역 • 우리나라에서 가장 많이 사용 • 도시화가 이루어진 지역은 대부분 도엽단위법 사용

단지단위법	하나의 지번부여지역을 단지단위로 세분하여 단지의 순서에 따라 순차적으로 지번을 부여하는 방법 • 다수의 소규모단지로 구성된 도시개발사업지구 · 경지정리지구

지적

지적이란 토지에 대한 물리적인 현황과 법적 권리관계 등을 체계적으로 기록하는 제도이다. 또한 공적인 장부인 지적공부에 필지 단위로 등록 · 공시하는 제도이며, 초기에는 단순한 과세목적에서 지적이 출발하였으나 현재에는 소유권보호 및 토지의 효율적인 관리를 위한 제도라 할 수 있다.

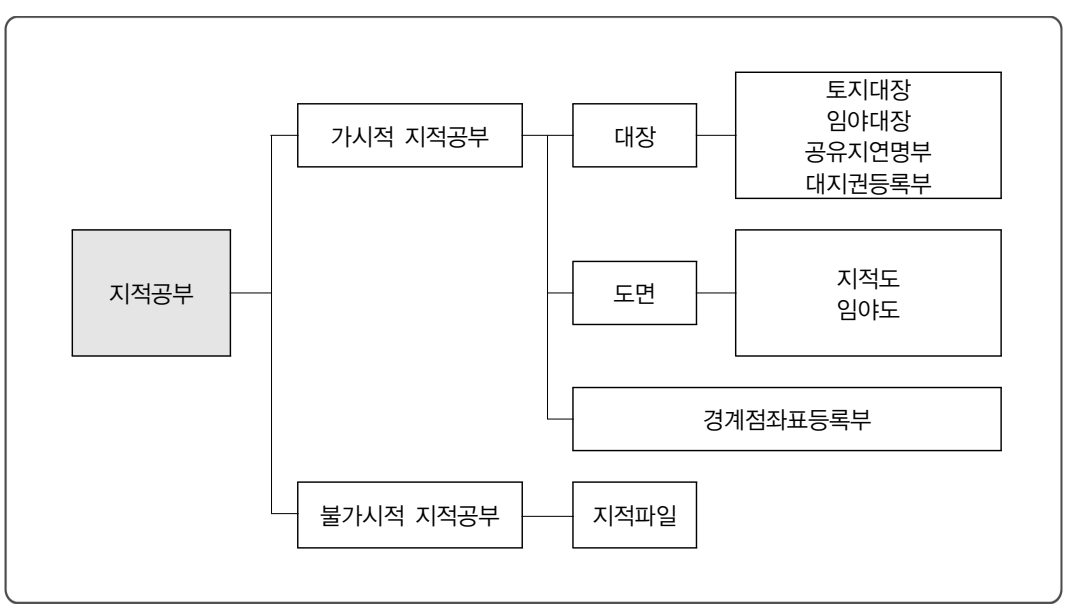
지적공개주의

지적공개주의란 국가의 행정을 달성하기 위한 행위이지만 지적공부에 등록된 사항은 국민의 경제활동과 밀접한 관련을 가지므로 누구든지 수수료를 납부하고 지적공부의 열람이나 등본발급 청구를 가능하도록 하는 것이다.

지적공부(cadastral record)

지적공부란 토지대장 · 지적도 · 임야대장 · 임야도 · 공유지연명부 · 대지권등록부 및 경계점좌표등록부 등 지적측량 등을 통하여 조사된 토지의 표시와 토지의 소유자 등을 기록한 대장 및 도면과 정보처리시스템을 통하여 기록 · 저장한 지적공부를 말한다.

• 지적공부의 종류



지적공부의 복구

지적공부가 화재나 천재지변 등에 의하여 소실되거나 유실된 경우 또는 분실이 되어 현재 지적공부가 존재하지 아니한 경우 관계자료에 의하여 지적공부의 등록사항을 복구, 등록하는 행정처분을 말한다.

지적국정주의

지적에 관한 사항은 국가고유의 사무로서 국가 또는 국가기관으로부터 위임받은 기관만이 지적사항을 결정할 권한을 가진다. 이러한 지적국정주의 이념에 의하여 국가기관인 시장・군수・구청장만이 토지에 대한 소재・지번・지목・경계・좌표・면적 등을 결정하여 등록할 수 있으며, 소유자의 신청이 있든 없든 어떠한 경우를 막론하고 지적사항을 국가에서 결정함을 뜻하는 것이다.

지적측량(cadatastral survey)

지적측량은 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계를 지표상에 복원할 목적으로 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말하며, 토지를 지적공부에 등록하기 위해서는 먼저 일필지의 경계를 반드시 설정하여야 하는데, 이러한 토지의 경계를 확정하기 위하여 실시하는 측량이다. 지적측량의 근본적인 목적은 토지구획에 대한 한계를 명확히 확정하여 소유권의 범위를 확정하는 것이며, 국가의 공적장부를 작성하기 위한 행정행위라 할 수 있다.

지적기준점

"지적기준점"이라 함은 지적삼각점・지적삼각보조점・지적도근점 을 말한다.

지적측량적부심사

지적측량적부심사는 지적측량성과에 다툼이 있는 토지소유자 ,이해관계인 또는 지적측량수행자가 청구할 수 있다. 지적측량에 대하여 적부심사의 청구를 하고자 하는 경우에는 다시 지적측량을 의뢰하여 이를 행한 후 청구하여야 한다.

지적형식주의

지적형식주의란 토지는 지적공부에 등록되어야만 비로소 토지로서의 거래단위가 될 수 있음을 의미하는데, 토지에 대한 물리적 현황과 권리관계 등을 외부에서 인식할 수 있도록 일정한 법정의 형식을 갖추어 국가기관에 비치하고 있는 지적공부에 등록하여야만 비로소 물권의 객체가 될 수 있다는 것이다.

지적현황측량

도면에 등록된 경계에 지상의 건물이나 구조물 등을 대비하여 표시하는 측량이다. 지적현황측량은 원칙적으로 면적측정의 대상이 아니지만 현황측량에 의해 면적측정이 수반되는 경우에는 면적측정을 하여야 한다.

지적확정측량

도시개발사업 등의 공사가 준공된 경우 경계나 면적 등의 토지의 표시사항을 새로이 정하여 경계점좌표등록부에 등록하기 위해 실시하는 측량을 말한다.

직권등록주의

직권등록주의란 국가의 통치권이 미치는 모든 영토를 필지 단위로 구획하여 국가기관의 장인 지적소관청이 강제적으로 등록 공시하여야 한다는 이념으로, 등록강제주의 또는 적극적 등록주의라고도 한다. 이는 1950년 지적법 제정당시부터 채택한 이념이었다.

ㅊ

창고용지

물건 등을 보관·저장하기 위하여 설치된 보관시설물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "창고용지"로 한다. 다만, 과수원·공장·학교 등 다른 용도의 부지 안의 토지는 제외한다.

철도용지

교통운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 역사·차고·발전시설 및 공작창 등 부속시설물의 부지는 "철도용지"로 한다. 철도용지에는 개인이 개설한 사설철도나 전용철도 등도 철도용지에 해당되며, 서울역의 역사도 철도용지이다.

청산

청산이란 축척변경을 위한 측량 전과 측량 후의 면적에 차이가 있는 경우 그 차이 면적에 의하여 금전으로서 정산하는 것을 말한다. 즉, 축척변경을 실시한 후에 종전면적에 비하여 면적의 증가가 있게 되면 증가된 면적만큼의 금전으로 징수하고 반대로 면적의 감소가 있게 되면 감소된 면적만큼 금전으로 지급하는 것을 말하는 것이다.

체육용지

국민의 건강증진과 여가선용을 위하여 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장·실내체육관·야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장 등 체육시설의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "체육용지"로 한다. 다만, 체육시설로서의 영속성과 독립성이 미흡한 정구장·골프연습장·실내수영장·체육도장 등과 유수를 이용한 요트장·카누장 등 및 산림을 이용한 야영장 등의 토지는 제외한다.

축척변경

축척변경이란 지적도의 정밀도를 높이기 위하여 다른 축척으로 변경하는 행정처분을 말한다. 축척변경은 도면의 정밀도를 높이기 위한 것이므로 현재의 축척보다 대축척으로 변경되는 경우

에만 인정되고, 반대로 현재의 축척보다 소축척으로 변경되는 것은 인정되지 않는다.
축척변경은 지적도상에 등록된 토지의 축척을 변경하는 것이므로 임야도에 등록된 토지의 축척이 변경되어도 축척변경에는 포함되지 않는다.

축척변경의 절차

동 의	토지소유자 2/3 이상
의 결	축척변경위원회(5인 이상 10인 이하)
승 인	시・도지사 또는 대도시 시장
시행공고	20일 이상 공고(시・군・구 게시판 / 리・동 게시판)
경계표시	토지소유자는 시행공고가 있는 날부터 30일 이내에 현재의 점유상태를 표시하는 경계점표지를 설치하여야 한다.
토지의 표시결정	• 지적소관청은 축척변경시행지역 내의 각 필지별 지번・지목・경계・좌표・면적을 새로이 정한다. • 지적소관청은 토지소유자가 설치한 경계점 표지를 토대로 측량을 하고 새로운 축척에 의하여 소재・지번・지목・경계・좌표・면적을 정하여야 한다. • 축척변경에 관한 측량을 완료한 때에는 시행공고일 현재의 지적공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 지번별 조서를 작성하여야 한다.
청산금	지번별 제곱미터(m^2)당 금액 결정
	청산금 결정의 공고(15일 이상)・열람
	청산금 결정 공고일로부터 20일 이내에 납부고지(3월 이내 납부)・수령통지(6월 이내 지급) → 고지(통지)받은 날부터 1월 이내에 지적소관청에 이의신청 가능
	청산금의 합계에 차액이 생긴 때에는, 초과액은 지방자치단체의 수입으로 하고, 부족액은 그 지방자치단체가 부담한다.
확정공고	• 지적소관청은 청산금의 징수 및 지급이 완료된 때에는 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 한다. • 확정공고일에 토지의 이동이 있는 것으로 본다.
지적공부의 등록 및 등기촉탁	지적소관청은 축척변경의 확정공고를 한 때에는 지체 없이 축척변경에 의하여 확정된 사항을 지적공부에 등록한 후 관할등기소에 토지표시의 변경등기를 촉탁하여야 한다.

ㅌ

토지의 고유번호

각 필지를 구별하기 위하여 필지마다 부여하는 번호를 말한다. 이 고유번호를 토지에 부여하는 목적은 토지의 특정성을 부여하고, 토지의 소재파악을 용이하게 하고, 지적업무의 전산화에 따른 검색을 용이하게 하며, 토지의 분류와 색출을 용이하게 하는 데 있다. 토지의 고유번호는 행정구역에 관한 표시(10자리수), 대장구분표시(1자리수), 지번에 관한 표시(8자리)로 구성되어 총 19자리의 숫자로 표시된다.

토지이동(土地異動, land alteration)

토지이동이란 토지의 표시인 토지의 소재·지번·지목·경계 또는 좌표·면적을 새로이 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다. 토지이동에는 신규등록, 등록전환, 분할, 합병, 지목변경, 바다로 된 토지의 등록말소 등이 있다.

토지의 표시(土地의 表示)

지적공부에 토지의 소재·지번·지목·경계 또는 좌표와 면적을 등록한 것을 말한다.

토탈 스테이션(total station)

토탈 스테이션이란 전자식 세오돌라이트(electronic theodolite)와 광파측거기(EDM : electro-optical instruments)가 하나의 기기로 통합되어 있어 측정한 자료를 빠른 시간 안에 처리하고, 결과를 출력하는 전자식 거리와 각도를 계산할 수 있는 기계이다. 정확하고 빠른 측정이 가능하며, 작고 가벼워 사용이 간편한 것이 장점이다.

ㅍ

평판측량

평판측량이란 평판을 사용하여 측량하는 방법을 말하며, 도해측량에 의한 세부측량시에 사용하는 방법이다. 평판측량의 장점으로는 기계의 조작이 간편하며, 현장에서 직접 작도되므로 결측이나 재측량이 적고, 현장에서 측량이 잘못된 곳을 발견하기 쉽다는 점이다. 그러나 단점으로는 기후의 영향을 많이 받으며, 다른 측량방법에 비하여 정밀도가 낮고, 온도나 습도의 영향으로 오차가 많이 발생하며, 외업이나 내업에 많은 시간을 요한다는 점이다.

평행제도

단식지번과 복식지번을 동시에 사용하는 경우의 지번표기 방법을 말하며, 현재 우리나라의 지

번표기방법이다.

필지

토지를 세는 단위를 필(筆)이라고 하며, 필로서 구분되는 토지를 필지(筆地)라고 한다. 필지는 1개의 지번(地番)과 지목이 붙는 토지의 등록단위가 되고, 1개의 부동산으로 취급된다. 1필지가 될 수 있는 면적은 크거나 작거나 관계없다. 필지를 근거로 토지의 지번・지목(地目)・면적(面積)・경계(境界)・좌표(座標)・토지등급(土地等級) 등이 결정된다. 토지를 필을 단위로 하여 필지라는 개념으로 구분하는 것은 토지에 대한 권리 특히 소유권의 한계를 분명히 하려는 데에 의의가 있다. 1필의 토지가 되기 위하여는 토지가 지번부여지역이 동일할 것, 용도가 동일할 것, 소유자가 동일할 것, 축척(縮尺)이 동일할 것, 지반(地盤)이 물리적으로 연속될 것, 등기 여부가 같을 것 등의 요건을 갖추어야 한다.

지적공부(地籍公簿)나 토지등기부(土地登記簿)는 1필의 토지마다 1용지를 구성하게 된다. 필요에 따라 2필 이상의 토지를 합하여 1필의 토지로 하는 합병이나, 1필의 토지를 2필 이상의 토지로 하는 분할을 할 수 있다.

필지의 필요성

재산권 보장	토지거래에 있어서 목적물을 지적공부상으로 특정할 수 있어서 거래대상의 범위와 한계를 분명히 함으로써 거래의 안전과 개인의 재산권 보장에 기여한다.
토지의 효율적 이용	모든 토지를 필지로 구분하여 그 고유한 소재・지번・지목・좌표・경계・면적 등을 파악함으로써 부수적으로 토지의 효율적인 이용이나 보유도 가능하게 된 것이다.

ㅎ

하천부지(河川敷地)

하천으로 된 부지를 말한다.

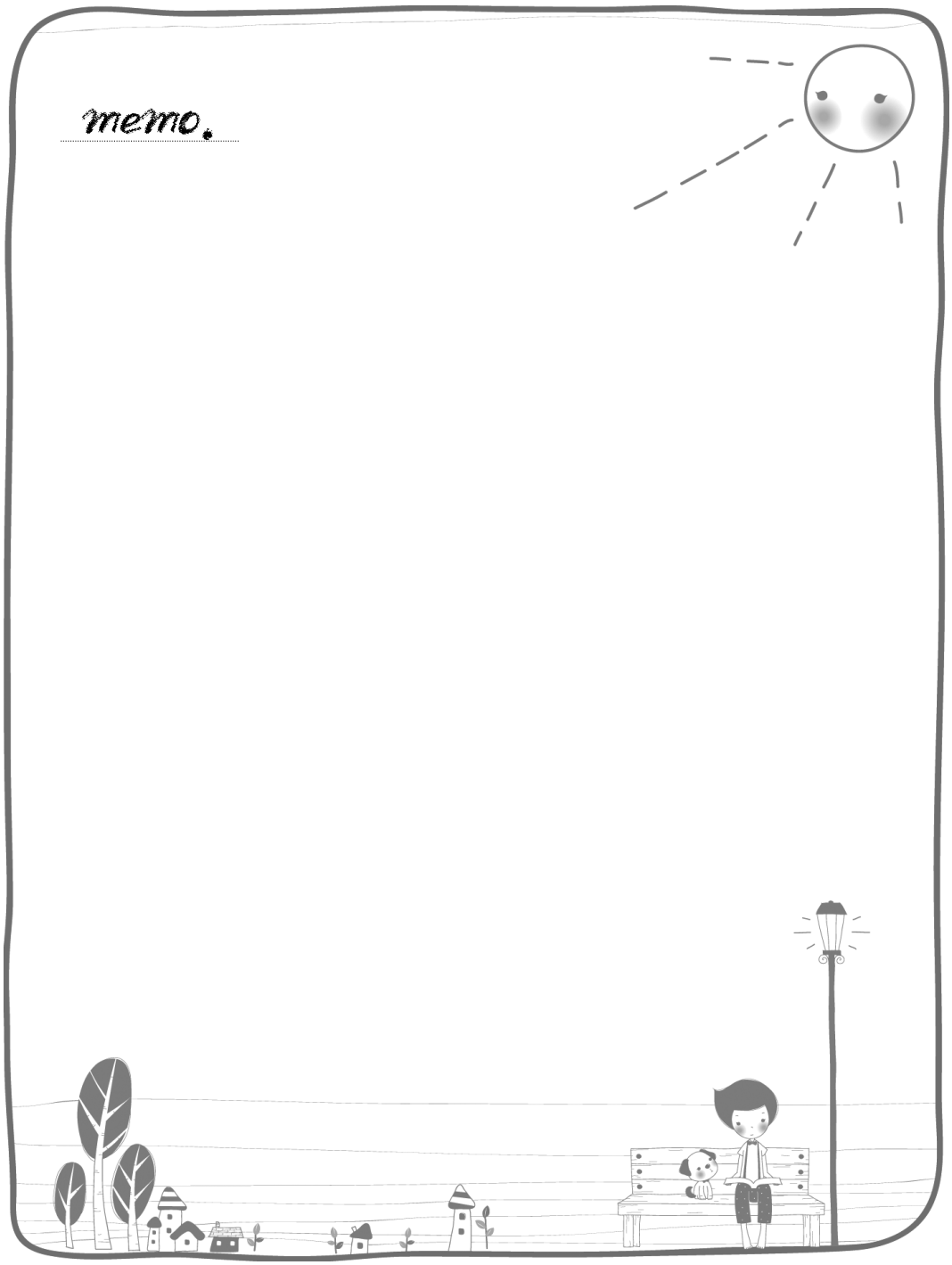
학교용지

학교의 교사와 이에 접속된 부속시설물의 부지 및 체육장 등은 '학교용지'로 한다.

합병(annexation)

합병이란 지적공부에 등록된 2필지 이상의 토지를 1필지로 합하여 등록하는 것을 말하며, 합병은 지적측량을 하지 않는다.

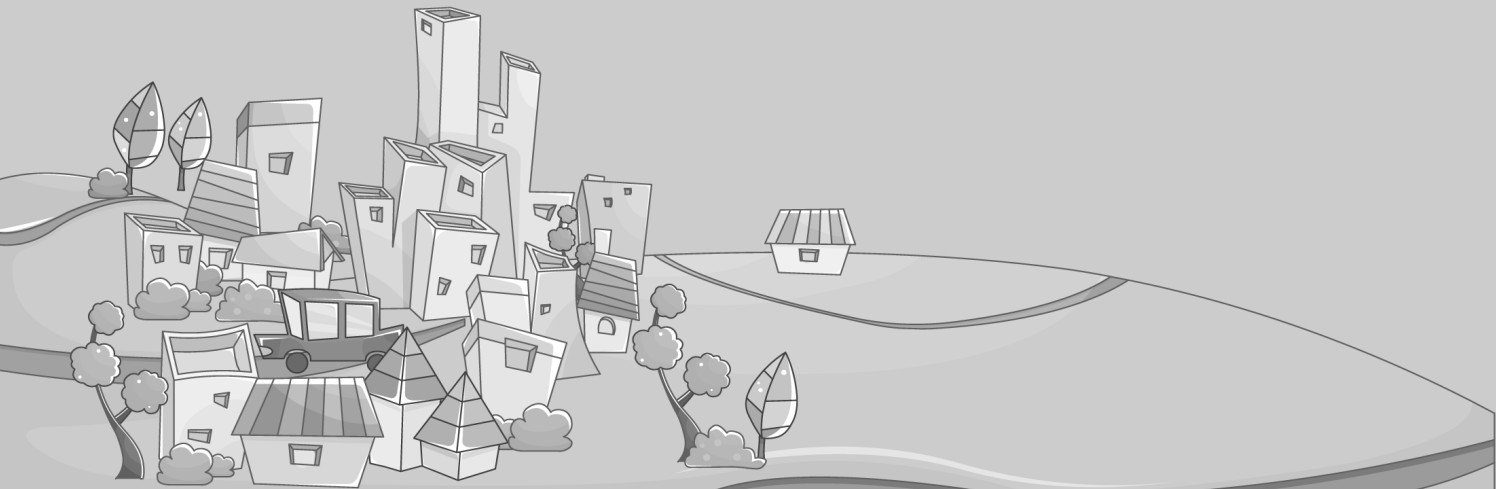
memo.



공 인 중 개 사

5

부동산세법



05 부동산세법

ㄱ

가산금

가산금이라 함은 국세를 납부기한까지 납부하지 아니한 때에 국세징수법에 의하여 고지세액(告知稅額)에 가산하여 징수하는 금액과 납부기한 경과 후 일정기한까지 납부하지 아니한 때에 그 금액에 다시 가산하여 징수하는 금액을 말한다. 가산금은 과태료 또는 이자의 성격을 가지며 고지(告知)에 의해 징수되는 세금에만 적용된다는 특징을 갖는다. 넓은 의미의 가산금에는 고지된 납부기한까지 납부하지 않았을 때 부과되는 가산금과 고지된 납부기한 이후 1월이 경과할 때까지 세금을 납부하지 않았을 때 부과되는 중가산금(重加算金)이 있다.

가산세

가산세라 함은 세법에 규정하는 의무의 성실한 이행을 확보할 목적으로 그 의무를 위반한 경우에 당해 세법에 의하여 산출한 세액(本稅)에 가산하여 징수하는 금액을 말한다. 다만, 가산금(加算金)은 이에 포함하지 아니한다. 요컨대, 가산세는 각 가산세의 부과를 규정하고 있는 세법에 의해 징수되는 세금에 부과하여 그 세목으로 징수된다.

가처분

가처분이라 함은 금전채권(金錢債權) 이외의 채권에 관하여 집행보전(執行保全)을 목적으로 하는 절차를 말한다. 따라서 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권에 대하여 집행보전을 목적으로 하는 절차인 가압류(假押留)와는 구별된다.

간이과세

주로 소액으로 거래하는 영세사업자에게 세금계산서의 발행, 교부의무를 강제하기에는 현실적으로 무리가 있으며 영세사업자들이 주로 최종소비자를 공급 상대방으로 하기 때문에 전단계세액공제법에 의한 신고납부대상에서 제외하여도 부가가치세 본질을 훼손하지 아니한다고 보아 영수증을 교부하도록 하는 특례제도로서 매출액에 업종별 부가가치율을 적용하여 납부세액을 계산하는 방법이다. 직전 사업연도의 부가가치세를 포함한 공급대가가 4천800만원 미만인 사업자를 간이과세자라 한다.

간접세

세금을 납부할 의무가 있는 납세의무자와 세금을 최종적으로 부담할 담세자가 일치하지 않는 조세를 말하는데, 대표적인 간접세로는 부가가치세(附加價値稅)가 있는데, 부가가치세의 납세의무자는 사업자이지만 사업자는 제조·판매하는 상품의 가격에 부가가치세를 포함시켜 소비자로부터 징수하므로 실제적인 세금부담은 소비자에게 있다.

간주(의제)

본질이 다른 것을 일정한 법률적 취급에 있어 동일한 효과를 부여하는 것을 말한다. '간주한다' '의제한다' '본다'는 표현은 모두 같은 의미이며 '추정한다'고 할 때는 그에 대한 반증이 있는 경우 추정된 사실에 대한 법률적 효과가 소멸되나, '간주한다'고 하는 경우 그에 대한 반증이 있어도 법률적 효과를 소멸시킬 수 없다.

간주임대료

사업자가 부동산임대용역을 제공하고 월정임대료와는 별도로 전세금 또는 임대보증금을 받는 경우에 그 전세금·보증금 등에 일정한 이율을 곱하여 계산한 금액을 간주임대료라 하며 과세표준 및 소득금액에 포함된다. 이는 월정임대료만을 수령하는 자와의 세부담의 공평을 기하기 위한 제도이다.

감면

특정한 정책목적을 달성하기 위한 수단으로 또는 과세기술상의 이유로 하여 과세하여야 할 일정한 세액을 경감하여 주거나 면제해 주는 것을 조세의 감면이라고 한다. 감면의 방법에는 비과세, 세액면제, 세액공제, 소득공제, 준비금설정 등이 있다.

개량비

고정자산의 개량을 위한 지출을 말하는 것인데 이 가운데 고정자산의 가치를 증가하게 하든가, 또는 고정자산의 내용연수를 연장시키도록 하는 지출부분은 자본적지출로서 고정자산의 취득가액에 추가 계상되고 그 이외의 부분은 수익적 지출로서 비용으로 된다. 실무적으로는 자본적지출과 수익적 지출을 구분하는 것은 곤란한 경우가 많으므로 일정한 기준을 만들어서 이에 따라 처리하는 것이 바람직하다.

세법의 규정도 수익적 지출과 자본적 지출을 예시에 의하여 판단의 기준을 표시하고 있다.

개발부담금

국가 또는 지방자치단체로부터 허가·인가·면허 등을 받아 택지개발사업·공업단지조성사업 등 각종 개발사업을 시행하는 사업시행자가 「개발이익환수에 관한 법률」에 의해 정부에 납부하는 부담금을 개발부담금이라 칭한다. 개발부담금이 토지의 원가를 구성하는 것인지 당기비용으로 처리해야 하는 것인지에 관하여 실무상 의문이 되고 있으나, 개발부담금은 원칙적으로 당해 토지의 원가에 산입한다고 해석하고 있다.

개별공시지가

공시지가를 기준으로 하여 산정한 개별토지에 대한 단위면적당(원/m^2) 가격이다. 국토해양부장관이 결정하여 고시한 공시지가를 바탕으로 하여 시장·군수·구청장 등이 산정한 공시지가로, 토지의 특성조사와 표준지 선정여부로 결정한다.

토지의 특성조사는 주거용과 상업용·공업용·전답 등 토지의 용도와 도로조건 및 공적규제 등을 조사하는 것을 말하며, 표준지 선정여부는 비교할 만한 표준지를 말한다. 이 두 가지를 통해 결정하는데, 개발부담금·농지전용부담금·양도소득세 과세시 기준이 된다.

해당기관이 공시지가를 고시할 때에는 일정기간 토지소유자들에게 열람을 시키거나 개별통지를 해야 한다. 이때 이의가 있으면 60일 이내에 시장·군수·구청장에게 재조사청구를 할 수 있으며, 재조사청구가 받아들여지지 않을 경우에는 행정심판과 행정소송을 제기할 수 있다.

거소

거소라 함은 주소지 이외의 장소 중 상당기간에 걸쳐 거주하여도 주소(住所)와 같이 밀접한 일반적 생활관계가 발생하지 아니하는 장소를 말한다. 민법은 주소를 알 수 없을 때 및 국내에 주소가 없을 때에는 각 거소를 주소로 본다고 규정하고 있다. 소득세법은 국내에 주소가 없는 자라 하더라도 1년 이상 거소를 둔 경우에는 거주자로 보고 있다.

거주자

거주자라 함은 국내에 주소를 두거나 국내에 1년 이상 거소를 둔 개인을 말한다. 소득세법은 납세의무의 범위를 정함에 있어 거주자와 비거주자를 달리 취급하고 있으며 거주자는 국내소득뿐만 아니라 국외소득에 대해 납세의무를 부담하는 무제한납세의무자에 해당한다. 거주자는 내국인과는 다른 개념으로, 외국인이라 할지라도 국내에 주소를 두거나 1년 이상 거소를 둔 경우에는 거주자에 해당한다.

건설업

토목·건축 및 이에 부수되는 공사를 시공하는 산업을 말한다. 세법은 건설업의 범위를 건축건설업, 토목건설업, 전문직별 공사업(미장공사업, 목공사업, 도장공사업 등) 및 주택신축판매업으로 규정하고 있으나 건설업법에 의한 건설업의 범위는 이와는 다소 차이가 있다.

건설업에서 발생하는 소득은 소득세법상 사업소득으로 구분되며, 따라서 개인이 주택신축판매업자로서 주택을 신축하여 판매하는 경우에는 양도소득세가 아닌 종합소득세가 부과된다.

검인

검인이란 일반적으로 서류나 물건을 검사한 표시로서 찍는 인장 또는 그 일을 말하거나, 저자가 서적의 발행부수를 검사하기 위하여 간기(刊記)에 찍는 인장을 말한다.

결손금

사업별 소득금액 계산시 필요경비가 총수입금액을 초과하는 경우에 생기는 그 초과액을 말한다. 소득세법상 결손금은 사업소득(부동산임대업은 별도)에서만 발생하고, 사업소득금액을 계산할 때 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 근로소득금액・연금소득금액・기타소득금액・이자소득금액・배당소득금액에서 순서대로 공제한다

결손금의 이월공제

법인의 각 사업연도 개시 전 5년 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 결손금이 있는 경우 당해 결손금에 해당하는 금액을 그 이후의 각 사업연도의 과세표준을 계산할 때 공제하는 것을 말한다. 소득세법상 이월결손금은 사업소득에서 발생한 결손금 중 당해 과세기간에 공제하고 남은 결손금을 말한다.

결손처분

확정된 조세를 징수할 수 없는 경우에 공식적으로 징수불능상태를 선언하는 행정처분을 말한다. 이는 불필요한 행정력의 낭비를 방지하기 위해서 인정된다.

결정

결정이라 함은 납세의무를 확정하는 행정관청의 처분으로서 세법상 과세표준과 세액을 정부가 확정하는 절차를 뜻한다. 주로 정부부과과세제도의 세목인 상속세 및 증여세 등에서 채택되며, 신고납세제도하의 세목 중 납세의무자 스스로 과세표준과 세액의 신고가 없는 경우에도 정부가 개입하여 그 과세표준과 세액을 확정하는 절차를 갖는다.

경매

경매란 넓은 의미로는 매수희망자가 여러 명일 때 값을 제일 많이 부르는 사람에게 매도(賣渡)하는 것을 말하고, 좁은 의미로는 경매를 청구할 권리가 있는 자의 신청에 의해 집행법원 또는 집행관(執行官)이 동산이나 부동산을 위와 같은 방법으로 매도하는 것을 말한다. 경매를 하는 경우 매도인은 다수의 매수희망자를 집합시켜 구술로 매수신청을 하게 하고 최고가격으로 매수신청을 하는 자에게 경매물건을 매도하게 된다. 경매를 국가기관이 행하는 경우 이를 공매(公賣)라고 한다. 부가가치세법에서는 경매에 의하여 재화를 인도 또는 양도하는 것을 재화의 공급으로 본다.

경정

경정이라 함은 납세의무자가 신고한 내용 또는 과세관청이 결정한 내용에 오류가 있을 때 세무서장 또는 지방국세청장이 이를 시정하기 위하여 행하는 행정처분을 말한다.

고가주택

소득세법상 1세대 1주택에 대해서는 양도소득세가 과세되지 않으나, 고가주택은 1세대 1주택에

해당하는 경우에도 양도소득세의 비과세 규정을 적용하지 아니한다. 즉, 1세대 1주택에 해당하는 경우라도 일정금액을 초과하는 부분에 대하여는 양도소득세가 부과된다.
여기서 '고가주택'이란 주택 및 이에 부수되는 토지의 양도 당시의 실지거래가액의 합계액이 9억원을 초과하는 것을 말한다.

고급오락장

고급오락장이란 지방세법상의 개념으로서 도박장, 유흥주점영업장, 특수목욕장 등의 건축물과 그 부속토지를 말하며, 고급오락장용 부동산은 사치성재산으로 분류되어 취득세가 중과세된다.

고급주택

고급주택의 범위는 지방세법에 규정되어 있으며, 취득세가 중과된다. 여기서 '고급주택'이란 단독주택과 공동주택에 대한 규정이 서로 상이하다.

1. 단독주택(ⓐ, ⓑ, ⓒ 중에 어느 하나에 해당되는 경우)
   - ⓐ 1구의 건물의 연면적이 331m²를 초과하는 것으로서, 그 건물의 가액이 9,000만원을 초과하고 시가표준액(개별 주택가격)이 6억원을 초과하는 주거용 건물과 그 부속토지
   - ⓑ 1구의 건물의 대지면적이 662m²를 초과하는 것으로서, 그 건물의 가액이 9,000만원을 초과하고 시가표준액(개별 주택가격)이 6억원을 초과하는 주거용 건물과 그 부속토지
   - ⓒ 1구의 주택에 엘리베이터(적재하중 200kg 이하의 소형 엘리베이터 제외)·에스컬레이터 또는 67m² 이상의 풀장 중 1개 이상의 시설이 설치된 주거용 건물과 부속토지
2. 공동주택

   1구의 공동주택(여러 가구가 한 건물에 거주할 수 있도록 건축된 다가구용 주택을 포함하되, 이 경우 한 가구가 독립하여 거주할 수 있도록 구획된 부분을 각각 1구의 건물로 본다)의 연면적이 245m²[복층형 공동주택은 연면적 274m²(각 층의 면적이 245m²를 초과하는 것은 제외)]를 초과하고 시가표준액(공동주택가격)이 6억원을 초과하는 주거용 공동주택과 그 부속토지, 다만 공동주택의 연면적에서 공용면적은 제외한다.

고시가격

고시가격이란 국가 기타 행정기관이 공정가격 등을 국민들에게 널리 알리기 위하여 고시한 가격을 말한다.

고지세액

세무서장 등이 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액에서 가산세를 가산하고 감면세액과 기납부(旣納付)한 세액 등의 공제될 세액을 차감한 후 납세자가 납부할 세액으로서 과세관청이 고지하는 세액을 말한다.

골프회원권

골프회원권은 골프장 경영자와의 회원가입계약에 따라 골프회원증에 의하여 골프장 및 그 부대

시설을 우선적으로 사용하거나 또는 요금할인, 기타 서비스의 제공을 청구할 수 있는 권리이다. 지방세법상 골프회원권의 취득에 대해 취득세를 부과하고 있다. 또한 골프회원권을 양도할 경우 양도소득세가 과세된다.

공과금

국가 또는 공공단체에 의하여 국민 또는 공공단체의 구성원에게 강제적으로 부과되는 공적부담을 총칭하여 공과금이라 한다.

공동시설세

공동시설세란 시・도(市・道)가 소방시설・오물처리시설・수리시설・기타 공공시설에 필요한 비용에 충당하기 위하여 그 시설로 인하여 이익을 받는 자에게 과세하는 지방세로서 목적세에 해당한다.

공매

공매란 국가기관이 체납처분에 따른 압류재산을 환가처분하는 방법으로써, 매각재산에 대하여 불특정다수인의 매수희망자로 하여금 자유경쟁을 통하여 형성되는 최고가격을 매각가격으로 정하여 매수인이 될 자를 결정하는 매각절차이다. 공매방법에는 입찰(入札)과 경매(競賣)가 있다.

공시송달

법률의 규정에 의하여 발송하는 서류가 송달을 받아야 할 자의 주소나 거소 등이 불분명한 경우 등으로 정상적인 서류의 송달이 불가능할 때에 일정한 요건과 형식을 갖추어 특정의 게시판, 기타 적절한 장소에 게시하거나, 관보 또는 일간신문 등에 게재함으로써 당해 서류가 송달된 것과 같은 효력을 발생시키는 송달제도이다.

공시지가

합리적이고 일관성 있는 지가정보체계를 세우기 위해 「부동산가격 공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따라 산정하여 공시되는 땅값이다. 이 땅값은 1989년 토지공개념이 도입되면서 행정자치부의 과세시가표준액, 국토해양부의 기준시가, 국세청의 기준시가, 감정원의 감정시가 등을 일원화시켜 1989년 7월부터 시행한 것이다.

전국 2700만 필지의 토지 가운데서 대표성이 있는 50만 필지를 골라 표준지공시지가를 산정하는데, 이는 토지보상금과 개별공시지가의 산정자료로 이용된다. 표준지공시지가는 감정평가사에게 조사・평가를 의뢰해 토지소유자와 시・군・구의 의견을 듣고, 시・군・구・토지평가위원회와 중앙토지평가위원회 등의 심의를 거쳐 공시한다.

개별공시지가는 양도소득세・상속세・종합토지세・취득세・등록세 등 국세와 지방세는 물론 개발부담금・농지전용부담금 등을 산정하는 기초자료로 활용된다. 공시지가 열람은 해당 표준지가 속한 시・군・구에서 가능하며 공시된 지가에 이의가 있는 토지소유자 및 법률상 이해관계자는 공시일로부터 30일 이내에 국토해양부장관에게 서면으로 이의를 신청할 수 있다.

공유물

공유의 대상인 물건을 공유물이라 한다. 세법상 공유물에 관계되는 국세·가산금과 체납처분비는 공유자가 연대하여 납세의무를 진다.

공유수면

바다, 하천, 호수, 연못 등과 같이 국가의 소유로 되어 있는 수류(水流) 또는 수면(水面)과 빈지(濱地)를 공유수면이라 말한다. 공유수면은 국토해양부장관 또는 서울특별시장·부산광역시장·도지사(지방관리청)가 관리하며, 공유수면을 사용 또는 점용하고자 하는 자는 관리청의 허가를 받아야 한다.

공장재단

공장과 그 부속토지, 공장 내에 설치된 기계·공작물 등을 하나의 부동산으로 간주하는 개념이다. 따라서 공장재단을 구성하는 물건은 따로 분리하여 처분할 수 없게 된다. 공장재단을 구성하여 담보를 제공할 때 개개의 재산별로 담보제공하는 것보다 담보력이 강화된다는 데 공장재단 구성의 의의가 있다. 소득세법상 공장재단을 임대하는 경우 발생하는 소득을 부동산임대업에 의한 사업소득으로 규정하고 있다.

공정증서

사법상 법률행위 기타 사권(私權)에 관한 사실에 관하여 보증인이 일정한 방식에 따라 작성하는 증서를 말하며, 소송에 있어서 강력한 증거력을 갖는다. 공정증서는 우선 진정한 공문서로서 추정되며, 명문의 규정은 없으나 강력한 증명력을 인정받고 있다.

과밀억제권역

수도권의 질서 있는 정비와 균형 있는 발전을 기할 목적으로 수도권 안에서의 인구 및 산업의 적정배치를 위해 수도권을 과밀억제권역·성장관리권역·자연보전권역으로 구분하고 있다. 과밀억제권역은 인구 및 산업이 과도하게 집중되었거나 집중될 우려가 있어 그 이전 또는 정비가 필요한 지역을 말하고, 성장관리권역은 과밀억제권역으로부터 이전하는 인구 및 산업을 계획적으로 유치하고 산업의 입지와 도시의 개발을 적정하게 관리할 필요가 있는 지역으로, 자연보전권역은 한강수계의 수질 및 녹지 등 자연환경의 보전이 필요한 지역을 말한다(수도권정비계획법 제6조). 세법상 과밀억제권역 안에서 본점 또는 주사무소를 설치하여 사업을 영위하는 법인에 대하여 취득세를 중과세하거나 당해 법인이 과밀억제권역 내 본점 등을 매각하고 대도시 외로 이전하는 경우 지방세감면 등 세제혜택을 부여하고 있다.

과세

납세의무의 내용을 확정하여 그 이행을 명령하는 행정처분을 말한다.

과세객체(과세대상 · 과세물건)

과세의 대상이 되는 것을 과세객체라고 말하고 과세물건이라고도 한다. 조세채권 · 채무의 성립을 위하여 필요한 물적 요건으로서, 담세력이 있는 것으로 추측되어 조세에 관한 법규가 정하는 일정한 물건 · 행위 또는 사실을 말한다.

과세권

국가의 통치권에 기하여 국가 또는 통치권의 일부를 위임받은 지방자치단체가 조세를 부과 · 징수하는 권능(權能)을 말한다. 과세권은 통치권이 미치는 범위, 즉 국민과 그 영토에 있는 사람 및 물건에 과세할 수 있으나, 구체적으로 어떤 조세를 부과 · 징수할 것인가는 법률이 정하는 바에 의한다.

과세기간

각 조세의 과세표준을 계산하게 되는 시간적 단위가 과세기간이다. 따라서 과세기간은 소득세 · 법인세 · 부가가치세 등과 같이 일정한 기간 동안의 소득 또는 거래에 과세되는 세목에 대하여 정하여져 있으며, 구체적으로 각 세법에 규정되어 있다. 소득세법상 과세기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지가 원칙이고 법인세법상 과세기간은 사업연도이며, 사업연도는 법령 또는 정관 등에서 정하는 1회계기간으로 하는 것이 원칙이다. 그리고 부가가치세법에서는 1월 1일부터 6월 30일까지를 제1기 과세기간으로, 7월 1일부터 12월 31일까지를 제2기 과세기간으로 규정하고 있다.

과세기준일

재산세 및 종합부동산세의 경우 일정한 날을 기준으로 하여 당해 재산의 소유자에게 재산세 및 종합부동산세 등을 과세하는바 이러한 일정한 날을 과세기준일이라 하며 과세기준일에 납세의무가 성립한다. 재산세 · 종합부동산세 등의 과세기준일은 매년 6월 1일이다.

과세대장

지방세법상 시장 · 군수는 재산세의 납세의무자 등에 대하여 재산세과세대장을 비치하여야 하여야 한다.

과세목적

조세는 국가 또는 지방자치단체의 재정수입조달을 목적으로 한다. 이외에 소득재분배, 부동산투기의 억제 또는 국가경제의 성장 · 발전 등의 부차적 목적도 갖고 있다.

과세요건

과세요건은 국가가 과세권을 행사하기 위해 필요한 요소를 말한다. 납세의무자 · 과세대상 · 과세표준 및 세율 등을 과세요건이라 하며, 이 과세요건에 해당하는 내용은 반드시 법률에서 규정하여야 한다.

과세적부심사제도

세무조사 후 과세할 내용을 미리 납세자에게 알려준 후 납세자가 이에 이의가 있을 때 과세의 적부에 대한 심사를 청구토록 하고, 심사결과 납세자의 주장이 타당한 경우 고지 전에 시정하여 주는 제도를 말한다.

과세주체

조세를 부과할 수 있는 권한을 가지고 있는 자, 즉 과세권자를 과세주체라고 말한다. 국세의 경우 국가가 과세주체가 되며, 지방세의 경우에는 지방자치단체가 과세주체가 된다.

과세최저한

과세가 되는 최저한도액이다. 예를 들어 상속세 및 증여세법상 과세표준이 50만원 미만인 경우 상속세 및 증여세가 과세되지 아니하는데, 이 경우 50만원의 과세표준금액을 과세최저한이라고 한다.

과세표준

과세표준이란 각 세목의 세액계산의 기준이 되는 금액으로서, 각 세법이 정하는 바에 따라 계산된다. 따라서 과세표준에 세율을 곱하면 산출세액이 계산된다. 과세표준의 계산방법은 세목에 따라 다른데, 예를 들면 취득세는 취득가액을 기초로 하여 과세표준을 계산하고, 소득세는 각 개인의 연간 소득금액을 기초로 하여 과세표준을 계산하고, 부가가치세는 과세기간 동안의 사업자의 공급가액을 기초로 하여 계산한다.

과오납

과오납은 과납(過納)과 오납(誤納)으로 구분할 수 있는데, 과납이란 납부해야 할 세금을 초과하여 납부한 것을 말하고, 오납이란 착오에 의해 납세의무 없는 세금을 납부한 것을 말한다. 과오납에 의해 납부된 세금을 과오납금이라 하며, 환급(還給)의 대상이 된다.

과점주주

특정주주를 기준으로 그 주주 및 그 주주의 친족이나 기타 특수한 관계에 있는 자가 가지고 있는 주식의 비율이, 그 주식을 발행한 법인의 총발행주식수의 50% 초과하는 경우, 그러한 주주를 과점주주라고 한다. 과점주주 등 일정한 자에 대하여는 세법상 여러 가지 규제를 하고 있는데, 예를 들면 법인이 납부해야 할 세액(국세 · 지방세)에 대해 제2차 납세의무를 지며, 지방세법에서는 법인소유의 취득세 과세대상물건에 대해 과점주주로서 취득세 납세의무를 규정하고 있다.

관세

한 나라의 세관을 통과하는 상품에 대하여 부과하는 세금, 즉 수입물품에 대하여 국가가 부과 · 징수하는 조세를 말한다.

광구

광구라 함은 광물의 채굴이 허가된 구역을 말한다. 광업권을 등록할 때는 광업권에 대한 일정한 광구가 정해진다.

광업권

광업권이란 일정 광구에서 광물을 채굴할 수 있도록 등록된 권리이다. 시굴권(試掘權)과 채굴권(採掘權)으로 구분되며, 일종의 물권(物權)에 해당된다. 광업권은 자기가 창설한 경우 시굴에 소요된 제경비를 그 자산가치로 하며, 다른 사람으로부터 유상취득한 경우에는 취득가액에 추가로 소요된 비용을 합산한 금액을 광업권의 자산가액으로 한다. 소득세법에 의하면 이러한 광업권의 양도로 인하여 발생하는 소득을 기타소득으로 하여 종합과세 한다.

광업재단

광업재단이란 광업권과 광업을 위해 사용하는 설비 등을 하나의 재산으로 등록하여, 하나의 부동산으로 보는 것을 말한다. 광업재단을 하나의 부동산으로 보는 것이므로 광업재단에 속해 있는 자산은 개별적으로 처분할 수 없다. 광업재단은 납세담보로 제공될 수 있으며, 소득세법상 당해 광업재단을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득(부동산임대업)으로 하여 종합과세 된다.

구획정리사업

구획정리라 함은 토지의 이용가치를 전반적으로 증진하기 위하여 일정한 지역 내에 있어서의 토지의 소유권 또는 기타의 권리(지상권・임차권 등)를 권리자의 의사 여하에 불구하고 강제적으로 교환・분합하는 것을 말한다. 환지・토지정리・공용환지라고도 한다. 구획정리는 되도록 권리의 실질에 변경을 주지 않으면서 목적물을 변경하여 동 가치의 토지와 교환하게 한다는 점에서 권리의 제한 또는 수용을 목적으로 하는 공용제한(公用制限)・공용수용(公用收用)과 구별된다. 구획정리사업에 관한 현행법으로는 농어촌정비법과 도시개발법 등이 있다.

현행 소득세법은 도시개발법 기타 법률의 규정에 의한 환지처분으로 지목(地目) 또는 지번(地番)이 변경되거나 체비지(替費地)로 충당되는 경우에는 양도(讓渡)로 보지 아니하도록 규정하고 있다.

국세

조세를 부과하는 주체를 기준으로 분류한 조세(租稅) 중 국가가 부과하는 조세를 말한다.

국세의 세목

- 직접세 : 종합부동산세, 소득세, 법인세, 상속세 및 증여세
- 간접세 : 부가가치세, 개별소비세, 주세, 인지세, 증권거래세
- 목적세 : 교육세, 농어촌특별세

국세기본법

국세에 관한 기본적인 사항 및 공통적인 사항과 위법·부당한 국세처분에 대한 불복절차를 규정함으로써 국세에 관한 법률관계를 확실하게 하고 과세의 공정을 도모하며, 국민의 납세의무의 원활한 이행에 기여함을 목적으로 하는 법이다.

근로소득

근로계약에 의해 근로를 제공하고 그 대가로서 받는 금품으로서, 봉급·급료·임금·수당·상여 등 명칭이나 형식 여하에 불구하고 그 실질내용이 근로의 대가인 경우를 말하며, 갑종 근로소득(원천징수의무 있음)과 을종 근로소득(원천징수의무 없음)으로 구분된다.

기준시가

양도소득세 계산시 양도가액과 취득가액의 산정기준으로 사용하기 위하여 정부가 정한 자산가액을 말한다. 현 시가의 70~80%정도를 반영하고 있다.

ㄴ

납부기한

국가나 지방공공단체에 대하여 납부 또는 납입해야 할 금전 등의 채무이행기간을 말한다. 납부기한은 법정납부기한과 구체적 납부기한으로 구분되는데, 전자는 세법의 규정에 의해 성립된 조세채무를 이행해야 할 기한을 말하는 것으로, 납기 전 징수·연납·징수유예 등에 관계되는 기한 등은 포함되지 않는다. 후자는 법률상의 용어는 아니지만, 신고납세고지 등에 구체적으로 확정된 조세채무를 이행할 기한을 말한다.

납부불성실가산세

세법의 규정에 의하여 자진납부하여야 할 세액을 납부하지 아니하거나 미달하게 납부한 때에는 그 세액의 자진납부불이행에 대한 제재로서 납부하지 아니한 세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.

납세관리인

납세관리인이란 납세자가 납세지에 주소 또는 거소를 두지 아니한 때에 그 납세에 관한 사항을 처리하기 위하여 선임한 자를 말한다. 납세자는 법소정의 경우에 납세관리인을 선임하여 세무관서에 신고하여야 하며, 세무서장은 납세관리인이 부적당하다고 인정될 때에는 기한을 정하여 그 변경을 요구할 수 있다.

납세의무의 성립

납세의무는 조세법이 정하는 과세요건의 충족에 따라 법률상 당연히 조세채권채무관계가 성립되고, 조세채권자는 납세자에 대해 추상적으로 조세라 하는 금전급부청구권을 취득하며, 상대방인 납세자는 이에 대응하여 이를 납부하는 의무를 지게 된다. 그러나 이것은 추상적인 조세채무가 성립되는 것뿐이고, 구체적인 납세의무에 관련된 금액이 결정되는 확정(確定)과는 구별된다.

납세의무의 소멸

성립 또는 확정된 납세의무는 여러 가지 사유로 소멸된다. 그 사유는 다음과 같다.

① 납부·충당 또는 부과취소가 있는 때

② 부과의 제척기간 만료

③ 징수권의 소멸시효의 완성

납세의무의 확정

납세의무의 확정이란 성립된 납세의무의 내용을 구체적으로 확정하는 것을 의미한다. 성립된 조세채무의 내용은 과세요건인 사실을 파악하여 관계법령을 적용하고, 과세표준 및 세액을 산출함으로써 당사자가 인식할 수가 있게 되는바 이를 납세의무의 확정이라 한다.

조세에는 특정의 절차를 요하지 않고 납세의무의 성립과 동시에 확정되는 것과 일정한 확정절차(確定節次)를 필요로 하는 것이 있다. 후자의 경우의 확정절차는 신고납세제도와 부과과세제도의 2가지가 있다. 신고납세제도(申告納稅制度)란 성립된 조세채무를 납세의무자가 스스로 과세표준과 세액을 계산하여 정부에 신고함으로써 그 내용을 확정하는 제도로서 '자기부과제도'(自己賦課制度 ; self-assessment)라고도 한다. 이에 대하여 부과과세제도(賦課課稅制度)란 납세의무를 확정시키는 권한을 국가 또는 지방자치단체에 부여하고 있는 제도로서 납세의무자의 신고에 대하여 확정력을 부여하지 아니한다.

납세의무자

세법에 의하여 국세를 납부할 의무가 있는 납세주체로서, 자연인(개인)·법인을 모두 포함하며, 외국인도 국내에 재산을 가지고 있거나 조세의 대상이 되는 행위를 할 경우 치외법권이 인정되지 않는 한 납세의무를 진다. 구체적인 납세의무자는 각 세법이 따로 정하고 있으며, 소득세법상 거주자와 비거주자, 법인세법상 내국법인과 외국법인, 부가가치세법상 사업자, 취득세는 사실상의 취득자, 등록세는 등기·등록을 받는 자, 재산세·종합부동산세는 과세기준일 현재 사실상의 소유자 등이다.

납세자

납세의무자와 세법에 의하여 국세를 징수하여 납부할 의무를 지는 자로서 원천징수의무자와 대리납부의무자를 말한다.

납세지

과세표준의 신고와 세액의 납부 또는 조사결정 및 징수 등 납세의무자의 제반세무사항을 처리하고 관할하는 장소적 단위를 말한다.

농어촌특별세

UR협상타결 및 WTO체제출범에 따른 농어업의 경쟁력강화와 농어촌산업기반시설의 확충 및 농어촌지역개발사업을 위하여 필요한 재원을 확보할 목적으로 제정된 한시적 법률로서 부가세적 성격을 갖는다.

농어촌특별세의 납세의무자는 다음과 같다.

① 소득세 · 법인세 · 관세 · 취득세 또는 등록세의 감면을 받는 자

② 취득세 또는 레저세의 납세의무자

③ 종합부동산세 납세의무자

농지의 교환 및 분합

농지의 교환 · 분합이란 여러 농가가 농지를 여러 곳에 분산 소유하고 있는 경우에 농지의 합리적인 관리를 위하여 농지를 교환 · 분할 · 합병하는 행정처분을 말한다. 농지의 교환 · 분합에 대하여는 일정한 요건을 충족하면 양도소득세가 비과세된다.

누진세율

누진세율이란 과세표준금액이 증가함에 따라서 적용되는 세율이 높아지는 세율구조를 말한다. 누진세율은 과세표준이 증가함에 따라 단순히 고율의 세율을 적용하는 단순누진세율(單純累進稅率)과 과세표준을 단계적으로 구분해서 위의 단계로 진행함에 따라 순차적으로 고율의 세율을 적용하는 초과누진세율(超過累進稅率)로 나누어진다. 누진세율을 채용하고 있는 조세의 대표적인 것으로는 종합부동산세 · 소득세 · 법인세 · 상속세 및 증여세 등이 있다.

ㄷ

담세력

담세력이란 납세의무자가 개인적으로 어느 정도의 조세를 부담할 수 있는가 하는 경제적인 능력을 가리킨다. 납세의무자의 조세부담이 각각의 담세력에 상응해야 된다고 하는 것이 일반적으로 말하는 응능부담(應能負擔)의 원칙이라고 하며, 이 원칙을 기초로 해서 과세를 행하는 것을 응능과세(應能課稅)라고 한다.

대물변제

대물변제란 채무자가 부담하고 있는 본래의 급부(給付)에 갈음하여 다른 급부를 현실적으로 함으로써 채권을 소멸시키는 채권자와 변제자 간의 계약을 말한다.

대장과세

세무행정의 절차에 따라 과세대장에 의거하여 부과되는 조세로서 재산세, 도시계획세, 공동시설세, 종합부동산세 등이 이에 속한다.

대토

대토란 소유하고 있던 토지를 양도하고 그 대금으로 다른 토지를 취득하는 것을 말한다. 대토의 경우에는 양도소득세 과세대상이 되나, 농지를 대토하는 경우에는 법 소정 요건을 충족하면 양도소득세가 면제된다.

덕대

덕대란 광주(鑛主)와 계약을 맺고 채광하는 사람을 말한다. 광주는 계약된 광구 내의 광물채굴권을 덕대에게 부여하고, 덕대는 광주에게 보증금 및 분철료(分鐵料 ; 광산물의 일부 배당)를 납부하거나 이에 상당하는 대가를 지급하고 계약기간 중 덕대 자신의 계산으로 광업을 경영하는 방식이다. 소득세법상 광업권자 · 조광권자 또는 덕대 등이 받는 분철료와 광업권자 · 조광권자 또는 덕대가 채굴에 관한 권리를 대여함으로 인하여 발생하는 소득(부동산임대업)은 사업소득에 속한다.

도세

지방자치단체별로 분류된 지방세로 시(市) · 군(郡)세와 구별된다. 도세(道稅)에는 보통세인 취득세 · 등록세 등이 있고, 목적세인 공동시설세 · 지역개발세 · 지방교육세가 있다.

도시계획세

도시계획세란 도로의 개설과 유지, 상하수도, 공원 등 도시계획사업에 필요한 비용에 충당하기 위하여 도시지역 내의 토지와 건축물의 소유자에게 과세하는 지방세 중 특 · 광 · 시 · 군의 목적세를 말한다.

도시계획세는 과세기준일 현재 재산세의 납세의무가 있는 자에게 부과한다. 도시계획세의 과세표준은 재산세 과세표준과 동일하며, 세율은 0.15%를 표준세율로 하되, 표준세율을 초과하는 세율을 적용하는 경우 그 세율은 0.23%를 초과할 수 없다.

독립세

국가 또는 지방자치단체가 다른 조세와 관계 없이 독립적 입장에서 주체성을 가지고 부과하는 조세이다. 이른바 본세(本稅)에 부가하여 과징하는 부가세와 구별된다.

등기

등기란 일정한 법률관계를 널리 사회에 공시하기 위하여 일정한 권리관계를 공부(公簿)에 기재하는 것을 말한다. 등기는 당사자의 신청에 의하여 등기공무원이 하는 것을 원칙으로 한다. 등기는 거래관계에 들어가는 제3자를 위하여 목적물의 권리내용을 명백히 하고 예측하지 못한 손해를 입히지 않도록 하기 위한 제도이며, 거래의 안전을 도모하기 위하여 중요한 역할을 한다. 우리나라에는, ① 부동산등기 · 선박등기 · 공장재단등기 등 권리의 등기, ② 부부재산계약등기 등의 재산귀속의 등기, ③ 법인등기 · 상업등기 등의 권리주체의 등기가 있다. 재산권 기타 권리의 취득 · 이전 · 변경 또는 소멸에 관한 등기를 하는 경우에는 지방세법상 등록세가 부과된다.

등록

등록이란 일정한 사실 또는 법률관계를 행정청 등에 비치되어 있는 공부(公簿)에 기재하는 것을 말한다. 광의로 등록은 등기(登記)를 포함하나, 등기는 등기소에 비치되어 있는 등기부에 등기하여 행하는 데 대하여, 등록은 일반행정청 등에 비치되어 있는 공부에 등록하여 행하며, 등기는 권리의 효력발생요건 또는 대항요건인데 대하여 등록은 권리의 종류에 따라서 그 효력이 다르다.

등록세

등록세는 재산권 또는 기타 권리의 이동사항을 공부에 등기 또는 등록할 때에 그 등기 또는 등록을 받는 자에게 과세하는 지방세 중 도세(道稅)로서 보통세이다.

등록세의 과세대상은 재산권 기타 권리의 취득 · 이전 · 변경 또는 소멸에 관한 등기 또는 등록행위이며, 그 등기 · 등록의 정당성이나 합법성 여부는 관계 없이 과세한다.

등록세의 과세표준은 부동산가액 · 채권금액 등으로서 다양하며, 세율은 정액세율(定額稅率)과 정율세율(定率稅率)로 되어 있다. 대도시 내에서 법인설립을 하는 경우와 공장을 신 · 증설하는 경우에는 그 세율을 3배로 하는 등의 중과규정을 두고 있다. 등록세는 등기 · 등록을 받는 자가 신고납부방법에 의하여 납부하여야 하며, 납부를 하지 않는 경우에는 가산세를 가산하여 부과 · 징수한다.

ㄹ

레저세

경륜(競輪) · 경정법(競艇法) 또는 한국마사회법에 의한 경륜 · 경정 또는 경마 및 그 밖의 법률에 의해 승자투표권 · 승마투표권 등을 발매하고 투표 적중자에게 환급금을 교부하는 행위를 하는 사업자가 그 사업장과 장외발매소의 소재지의 도에 각각 납부하여야 할 조세를 말한다. 레저세의 과세표준은 승자투표권 · 승마투표권 등의 발매금 총액으로 하며, 세율은 100분의 10으로 한다.

ㅁ

면세(면제)

면세란 조세를 면제받는 것을 말한다. 면세는 조세법상 이미 성립·확정된 납세의무의 전부 또는 일부를 해제하는 경우이므로 납세의무가 당초부터 발생하지 아니하는 비과세와는 다르다고 할 수 있다. 또한 면세는 납세의무자의 신청 등을 요하나 비과세는 그러한 신청 등을 요하지 않는다.

면세점

면세점이란 과세표준이 일정한 가액이나 수량에 미치지 못할 때 과세하지 않는데 그 과세되지 않는 한계인 일정한 가액이나 수량을 말한다. 비과세와 달리 그 금액을 처음부터 과세표준에 포함하지 않는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 면세점을 초과한 금액의 경우에는 그 금액에서 면세점의 금액을 공제할 수 없고, 당해 금액의 모두가 과세표준이 됨으로써 면세점의 초과 여부에 따라 급격한 조세부담의 차이가 생기는 결점이 있다.

명의개서

명의개서란 실체상의 권리자의 변경에 대응하여 증권상 혹은 장부상의 명의인의 표시를 고쳐 쓰는 것을 말한다.

명의신탁

명의신탁이란 수탁자에게 재산의 소유명의가 이전되지만, 수탁자는 외관상 소유자로 표시될 뿐이고 적극적으로 그 재산을 관리·처분할 권리의무를 가지지 아니하는 신탁을 말한다. 명의신탁의 대상이 되는 재산은 등기·등록 등 공부(公簿)에 의하여 소유관계를 표시할 수 있는 것에 한하며, 명의신탁의 명의는 소유명의(所有名義)만을 의미하므로 소유권에 관하여서만 명의신탁이 인정된다.

목적세

목적세란 보통세(普通稅)에 대한 반대개념으로서 특정한 사용목적에 충당하기 위하여 부과하는 조세를 말한다. 원래 조세는 일반경비의 재원에 충당하기 위하여 부과하는 것이 원칙이지만, 예외로 지방자치단체가 행하는 특정사업에 있어서 수익관계(收益關係)가 있는 자에 대하여 이에 필요한 경비를 충당하기 위하여 특별히 과세하는 경우가 있다. 목적세는 납세자의 수익의 정도에 대응하여 과세되어야 한다. 현행 조세법상에서는 국세 가운데 교육세·농어촌특별세와 지방세 중 도시계획세·공동시설세·지역개발세·지방교육세가 목적세이다.

무체재산권

무체재산권이란 산업재산권(특허권·실용신안권·상표권·의장권)과 저작권을 합친 개념으로

지적재산권이라고도 하며, 지능적 창작물을 독점적으로 이용하는 것을 내용으로 하며 재산적인 가치를 가지나 유체물(有體物)을 지배하는 권리가 아닌 것을 말한다. 유체물에 대한 배타적 지배권인 물권(物權)에 속한다.

물납

금전 이외의 재산으로 조세채무를 이행하는 것을 물납이라 한다. 조세는 원칙적으로 금전에 의하여 납부하여야 하는 것이나, 납세의무자가 현금을 보유하고 있지 못하거나 조달이 불가능하여 금전으로 납부하기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 부동산, 유가증권, 토지개발채권과 같은 특정재산으로 납부할 수 있다. 물납이 인정되는 조세는 법인세, 상속세 및 증여세, 양도소득세, 종합부동산세, 지방세 중 재산세이며, 물납을 위해서는 신청과 승인의 절차가 이행되어야 한다.

물세

조세는 납세자의 담세능력의 고려 여부에 따라 인세와 물세로 나뉘는데, 물세란 납세자의 담세능력과 관계 없이 특정한 과세물건을 과세대상으로 하는 조세를 말한다. 즉, 집이나 토지 등과 같은 재화의 존재・취득에 관하여 부과하는 조세로서, 취득세・등록세・부가가치세 등이 있다.

미등기양도자산

미등기양도자산이라 함은 토지・건물 또는 부동산에 관한 권리를 취득한 자가 그 자산의 취득에 관한 등기를 하지 아니하고 양도하는 것을 말한다. 미등기양도사실은 투기혐의자에 대한 부동산거래추적과정에서 나타나는데, 양도소득세 계산시 최고세율이 적용되며(70%), 양도소득기본공제 및 장기보유특별공제는 적용되지 않는다. 또한 양도소득세의 각종 비과세・감면규정의 적용이 배제되며 미등기양도자는 부동산등기특별조치법에 의해 징역 또는 벌금형에 처해질 수 있다.

그러나 다음에 해당되는 경우에는 법률상 또는 사실상 등기가 불가능하므로 미등기양도자산에서 제외된다.

① 장기할부조건으로 취득한 자산으로서 그 계약조건에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
② 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 양도당시 그 자산의 취득에 관한 등기가 불가능한 자산
③ 소득세가 비과세 또는 면제되는 농지와 8년 이상 자경농지
④ 비과세요건을 충족하는 1세대 1주택에 해당하는 무허가건물로서 등기가 불가능한 자산
⑤ 상속에 의한 소유권이전등기를 하지 아니한 자산으로서 「공공용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법」 규정에 의하여 사업시행자에게 양도되는 것

ㅂ

배우자 등에 대한 양도시 증여추정

「상속세 및 증여세법」 규정에서 증여세를 면탈하기 위하여 배우자 또는 직계존비속에게 양도한 재산은 양도자가 당해 재산을 양도한 때에 그 재산의 가액을 양수자에게 증여한 것으로 추정하여 증여세를 과세하도록 규정한 것이다. 따라서 양도소득세는 부과되지 아니한다. 또한 특수관계에 있는 자에게 양도한 재산을 그 특수관계 있는 자가 양수일로부터 5년 이내에 당초 양도자의 배우자 또는 직계존비속에게 다시 양도한 경우에는 그 특수관계에 있는 자가 당해 재산을 양도한 당시의 재산가액을 당초 양도자가 그의 배우자 또는 직계존비속에게 직접 증여한 것으로 추정한다. 따라서 양도소득세는 부과되지 아니한다.

법인세

법인의 소득을 과세대상으로 하고 법인(법인으로 보는 법인격 없는 단체 포함)을 납세의무자로 하는 조세를 말한다. 법인세의 납세의무자인 법인은 내국법인과 외국법인, 영리법인과 비영리법인으로 구분되며, 당해 법인의 유형에 따라 과세소득의 범위와 과세방법에 차이가 있다.

법정신고기한

세법에 의하여 과세표준 신고서를 제출할 기한을 말한다.

① **취득세** : 취득일로부터 30일 이내
② **등록세** : 등기·등록하기 전
③ **소득세** : 소득이 발생한 연도의 다음연도 5월 31일까지
④ **부가가치세** : 7월 25일(제1기 확정신고)과 익년 1월 25일(제2기 확정신고)

별도합산과세대상 토지

재산세에서 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 일반 건축물의 부속토지 중 일정한 면적 이내의 건축물의 부속토지에 대해서 시·군별로 합산하여 별도로 그 가액을 계산하는 토지를 말한다.

보통징수

지방세(地方稅)의 징수방법은 신고·납부와 보통징수, 특별징수방법으로 구분하고 있는데, 보통징수라 함은 과세권자가 납세고지서를 당해 납세의무자에게 발부하여 징수하는 것을 말한다. 보통징수방법에 의해 과세되는 지방세는 취득세와 등록세의 미신고 및 과소신고분에 대한 추징분·재산세·자동차세·도시계획세·공동시설세 등이 있다.

보험차익

보험에 가입한 고정자산에 보험사고가 발생하여 손실이 생길 때에 가입한 보험회사로부터 지급

받는 보험금액이 피해를 받은 고정자산의 장부가액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액을 보험차익이라 한다.

부가가치세

상품이나 용역이 생산·유통되는 모든 단계에서 기업이 새로 만들어내는 가치인 '마진'에 대해 부과하는 세금이다. 즉 영업세나 물품세처럼 기업이 판매한 금액 전액에 대해 과세하는 것이 아니라, 판매금액에서 매입금액을 공제한 나머지 금액인 '부가가치'에다 부가가치세율을 곱한 것이 부가가치세액이 된다.

부가세

본세(本稅)와 독립하여 부과하는 독립세에 상대되는 개념으로, 다른 과세주체가 부과하는 조세(본세)에 부가하여 일정한 세율로서 그 본세의 납세의무자에게 부과하는 조세이다. 여기에는 지방소득세(소득분), 지방교육세, 농어촌특별세 등이 있다.

부담부증여

증여를 받는 자에게 일정한 급부를 할 의무를 부담시키는 증여계약을 민법은 상대부담 있는 증여라고 한다. 소득세법에서는 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분은 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보아 양도소득세를 과세하도록 규정하고 있다. 반면 「상속세 및 증여세법」에서는 배우자 또는 직계존비속 간의 부담부증여는 수증자가 증여자의 채무를 인수한 경우에도 당해 채무액을 증여로 추정하여 증여세를 과세하도록 규정하고 있다. 다만, 객관적으로 인정되는 국가·지방자치단체 기타 금융기관 등의 채무 또는 채무부담계약서, 채권자확인서·담보설정 및 이자지급에 관한 증빙 등에 의하여 그 사실을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

부당행위계산 부인

법인 또는 개인사업자 등의 행위 또는 회계처리가 법률상으로나 기업회계기준상 그 내용이 보편타당성이 있다 할지라도 세무계산상 그 내용과 성질이 조세를 부당히 감소시킬 목적으로 행하였다고 인정되는 경우에는 그 행위나 계산에 불구하고 이를 부인하는 것을 말한다.

부동산매매업

소득세법의 규정에 의하면 부동산매매업이라 함은 토지·건물 등 부동산을 목적물로 하여 매매(건물(주택제외)을 신축하여 판매하는 경우도 포함) 또는 그 중개를 사업목적으로 나타내어 부동산을 판매하거나 사업상의 목적으로 부가가치세법상의 1과세기간 동안 1회 이상 부동산을 취득하고 2회 이상 판매하는 사업을 말하며, 자기의 토지 위에 상가 등을 신축하여 판매할 목적으로 건축 중인 건축법에 의한 건물과 토지를 제3자에게 양도한 경우, 토지를 개발하여 주택지, 공업단지, 상가, 묘지 등으로 분할판매하는 경우도 부동산매매업의 범위에 포함하고 있다.

부동산에 관한 권리

부동산에 관한 권리라 함은 부동산에 관한 사용수익권으로서 지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권, 부동산을 취득할 수 있는 권리와 같은 채권을 총칭하는 것으로 해석한다. 지상권은 건물 또는 공작물을 짓거나 수목을 심어 이들을 소유할 목적으로 타인의 토지를 일정기간 이용하는 권리를 말하며, 이 권리는 부동산등기법의 규정에 의하여 등기하지 않으면 당사자 및 제3자에게 대항할 수 없으나 소득세법에서는 등기 여부에 관계 없이 사실에 따라 과세대상이 된다. 전세권은 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 용도에 따라 사용·수익하며 그 부동산 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 권리를 말한다. 등기된 부동산임차권은 임대인이 임차인에게 부동산을 사용·수익하게 할 것을 약정하고 임차인이 이에 대하여 임차료를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 권리를 말한다. 소득세법에서는 지상권 및 전세권과는 달리 부동산임차권의 경우에는 등기된 것에 한하여 과세대상으로 삼고 있으며 등기되지 않은 부동산임차권은 과세대상이 되지 않는다.

부동산을 취득할 수 있는 권리

부동산을 취득할 수 있는 권리라 함은 부동산의 취득시기가 도래하기 전에 당해 부동산을 취득할 수 있는 권리를 말한다. 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당하는 것을 열거하면 다음과 같다.

① 건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 부수되는 토지를 취득할 수 있는 권리(아파트 당첨권)
② 한국토지주택공사가 발행하는 토지상환채권
③ 한국토지주택공사가 발행하는 주택상환채권
④ 부동산매매계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리

부동산임대업

부동산임대업이란 부동산·부동산상의 권리·공장재단 또는 광업재단·광업권자 등의 채굴에 관한 권리를 대여하고 받는 차임·지료·보수 등과 같은 대가를 얻는 사업소득을 말한다.
전·답을 작물생산에 이용하게 함으로 인하여 발생하는 소득에 대하여는 소득세를 과세하지 아니한다. 또한 1개 이하의 주택을 소유하는 자의 주택임대로 얻은 사업소득에 대하여도 소득세를 과세하지 아니한다.

분납

조세는 그 납부기한 내에 금전으로 일시에 납부하는 것이 원칙으로 하나 납부할 세액이 일정금액을 초과하거나 납세자가 재해 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 받을 때, 사업에 현저한 손실을 입었거나 중대한 위기에 처한 때 등 납세가 지극히 어려울 때에는 납세고지서가 발부되기 전에 관할세무서장에게 분할납부를 신청하여 징수유예를 받을 수 있는 것을 분납이라고 한다. 현행 세법 중에서 종합부동산세·소득세·법인세·상속세 및 증여세의 분납과 연부연납이 이에 해당된다. 또한 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 500만원을 초과하는 경우 납부할 세액의 일부를 분납하게 할 수 있다.

분리과세

종합과세에 대응되는 개념으로 과세되는 소득 중 특정소득을 종합과세에서 분리하여 소득지급시마다 특정세율(원천징수세율)을 적용하여 별도로 과세하는 것을 말한다. 즉 납세의무자인 소득자에게 귀속될 모든 과세소득 중 특정한 소득에 대하여는 다른 소득과 합산하지 않고 동 소득만을 지급시마다 독립적인 과세표준으로 하여 원천징수함으로써 납세의무를 종결시키는 것이다. 소득세법의 세율이 누진세율인 점을 감안하면 분리과세로 인하여 조세부담은 가벼워진다고 할 수 있다. 현재 소득세법에서 분리과세대상으로 규정하고 있는 것은 종합과세대상을 제외한 이자소득(원천징수세율 15%), 종합과세대상을 제외한 배당소득(원천징수세율 15%), 기타소득 중 일부와 일용근로자의 근로소득 등이다.

분리과세대상 토지

재산세에서 전(田)·답(畓)·과수원·목장용지·공장용지 및 고급오락장과 골프장 등 사치성 재산으로 사용되는 토지 등은 저율·고율로 개별적으로 분리하여 재산세액을 계산하는 토지를 말한다.

분철료

분철료란 광업권자·조광권자 또는 덕대가 자본적 지출이나 수익적 지출의 일부 또는 전부를 제공하는 것을 조건으로 광업권·조광권 또는 채굴에 관한 권리를 대여하고 덕대 또는 분덕대로부터 받는 광산물의 배당을 말한다. 덕대는 지하자원을 임차 개발하여 임차료를 분철료라는 명목으로 현물로서 납부하여 온 관습과 광업의 특수성으로 이와 같은 특수용어가 사용되어 왔다. '덕대'란 영세한 광업자가 광업권이 없이 광업권자와의 계약으로 광구 일부에서 광물을 채존하는 통상적인 광업의 실태를 말하며, 광업권자가 광업권을 대여하고 그 대가로 분철료를 현물인 광물로 받는 경우는 광업으로 사업소득에 해당되어 부가가치세 과세대상이 된다.

비거주자

국내에 주소를 두거나 1년 이상 거소를 둔 개인을 거주자라고 하며 거주자가 아닌 자를 비거주자라고 한다. 따라서 거주자와 비거주자는 국내에 주소 또는 1년 이상 거소를 두고 있는가에 따라 구별하므로 국적과는 관계가 없다. 이러한 비거주자는 국내원천소득에 대하여만 납세의무를 진다.

비과세

경제적 이익으로서의 소득은 모두 과세대상이 될 소지를 가지고 있으나 특정의 소득에 대해서는 공익상 또는 사회·경제·문화·후생 등 정책상의 이유 또는 이중과세의 배제 및 기타 과세기술상의 이유 등으로 과세하지 않는 것이 있다. 이를 비과세소득이라 하며 과세제외소득이라고도 한다. 비과세는 법률의 규정에 의하여 과세요건에서 제외하는 것으로서 국가 또는 지방자치단체가 과세권을 포기하고 과세하지 않는 것을 말한다. 비과세는 과세함으로 인하여 국가 등

의 이익에 적합하지 않게되거나, 국가정책 목적을 수행하기 위한 수단으로 이용하기 위해서 적용한다. 일반적으로 비과세는 납세자의 신고나 신청 등의 절차와 세무서장의 행정처분 없이 당연히 과세되지 않는 것이다.

비례세율

과세표준의 크기와 관계 없이 일정률의 세율이 적용되는 조세이다. 따라서 세액과 과세표준과는 일정한 비례관계를 유지하는 조세로서, 취득세, 등록세, 부가가치세 등이 속한다.

ㅅ

사실상의 취득가격

과세대상 부동산의 취득시점을 기준으로 당해 부동산 등을 취득하기 위하여 지급하였거나 지급하여야 할 부대비용을 포함한 일체의 비용을 사실상의 취득가격이라 한다.

사업소득

사업이란 특정인의 위험과 계산 아래 독립적으로 경영되는 영리를 목적으로 하는 업무로서 경영 주체의 의사나 사회적 · 객관적 사실관계로 보아 동종의 행위를 계속 · 반복하여 행하는 것을 말하는데 이러한 사업에서 얻는 수입금액에서 필요경비를 차감하여 얻는 소득을 사업소득이라 한다.

사업자등록

부가가치세법상 납세의무자인 사업자의 인적사항 등 과세자료를 파악하는 데 적합한 사항을 신고하여 등재하게 함과 동시에 사업자등록번호를 부여하는 제도를 말한다.
여기서 말하는 '사업자'라 함은 영리목적의 유무에 불구하고 사업상 독립적으로 재화 · 용역을 공급하는 자로서 개인 · 법인과 법인격 없는 사단 · 재단 · 기타 단체 모두 사업자에 해당하면 납세의무자가 된다. 신규로 사업을 개시하는 자는 사업개시일로부터 20일 이내에 사업장 관할세무서장에게 등록하여야 한다.

사인증여

증여자의 사망으로 인하여 효력이 발생하는 일종의 정지조건부 증여인데 유증과 마찬가지로 사인처분이므로 유증의 규정이 준용된다. 증여로 인한 자산의 취득은 증여세의 과세대상이 되나, 증여자의 사망으로 인하여 효력이 발생한 사인증여는 유증에 준하여 상속세의 과세대상이 된다.

상속세

상속개시라는 사실에 따라 피상속인으로부터 상속인에게 이전하는 재산에 대하여 그 재산가액

을 과세표준으로 하여 상속인에게 과세하는 조세로서, 현행 상속세제도는 피상속인의 유산총액을 과세표준으로 하여 과세하는 유산세체계를 채택하고 있으며, 불로취득재산이라는 점에서 고율의 누진세율을 적용하고 있다. 그리고 상속세의 납부는 연부연납과 물납제도를 인정하고 있는 것이 특징이다.

서류의 송달

국세의 부과・징수 또는 환급 등에 대한 행정처분은 그 존재의 확실성과 내용의 정확성을 보장하기 위하여 서류에 의하여 행해지고 있으며 그 내용을 납세자에게 알리기 위해 서류를 송달하고 이것이 도달함으로써 효력이 발생하게 된다. 국세기본법 또는 세법에 규정하는 서류는 그 서류송달을 받는 명의인의 주소・거소・영업소 또는 사무소에 송달한다. 서류의 송달방법에는 우편송달, 교부송달이 있고 예외적 방법으로 공시송달이 있다.

우편송달(郵便送達)은 통상적인 우편송달과 등기우편송달이 있으나 납세의 고지・독촉・체납처분 또는 세법에 의한 정부명령서를 우편송달하고자 할 때에는 등기우편에 의해야 한다. 교부송달(交付送達)은 서류를 송달해야 할 행정기관의 소속공무원이 이를 송달할 장소에서 그 송달을 받아야 할 사람에게 서류를 교부하는 방법이며, 공시송달(公示送達)은 일정한 사유로 인해 서류를 받아야 할 자에게 실지로 송달하지 못하여 그 서류의 주요내용을 일정한 장소에 게시하는 것으로서 송달에 갈음하여 법률효과를 발생시키는 송달방법이다. 송달하는 서류는 그 송달을 받아야 할 자에게 도달한 때로부터 효력이 발생하고, 통상우편에 의해 송달한 서류는 당해 우편물이 보통의 경우 도달할 수 있었을 때에 도달한 것으로 추정한다. 한편 공시송달의 경우는 서류의 요지를 공고한 날로부터 14일이 경과함으로써 송달이 있는 것으로 본다.

설비비와 개량비

설비비와 개량비는 당해 고정자산의 이용편의를 위한 시설에 소요되는 비용과 고정자산의 가치를 증가시키기 위하여 지출되는 비용으로 거주자의 양도차익의 계산에 있어서 양도가액에서 공제할 필요경비(必要經費)에 해당된다. 이에는 양도자산의 용도변경・개량・이용편의를 위하여 지출한 비용, 개발부담금, 토지이용의 편의를 위한 장애철거비용, 사방사업에 소요된 비용 등이 있다.

세법

조세의 부과 및 징수에 관한 법을 말하며, 국세와 지방세로 분류된다.

세율

세액을 구체적으로 결정하기 위하여 과세표준에 곱하는 비율을 말한다. 즉, 이는 세법상의 세율표에 구체적으로 규정되어 있는 비율이다. 이러한 세율은 과세사실이 발생하기 전에 이미 법으로 규정되어 있는 것이므로 사전성을 가지며, 같은 부류의 납세의무자에게는 무차별하게 적용되는 획일성을 가지고 있다. 세율에는 과세표준의 크고 작음에는 관계 없이 일정하게 적용되는

비례세율과 과세표준의 크기의 변화에 따라 높아지는 누진세율이 있다.

소득

소득세법상 과세대상이 되는 소득을 그 발생상태에 따라 다음과 같이 분류하고 있는데 이를 총칭하여 각종소득(거주자의 소득)이라고 한다. 각종소득에는 아래와 같은 소득이 있다.

① 종합소득 : 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득
② 퇴직소득
③ 양도소득

소득원천설

소득원천설은 일정한 수입원천으로부터 계속적·반복적으로 생기는 수입을 소득으로 보고, 일시적·우발적인 소득은 원천(源泉)을 알 수 없기 때문에 과세소득에서 제외하자는 것이다. 우리나라의 현행 소득세법은 기본적으로 소득원천설의 입장에 서 있으나, 기타소득으로서의 일시적·우발적 소득을 과세소득으로 규정하고 있는 점, 보험차익이나 국고보조금을 사업자의 총수입금액에 산입하고 있는 점 등으로 보아 순자산증가설의 입장을 일부 채택하고 있다.

소멸시효

소멸시효는 시효(時效)의 일종으로서 취득시효(取得時效)에 대응하는 개념이다. 원래 시효라고 하는 것은 사실상태가 오랫동안 계속된 경우에 그 상태가 진실한 권리관계에 합치되지 않더라도 그 사실상태 대로 권리관계(權利關係)를 인정하려는 제도이다. 권리를 행사하고 있는 사실상태가 일정한 기간 계속한 경우에 권리의 취득을 인정하는 것이 취득시효(取得時效)이고, 권리불행사(權利不行使)의 상태가 일정한 기간 계속된 경우에 권리의 소멸을 인정하는 것이 소멸시효(消滅時效)이다.

소방공동시설세

시·도는 소방시설·오물처리시설·수리시설 기타 공공시설에 필요한 비용에 충당하기 위하여 그 시설로 인하여 이익을 얻는 자에 대하여 공동시설세를 부과할 수 있다. 즉, '소방공동시설세'라 함은 소방시설에 필요한 비용에 충당하기 위하여 부과하는 세금을 말한다.

소액부징수

소액부징수라 함은 징수할 세액이 어느 일정금액에 미달할 경우에는 이를 징수하지 아니하는 것을 말한다.

수득세

수득세는 사람이 수입(화폐 또는 그에 대신하는 경제가치의 취득)을 얻고 있다는 사실에 착안하여 과세하는 조세이다.

수익세

수익은 일정한 재산에 생기는 개별소득을 의미하며, 수익이 생기는 물건의 외형수준에 따라 개개의 수익에 부과하는 조세를 수익세라 한다. 수익세에는 재산세 등이 있다.

수익적 지출

수익적 지출이란 고정자산을 취득한 후 그 자산과 관련하여 발생한 지출로서 당해 고정자산의 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출을 말한다. 예를 들어 파손된 유리나 기와의 대체, 자동차의 타이어 튜브의 대체, 재해를 입은 자산에 대한 외장의 복구·도장, 유리의 삽입 등을 말하며, 수익적 지출이 발생하면 지출된 기간의 수익에 대응될 수 있는 기간비용으로 처리하여야 한다.

수유자

유증(遺贈)을 받을 자로, 유언에서 정해진 자를 말한다. 자연인과 법인에 인정되며, 또한 유언자의 상속인도 수유자가 될 수 있다. 유언자의 사망 전에 수유자가 사망한 경우에는 수유자의 지위승계는 인정되지 않으므로, 결국 유증은 효력이 생기지 않는다.

순자산증가설

소득이란 일정기간 내의 재산증가의 총액에서 그 기간 내에 발생된 재산감소의 총액을 차감한 잔액이라고 하는 입장의 학설을 순자산증가설 또는 순재산증가설이라고 한다. 우리나라 현행 법인세법은 순자산증가설의 입장을 취하고 있는데, 법인세법 제14조에서 내국법인의 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하거나 속하게 될 익금의 총액에서 그 사업연도에 속하거나 속하게 될 손금의 총액을 공제한 금액으로 한다.

승계취득

승계취득이라 함은 어떤 권리가 타인의 권리에 기하여 특정인에게 승계적(承繼的)으로 발생하는 것을 말한다. 매매·상속·증여 등에 의한 취득이 그 예이다. 승계란 구(舊)권리자의 권리가 그 동일성을 유지하면서 신(新)권리자에게 이전되는 경우이다. 따라서 권리의 주체(主體)만이 바뀐다. 이는 또 특정승계(㉠ 매매)와 포괄승계(㉠ 상속·포괄유증)가 있다.

시가표준액

취득세·등록세·재산세 등 부동산의 가액을 과세표준으로 하여 과세되는 지방세의 과세표준이 되는 가액이다. 시가표준액은 토지의 경우 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의한 개별공시지가로 하며, 주택은 개별주택가격, 건축물은 건축물의 신축가격을 참작하여 그 건축물의 특성을 고려하여 평가한 가액으로 한다.

신고납세제도 = 신고·납부

납세의무자가 세법이 정하는 바에 따라 과세표준과 세액을 정부에 신고함으로써 납세의무가 확

정되는 것. 즉, 납세의무자의 자진신고에 따라서 과세표준을 확인하고 세액을 확정하는 제도이다. 이 제도가 적용되는 세목으로 국세는 소득세 · 법인세 · 부가가치세 등이 있고, 지방세는 취득세, 등록세, 지역개발세 등이 있다.

신고불성실가산세

과세표준과 납부세액신고를 하지 아니하거나 신고한 납부세액이 신고하여야 할 납부세액에 미달한 경우에 산출세액에 가산되는 것을 말한다.

실질과세의 원칙

국세부과의 원칙으로서, 과세를 함에 있어서 형식과 실질이 다른 경우에는 실질에 따라서 과세하는 것을 말한다. 과세대상이 되는 과세물건의 실현 및 귀속에 관하여 그 형성이나 명의에 사로잡히는 일이 없이 그 경제적 실질에 주목하여 현실로 담세력을 갖는다고 인정되는 자에 대하여 과세하여야 한다는 원칙이다.

심사청구 · 심판청구

국세기본법상의 조세불복절차 중 위법 또는 부당한 행정처분에 대하여 그 취소 · 변경이나 필요한 처분을 청구하는 행위를 말한다. 청구기간은 당해 처분이 있은 것을 알거나 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 청구하여야 하며, 동일한 처분에 대하여는 심사청구와 심판청구를 중복하여 제기할 수 있다.

ㅇ

1세대 1주택

거주자의 1세대 1주택과 그에 부수되는 토지를 양도함으로써 발생하는 소득에 대하여는 양도소득세를 비과세한다. 이때 1세대 1주택이란 거주자 및 그 배우자가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 가족과 함께 구성하는 1세대가 국내에서 하나의 주택을 소유하고 3년 이상 보유한 주택을 말한다. 또한 주택에 부수되는 토지로서 도시지역 내의 경우에는 건물이 정착된 면적의 5배, 도시지역 밖의 경우에는 10배 이내의 토지를 포함한다. 다만, 임대주택법에 의한 건설임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 당해 주택의 임차일로부터 양도일까지의 거주기간이 5년 이상인 경우이거나 기타 부득이한 사정이 있는 경우에는 보유기간의 제한을 받지 않는다. 또한 상속이나 결혼 등에 의해 2주택을 소유하게 된 경우에 1세대 1주택으로 보는 특례규정이 있다.

양도

법률상 양도라 함은 물권(物權)의 주체가 법률행위에 의하여 그 물건을 타인에게 이전하는 것을

말한다. 부동산(不動產)의 양도와 취득은 등기(登記)를 하여야 물권변동의 효력이 발생하며, 동산(動產)의 경우에는 점유(占有)를 이전하여야 효력이 발생한다. 그러나 세법상으로는 실질과세(實質課稅)의 원칙에 따라 양도라 함은 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계 없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다. 특히 부담부증여(負擔附贈與)에 있어서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분도 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 보게 된다.

양도가액

양도가액이라 함은 당해 자산의 양도로 인하여 발생한 총수입금액, 즉 양도대가를 말하는 것이다. 과세대상자산 중 토지·건물·부동산에 관한 권리·주식·기타자산 모두 실지거래가액에 의함을 원칙으로 하고 있다.

양도담보

양도담보는 채권담보의 목적으로 일정한 재산을 양도하고, 채무자가 채무를 이행하지 않는 경우에 채권자는 목적물로부터 우선변제(優先辨濟)를 받게 되나, 채무자가 이행을 하는 경우에는 목적물을 채무자에게 반환하는 방법에 의한 담보를 말한다. 이에는 매매(賣買)의 형식을 빌리는 것(賣渡擔保 또는 賣渡抵當)과 단순히 채권담보를 위한 소유권이전(所有權移轉)이라는 형식(狹義의 讓渡擔保)을 취하는 것으로 대별된다.

세법상 고정자산을 양도담보로 한 경우에 당해 담보에 관련된 자산을 채무자가 종전과 같이 사용·수익하는 것 및 이자율·상환기한 등이 계약상 명시되어 있는 것과 같이 일정한 요건이 충족되어 있는 때에 한하여 양도담보가 양도로서 취급되지 않는다. 이러한 경우에 있어서 그 후 그 요건에 해당되지 않게 되는 때 또는 채무불이행으로 인하여 변제에 충당되는 때에는 양도가 있는 것으로 취급되게 된다. 또한 형식상 환매조건부매매(換買條件附賣買) 또는 재매매(再賣買)의 예약으로 되어 있는 것이라 하여도 일정한 요건에 해당하는 것은 양도담보로서 취급된다.

양도소득과세표준예정신고

양도소득세가 과세되는 부동산 등을 양도한 거주자는 그 자산을 양도할 때마다 양도차익을 계산하여 양도일이 속하는 달의 말일부터 2월 이내에 양도자의 주소지 관할세무서에 신고하는 것을 말한다. 또한 자산을 양도후 예정신고 의무화에 따라 무신고 및 과소신고시 가산세를 적용하고, 예정신고세액공제를 폐지하되 2010년에 한해서 자산양도차익예정신고와 함께 세액을 자진납부하면 과세표준액 4600만원까지는 양도소득세산출세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 예정신고납부세액공제로서 공제하여 준다.

양도소득금액

양도소득금액은 자산의 양도가액에서 필요경비(취득가액 등)와 장기보유특별공제액을 차감한 금액이다. 양도소득금액은 연도별로 종합하여 부과하는 것이므로 각 과세연도에 발생한 양도소

득을 통산한다. 즉, 동일한 과세연도에 수회의 양도자산이 있을 때 양도차손(讓渡差損)이 발생한 자산의 결손금은 다른 자산의 양도차익(讓渡差益)에서 차감하게 된다. 한편 당해연도의 양도소득 있는 자는 소득세법 규정에 의한 양도소득과세표준예정신고를 하여야 한다. 다만, 당해연도에 부동산을 여러건 양도하여 양도소득이 있는 자는 양도소득세과세표준에 대한 과세표준확정신고를 하여야 한다.

양도소득기본공제

양도소득기본공제란 양도소득세과세표준을 계산함에 있어서 양도소득금액에서 ① 부동산, 부동산에 관한 권리 및 기타자산의 양도소득, ② 주식(기타자산 제외)의 양도소득별로 연 1회에 한하여 250만원을 공제하여 주는 것을 말한다. 양도소득기본공제는 모든 양도소득세과세대상자산에 대하여 공제하는 것이지만, 토지·건물·부동산에 관한 권리로서 미등기양도자산에 대하여는 공제하지 아니한다.

양도소득세

부동산 등의 자산을 양도하여 얻은 양도차익에 대하여 과세하는 조세를 말한다. 국세로서 양도소득세는 독립된 세목(稅目)으로 존재하는 것이 아니라, 종합소득세·퇴직소득세와 함께 소득세의 일부이며 개인이 토지, 건물, 부동산상의 권리, 기타자산을 유상으로 양도함으로써 발생되는 소득에 대하여 부과되는 조세이다.

양도차익

양도차익이란 양도로 인하여 발생한 이익으로서 양도소득세의 과세표준계산시에 산출되는 금액이다. 개인의 양도차익계산은 실지거래가액에 의한 경우에는 양도가액에서, ① 당해 자산의 취득가액, ② 자본적 지출액, ③ 양도비용 등 필요경비를 공제하여 계산한다. 양도소득세계산에 있어서는 양도차익에서 다시 장기보유특별공제액을 공제한 금액이 양도소득금액이 되며, 당해 양도소득금액에서 양도소득기본공제를 함으로써 양도소득세과세표준이 산출된다.

어업권

어업권은 어업법(漁業法)에 기하여 공유수면 중 일정한 구역에 있어서 특정의 어업을 독점적으로 영위할 수 있는 권리로서 어업권의 유효기간은 10년이다.

역진세율

역진세율이란 소득액 또는 재산액이 적어짐에 따라 이에 대한 조세의 비율이 점차 증가하는 세율을 말한다.

연대납세의무

조세채권의 확보라는 관점에서 2인 이상의 납세의무자에게 조세납부의 연대의무를 발생시키는 경우가 있는바, 이를 연대납세의무라 한다. 이러한 연대납세의무는, ① 공유물·공동사업 또는

당해 공동사업에 속하는 재산에 관련된 조세채무, ② 법인의 분할 또는 분할합병으로 인한 연대납세의무 ③ 2인 이상이 공동으로 과세문서를 작성하는 경우의 인지세납세의무, ④ 상속세 및 증여세법상 공동상속인 간 및 증여자와 수증자 간에 있어서 연대납세의무가 성립된다.

연부취득

연부라 함은 채무를 해마다 일정액씩 분할하여 지급하는 변제방법, 즉 갚거나 지불하여야 할 돈을 해마다 얼마씩 나누어 내는 일을 말한다.
지방세법상 연부라 함은 매매계약서상 연부계약형식을 갖추고 일시에 완납할 수 없는 대금을 2년 이상에 걸쳐 일정액씩 분할하여 지급하는 것을 말한다.

예정신고

부가가치세 및 양도소득세와 부동산매매업자의 토지 등 매매차익에 대한 소득세는 과세기간 경과 후 신고기한 내에 신고납부하는 것이 원칙이나, 소득세법 및 부가가치세법은 이를 과세기간 중간에 신고하도록 별도의 규정을 두고 있는바, 이를 예정신고라 한다. 소득세법상 예정신고는 양도소득과세표준 및 부동산매매업자의 토지 등 매매차익에 대하여 양도일이 속하는 달의 말일부터 2월이 되는 날까지 예정신고납부하도록 하고 미 이행시에는 가산세를 부과하고 있다.

외국납부세액공제

동일한 과세물건에 대하여 동종의 조세를 국내와 외국에서 각각 과세함으로써 발생하는 국제적인 이중과세를 배제하기 위해서 마련되어 있는 제도이다.
일반적으로 이중과세방지(二重課稅防止)를 의한 조세조약(租稅條約)을 체결함과 동시에 국내세법에 있어서 외국에서 과세된 동종의 조세에 대하여 세액공제를 인정하는 규정을 마련하여 이중과세를 방지하고 있다. 현재 우리나라에서는 소득세・법인세・상속세 및 증여세에 대하여 외국납부세액공제가 인정되고 있다.

용익물권

용익물권이란 일정한 목적을 위하여 개인의 토지(전세권에 있어서는 건물도 목적물이 됨)를 사용・수익하는 제한물권(制限物權)으로서, 담보물권(擔保物權)에 대응하는 개념이다. 민법상 지상권(地上權)・지역권(地役權)・전세권(傳貰權)이 용익물권에 속한다.

우편송달

우편송달이란 서류를 송달할 때에 우편의 방법에 의하여 송달하는 것을 말한다. 한편, 우편으로 송달하는 경우 납세의 고지・독촉・체납처분 또는 세법에 의한 정부의 명령에 관계되는 서류의 송달은 등기우편(登記郵便)에 의하여야 하고 기타의 서류송달은 통상우편(通常郵便)에 의할 수 있다.

원천징수 = 특별징수

세법의 규정에 따라 소득을 지급하는 자가 소득을 지급할 때 과세권자를 대신하여 그 소득을 지급받는 자로부터 일정한 세액을 징수하여 납부하는 절차를 말한다. 즉, 각종 급여금이나 배당금·퇴직금 등 특정 소득에 대하여, 이를 지급하는 사람이 소정의 소득세액을 공제 징수하여 국고에 납입하는 것이다.

위자료

불법행위에 의해 발생하는 손해는 재산적인 손해와 정신적인 손해로 나눌 수 있는데, 정신적인 손해에 대한 배상을 위자료(慰藉料)라고 한다.

유증

유증이란 유언에 의한 유산(遺産)의 처분을 말한다. 유증에 의하여 재산을 받는 자를 수유자(受遺者), 유증을 이행하는 상속인을 유증의무자(遺贈義務者)라고 한다.

응능부담의 원칙

조세는 행정서비스를 받는 이익의 양과는 무관하게, 그것을 부담하는 자의 담세력에 따라 부담되어야 한다는 사고방식으로서 조세부담의 원칙의 일종이다. 조세부담의 공평성이라는 관점에서는 가장 좋은 원칙이라고 간주되어 근대 세제에 있어서 중심적 지위를 점하고는 있지만 반드시 절대적인 유일의 원칙은 아니다. 이 원칙의 대표적인 예로서는 종합부동산세·소득세의 누진세 구조를 들 수 있다.

응익부담의 원칙

행정서비스의 이익을 받는 자는 그 이익의 양(量)에 따라 조세를 부담하여야 된다는 사고방식으로 조세부담에 관한 원칙의 일종이다. 이에 대응하는 것은 응능부담(應能負擔)의 원칙이다. 지역주민의 행정수요에 따라 행하는 지방자치단체의 행정서비스제공에 필요한 재원은 그 지역주민에 의해서 부담되어야 한다는 입장에서 징수되는바, 도시계획세·주민세(균등분)를 그 구체적 예로서 들 수 있다.

이월결손금

이월결손금이란 당해 사업연도 이전에 생긴 결손금으로서 전사업연도(前事業年度)로부터 이월된 결손금을 말한다. 조세는 원칙적으로 사업연도독립(事業年度獨立)의 원칙에 의하여 당해 사업연도의 소득에 대하여 과세되는 것이지만, 기업자본의 유지 및 계속기업으로서의 기업세원(企業稅源)의 조성을 위하여 일정한 기간 내에 발생한 이월결손금은 그 후 사업연도 또는 과세기간의 각 사업연도소득 또는 소득금액에서 공제할 수 있도록 하고 있다.

이의신청

국세기본법상의 조세불복절차 중 국세의 처분에 대한 불복사유가 있을 때, 당해 세무서장 또는

지방국세청장에게 하는 것을 말한다. 신청기간은 처분이 있는 것을 알거나 통지를 받은 날로부터 90일 이내에 하여야 한다. 이의신청은 필수적인 절차는 아니며, 납세자의 선택에 따른 임의적 절차이다.

인세

납세의무자의 인적 사정이 고려되는 조세인가의 여부를 기준으로 할 때 인세(人稅)와 물세(物稅)로 구분할 수 있는데, 소득・재산 등이 귀속되는 사람을 중심으로 하여 인적 측면에 주안점을 두어 과세하는 조세를 인세(人稅)라고 하고, 그 귀속하는 사람을 고려함이 없이 재산 그 자체인 물적 측면에 주안점을 두어 과세하는 조세를 물세(物稅))라고 한다. 인세에 있어서는 종합부동산세・소득세 등과 같이 납세의무자의 인적 사정이(각종 人的 控除制度) 고려되는데 반하여, 물세에 있어서는 부가가치세・취득세・등록세 등과 같이 납세의무자의 인적 사정이 고려되지 않는다. 또한 인세의 납세지는 납세의무자의 주소・거소(住所・居所)에 의하여 정해지고, 물세는 물건 내지 사업장소재지에 의하여 정해지는 점에 특징이 있다.

인지세

인지세라 함은 넓은 의미로는 수입인지(收入印紙)로써 납부하는 모든 조세(租稅), 즉 인지수입을 말하며, 좁은 의미로는 사업에 관한 것이든 사업에 관한 것이 아니든 간에 재산권(財産權)의 창설・이전・변경을 증명하는 문서 및 통장으로 인지세법 제3조 제1항 각호에 열거된 것에 대하여는 해당 인지세를 그 작성명의자(作成名義者)가 납세할 의무가 있는 국세를 의미한다.

임차권

임차권이라 함은 임대차계약에 의하여 임차인이 임차물을 사용・수익하는 권리를 말한다. 이와 같이 임차권은 타인의 물건을 사용・수익하는 권리로서 실질적으로는 목적물을 직접 지배하는 물권적(物權的) 성격이 있으나, 민법은 임차권을 임대인에 대한 사용・수익의 청구권으로서 채권(債權)으로 법률구성을 하고 있으므로, 지상권・전세권 등과 같은 물권(物權)과는 구별된다. 임차권은 그 본질이 채권(債權)이므로 대항력이 없어서 임대차도중에 임대인이 목적물을 제3자에게 양도하면 임차인은 양수인에 대하여 그의 임차권을 주장할 수 없음이 원칙이다. 그러나 민법은 임차인을 보호하기 위해 대항력을 취득하는 길을 열어주고 있으며, 이에 따라 주거용건물의 임차인도 임차권을 등기함으로써 대항력을 갖게 된다. 특히 무주택서민의 주거생활의 안정을 위하여 제정된 「주택임대차보호법」은 민법의 부동산임대차에 대한 특례를 널리 인정하고 이를 강행법규화(强行法規化)하여 차가인(借家人)의 지위를 보다 더 강화하기에 이르렀다.

ㅈ

장기보유특별공제

장기보유특별공제라 함은 토지와 건물로서 그 보유기간이 3년 이상인 등기된 양도자산에 대하여 보유기간별로 공제율이 차등 적용되며, 당해 자산의 양도차익에서 공제하는 것을 말한다. 장기보유특별공제제도는 자산의 보유기간이 3년 이상 장기보유 한 자산에 대하여 그 양도소득금액을 산정할 때에 일정액을 공제하여 줌으로써 건전한 부동산의 투자행태 내지 소유행태를 유도하려고 하는 세제상의 장치이다. 단, 50%세율이 적용되는 1세대 2주택자가 주택을 양도하는 경우와 60%세율이 적용되는 1세대 3주택·비사업용토지 그리고 미등자산을 양도하는 경우에는 공제적용이 배제된다.

장기할부조건

자산을 판매 또는 양도로서 판매금액을 월부·연부 기타 부불방법에 따라 2회 이상으로 분할하는 것 중 당해 목적물의 소유권이전등기(등록 및 명의개서 포함) 접수일·인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날의 다음날부터 최종 할부금의 지급기일까지의 기간이 1년 이상인 것을 말한다.

재산세

건축물, 주택, 토지, 선박, 항공기를 소유하고 있는 자에게 과세하는 지방세로서 시·군(市·郡)세이며 보통세이다. 과세표준은 시장·군수·구청장이 결정 고시한 시가표준액을 기준으로 결정하며, 부과징수방법은 고지서에 의한 보통징수방법에 의하되 도시계획세·공동시설세를 병기하여 고지하게 된다.

재정환율

재정환율은 미달러화 이외의 통화와 비교한 원화의 환율을 말한다. 금융결제원이 최근 주요 국제금융시장에서 형성된 미달러화와 미달러화 이외 통화와의 매매중간율을 기준환율로 계정하여 산출한다.

정부부과 과세제도

정부부과 과세제도라는 것은 정부, 즉 국세행정기관이 조세법상의 조세채권을 구체적으로 확정하는 지위에 있는 제도를 말한다. 정부부과과세제도하에서도 근래에는 납세의무자에게 과세표준 및 세액의 신고의무를 과하는 것이 통례이나 이 경우 신고는 현실적인 납세의무를 확정시키는 조세법상의 효력이 있는 것이 아니라 다만, 정부가 조세채권을 구체적으로 확정시키는 행위에 대한 참고적 자료에 불과한 것이다.

제2차 납세의무

제2차 납세의무란 주된 납세자의 재산에 대해 체납처분을 집행하여도 그가 납부하여야 할 국세

등에 충당하기에 부족한 경우에 주된 납세자와 일정한 관계에 있는 자가 그 부족액에 대해 보충적으로 부담하는 납부의무를 말한다. 이러한 제2차 납세의무는 물적 납세의무 및 납세보증채무와 함께 보충적 납세의무에 속하므로 주된 납세의무가 소멸하면 제2차 납세의무도 소멸하게 된다. 제2차 납세의무에는 청산인 등의 제2차 납세의무, 출자자의 제2차 납세의무, 법인의 제2차 납세의무, 사업양수인의 제2차 납세의무가 있다.

제척기간

법정기간의 경과로서 당연히 권리의 소멸을 가져오는 것을 말한다. 시간의 경과에 의해서 권리가 소멸되는 점에서 소멸시효와 비슷하지만, 권리의 존속기간이 예정되고 그 기간만료에 의하여 권리가 당연히 소멸된다는 점, 즉 단순한 시간의 경과에 의하여 소멸되고 권리불행사라는 사실상태의 계속이라는 요건이 필요하지 않다는 점이 소멸시효와의 차이점이다. 따라서 제척기간에는 시효와 같은 원용이나 포기 또는 중단·정지의 문제가 생기지 않는다.

제한세율

세율을 정함에 있어서 초과할 수 없는 최고의 세율만을 규정하는 것을 제한세율이라고 한다. 이와 같이 제한세율을 정하는 경우는 실제 적용세율의 탄력적 운용이 필요한 경우로서 실행세율은 행정부에 위임되게 된다. 우리나라와 다른 외국간에 체결된 조세협약들은 일부 국내원천소득에 대해 제한세율을 규정하고 있다. 지방세의 목적세인 도시계획세가 여기에 속한다.

조세

국가 또는 지방자치단체가 그의 재정수입(필요경비)을 조달할 목적으로 징수하거나 경제정책적·사회정책적 목적을 실현하기 위하여 과세요건을 충족한 모든자에게 강제적으로 개별적인 대가 없이 부과·징수하는 금전부담을 말한다.

조세법률주의

조세법률주의란 법률의 근거 없이 국가는 조세를 부과·징수할 수 없고, 국민은 조세의 납부를 강요받지 않는다는 원칙을 말한다. 우리 헌법은 "모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다(헌법 제38조)"고 하고, 또 "조세의 종목과 세율은 법률로 정한다(헌법 제59조)"고 규정함으로써 조세법률주의의 원칙을 선언하고 있다. 이는 국민의 재산권보장과 법률생활의 안정을 기하려는 데 근본목적이 있다고 하겠다.

조세특례제한법

조세의 감면 또는 중과 등 조세특례와 이의 제한에 관한 사항을 규정하여 과세의 공평을 기하고 조세정책을 효율적으로 수행함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법이다.

종가세

종가세란 과세물건의 가격에 대하여 부과하는 조세로서, 인플레이션하에서 재정수입을 증가하

게 하거나, 공평과세를 실행하는 점에 있어서 장점이 있다.

종량세

종량세란 물품의 수량 · 길이 · 면적 · 중량 등을 과세표준으로 하는 조세로서, 물품의 가격을 과세표준으로 하는 종가세와 대비되는 조세이다.

종률세

일정한 세율에 따라서 매기는 조세. 과세 물건, 과세 표준 및 세율만을 정하여 과세요건이 성립할 때마다 부과하는 조세를 말한다.

지방소득세(종업원분)

종업원의 급여총액을 과세표준으로 하여 부과하는 지방소득세를 말한다. 여기서 '종업원'이라 함은 사업소에 근무하거나 사업소로부터 급여를 지급받는 임원 · 직원 기타 종사자를 말한다.

종합과세

현행 우리나라 소득세법은 소득을 획득하는 개인별로 종합과세를 원칙으로 하고, 일부 특수한 소득은 분류과세를 하고 있다. 이자소득 · 배당소득 · 사업소득 · 근로소득 · 연금소득 · 기타소득을 종합하여 과세하고, 금융기관에서 받은 예금이자, 주권상장법인 또는 협회등록법인의 소액주주가 받는 배당, 일용근로자의 급여, 기타소득 중 일정액 이하에 대하여는 분리과세하도록 하고 있다.

종합합산과세대상 토지

재산세에서 과세기준일 현재 납세의무자가 소유하고 있는 토지 중 별도합산과세대상토지, 분리과세대상토지 및 비과세 · 감면대상을 제외한 토지를 말한다.

주권상장법인

증권거래소의 유가증권매매시장에 당해 법인이 발행한 유가증권이 상장되어 있는 법인을 말하며, 상장법인은 유가증권상장규정에 따라 사업보고서, 반기보고서, 자산재평가에 관한 서류 등을 제출하고 투자자보호를 위하여 회사내용을 공시할 의무가 있다. 한편 협회등록법인이란, 증권업의 영업허가를 받은 자를 통하여 한국증권업협회에 등록한 법인으로서 법인이 발행한 유가증권은 협회중개시장에서 거래된다.

주민세(균등분)

주민세란 시 · 군내에 주소 또는 사업장을 가진 개인과 법인 및 시 · 군내에서 소득을 얻은 개인 또는 법인을 납세의무자로 하여 과세되는 인세(人稅)로서, 지방자치단체의 존립과 활동에 필요한 경비의 일부를 널리 다수의 주민에게 부담시켜 부담분임(負擔分任)의 정신을 구현시키고자 하는 데 그 의의가 있다.

주민세(재산분)

기존의 재산할 사업소세를 주민세로 통합시켜 부과하는 조세로서 과세기준일(7월1일)현재 사업소 연면적을 과세표준으로 하고 1제곱미터당 250원의 세율을 적용하여 신고납부하는 조세이다.

주택가격공시제

주택도 토지에 적용되는 공시지가와 마찬가지로 정부가 건물과 부속토지를 일체로 평가해 그 가격을 공시하는 제도이다. 2005년부터 도입된 제도로, 같은 해 1월 14일 전문 개정된 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 규정되어 있다.

공시대상은 다가구주택을 포함하는 단독주택(독립주택)과 공동주택이다. 단독주택의 공시절차는 다음과 같다. 먼저 국토해양부장관이 용도지역과 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택을 표준주택으로 선정해, 매년 공시기준일 현재의 적정가격(표준주택가격)을 조사·평가한 다음 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 공시한다. 공시내용은 표준주택의 지번, 가격, 대지면적 및 형상, 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일 등이다.

표준주택가격이 공시되면, 시장·군수·구청장 등이 표준주택가격을 기준으로 공시기준일 현재 관할구역 안의 개별주택가격을 결정·공시하게 된다. 개별주택가격 공시내용은 지번·가격 등이다. 공동주택의 경우에는 국토해양부장관이 해마다 공시기준일 현재의 적정가격(공동주택가격)을 조사·산정한 다음 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 공시한다.

단독주택과 공동주택의 가격은 2005년 4월 30일 처음으로 공시되었다. 단독주택의 경우 표준주택은 13만 5000가구가 선정되었고, 개별주택가격은 총 450만 가구가 공시되었다. 공동주택은 165m^2 미만의 중소형 연립주택과 다세대주택 226만 가구가 공시되었는데, 중장기적으로 상가·오피스텔 등 비거주용 건물 등으로 가격공시 대상범위가 확대된다.

공시된 주택가격은 주택분 재산세 및 종합부동산세, 보상 및 실거래가 확인 등 공공목적으로 우선 활용되고, 개인 간의 거래에도 참고자료로 활용된다.

중가산금

국세를 납부기한경과 후 일정기한까지 납부하지 아니한 때에는 납부기간이 경과한 날로부터 매 1월이 경과할 때마다 체납된 국세의 1.2%에 상당하는 금액을 가산금에 가산하여 징수하는데, 이때 다시 가산하여 징수하는 금액을 중가산금이라 한다. 중가산금을 가산하여 징수하는 기간은 60월을 초과하지 못한다. 체납된 국세가 100만원(지방세 30만원) 미만인 때에는 이를 적용하지 아니한다.

중과세율

조세정책적 목적에서 대도시 내 공장의 신·증설 억제와 부동산투기의 방지, 지나친 낭비 및 사치풍조의 확산을 방지하기 위한 목적으로 취해진 조치로서 대도시 내 공장의 신설 및 증설, 사치성재산의 취득에 대해 중과세율이 적용된다.

증여세

타인으로부터 무상으로 재산을 취득하는 경우, 그 취득자에게 증여받는 재산가액을 과세표준으로 하여 부과하는 조세를 증여세라고 말한다.

지방교육세

지방교육세는 지방교육의 질적 향상에 필요한 지방교육재정의 확충에 소요되는 재원을 확보하기 위하여 등록세, 재산세, 레저세 등 일정한 지방세에 부가하여 과세하는 목적세로서 특별시세·광역시세·도세로 구분된다. 지방자치단체장의 교육재원확보 및 교육서비스향상에 대한 역할과 책임을 강화하고, 향후 교육자치의 실현을 위해 지방자치와 교육자치의 주체적인 역할을 담당하도록 하기 위하여 지방세에 부가하여 과세되어 오던 국세인 교육세를 지방교육세로 전환하였다. 지방세에 부가되는 교육세(등록세·주민세(균등분)·재산세·자동차세)를 그대로 지방교육세로 전환하면서 당해 지방자치단체의 조례로 지방교육세의 세율을 표준세율의 50% 범위 내에서 가감조정 할 수 있도록 함으로써 자치단체가 주민의 동의를 얻어 교육재정의 조기 확보를 위해 세율을 인상 적용할 수 있도록 하였다.

지방세

지방자치단체가 지방재정수입에 충당하기 위하여 관할구역 내의 주민, 재산 또는 수익, 기타 특정행위에 대하여 징수하는 조세를 말한다. 지방세는 과세권의 주체에 따라 특별시세·광역시세·도세와 시·군세 및 구세(區稅)로 나누어지며, 그 과세의 목적 및 대상에 따라 보통세와 목적세로 나누어진다.

지방소득세(소득분)

소득세법·법인세법에 의하여 납부하여야 하는 소득세액·법인세액을 과세표준으로 하여 10%의 세율을 적용하는 부가세를 말한다.

지역개발세

지역개발세는 지역의 균형개발 등에 소요되는 재원을 확보하기 위하여 양수발전용수를 제외한 발전용수·지하수·지하자원·원자력발전·컨테이너를 취급하는 부두를 이용하는 컨테이너를 과세대상으로 하는 목적세이다.

직접세

직접세란 납세의무자와 담세자가 일치되는 조세로서 법률상 조세의 전가를 예상하지 않고 담세자인 납세의무자에게 직접 부과하는 조세를 말한다.

징수권의 소멸시효

국세의 징수를 목적으로 하는 국가의 권리는 이를 행사할 수 있는 때로부터 5년간 행사하지 않으면 시효에 의하여 소멸한다. 이를 징수권의 소멸시효라 한다.

ㅊ

체납처분비

체납처분에 관한 규정에 의하여 재산의 압류와 압류한 재산의 보관과 운반에 소요된 비용 및 공매에 소요된 비용이 체납처분비이다.

체비지

토지구획정리사업법 기타 법률의 규정에 의하여 사업시행자가 사업구역 내의 토지소유자 또는 관계인에게 그 구역 내의 토지로 사업비용을 부담하게 하는 경우의 당해 토지와 토지구획정리사업법에 규정하는 유보지를 체비지라고 말한다.

초과누진세율

과세표준의 금액을 여러 단계로 구분하고, 그의 높은 단계로 올라감에 따라 점차적으로 각 초과단계마다 보다 높은 세율을 적용하는 누진세율을 초과누진세율이라 한다. 이 초과누진세율은 단순누진세율(單純累進稅率)의 경우 각 과세단계의 경계부근에 위치하는 한계소득자(限界所得者)의 세부담이 불리해지는 점을 없애기 위하여 고안된 세율구조로 과세에 있어서 개인적 사정을 고려하는 인세(人稅)에서 많이 채택하고 있다. 소득세, 상속세 및 증여세, 종합부동산세 등이 여기에 속한다.

최저한세

현행 세법은 여러 가지 경제·사회적 정책목적상 소득세법과 조세특례제한법에서 각종 준비금의 손금산입, 소득공제, 비과세, 세액공제 및 세액감면 등을 해주고 있으며, 이에 따라 세금을 전혀 납부하지 않는 사업자도 발생할 수 있다. 이는 세부담의 형평성에 어긋나는 것이므로, 세법에서는 세금을 전혀 내지 않는 경우를 없게 하기 위하여 사업소득자에 대한 최저한세제도를 두고 있다. 최저한세란 사업소득이 있는 납세자가 아무리 많은 공제나 감면을 받더라도 납부해야 하는 최소한의 세금이다.

추징

조세를 비롯한 기타 공과금(公課金)을 납부하지 않는 경우에, 그 부족금액을 징수하는 처분, 예컨대 밀수품, 관세포탈 범인이 소유·점유하는 몰수할 물품의 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는, 그 몰수할 수 없는 물품의 범칙 당시의 국내 도매가격에 상당한 금액을 추징하는 것과 같다. 또 외자도입법상 지방자치단체의 장은 일정한 경우에 감면된 취득세·재산세를 추징할 수 있다.

출자

사업을 영위하기 위한 자본으로서, 재산이나 노무 또는 신용을 출원(出願)하는 것을 말한다. 경우에 따라서는 그 출원된 재산 등을 의미하기도 한다.

취득세

부동산 · 차량 · 기계장비 · 입목 등의 취득에 대해 과세하는 지방세를 취득세라 하며, 경제적 유통과정에서 나타나는 담세력을 포착하여 과세하는 유통세로서 시 · 도의 보통세이다.

취득시기

취득시기란 경제적 가치가 있는 자산을 매매 · 교환 · 상속 · 기부 · 건축 등의 원인에 의하여 유상 · 무상에 관계 없이 법률상 또는 사실상 자기의 소유로 된 때를 말한다.

ㅋ

코스닥

코스닥이라 함은 컴퓨터와 통신망을 이용한 전자거래시스템으로 운영되는 한국의 장외 주식거래시장으로 미국의 나스닥(NASDAQ)을 한국식으로 영문 합성한 명칭으로, 1996년 7월 1일 증권업협회와 증권사들이 설립한 코스닥증권(주)에 의하여 기존 증권시장의 까다로운 상장요건을 구비하지 못한 중소기업에게 자금조달기회를 주기 위해 개설되었다.

ㅌ

탄력세율

탄력세율이란 정부가 법률로 정한 기본세율을 탄력적으로 변경하여 운용하는 세율을 말한다. 이러한 세율은 조세의 경기조절기능을 수행하기 위한 목적에서 마련된 제도이다.

특별징수

지방세의 징수에 있어서 징수의 편의가 있는 자를 특별징수의무자로 지정하고 그 지정된 특별징수의무자가 납세의무자로부터 지방세를 징수하여 이를 지방자치단체에 납입하는 방법을 특별징수라 말한다. 이에 해당하는 대표적 세목으로는 본세가 원천징수 · 특별징수 되는 지방소득세(소득분) 및 도축세 등이 있다.

특수관계자

조세법상의 규정에 의하여 일방과 타방이 특수한 관계에 있는 경우 그 사실상의 거래 또는 소득금액계산에 불구하고 법이 정하는 바에 의하여 소득금액의 계산, 과세표준의 계산 또는 증여가액의 계산을 한다. 현행 세법에서는 각 세법별로 특수관계자의 범위를 제한적으로 열거하고 있어 이에 속하지 아니하는 관계는 특수관계에 해당하지 아니하고, 상속세 및 증여세법의 경우 각 규정별로 특수관계자의 범위가 별도로 정하여져 있으므로 특히 유의하여야 한다.

ㅍ

파산선고

채무자가 그 채무를 완제할 수 없는 상태에 빠졌을 경우에 그 채무자의 총재산을 모든 채권자에게 공평하게 변제할 것을 목적으로 하는 재판상의 제도가 파산(破産)이다. 채무자가 채무를 완제하지 못하게 된 때에는 채권자는 법원에 파산신청을 하고 신청을 받은 법원은 채무자의 파산원인을 인정하고 그에게 파산의 결정을 내리게 되는데, 이것을 파산선고라 한다. 파산선고에 의한 처분으로 인하여 발생하는 소득에 대하여 양도소득세를 과세하지 아니한다.

표준세율

표준세율이라 함은 지방자치단체가 지방세를 부과하는 경우에 통상 적용하여야 할 세율로서 표준세율을 정해 놓았으나 재정상 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 이에 따르지 않을 수 있는 세율을 말한다. 즉, 표준세율을 채택하고 있는 지방세 세목에 있어서는 지방자치단체가 천재·지변 등에서 일어난 재해복구 등 특별한 사정이 있어서 재정수요를 크게 필요로 하는 경우에 표준세율을 초과하는 세율을 정하여 적용할 수 있고, 또 반대로 지방자치단체의 재원에 여유가 있어서 주민들의 조세부담을 경감시킬 필요가 있는 경우에는 표준세율보다 낮은 세율을 적용할 수도 있는 세율제도인 것이다. 일종의 탄력세율이라고 할 수 있다.

피상속인

상속의 목적이 되는 재산(권리·의무)의 원래의 주체를 피상속인이라 하고, 상속에 의하여 재산을 승계받는 자를 상속인이라 한다. 현행 민법에서는 재산상속개시의 원인은 사람, 즉 자연인의 사망에 한하고 있으므로 피상속인은 사망(死亡)한 자이다.

필요경비

필요경비라 함은 당해연도의 소득금액계산에 있어서 총수입금액에 대응하는 비용의 합계액을 말하며, 소득세법에서는 사업소득, 기타소득, 양도소득에 대하여만 필요경비를 인정하고 있다. 대체로 필요경비는 사업소득을 중심으로 하여 기업회계와 세무회계의 차이를 조정하는 데 필요한 개별적인 사항을 규정하고 있다.

필요경비개산공제

소득금액계산상 수입금액에서 공제하는 필요경비는 실제금액에 의하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 계산의 간편화라는 견지에서 수입금액의 일정비율을 필요경비로서 공제하는 제도가 마련되는 경우가 있다. 우리나라에서 적용되는 필요경비개산공제의 예로는 양도소득금액을 추계과세방법에 의해 계산할 때 취득당시의 가액에 일정비율을 곱하여 계산한 금액을 합계한 금액을 필요경비로 인정해 주는 제도가 있다.

ㅎ

행위세

부가가치세 · 인지세 등과 같이 직접 물건을 목적으로 하지 아니하는 법률적 · 사실적 행위에 대하여 과하는 조세를 말한다.

현물출자

현물출자란 금전 이외의 재산을 목적으로 하는 출자를 말하며, 회사가 사업을 경영하기 위하여 특정한 재산을 필요로 하는 경우에 금전출자에 대한 예외로서 인정된다. 목적이 될 수 있는 재산은 양도가능 한 자산으로서 동산 · 부동산 · 무체재산권 · 고객관계 · 영업상의 비결 등 재산적 가치가 있는 사실관계도 된다.

확정신고

개인소득의 경우 매년 1월 1일부터 12월 31일까지의 종합소득을 다음해 5월 1일부터 5월 31일까지 세무서에 신고해야 한다. 이것을 확정신고라 하며, 확정신고와 함께 개인소득자는 확정신고에 대한 소득세를 납부하게 된다.

환매

환매란 일단 매도한 물건을 원래의 매도인에게로 다시 파는 계약을 말한다. 그러나 민법에서 정하고 있는 환매의 규정은 실제의 거래와는 부합되지 않는 경우가 많으므로 보통 매매의 예약의 규정(민법 제564조)을 적용하는 경우가 많다. 첫째, 환매를 할 수 있는 것은 동산이나 부동산을 가리지 않는다. 부동산의 경우에는 환매특약을 등기하여 보존할 수 있다. 둘째, 환매의 대금은 최초의 대금에 계약비용을 합산한 것이어야 하는데, 재매매의 예약에서는 이런 한정은 없다. 셋째, 환매는 매매계약과 함께 이루어지는 계약으로 일종의 해제권 유보의 매매이다. 따라서 일단 매매행위가 끝나면 환매를 한다는 특약을 할 수 없다.

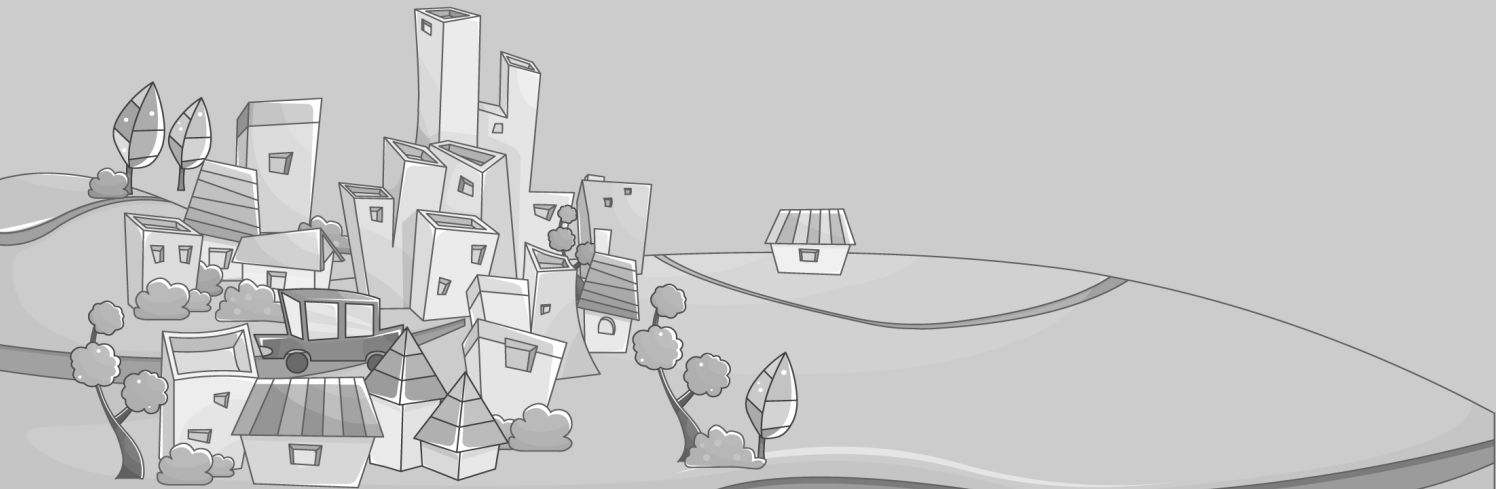
환지처분

도시개발법에 의한 도시개발사업, 농어촌정비법에 의한 농업생산기반정비사업 기타 법률에 의하여 사업시행자가 사업완료 후에 사업구역 내의 토지소유자 또는 관계인에게 종전의 토지 대신에 그 구역 내의 다른 토지로 바꾸어주는 처분을 환지처분이라 한다. 이에는 사업시행으로 인한 분할 · 합병 · 교환의 경우를 포함한다. 소득세법에서는 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 체비지로 충당하는 경우 이를 양도로 보지 아니한다.

공 인 중 개 사

6

부동산공법



06 부동산공법

ㄱ

간선시설

간선시설이라 함은 도로·상하수도·전기시설·가스시설·통신시설 및 지역난방시설 등 주택단지(2 이상의 주택단지를 동시에 개발하는 경우에는 각각의 주택단지를 말한다) 안의 기간시설을 당해 주택단지 밖에 있는 동종의 기간시설에 연결시키는 시설을 말한다(「주택법」 제2조 제8호 본문). 다만, 가스시설·통신시설 및 지역난방시설의 경우에는 주택단지 안의 기간시설을 포함한다(「주택법」 제2조 제8호 단서).

감가보상금

감가보상금이란 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 행정청인 시행자가 도시개발사업의 시행으로 사업시행 후의 토지가액(價額)의 총액이 사업시행 전의 토지가액의 총액보다 줄어든 경우에 토지소유자나 임차권자 등에게 지급하는 차액이다(「도시개발법」 제45조 참조).

개발밀도관리구역

개발밀도관리구역이라 함은 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것이 예상되나 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제18호).

개발행위허가

개발행위허가는 다음에 해당하는 각 행위로서 대통령령이 정하는 행위(개발행위)를 하고자 하는 자로 하여금 허가를 받도록 하는 제도이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조 제1항 참조).

(1) 건축물의 건축 또는 공작물의 설치
(2) 토지의 형질변경(경작을 위한 토지의 형질변경을 제외한다)
(3) 토석의 채취

(4) 토지분할[「건축법」(제57조)에 의한 건축물이 있는 대지를 제외한다]
(5) 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역 안에 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위

거실

거실이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제6호).

건축

건축이란 건축물을 신축·증축·개축·재축(再築)하거나 건축물을 이전하는 것을 말하는 바(「건축법」 제2조 제1항 제8호), 그 구체적인 내용은 다음과 같다(「건축법 시행령」 제2조).

신축	신축이란 건축물이 없는 대지(기존 건축물이 철거되거나 멸실된 대지를 포함한다)에 새로 건축물을 축조(築造)하는 것[부속건축물만 있는 대지에 새로 주된 건축물을 축조하는 것을 포함하되, 개축(改築) 또는 재축(再築)하는 것은 제외한다]을 말한다.
증축	증축이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.
개축	개축이란 기존 건축물의 전부 또는 일부(내력벽·기둥·보·지붕틀 중 셋 이상이 포함되는 경우를 말한다)를 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.
재축	재축이란 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해(災害)로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것을 말한다.
이전	이전이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

건축관계자

다음의 네 가지 자를 말한다(「건축법」 제5조 제1항 참조).

건축주	건축주란 건축물의 건축·대수선·용도변경, 건축설비의 설치 또는 공작물의 축조(건축등)에 관한 공사를 발주하거나 현장관리인을 두어 스스로 그 공사를 하는 자를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제12호).
설계자	설계자란 자기의 책임(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다)으로 설계도서를 작성하고 그 설계도서에서 의도하는 바를 해설하며, 지도하고 자문에 응하는 자를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제13호).
공사시공자	공사시공자란 「건설산업기본법」(제2조 제4호)에 따른 건설공사를 하는 자를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제16호).

공사감리자	공사감리자란 자기의 책임(보조자의 도움을 받는 경우를 포함한다)으로 「건축법」으로 정하는 바에 따라 건축물, 건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지를 확인하고, 품질관리 · 공사관리 · 안전관리 등에 대하여 지도 · 감독하는 자를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제15호).

건축면적

(1) **원칙** : 건축물(지표면으로부터 1m 이하에 있는 부분은 제외한다)의 외벽[외벽이 없는 경우에는 외곽부분의 기둥을 말한다. 이하 같다]의 중심선[처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 그 외벽의 중심선으로부터 수평거리 1m(한옥의 경우에는 2m) 이상 돌출된 부분이 있는 경우에는 그 끝부분으로부터 수평거리 1m(한옥의 경우에는 2m)를 후퇴한 선]으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제2호 본문).

(2) **예외** : 다만, 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택과 창고 중 물품을 입출고하는 부위의 상부에 설치하는 돌출차양이 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 경우 그에 대한 건축면적의 산정방법은 국토해양부령으로 정하는 바(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제2호 단서), 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

① 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적은 건축물의 외벽 중 내측 내력벽의 중심선을 기준으로 한다(「건축법 시행규칙」 제43조 제1항 전단). 이 경우 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 범위는 국토해양부장관이 정하여 고시하는 바에 의한다(「건축법 시행규칙」 제43조 제1항 후단).

② 창고 중 물품을 입출고하는 부위의 상부에 설치하는 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 돌출차양의 면적 중 건축면적에 산입하는 면적은 당해 돌출차양을 제외한 창고의 건축면적의 10%를 초과하는 면적으로 한다(「건축법 시행규칙」 제43조 제2항).

건축물

건축물이란 토지에 정착(定着)하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물, 지하나 고가(高架)의 공작물에 설치하는 사무소 · 공연장 · 점포 · 차고 · 창고, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다(「건축법」 제2조 제2항 제2호).

건축물의 높이

지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제5호 본문). 다만, 다음의 각 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음에서 정하는 바에 따른다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제5호 단서).

(1) 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1[「주택법」(제16조 제1항)에 따른 사업계획승인 대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85m² 이하인 경우에는 6분의 1] 이하인 경우로서 그 부분의 높이가 12m를 넘는 경우에는 그 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다.
(2) 지붕마루장식 · 굴뚝 · 방화벽의 옥상돌출부나 그 밖에 이와 비슷한 옥상돌출물과 난간벽(그 벽면적의 2분의 1 이상이 공간으로 되어 있는 것만 해당한다)은 그 건축물의 높이에 산입하지 아니한다.

건축물의 용도

건축물의 용도란 건축물의 종류를 유사한 구조, 이용목적 및 형태별로 묶어 분류한 것을 말하는 바(「건축법」 제2조 제1항 제3호), 건축물의 용도구분과 각 용도에 속하는 건축물의 종류는 다음과 같다(「건축법」 제2조 제2항, 「건축법 시행령」 제3조의4 [별표 1]).

(1) 단독주택	[가정보육시설, 공동생활가정 및 재가(在家)노인복지시설을 포함한다] ① 단독주택 ② 다중주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다. ㉠ 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있을 것 ㉡ 독립된 주거의 형태가 아닐 것 ㉢ 연면적이 330m² 이하이고 층수가 3층 이하일 것 ③ 다가구주택 : 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것을 말한다. ㉠ 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개층 이하일 것. 다만, 1층의 바닥면적 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. ㉡ 1개 동의 주택으로 쓰는 바닥면적(지하주차장 면적은 제외한다)의 합계가 660m² 이하일 것 ㉢ 19세대 이하가 거주할 수 있을 것 ④ 공관(公館)
(2) 공동주택	(가정보육시설 · 공동생활가정 및 재가노인복지시설을 포함한다). 다만, ①과 ②에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, ③에서 층수를 산정할 때 1층의 바닥면적 2분의 1 이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.

	① 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개층 이상인 주택 ② 연립주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(지하주차장 면적은 제외한다) 합계가 660m²를 초과하고, 층수가 4개층 이하인 주택 ③ 다세대주택 : 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적(지하주차장 면적은 제외한다) 합계가 660m² 이하이고, 층수가 4개층 이하인 주택 ④ 기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 공동취사 등을 할 수 있는 구조를 갖추되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것
(3) 제1종 근린생활시설	① 수퍼마켓과 일용품(식품・잡화・의류・완구・서적・건축자재・의약품류 등) 등의 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천m² 미만인 것 ② 휴게음식점 또는 제과점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300m² 미만인 것 ③ 이용원, 미용원, 목욕장 및 세탁소(공장이 부설된 것과 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음・진동규제법」에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고의 대상이 되는 것은 제외한다) ④ 의원・치과의원・한의원・침술원・접골원(接骨院) 및 조산소 ⑤ 탁구장 및 체육도장으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것 ⑥ 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보험조합, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천m² 미만인 것 ⑦ 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 그 밖에 이와 비슷한 것 ⑧ 변전소, 양수장, 정수장, 대피소, 공중화장실, 그 밖에 이와 비슷한 것 ⑨ 지역아동센터
(4) 제2종 근린생활시설	① 일반음식점, 기원 ② 휴게음식점 또는 제과점으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ③ 서점으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ④ 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 물놀이형시설[「관광진흥법」(제33조)에 따른 안전성검사의 대상이 되는 물놀이형시설을 말한다. 이하 같다], 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것 ⑤ 종교집회장・공연장이나 비디오물감상실・비디오물소극장[「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」(제2조 제16호 가목 및 나목)의 시설을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300m² 미만인 것

	⑥ 금융업소, 사무소, 부동산중개업소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것 ⑦ 제조업소, 수리점, 세탁소, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만이고, 다음의 요건 중 어느 하나에 해당되는 시설 ㉠ 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동규제법」에 따른 배출시설의 설치허가 또는 신고의 대상이 아닌 것 ㉡ 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 또는 「소음·진동규제법」에 따른 설치허가 또는 신고 대상시설이나 귀금속·장신구 및 관련 제품제조시설로서 발생되는 폐수를 전량 위탁처리하는 것 ⑧ 「게임산업진흥에 관한 법률」(제2조 제6호의2 가목)에 따른 청소년 게임제공업의 시설 및 같은 조(제8호)에 따른 복합유통 게임제공업의 시설(청소년 이용불가 게임물을 제공하는 경우는 제외한다)로서 같은 건축물에 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것과 같은 조(제7호)에 따른 인터넷컴퓨터 게임시설제공업의 시설로서 같은 건축물에 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300m² 미만인 것 ⑨ 사진관, 표구점, 학원(같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것만 해당되며, 자동차학원 및 무도학원을 제외한다), 직업훈련소(같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500m² 미만인 것을 말하되, 운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다), 장의사, 동물병원, 독서실, 총포판매사, 그 밖에 이와 비슷한 것 ⑩ 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150m² 미만인 것 ⑪ 의약품도매점 및 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천m² 미만인 것 ⑫ 안마시술소, 안마원 및 노래연습장
(5) 문화 및 집회시설	① 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ② 집회장[예식장, 공회당, 회의장, 마권(馬券)장외발매소, 마권전화투표소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다]으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ③ 관람장(경마장, 자동차경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장으로서 관람석의 바닥면적의 합계가 1천m² 이상인 것을 말한다)

	④ 전시장(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) ⑤ 동・식물원(동물원, 식물원, 수족관, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
(6) 종교시설	① 종교집회장[교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원, 수녀원, 제실(際室) 사당, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다] ② 종교집회장에 설치하는 봉안당(奉安堂)으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
(7) 판매시설	① 도매시장(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다) ② 소매시장(「유통산업발전법」에 따른 시장, 대형점, 백화점, 쇼핑센터, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다) ③ 상점(그 안에 있는 근린생활시설을 포함한다)으로서 다음의 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 ㉠ (3)①에 해당하는 용도(서점은 제외한다)로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ㉡ 「게임산업진흥에 관한 법률」(제2조 제6호의2 가목)에 따른 청소년 게임제공업의 시설, 같은 호(나목)에 따른 일반 게임제공업의 시설, 같은 조(제7호)에 따른 인터넷컴퓨터 게임시설제공업의 시설 및 같은 조(제8호)에 따른 복합유통 게임제공업의 시설로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
(8) 운수시설	① 여객자동차터미널 및 화물터미널 ② 철도시설 ③ 공항시설 ④ 항만시설 및 종합여객시설 ⑤ 집배송시설
(9) 의료시설	① 병원(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원 및 요양소를 말한다) ② 격리병원(전염병원, 마약진료소, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
(10) 교육연구시설	(제2종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) ① 학교(유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 전문대학, 대학, 대학교, 그 밖에 이에 준하는 각종 학교를 말한다) ② 교육원(연수원, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다) ③ 직업훈련소(운전 및 정비 관련 직업훈련소는 제외한다) ④ 학원(자동차학원 및 무도학원은 제외한다) ⑤ 연구소(연구소에 준하는 시험소와 계측계량소를 포함한다) ⑥ 도서관

(11) 노유자(老幼者 : 노인 및 어린이)시설	① 아동관련시설(영유아보육시설, 아동복지시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다) ② 노인복지시설 ③ 그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설
(12) 수련시설	① 생활권수련시설(청소년수련관, 청소년문화의 집, 유스호스텔, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다) ② 자연권수련시설(청소년수련원, 청소년야영장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)
(13) 운동시설	① 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 물놀이형시설, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ② 체육관으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천m^2 미만인 것 ③ 운동장(육상장, 구기장, 볼링장, 수영장, 스케이트장, 롤러스케이트장, 승마장, 사격장, 궁도장, 골프장 등과 이에 딸린 건축물을 말한다)으로서 관람석이 없거나 관람석의 바닥면적이 1천m^2 미만인 것
(14) 업무시설	① 공공업무시설 : 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ② 일반업무시설 : 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔(업무를 주로 하며, 분양하거나 임대하는 구획 중 일부의 구획에서 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토해양부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
(15) 숙박시설	① 일반숙박시설(호텔, 여관 및 여인숙) ② 관광숙박시설(관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔 및 휴양콘도미니엄) ③ 그 밖에 ① 및 ②의 시설과 비슷한 것
(16) 위락(慰樂)시설	① 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 ② 주점(유흥주점 및 이와 비슷한 것을 포함한다) ③ 「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설(제2종 근린생활시설과 운동시설에 해당하는 것은 제외한다) ④ 투전기업소 및 카지노업소 ⑤ 무도장, 무도학원
(17) 공장	물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것

(18) 창고시설	(위험물저장 및 처리시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다) ① 창고(물품저장시설로서 냉장·냉동창고를 포함한다) ② 하역장
(19) 위험물저장 및 처리시설	「위험물안전관리법」, 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「도시가스사업법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「총포·도검·화약류 등 단속법」, 「유해화학물질 관리법」등에 따라 설치 또는 영업의 허가를 받아야 하는 건축물로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 자가난방·자가발전과 이와 비슷한 목적으로 쓰는 저장시설은 제외한다. ① 주유소(기계식세차설비를 포함한다) 및 석유판매소 ② 액화석유가스충전소(기계식세차설비를 포함한다) ③ 위험물제조소 ④ 위험물저장소 ⑤ 위험물취급소 ⑥ 액화가스취급소 ⑦ 액화가스판매소 ⑧ 유독물보관·저장시설 ⑨ 고압가스충전·저장소 ⑩ 도료류판매소 ⑪ 그 밖에 ①부터 ⑩까지의 시설과 비슷한 것
(20) 자동차관련시설	(건설기계관련시설을 포함한다) ① 주차장 ② 세차장 ③ 폐차장 ④ 검사장 ⑤ 매매장 ⑥ 정비공장 ⑦ 운전학원 및 정비학원(운전 및 정비 관련 직업훈련소를 포함한다) ⑧ 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」 및 「건설기계관리법」에 따른 차고 및 주기장(駐機場)
(21) 동물 및 식물관련시설	① 축사(양잠·양봉·양어시설 및 부화장 등을 포함한다) ② 가축시설[가축용운동시설, 인공수정센터, 관리사(管理舍), 가축용창고, 가축시장, 동물검역소, 실험동물사육시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다] ③ 도축장 ④ 도계장 ⑤ 버섯재배사 ⑥ 종묘배양시설

	⑦ 화초 및 분재 등의 온실 ⑧ 식물과 관련된 ⑤부터 ⑦까지의 시설과 비슷한 것(동・식물원은 제외한다)
(22) 분뇨 및 쓰레기처리시설	① 분뇨・폐기물처리시설 ② 고물상 ③ 폐기물재활용시설
(23) 교정(矯正) 및 군사시설	(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) ① 교도소(구치소, 소년원 및 소년분류심사원을 포함한다) ② 감화원, 그 밖에 범죄자의 갱생・보육・교육・보건 등의 용도로 쓰는 시설 ③ 군사시설
(24) 방송통신시설	(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) ① 방송국(방송프로그램 제작시설 및 송신・수신・중계시설을 포함한다) ② 전신전화국 ③ 촬영소, 그 밖에 이와 비슷한 것 ④ 통신용시설
(25) 발전시설	발전소(집단에너지 공급시설을 포함한다)로 사용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
(26) 묘지관련시설	① 화장시설 ② 봉안당(종교시설에 해당하는 것은 제외한다) ③ 묘지에 부수되는 건축물
(27) 관광휴게시설	① 야외음악당 ② 야외극장 ③ 어린이회관 ④ 관망탑 ⑤ 휴게소 ⑥ 공원・유원지 또는 관광지에 부수되는 시설
(28) 장례식장	

건축선

건축선은 도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선인 바(「건축법」 제46조 제1항 참조), 건축선은 원칙적으로 대지와 도로의 경계선으로 하지만, 예외적으로 대지 안에 건축선이 설정되는 경우도 있다.

건축설비

건축설비란 건축물에 설치하는 전기・전화설비, 초고속 정보통신설비, 지능형 홈네트워크설비, 가스・급수・배수(配水)・배수(排水)・환기・난방・소화(消火)・배연(排煙) 및 오물처리의 설비, 굴뚝, 승강기, 피뢰침, 국기게양대, 공동시청안테나, 유선방송수신시설, 우편함, 저수조(貯

水槽), 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 설비를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제4호).

건폐율

대지면적에 대한 건축면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율이다(「건축법」 제55조 참조).

공공시설

공공시설이라 함은 도로・공원・철도・수도 그 밖에 대통령령이 정하는 공공용시설을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제13호).

공공택지

공공택지라 함은 다음에 해당하는 각 공공사업에 의하여 개발・조성되는 공동주택이 건설되는 용지를 말한다(「주택법」 제2조 제3호의2).

(1) 「주택법」에 의한 국민주택건설 또는 대지조성사업[국가・지방자치단체・대한주택공사・한국토지공사 및 지방공사인 사업주체가 토지 등을 수용 또는 사용하여 시행하는 사업(법 제18조 제2항)에 한한다]
(2) 「택지개발촉진법」에 의한 택지개발사업
(3) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 의한 산업단지개발사업
(4) 「국민임대주택건설 등에 관한 특별조치법」에 의한 국민임대주택단지조성사업
(5) 「도시개발법」에 따른 도시개발사업[국가나 지방자치단체, 공공기관, 정부출연기관, 지방공사인 시행자(제11조 제1항 제1호부터 제4호까지)가 수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업(제21조)에 한한다]
(6) 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률」에 따른 경제자유구역개발사업(수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업에 한한다)

공급계획

공급계획은 수용 또는 사용방식의 도시개발사업에 있어서 시행자가 조성토지등을 공급하려고 할 때 작성하는 계획으로, 이에는 다음의 각 사항이 포함되어야 한다(「도시개발법」 제26조 제1항・제2항, 「도시개발법 시행령」 제56조 참조).

(1) 공급대상 조성토지등의 위치・면적 및 가격결정방법
(2) 공급대상자의 자격요건 및 선정방법
(3) 공급의 시기・방법 및 조건
(4) 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 사항

공동구

공동구라 함은 지하매설물(전기 · 가스 · 수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등)을 공동수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 기하기 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제9호).

공동이용시설

공동이용시설이라 함은 주민이 공동으로 사용하는 놀이터 · 마을회관 · 공동작업장 그 밖에 대통령령이 정하는 시설을 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제5호).

공동주택

공동주택이라 함은 건축물의 벽 · 복도 · 계단 그 밖의 설비 등의 전부 또는 일부를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 주택을 말하며, 「건축법 시행령」([별표 1] 제2호 가목 내지 다목)의 아파트, 연립주택 및 다세대주택으로 구분한다(「주택법」 제2조 제2호, 「주택법 시행령」 제2조 제1항).

관계전문기술자

관계전문기술자란 건축물의 구조 · 설비 등 건축물과 관련된 전문기술자격을 보유하고 설계와 공사감리에 참여하여 설계자 및 공사감리자와 협력하는 자를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제17호).

관리주체

관리주체라 함은 공동주택을 관리하는 다음의 각 자를 말한다(「주택법」 제2조 제12호).

(1) 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장
(2) 관리업무를 인계하기 전의 사업주체
(3) 주택관리업자
(4) 「임대주택법」(제2조 제4호)에 의한 임대사업자

관리처분계획

관리처분계획은 관리처분방법에 의한 정비사업에 있어서 시행자가 대지 또는 건축을 공급하려고 할 때 수립하는 계획으로, 이에는 다음의 각 사항이 포함되어야 하는 바(「도시 및 주거환경정비법」 제48조 참조), 관리처분계획은 소유권이전의 전제가 된다.

(1) 분양설계
(2) 분양대상자의 주소 및 성명
(3) 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액

(4) 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행인가의 고시가 있은 날을 기준으로 한 가격
(5) 정비사업비의 추산액 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
(6) 분양대상자의 종전의 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
(7) 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 대하여 대통령령이 정하는 사항

광역도시계획

광역도시계획이라 함은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제1호).

심화사항

광역도시계획의 내용

광역도시계획에는 다음의 각 사항 중 당해 광역계획권의 지정목적을 달성하는 데 필요한 사항에 대한 정책방향이 포함되어야 한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제12조 제1항).

(1) 광역계획권의 공간구조와 기능분담에 관한 사항
(2) 광역계획권의 녹지관리체계와 환경보전에 관한 사항
(3) 광역시설의 배치·규모·설치에 관한 사항
(4) 경관계획에 관한 사항
(5) 그 밖에 광역계획권에 속하는 특별시·광역시·시 또는 군 상호간의 기능연계에 관한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

광역시설

광역시설이라 함은 기반시설 중 광역적인 정비체계가 필요한 다음의 각 시설로서 대통령령이 정하는 시설을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제8호).
(1) 2 이상의 특별시·광역시·시 또는 군의 관할구역에 걸치는 시설
(2) 2 이상의 특별시·광역시·시 또는 군이 공동으로 이용하는 시설

국가계획

국가계획이라 함은 중앙행정기관이 법률에 의하여 수립하거나 국가의 정책적인 목적달성을 위하여 수립하는 계획 중 도시기본계획의 내용사항 또는 도시관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제14호).

국민주택

국민주택이라 함은 국민주택기금으로부터 자금을 지원받아 건설되거나 개량되는 주택으로서 주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호 또는 1세대상 85m² 이하인 주택[「수도권정비계획법」(제2조 제1호)에 의한 수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역은 1호 또는 1세대당 100m²

이하의 주택을 말한다]을 말한다(「주택법」 제2조 제3호).

국민주택등

국민주택등이라 함은 국민주택과 국가·지방자치단체·대한주택공사 또는 지방공사가 건설하는 주택 및 「임대주택법 시행령」(제2조 제1호 다목)에 의한 공공건설 임대주택 중 85m² 이하의 주택을 말한다(「주택공급에 관한 규칙」 제2조 제5호).

국민주택채권

국민주택채권은 정부가 국민주택사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 국민주택기금의 부담으로 발행할 수 있는 채권으로(「주택법」 제67조 제1항 참조), 매입의무자에 따라 제1종국민주택채권과 제2종국민주택채권으로 구분하여 발행한다(「주택법」 제67조 제4항, 「주택법 시행령」 제91조 제1항 참조).

기반시설

기반시설이라 함은 다음의 각 시설로서 대통령령이 정하는 시설을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제6호).

(1) 도로·철도·항만·공항·주차장 등 교통시설
(2) 광장·공원·녹지 등 공간시설
(3) 유통업무설비, 수도·전기·가스공급설비, 방송·통신시설, 공동구 등 유통·공급시설
(4) 학교·운동장·공공청사·문화시설·체육시설 등 공공·문화체육시설
(5) 하천·유수지·방화설비 등 방재시설
(6) 화장장·공동묘지·납골시설 등 보건위생시설
(7) 하수도·폐기물처리시설 등 환경기초시설

기반시설부담구역

기반시설부담구역이란 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시하는 구역을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제19호).

기반시설설치비용

기반시설설치비용이란 단독주택 및 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 시설의 신·증축 행위로 인하여 유발되는 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하기 위하여 부과·징수하는 금액을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제20호).

ㄴ

난연재료

난연재료(難燃材料)란 불에 잘 타지 아니하는 성능을 가진 재료로서 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제9호).

내수재료

내수재료(耐水材料)란 인조석・콘크리트 등 내수성을 가진 재료로서 국토해양부령으로 정하는 재료를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제6호).

내화구조

내화구조(耐火構造)란 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제7호).

노후・불량건축물

노후・불량건축물이라 함은 다음에 해당하는 각 건축물을 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제3호).

(1) 건축물이 훼손되거나 일부가 멸실되어 붕괴 그 밖의 안전사고의 우려가 있는 건축물

(2) (ⅰ) 주변 토지의 이용상황 등에 비추어 주거환경이 불량한 곳에 소재하고, (ⅱ) 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 건설하는 경우 그에 소요되는 비용에 비하여 효용의 현저한 증가가 예상되는 건축물로서 다음에 해당하는 각 건축물(「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제2조 제1항)

① 「건축법」(제57조 제1항)에 따라 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 면적에 미달되거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(제2조 제7호)에 의한 도시계획시설 등의 설치로 인하여 효용을 다할 수 없게 된 대지에 있는 건축물
② 공장의 매연・소음 등으로 인하여 위해를 초래할 우려가 있는 지역 안에 있는 건축물로서 특별시・광역시 또는 도의 조례가 정하는 건축물
③ 당해 건축물을 준공일 기준으로 40년까지 사용하기 위하여 보수・보강하는데 드는 비용이 철거 후 새로운 건축물을 건설하는데 드는 비용보다 클 것으로 예상되는 건축물

(3) 도시미관의 저해, 건축물의 기능적 결함, 부실시공 또는 노후화로 인한 구조적 결함 등으로 인하여 철거가 불가피한 건축물로서 다음에 해당하는 각 건축물(「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제2조 제2항 전단). 이 경우 ② 및 ③의 건축물에 관한 세부적인 기준은 시・도조례로 이를 정할 수 있다(「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제2조 제2항 후단).

① 준공된 후 20년(시・도조례가 그 이상의 연수로 정하는 경우에는 그 연수로 한다)이 지난 건축물
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(제19조 제1항 제8호)에 의한 도시기본계획상의 경관에 관한 사항에 저촉되는 건축물
③ 건축물의 급수・배수・오수설비 등이 노후화되어 수선만으로는 그 기능을 회복할 수 없게 된 건축물

농업경영

농업경영이란 농업인이나 농업법인이 자기의 계산과 책임으로 농업을 영위하는 것을 말한다(「농지법」 제2조 제4호).

심화사항

자경, 위탁경영

(1) **자경** : 자경(自耕)이란 농업인이 그 소유농지에서 농작물경작 또는 다년생식물재배에 상시 종사하거나 농작업(農作業)의 2분의 1 이상을 자기의 노동력으로 경작 또는 재배하는 것과 농업법인이 그 소유농지에서 농작물을 경작하거나 다년생식물을 재배하는 것을 말한다(「농지법」 제2조 제5호).
(2) **위탁경영** : 위탁경영이란 농지소유자가 타인에게 일정한 보수를 지급하기로 약정하고 농작업의 전부 또는 일부를 위탁하여 행하는 농업경영을 말한다(「농지법」 제2조 제6호).

농업법인

농업법인이란 「농업・농촌 및 식품산업 기본법」(제28조)에 따라 설립된 영농조합법인과 같은 법(제29조)에 따라 설립되고 다음의 각 요건을 모두 갖춘 농업회사법인을 말한다(「농지법」 제2조 제3호).

(1) 농업회사법인을 대표하는 자가 농업인일 것
(2) 농업회사법인의 업무집행권을 가진 자 중 2분의 1 이상이 농업인일 것

농업인

농업인이란 농업에 종사하는 개인으로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 자를 말한다(「농지법」 제2조 제2호, 「농지법 시행령」 제3조).

(1) 1천m^2 이상의 농지에서 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하거나 1년 중 90일 이상 농업에 종사하는 자
(2) 농지에 330m^2 이상의 고정식온실・버섯재배사・비닐하우스, 그 밖의 농림수산식품부령으로 정하는 농업생산에 필요한 시설을 설치하여 농작물 또는 다년생식물을 경작 또는 재배하는 자

(3) 대가축 2두, 중가축 10두, 소가축 100두, 가금 1천수 또는 꿀벌 10군 이상을 사육하거나 1년 중 120일 이상 축산업에 종사하는 자
(4) 농업경영을 통한 농산물의 연간 판매액이 100만원 이상인 자

농업진흥지역

농업진흥지역은 농지를 효율적으로 이용하고 보전하기 위하여 지정하는 지역으로(「농지법」 제28조 제1항 참조), 농업진흥지역은 다음의 각 용도구역으로 구분하여 지정할 수 있다(「농지법」 제28조 제2항 참조).

농업진흥구역	농업의 진흥을 도모하여야 하는 다음의 각 어느 하나에 해당하는 지역으로서 농림수산식품부장관이 정하는 규모로 농지가 집단화되어 농업목적으로 이용할 필요가 있는 지역 (1) 농지조성사업 또는 농업기반정비사업이 시행되었거나 시행 중인 지역으로서 농업용으로 이용하고 있거나 이용할 토지가 집단화되어 있는 지역 (2) (1)에 해당하는 지역 외의 지역으로서 농업용으로 이용하고 있는 토지가 집단화되어 있는 지역
농업보호구역	농업진흥구역의 용수원확보, 수질보전 등 농업환경을 보호하기 위하여 필요한 지역

농지

농지란 다음의 각 어느 하나에 해당하는 토지를 말한다(「농지법」 제2조 제1호).

(1) **농업생산용토지** : 전・답, 과수원, 그 밖에 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물경작지 또는 다음의 각 어느 하나에 해당하는 다년생식물재배지로 이용되는 토지(「농지법 시행령」 제2조 제1항)

① 목초・종묘・인삼・약초・잔디 및 조림용 묘목
② 과수・뽕나무・유실수 그 밖의 생육기간이 2년 이상인 식용 또는 약용으로 이용되는 식물
③ 조경 또는 관상용 수목과 그 묘목(조경목적으로 식재한 것을 제외한다)

(2) **농업생산용 토지의 개량시설과 농축산물생산시설의 부지** : (1)의 토지의 개량시설과 (1)의 토지에 설치하는 농축산물생산시설로서 다음의 각 구분에 따른 시설의 부지(「농지법 시행령」 제2조 제3항)

① (1)의 토지의 개량시설로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 시설

㉠ 유지(溜池), 양・배수시설, 수로, 농로, 제방
㉡ ㉠ 외의 시설로서 객토・성토・절토・암석제거를 통하여 농지의 생산성향상이나 농지의 보전 또는 이용에 필요한 시설로서 농림수산식품부령으로 정하는 시설. 이 경우 객토・성토・절토의 기준은 농림수산식품부령으로 정한다.

② (1)의 토지에 설치하는 농축산물생산시설로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 시설

㉠ 고정식온실 · 버섯재배사 및 비닐하우스와 그 부속시설
㉡ 축사와 농림수산식품부령으로 정하는 그 부속시설
㉢ 농막 · 간이퇴비장 또는 간이액비저장소

심화사항

농지에서 제외되는 토지

다만, 다음의 각 토지는 제외한다(「농지법 시행령」 제2조 제2항).

(1) 「지적법」에 따른 지목이 전 · 답, 과수원이 아닌 토지로서 농작물경작지 또는 (1)① · ② · ③에 따른 다년생식물재배지로 계속하여 이용되는 기간이 3년 미만인 토지
(2) 「지적법」에 따른 지목이 임야인 토지[(1)에 해당하는 토지를 제외한다]로서 그 형질을 변경하지 아니하고 (1)② 또는 ③에 따른 다년생식물의 재배에 이용되는 토지
(3) 「초지법」에 따라 조성된 초지

농지의 전용

농지의 전용이란 농작물경작이나 다년생식물의 재배 외의 용도로 사용하는 것을 말한다(「농지법」 제2조 제7호 본문). 다만, 농업생산용 토지의 개량시설과 농축산물생산시설의 부지의 용도로 사용하는 경우에는 전용(轉用)으로 보지 아니한다(「농지법」 제2조 제7호 단서).

농지취득자격증명

농지를 취득하려는 자가 농지소재지를 관할하는 시 · 구 · 읍 · 면의 장에게서 발급받아야 하는 증서로(「농지법」 제8조 제1항 참조), 농지취득자격증명을 발급받아 농지를 취득하는 자가 그 소유권에 관한 등기를 신청할 때에는 농지취득자격증명을 첨부하여야 한다(「농지법」 제8조 제4항 참조).

ㄷ

대수선

대수선이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부형태를 수선 · 변경하거나 증설하는 다음의 각 어느 하나에 해당하는 것으로서 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제9호, 「건축법 시행령」 제3조의2).

(1) 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적을 30m² 이상 수선 또는 변경하는 것
(2) 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
(3) 보를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
(4) 지붕틀을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
(5) 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
(6) 주계단・피난계단 또는 특별피난계단을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
(7) 미관지구에서 건축물의 외부형태(담장을 포함한다)를 변경하는 것
(8) 다가구주택의 가구 간 경계벽 또는 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것

대지

(1) **원칙** : 대지(垈地)란 「지적법」에 따라 각 필지(筆地)로 나눈 토지를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 본문).

(2) **예외** : 다만, 다음의 각 토지는 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 하거나 하나 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있다(「건축법」 제2조 제1항 단서).

① **둘 이상의 필지를 하나의 대지로 할 수 있는 토지** : 둘 이상의 필지를 하나의 대지로 할 수 있는 토지는 다음과 같다(「건축법 시행령」 제3조 제1항)

㉠ 하나의 건축물을 두 필지 이상에 걸쳐 건축하는 경우 : 그 건축물이 건축되는 각 필지의 토지를 합한 토지
㉡ 「지적법」(제20조 제3항)에 따라 합병이 불가능한 경우 중 다음의 각 어느 하나에 해당하는 경우 : 그 합병이 불가능한 필지의 토지를 합한 토지. 다만, 토지의 소유자가 서로 다르거나 소유권 외의 권리관계가 서로 다른 경우는 제외한다.
ⓐ 각 필지의 지번부여지역(地番附與地域)이 서로 다른 경우
ⓑ 각 필지의 도면의 축척이 다른 경우
ⓒ 서로 인접하고 있는 필지로서 각 필지의 지반(地盤)이 연속되지 아니한 경우
㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(제2조 제7호)에 따른 도시계획시설에 해당하는 건축물을 건축하는 경우 : 그 도시계획시설이 설치되는 일단(一團)의 토지
㉣ 「주택법」(제16조)에 따른 사업계획승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건축하는 경우 : 같은 법(제2조 제4호)에 따른 주택단지
㉤ 도로의 지표 아래에 건축하는 건축물의 경우 : 특별시장・광역시장・특별자치도지사・시장・군수 또는 구청장(자치구의 구청장)이 그 건축물이 건축되는 토지로 정하는 토지
㉥ 「건축법」(제22조)에 따른 사용승인을 신청할 때 둘 이상의 필지를 하나의 필지로 합칠 것을 조건으로 건축허가를 하는 경우 : 그 필지가 합쳐지는 토지

② **하나 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있는 토지** : 하나 이상의 필지의 일부를 하나의 대지로 할 수 있는 토지는 다음과 같다(「건축법 시행령」 제3조 제2항).

> ㉠ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 도시계획시설이 결정·고시된 경우 : 그 결정·고시된 부분의 토지
> ㉡ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「농지법」(제34조)에 따른 농지전용허가를 받은 경우 : 그 허가받은 부분의 토지
> ㉢ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「산지관리법」(제14조)에 따른 산지전용허가를 받은 경우 : 그 허가받은 부분의 토지
> ㉣ 하나 이상의 필지의 일부에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(제56조)에 따른 개발행위허가를 받은 경우 : 그 허가받은 부분의 토지
> ㉤ 「건축법」(제22조)에 따른 사용승인을 신청할 때 필지를 나눌 것을 조건으로 건축허가를 하는 경우 : 그 필지가 나누어지는 토지

대지면적

대지의 수평투영면적으로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제호 본문). 다만, 다음의 각 어느 하나에 해당하는 면적은 제외한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제1호 단서).

> (1) 소요너비에 못 미치는 너비의 도로에 접하거나 도로의 모퉁이에 위치하여 대지에 건축선이 정하여진 경우(「건축법」 제46조 제1항 단서) : 그 건축선과 도로 사이의 대지면적
> (2) 대지에 도시계획시설인 도로·공원 등이 있는 경우 : 그 도시계획시설에 포함되는 대지면적

도로

(1) **요건** : 도로란 보행과 자동차통행이 가능한 너비 4m 이상의 도로[지형적으로 자동차통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 (2)의 구조와 너비의 도로]로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제11호).

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로

② 건축허가 또는 신고시에 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시장·군수·구청장이 위치를 지정하여 공고한 도로

(2) **지형적 조건 등에 따른 도로의 구조와 너비** : 지형적으로 자동차통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 다음의 각 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다(「건축법 시행령」 제3조의3).

① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지형적 조건으로 인하여 차량통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 그 위치를 지정·공고하는 구간의 너비 3m 이상(길이

가 10m 미만인 막다른 도로인 경우에는 너비 2m 이상)인 도로

② ①에 해당하지 아니하는 막다른 도로로서 그 도로의 너비가 그 길이에 따라 각각 다음 표에 정하는 기준 이상인 도로

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10m 미만	2m
10m 이상 35m 미만	3m
35m 이상	6m (도시지역이 아닌 읍·면지역은 4m)

도시개발구역

도시개발구역이란 도시개발사업을 시행하기 위하여 지정·고시된 구역을 말한다(「도시개발법」 제2조 제1항 제1호).

도시개발사업

도시개발사업이란 도시개발구역에서 주거, 상업, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지를 조성하기 위하여 시행하는 사업을 말한다(「도시개발법」 제2조 제1항 제2호).

심화사항

도시개발사업의 시행방식

도시개발사업은 시행자가 도시개발구역의 토지등을 수용 또는 사용하는 방식이나 환지방식 또는 이를 혼용하는 방식으로 시행할 수 있는 바(「도시개발법」 제21조 제1항), 그 선정에 관한 사항은 다음과 같다(「도시개발법」 제21조 제3항, 「도시개발법 시행령」 제43조 제1항 참조).

환지방식	다음의 각 어느 하나에 해당하는 경우 (1) 대지로서의 효용증진과 공공시설의 정비를 위하여 토지의 교환·분합, 그 밖의 구획변경, 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경이 필요한 경우 (2) 도시개발사업을 시행하는 지역의 지가가 인근의 다른 지역에 비하여 현저히 높아 수용 또는 사용방식으로 시행하는 것이 어려운 경우
수용 또는 사용방식	계획적이고 체계적인 도시개발 등 집단적인 조성과 공급이 필요한 경우
혼용방식	도시개발구역으로 지정하려는 지역이 부분적으로 (1) 또는 (2)에 해당하는 경우

도시계획

도시계획이라 함은 특별시·광역시·시 또는 군(광역시의 관할구역 안에 있는 군을 제외한다)의 관할구역에 대하여 수립하는 공간구조와 발전방향에 대한 계획으로서 도시기본계획과 도시관리계획으로 구분한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제2호).

도시계획사업

도시계획사업이라 함은 도시관리계획을 시행하기 위한 사업으로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시계획시설사업, 「도시개발법」에 의한 도시개발사업 및 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 정비사업을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제11호).

도시계획시설

도시계획시설이라 함은 기반시설 중 도시관리계획으로 결정된 시설을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제7호).

도시계획시설사업

도시계획시설사업이라 함은 도시계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제10호).

도시관리계획

도시관리계획이라 함은 특별시·광역시·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용·교통·환경·경관·안전·산업·정보통신·보건·후생·안보·문화 등에 관한 다음의 계획을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제4호).

(1) 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
(2) 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역·수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
(3) 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
(4) 도시개발사업 또는 정비사업에 관한 계획
(5) 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획

도시기본계획

도시기본계획이라 함은 특별시·광역시·시 또는 군의 관할구역에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제3호).

심화사항

도시기본계획의 내용

도시기본계획에는 다음의 각 사항에 대한 정책방향이 포함되어야 한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제19조 제1항).

(1) 지역적 특성 및 계획의 방향·목표에 관한 사항
(2) 공간구조, 생활권의 설정 및 인구의 배분에 관한 사항

(3) 토지의 이용 및 개발에 관한 사항
(4) 토지의 용도별 수요 및 공급에 관한 사항
(5) 환경의 보전 및 관리에 관한 사항
(6) 기반시설에 관한 사항
(7) 공원·녹지에 관한 사항
(8) 경관에 관한 사항
(9) (2) 내지 (9)의 단계별 추진에 관한 사항
(10) 그 밖에 대통령령이 정하는 사항

ㄹ

리모델링(Ⅰ)

리모델링이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능향상 등을 위하여 대수선하거나 일부 증축하는 행위를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제10호).

리모델링(Ⅱ)

리모델링이라 함은 건축물의 노후화억제 또는 기능향상 등을 위하여 공동주택을 대수선하거나 사용검사일 또는 「건축법」(제22조)에 따른 사용승인일부터 15년[15년 이상 20년 미만의 연수 중 특별시·광역시 또는 도(시·도)의 조례가 정하는 경우 그 연수]이 경과된 공동주택을 각 세대의 주거전용면적[「건축법」(제38조)에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분의 면적을 말한다]의 10분의 3 이내에서 증축을 하는 행위를 말한다(「주택법」 제2조 제13호, 「주택법 시행령」 제4조의2).

ㅁ

민간건설 중형국민주택

민간건설 중형국민주택이라 함은 국민주택 중 국가·지방자치단체·대한주택공사 또는 지방공사 외의 사업주체가 건설하는 60m² 초과 85m² 이하의 주택을 말한다(「주택공급에 관한 규칙」 제2조 제5호의2).

민영주택

민영주택이라 함은 국민주택등을 제외한 주택을 말한다(「주택공급에 관한 규칙」 제2조 제6호).

ㅂ

바닥면적

건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호 본문). 다만, 다음의 각 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음에서 정하는 바에 따른다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호 단서).

(1) 벽・기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1m를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.
(2) 주택의 발코니 등 건축물의 노대나 그 밖에 이와 비슷한 것(노대등)의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계 없이 노대등의 면적(외벽의 중심선으로부터 노대등의 끝부분까지의 면적을 말한다)에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5m를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.
(3) 필로티나 그 밖에 이와 비슷한 구조(벽면적의 2분의 1 이상이 그 층의 바닥면에서 위층 바닥 아래면까지 공간으로 된 것만 해당한다)의 부분은 그 부분이 공중의 통행이나 차량의 통행 또는 주차에 전용되는 경우와 공동주택의 경우에는 바닥면적에 산입하지 아니한다.
(4) 승강기탑, 계단탑, 장식탑, 다락[층고(層高)가 1.5m(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8m) 이하인 것만 해당한다], 건축물의 외부 또는 내부에 설치하는 굴뚝, 더스트슈트, 설비덕트, 그 밖에 이와 비슷한 것과 옥상・옥외 또는 지하에 설치하는 물탱크, 기름탱크, 냉각탑, 정화조, 그 밖에 이와 비슷한 것을 설치하기 위한 구조물은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
(5) 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 전기실, 어린이놀이터 및 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.

반자높이

방의 바닥면으로부터 반자까지의 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제7호 본문). 다만, 한 방에서 반자높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분의 반자면적에 따라 가중평균한 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제7호 단서).

발코니

발코니란 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적(附加的)으로 설치되는 공간을 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제14호 전단). 이 경우 주택에 설치되는 발코니로서 국토해양부장관이 정하는 기준에 적합한 발코니는 필요에 따라 거실・침실・창고 등의 용도로 사용할 수 있다(「건축법 시행령」 제2조 제14호 후단).

방화구조

방화구조(防火構造)란 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조로서 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 구조를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제8호).

보류지

보류지는 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 도시개발사업에 필요한 경비에 충당하거나 규약·정관·시행규정 또는 실시계획으로 정하는 목적을 위하여 환지로 정하지 아니할 수 있는 일정한 토지이다(「도시개발법」 제34조 참조).

복리시설

복리시설이라 함은 주택단지 안의 입주자등의 생활복리를 위한 다음의 각 공동시설을 말한다(「주택법」 제2조 제7호).

(1) 어린이놀이터·근린생활시설·유치원·주민운동시설 및 경로당

(2) 그 밖에 입주자등의 생활복리를 위하여 대통령령이 정하는 공동시설

부과금

부과금이란 정비사업의 시행자가 토지등 소유자로부터 부과·징수할 수 있는 자신이 부담한 비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액이다(「도시 및 주거환경정비법」 제61조 참조).

부대시설

부대시설이라 함은 주택에 부대되는 다음의 각 시설 또는 설비를 말한다(「주택법」 제2조 제6호).

(1) 주차장·관리사무소·담장 및 주택단지 안의 도로

(2) 「건축법」(제2조 제1항 제4호)에 의한 건축설비

(3) (1) 및 (2)의 시설·설비에 준하는 것으로서 대통령령이 정하는 시설 또는 설비

부속건축물

부속건축물이란 같은 대지에서 주된 건축물과 분리된 부속용도의 건축물로서 주된 건축물을 이용 또는 관리하는 데에 필요한 건축물을 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제12호).

부속용도

부속용도란 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 다음의 각 어느 하나에 해당하는 용도를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제13호).

(1) 건축물의 설비, 대피, 위생, 그 밖에 이와 비슷한 시설의 용도
(2) 사무, 작업, 집회, 물품저장, 주차, 그 밖에 이와 비슷한 시설의 용도
(3) 구내식당・직장보육시설・구내운동시설 등 종업원 후생복리시설, 구내소각시설, 그 밖에 이와 비슷한 시설의 용도
(4) 관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로 설치할 수 있게 규정하고 있는 시설의 용도

분양가공시제

(ⅰ) 사업주체가 분양가상한제 적용주택으로서 공공택지에서 공급하는 주택에 대하여 입주자모집승인을 얻은 때에 입주자모집공고 안에 일정한 구분에 따른 분양가격을 공시하여야 하고(「주택법」 제38조의2 제4항 참조), (ⅱ) 시장・군수・구청장이 공공택지 외의 택지에서 공급되는 분양가상한제 적용주택[「수도권정비계획법」(제2조 제1호)에 따른 수도권 등 분양가상승 우려가 큰 지역으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당되는 지역 안에서 공급되는 주택에 한한다]에 대하여 입주자모집승인을 하는 경우에는 일정한 구분에 따른 분양가격을 공시하여야 하는 제도이다(「주택법」 제38조의2 제5항 참조).

분양가상한제

사업주체가 일반에게 공급하는 공동주택을 일정한 기준에 따라 산정되는 분양가격 이하로 공급하여야 하는 제도인 바, 이 경우 분양가격은 택지비 및 건축비로 구성된다(「주택법」 제38조의2 제1항 참조).

불연재료

불연재료(不燃材料)란 불에 타지 아니하는 성질을 가진 재료로서 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다(「건축법 시행령」제2조 제10호).

ㅅ

사용자

사용자라 함은 주택을 임차하여 사용하는 자 등을 말한다(「주택법」 제2조 제11호).

사업주체

사업주체라 함은 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인(「주택법」 제16조)을 얻어 그 사업을 시행하는 다음의 각 자를 말한다(「주택법」 제2조 제5호).

공 공	(1) 국가 · 지방자치단체 (2) 대한주택공사 · 한국토지공사 (3) 지방공사
민 간	(4) 등록(「주택법」 제9조)한 주택건설사업자 또는 대지조성사업자 (5) 공익법인 (6) 토지소유자, 주택조합 (7) 고용자
예 외	(8) 대한주택보증주식회사(사업주체가 파산 등으로 주택건설사업을 계속할 수 없는 경우 당해 주택의 분양 등을 보증한 자로서 사업을 시행하는 경우)

선매

선매는 토지거래허가구역 안에서 토지거래계약에 관한 허가신청이 있는 경우 다음에 해당하는 각 토지에 대하여 국가 · 지방자치단체 · 한국토지공사 그 밖에 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 그 매수를 원하는 때에는 이들 중에서 당해 토지를 매수할 자를 지정하여 당해 토지를 협의매수하게 할 수 있는 제도이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제122조 제1항 참조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제122조 제2항 참조).

(1) 공익사업용 토지
(2) 토지거래계약 허가를 받아 취득한 토지를 그 이용목적대로 이용하고 있지 아니한 토지

선수금

선수금은 수용 또는 사용방식의 도시개발사업에 있어서 시행자가 조성토지 등을 공급받거나 이용하려는 자로부터 해당 대금의 전부 또는 일부를 미리 받을 수 있는 제도이다(「도시개발법」 제25조 참조).

설계도서

설계도서란 건축물의 건축 등에 관한 공사용 도면, 구조 계산서, 시방서(示方書), 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 공사에 필요한 서류를 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제14호).

소유권이전

소유권이전은 관리처분방법에 의한 정비사업에 있어서 시행자가 정비사업에 관한 공사를 완료한 후 그 전제인 관리처분계획에 따라 종전의 토지 또는 건축물에 대한 소유권을 분양받은 대지 또는 건축물로 이전시키는 처분이다(「도시 및 주거환경정비법」 제40조 · 제42조 참조).

ㅇ

연면적

하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음에 해당하는 각 면적은 제외한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제4호).

(1) 지하층의 면적
(2) 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당한다)으로 쓰는 면적
(3) 「주택건설기준 등에 관한 규정」(제2조 제3호)에 따른 주민공동시설의 면적

용도구역

용도구역이라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화 또는 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 토지이용의 종합적 조정·관리 등을 위하여 도시관리계획으로 결정하는 지역을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제17호).

심화사항

용도구역의 종류 및 지정목적(내용)

용도구역 종류와 종류별 지정목적(내용)은 다음과 같다.

개발제한 구역	도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우에 도시관리계획으로 결정할 수 있는 구역이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조 제1항 참조).
도시자연공원 구역	도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간은 제공하기 위하여 도시지역 안의 식생이 양호한 산지(山地)의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 도시관리계획으로 결정할 수 있는 구역이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조의2 제1항 참조).
시가화조정 구역	도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 5년 이상 20년 이내의 기간 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정되는 경우에 도시관리계획으로 결정할 수 있는 구역이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제39조 제1항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 제1항 참조).
수산자원보호 구역	수산자원의 보호·육성을 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접된 토지에 대하여 도시관리계획으로 결정할 수 있는 구역이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조 참조).

용도지구

용도지구라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화 또는 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 미관·경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시관리계획으로 결정하는 지역을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제16호).

심화사항

용도지구의 종류 및 지정목적(내용)

용도지구 종류와 종류별 지정목적(내용)은 다음과 같다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조 제1항·제37조 제2항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제31조 제2항).

종 류		지정목적(내용)
① 경 관 지 구	경관을 보호·형성하기 위하여 필요한 지구	
	자연경관지구	산지·구릉지 등 자연경관의 보호 또는 도시의 자연풍치를 유지하기 위하여 필요한 지구
	수변경관지구	지역 내 주요 수계의 수변자연경관을 보호·유지하기 위하여 필요한 지구
	시가지경관지구	주거지역의 양호한 환경조성과 시가지의 도시경관을 보호하기 위하여 필요한 지구
② 미 관 지 구	미관을 유지하기 위하여 필요한 지구	
	중심지미관지구	토지의 이용도가 높은 지역의 미관을 유지·관리하기 위하여 필요한 지구
	역사문화미관지구	문화재와 문화적으로 보존가치가 큰 건축물 등의 미관을 유지·관리하기 위하여 필요한 지구
	일반미관지구	중심지미관지구 및 역사문화미관지구 외의 지역으로서 미관을 유지·관리하기 위하여 필요한 지구
③ 고 도 지 구	쾌적한 환경조성 및 토지의 고도이용과 그 증진을 위하여 건축물의 높이의 최저한도 또는 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구	
	최고고도지구	환경과 경관을 보호하고 과밀을 방지하기 위하여 건축물높이의 최고한도를 정할 필요가 있는 지구
	최저고도지구	토지이용을 고도화하고 경관을 보호하기 위하여 건축물높이의 최저한도를 정할 필요가 있는 지구
④ 방 화 지 구		화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
⑤ 방 재 지 구		풍수해, 산사태, 지반의 붕괴 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구
⑥ 보 존 지 구	문화재, 중요시설물 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구	
	문화자원보존지구	문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
	중요시설물보존지구	국방상 또는 안보상 중요한 시설물의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
	생태계보존지구	야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

⑦ 시설보호지구	학교시설·공용시설·항만 또는 공항의 보호, 업무기능의 효율화, 항공기의 안전운항 등을 위하여 필요한 지구	
	학교시설보호지구	학교의 교육환경을 보호·유지하기 위하여 필요한 지구
	공용시설보호지구	공용시설을 보호하고 공공업무기능을 효율화하기 위하여 필요한 지구
	항만시설보호지구	항만기능을 효율화하고 항만시설을 관리·운영하기 위하여 필요한 지구
	공항시설보호지구	공항시설의 보호와 항공기의 안전운항을 위하여 필요한 지구
⑧ 취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역 안의 취락을 정비하기 위한 지구	
	자연취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
	집단취락지구	개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
⑨ 개발진흥지구	주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구	
	주거개발진흥지구	주거기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	산업개발진흥지구	공업기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	유통개발진흥지구	유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	관광·휴양개발진흥지구	관광·휴양기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	복합개발진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
	특정개발진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구
⑩ 특정용도제한지구		주거기능 보호 또는 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

용도지역

용도지역이라 함은 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시관리계획으로 결정하는 지역을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제15호).

심화사항

용도지역의 종류 및 지정목적(내용)

용도지역 종류와 종류별 지정목적(내용)은 다음과 같다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 제1항·제2항, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항).

종 류				지정목적(내용)
도시지역	인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 당해 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역			
	주거지역	거주의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역		
		전용주거지역	양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역	
			제1종	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
			제2종	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
		일반주거지역	편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역	
			제1종	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
			제2종	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
			제3종	중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		준주거지역	주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역	
	상업지역	상업 그 밖의 업무의 편익증진을 위하여 필요한 지역		
		중심상업지역	도심·부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역	
		일반상업지역	일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역	
		근린상업지역	근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역	
		유통상업지역	도시 내 및 지역 간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역	
	공업지역	공업의 편익증진을 위하여 필요한 지역		
		전용공업지역	주로 중화학공업, 공해성공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역	
		일반공업지역	환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역	
		준공업지역	경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능·상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역	
	녹지지역	자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역		
		보전녹지지역	도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역	
		생산녹지지역	주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역	
		자연녹지지역	도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역	
관리지역	도시지역의 인구와 산업을 수용하기 위하여 도시지역에 준하여 체계적으로 관리하거나 농림업의 진흥, 자연환경 또는 산림의 보전을 위하여 농림지역 또는 자연환경보전지역에 준하여 관리가 필요한 지역			
	보전관리지역	자연환경보호, 산림보호, 수질오염방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역		
	생산관리지역	농업·임업·어업생산 등을 위하여 관리가 필요하나 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역		
	계획관리지역	도시지역으로의 편입이 예상되는 지역 또는 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역		
농림지역	도시지역에 속하지 아니하는 「농지법」에 의한 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 의한 보전산지 등으로서 농림업의 진흥과 산림의 보전을 위하여 필요한 지역			
자연환경보전지역	자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 문화재의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역			

용적률

대지면적에 대한 연면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율(「건축법」 제56조 참조).

입주자

입주자라 함은 다음에 규정된 각 자를 말한다(「주택법」 제2조 제10호).

(1) 주택을 공급받는 자(「주택법」 제13조 · 제38조 · 제86조 · 제89조 및 제98조)
(2) 주택의 소유자(「주택법」 제54조 및 제57조)
(3) 주택의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속(「주택법」 제42조 내지 제45조 · 제55조 및 제59조)

입주자저축

입주저저축은 「주택법」에 의하여 주택을 공급받고자 하는 자에 대하여 미리 입주금의 전부 또는 일부를 저축하게 할 수 있는 제도로(「주택법」 제75조 제1항 참조), 입주자저축의 종류는 다음과 같다(「주택법」 제75조 제2항, 「주택공급에 관한 규칙」 제5조 제1항 참조).

청약저축	국민주택등을 공급받기 위하여 가입하는 저축
청약예금	민영주택과 민간건설 중형국민주택을 공급받기 위하여 가입하는 예금
청약부금	85m² 이하의 민영주택과 민간건설 중형국민주택을 공급받기 위하여 가입하는 부금

입체환지

입체환지란 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 도시개발사업을 원활히 시행하기 위하여 특히 필요한 경우에 토지소유자의 동의를 받아 환지의 목적인 토지를 갈음하여 시행자에게 처분할 권한이 있는 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 토지의 공유지분을 부여할 수 있는 제도이다(「도시개발법」 제32조 참조).

ㅈ

정비구역

정비구역이라 함은 정비사업을 계획적으로 시행하기 위하여 의하여 지정 · 고시된 구역을 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제1호).

정비기반시설

정비기반시설이라 함은 도로·상하수도·공원·공용주차장·공동구[「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(제2조 제9호)에 의한 공동구를 말한다] 그 밖에 주민의 생활에 필요한 가스 등의 공급시설로서 대통령령이 정하는 시설을 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제4호).

정비사업

정비사업이라 함은 「도시 및 주거환경정비법」에서 정한 절차에 따라 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역 안에서 정비기반시설을 정비하고 주택 등 건축물을 개량하거나 건설하는 다음의 각 사업을 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제2호 본문). 다만, 주택재건축사업의 경우에는 정비구역이 아닌 구역에서 시행하는 주택재건축사업을 포함한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제2호 단서).

주거환경개선사업	도시저소득주민이 집단으로 거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업
주택재개발사업	정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업
주택재건축사업	정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업
도시환경정비사업	상업지역·공업지역 등으로서 토지의 효율적 이용과 도심 또는 부도심 등 도시기능의 회복이나 상권활성화 등이 필요한 지역에서 도시환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업

심화사항

정비사업의 시행방법

주거환경개선사업	주거환경개선사업은 다음에 해당하는 각 방법에 의한다(「도시 및 주거환경정비법」 제6조 제1항). (1) 주거환경개선사업의 시행자가 정비구역 안에서 정비기반시설을 새로이 설치하거나 확대하고 토지등 소유자가 스스로 주택을 개량하는 방법 (2) 주거환경개선사업의 시행자가 정비구역의 전부 또는 일부를 수용하여 주택을 건설한 후 토지등 소유자에게 우선 공급하는 방법 (3) 주거환경개선사업의 시행자가 환지로 공급하는 방법
주택재개발사업	주택재개발사업은 정비구역 안에서 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대·복리시설을 건설하여 공급하거나, 환지로 공급하는 방법에 의한다(「도시 및 주거환경정비법」 제6조 제2항).

주택재건축 사업	주택재건축사업은 정비구역 안 또는 정비구역이 아닌 구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 및 부대·복리시설을 건설하여 공급하는 방법에 의한다. 다만, 주택단지 안에 있지 아니하는 건축물의 경우에는 지형여건·주변의 환경으로 보아 사업시행상 불가피한 경우와 정비구역 안에서 시행하는 사업에 한한다(「도시 및 주거환경정비법」 제6조 제3항).
도시환경 정비사업	도시환경정비사업은 정비구역 안에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법 또는 환지로 공급하는 방법에 의한다(「도시 및 주거환경정비법」 제6조 제4항).

주요구조부

주요구조부란 내력벽(耐力壁), 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단(主階段)을 말한다. 다만, 사이기둥, 최하층바닥, 작은 보, 차양, 옥외계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 제외한다(「건축법」 제2조 제1항 제7호).

주택

주택이라 함은 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 이를 단독주택과 공동주택으로 구분한다(「주택법」 제2조 제1호).

주택거래신고

주택거래신고는 「소득세법」(제104조의2 제1항)에 의한 지역 중 주택에 대한 투기가 성행하거나 성행할 우려가 있다고 판단되는 일정한 지역을 주택거래신고지역으로 지정하고(「주택법」 제80조의2 제1항 전단 참조, 「주택법 시행령」 제107조의2 제1항 전단 참조), 주택거래신고지역 안에 있는 (ⅰ) 주택(공동주택 중 아파트에 한한다)에 관한, (ⅱ) 소유권을 이전하는, (ⅲ) 계약(대가가 있는 경우에 한하며, 신규로 건설·공급하는 주택을 신규로 취득하는 경우에는 이를 제외한다)을 체결한 당사자로 하여금 공동으로 주택거래가액 등 대통령령이 정하는 사항을 주택거래계약의 체결일로부터 15일 이내에 신고하도록 하는 제도이다(「주택법」 제80조의2 제1항 전단 참조).

주택공영개발지구

주택공영개발지구는 투기과열지구에서 조성되는 공공택지 중에서 주택에 대한 투기가 성행할 우려가 있거나 공공택지 내 주택공급의 공공성을 강화하기 위하여 필요한 경우에 지정할 수 있는 제도로(「주택법」 제41조의3 제1항 참조), 주택공영개발지구에서는 주택공영개발의 대상이 되는 주택을 건설·공급하기 위하여 공급되는 공공택지는 일정한 공공기관에 이를 양도하여야 하며, 이를 양수한 공공기관은 당해 택지 내 주택건설사업을 원칙적으로 직접 시행하여야 한다(「주택법」 제41조의3 제2항 참조).

주택단지

주택단지라 함은 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 얻어 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하거나 대지를 조성하는 데 사용되는 일단의 토지를 말한다(「주택법」 제2조 제4호 본문). 다만, 다음의 각 시설로 분리된 토지는 이를 각각 별개의 주택단지로 본다(「주택법」 제2조 제4호 단서).

(1) 철도・고속도로・자동차전용도로
(2) 폭 20m 이상인 일반도로
(3) 폭 8m 이상인 도시계획예정도로
(4) (1) 내지 (3)의 시설에 준하는 것으로서 대통령령이 정하는 시설

주택상환사채

주택상환사채는 주택으로 상환하는 사채로, 대한주택공사 및 등록사업자가 발행할 수 있다(「주택법」 제69조 참조).

주택조합

주택조합이라 함은 다수의 구성원이 주택을 마련하거나 리모델링하기 위하여 결성하는 다음의 각 조합을 말한다(「주택법」 제2조 제9호).

지역주택조합	동일한 특별시・광역시・시 또는 군(광역시의 관할구역에 있는 군을 제외한다)에 거주하는 주민이 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합
직장주택조합	동일한 직장의 근로자가 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합
리모델링주택조합	공동주택의 소유자가 당해 주택을 리모델링하기 위하여 설립한 조합

준불연재료

준불연재료란 불연재료에 준하는 성질을 가진 재료로서 국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 재료를 말한다(「건축법 시행령」 제2조 제11호).

지구단위계획

지구단위계획이라 함은 도시계획 수립대상지역 안의 일부에 대하여 토지이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 당해 지역을 체계적・계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시관리계획을 말한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조 제5호).

심화사항

지구단위계획의 구분

지구단위계획은 다음과 같이 구분한다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제49조).

제1종 지구단위계획	토지이용을 합리화·구체화하고, 도시 또는 농·산·어촌의 기능의 증진, 미관의 개선 및 양호한 환경을 확보하기 위하여 수립하는 계획
제2종 지구단위계획	계획관리지역 또는 개발진흥지구를 체계적·계획적으로 개발 또는 관리하기 위하여 용도지역의 건축물 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등에 대한 제한을 완화하거나 건폐율 또는 용적률을 완화하여 수립하는 계획

지하층

지하층이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제5호).

ㅊ

처마높이

지표면으로부터 건축물의 지붕틀 또는 이와 비슷한 수평재를 지지하는 벽·깔도리 또는 기둥의 상단까지의 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제6호).

체비지

체비지는 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 도시개발사업에 필요한 경비에 충당하기 위하여 보류지 중 일부를 대상으로 지정할 수 있는 토지이다(「도시개발법」 제34조 제1항).

층고

방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제8호 본문). 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이로 한다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제8호 단서).

층수

승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑, 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1[「주택법」(제16조 제1항)에 따른 사업계획승인 대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85m² 이하인 경우에는 6분의 1] 이하인 것과 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니하고, 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높

이 4m마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정하며, 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제9호).

E

토지거래허가

토지거래허가는 국토의 이용 및 관리에 관한 계획의 원활한 수립 및 집행, 합리적 토지이용 등을 위하여 토지의 투기적인 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 일정한 지역에 대하여 5년 이내의 기간을 정하여 토지거래계약에 관한 허가구역으로 지정하고(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제117조 제1항 참조), 허가구역 안에 있는 토지에 관한 소유권·지상권(소유권·지상권의 취득을 목적으로 하는 권리를 포함한다)을 이전 또는 설정(대가를 받고 이전 또는 설정하는 경우에 한한다)하는 계약(예약을 포함한다)을 체결하고자 하는 당사자로 하여금 공동으로 허가를 받도록 하는 제도이다(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제118조 제1항 참조).

토지등 소유자

토지등 소유자라 함은 다음의 각 자를 말한다(「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제9호).

(1) 주거환경개선사업·주택재개발사업 또는 도시환경정비사업의 경우에는 정비구역 안에 소재한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자

(2) 주택재건축사업의 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 자

① 정비구역 안에 소재한 건축물 및 그 부속토지의 소유자
② 정비구역이 아닌 구역 안에 소재한 대통령령이 정하는 주택 및 그 부속토지의 소유자와 부대·복리시설 및 그 부속토지의 소유자

토지상환채권

토지상환채권은 수용 또는 사용방식의 도시개발사업에 있어서 시행자가 토지소유자가 원하는 경우 토지등의 매수대금의 일부를 지급하기 위하여 사업시행으로 조성된 토지·건축물로 상환하기 위하여 발행할 수 있는 채권이다(「도시개발법」 제23조 참조).

토지임대부 분양주택

토지의 소유권은 주택을 분양한 자(분양한 자가 토지를 임차하여 건설·분양한 경우에는 토지를 임대한 자)가 갖고 건물부분에 대한 소유권은 주택을 분양받은 자가 갖도록 하여 분양하는 주택을 말한다(「주택법」 제38조의5 제1호).

투기과열지구

투기과열지구는 주택가격의 안정을 위하여 필요한 경우에 주택에 대한 투기가 성행하고 있거나 우려되는 지역 중 국토해양부령으로 정하는 기준을 충족하는 곳을 대상으로 지정할 수 있는 제도로(「주택법」 제41조 제1항 참조), 투기과열지구가 지정되면 그 안에서 건설·공급되는 주택의 입주자로 선정된 지위(입주자로 선정되어 당해 주택에 입주할 수 있는 권리·자격·지위 등을 말한다)는 일정한 기간이 경과하기 전에는 이를 전매(매매·증여 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 일체의 행위를 포함하되, 상속의 경우를 제외한다)하거나 이의 전매를 알선할 수 없다(「주택법」 제41조의2 제1항 참조).

특별건축구역

특별건축구역이란 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 통하여 도시경관의 창출, 건설기술 수준 향상 및 건축 관련 제도개선을 도모하기 위하여 「건축법」 또는 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다(「건축법」 제2조 제1항 제18호).

ㅎ

환매조건부 분양주택

주택의 입주자가 최초로 주택공급계약체결이 가능한 날부터 20년 내에 처분하는 경우에는 사업주체가 환매하는 것을 조건으로 분양하는 주택을 말한다(「주택법」 제38조의5 제2호, 「주택법 시행령」 제42조의14 제1항).

환지계획

환지계획은 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 조성토지등을 공급하려고 할 때 작성하는 계획으로, 이에는 다음의 각 사항이 포함되어야 하는 바(「도시개발법」 제28조 참조), 환지계획은 환지처분의 전제가 된다.

(1) 환지설계
(2) 필지별과 권리별로 된 청산대상 토지명세
(3) 체비지(替費地) 또는 보류지(保留地)의 명세
(4) 그 밖에 국토해양부령으로 정하는 사항

환지예정지

환지예정지는 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 도시개발사업의 시행을 위하여 필요한 경우 지정할 수 있는 도시개발구역의 토지인 바(「도시개발법」 제35조 참조), 이러한 환지예정지는 그 지정의 효력발생시기부터 환지처분의 효력이 발생하기 직전까지 종전의 토지소유자 또는 임차권자등에게 잠정적 용익관계를 설정해주는 기능이 있다.

환지처분

환지처분은 환지방식에 의한 도시개발사업에 있어서 시행자가 도시개발사업에 관한 공사를 끝낸 경우 그 전제인 환지계획에 따라 종전의 토지에 대하여 환지를 공급하는 처분이다(「도시개발법」 제40조・제42조 참조).